

예시답안 작업현황표

구분	문제1	문제2	문제3	문제4	문제5	문제6
1회	0	0	X	0		
2회	X	0	0			
3회	0	0	0			
4회	0	0	0	X		
5회	0		0			
6회	0	X	0	0		
7회	0	0	0	0	0	
8회	0	0	0	0	0	
9회	0	0	0	0	0	0
10회	0	0	0	0	0	0
11회	0	0	0	0	0	0
12회	0	0	0	0		
13회	0	X	0	0		
14회	0	0	0	0		
15회	0	0	0	0	0	
16회	0	0	0	0	0	0
17회	0	0	0	0	0	
18회	0	0	0	0		
19회	0	0	0	0	0	
20회	X	0	0	0	0	
21회	0	0	0			
22회	0	0	0	X		
23회	0	0	0	0		
24회	0	0	0	0		
25회	0	0	0	0		
26회	0	0	0	0		
27회	0	X	0	X		
28회	X	X	X	X		
29회	X	X	X	X		
30회	X	X	0	X		
31회	0	X	X	X		
32회	X	X	X	0		
33회	0	X	X	X		
34회	0	0	0	0		
35회	0	0	0	0		
36회	0	0	0	0		

* 회색음영은 출제되지 않은 문항번호임.

본서의 사용설명서

1. 그동안 시행된 감정평가이론 기출문제에 대한 예해를 담았습니다.
2. 지금 시점에서는 학습의 의미가 없는 논점은 예해를 달지 않았습니다.
3. 감정평가이론 강의를 하지 않았던 28~33회차에 대해서는 예해를 아직 작성하지 못하였습니다.(목차 정도 일부 작성되어 있습니다.) 이 부분에 대해서는 차후에 보충하도록 하겠습니다.
4. 감정평가이론은 2차 3과목 중에서 가장 손에 잡히지 않는 특성을 가진 것으로 평가됩니다. 그래서 강사의 예시답안이 수험생들의 길잡이로서 특히 중요한 역할을 한다고 생각합니다.
5. 부족한 점이 많을테지만, 수험용으로는 도움이 되는 부분이 있을 것으로 생각하여 본 자료를 올립니다.

1990년 제1회

【문제 1】 부동산(토지)의 특성이 부동산가격과 부동산시장에 작용하는 관계를 설명하고, 그에 따른 부동산 감정평가의 필요성에 대하여 논하시오.(50점)

【문제 2】 시산가격의 조정이 우리나라의 현실에 잘 맞지 않는 논거를 약술하시오.(30점)

【문제 3】 토지의 입체이용률에 대하여 약술하시오.(10점)

【문제 4】 부동산감정평가의 기능에 대하여 약술하시오.(10점)

문1>**I. 서(2)**

부동산은 일반재화와는 다른 자연적·인문적 특성을 가진다. 이러한 특성이 부동산의 가격형성과정에 영향을 미쳐 부동산의 가격이 일정한 특징을 갖게 하고 부동산시장을 불완전경쟁 시장으로 만들어 균형가격의 성립을 저해한다. 따라서 감정평가활동에 인위적으로 균형가격을 지적하는 활동이 필요하게 된다.

II. 부동산의 특성(5)**1. 부동산의 특성의 의의**

부동산이 일반재화와 비교하여 독특하게 가지는 특성을 말한다. 이는 크게 토지가 자연물로서 본원적으로 가지는 자연적 특성과 인간과의 관계에서 나타나는 인문적 특성으로 나뉜다.

2. 부동산의 자연적 특성

①토지의 지리적 위치는 고정되어 있다는 고정성, ②물리적으로 토지의 양은 제한되어 있다는 부증성, ③물리적으로 토지는 마모되거나 소멸하지 않는다는 영속성, ④동일한 토지는 존재하지 않는다는 개별성 등이 있다.

3. 부동산의 인문적 특성

①토지는 다양한 용도로 사용될 수 있다는 용도의 다양성, ②사회적·경제적·행정적 위치가 시간이 지남에 따라 변한다는 가변성, ③이용목적에 따라 그 크기를 인위적으로 분할·병합하여 사용할 수 있다는 특성 등이 있다.

III. 부동산의 특성이 부동산 가격에 작용하는 관계(6)**1. 자연적 특성이 작용하는 관계**

(1) 고정성과 부증성이 작용하는 관계

①고정성으로 인하여 부동산이 특정 위치를 점하게 되므로 부동산의 가격이 위치가격이 되고 토지는 다른 생산요소와 달리 이동이 어려워 지대수익으로 가치가 구성되는 잉여가치의 성격을 갖게 된다. 또한 ②부증성으로 인하여 공급이 제한되어 수요자에 의해 가격이 결정된다.

(2) 영속성과 개별성이 작용하는 관계

①영속성으로 “가치는 장래 이익의 현가합”이라는 정의가 성립하고 전 기간에 대한 가치인 가격과 일정기간 동안의 가치인 임료로 구분된다. 또한 ②개별성으로 일물일가의 법칙이 배제되어 개별적 가격이 형성된다.

2. 인문적 특성이 작용하는 관계

①부동산이 다양한 용도로 사용될 수 있음으로 가격다원론의 배경이 되고, ②병합분할의 가능성으로 인하여 한정가격개념이 성립한다. 또한 ③위치의 가변성으로 가격이 늘 변동하는 상태에 있고, 가격과 가격형성요인이 시간의 흐름에 따라 영향을 주고받는 가격이중성의 특성이 나타난다.

IV. 부동산의 특성이 부동산 시장에 작용하는 관계(5)

1. 자연적 특성이 작용하는 관계

(1) 고정성과 부증성이 작용하는 관계

①부동산의 고정성으로 인해 부동산시장이 추상화·국지화되고, ②부증성으로 인해 공급이 제한되어 수급조절이 곤란하게 된다.

(2) 영속성과 개별성이 작용하는 관계

①부동산의 영속성으로 투자수단으로서 매력을 지녀 투기 및 투자심리를 자극하고, ②개별성으로 인해 상품의 표준화가 불가능하여 견본거래가 이루어지지 못하고 개별적 시장이 형성된다.

2. 인문적 특성이 작용하는 관계

①토지의 물리적 공급은 제한되나 용도적 측면에서 용도의 전환 등을 통해 경제적 공급이 가능해지고 ②병합·분할시에는 당사간에만 합리성을 가지는 시장이 형성되며, ③부동산의 사회적·경제적·행정적 위치가 변화함에 따라 파생수요가 발생하게 된다.

V. 감정평가의 필연성(5)

1. 부동산의 자연특성에 따른 감정평가의 필연성

고정성으로 인해 부동산시장이 추상화되고 부증성으로 인해 공급이 매우 비탄력적이며 영속성으로 인해 생산비법칙이 적용되지 않고 개별성으로 인해 일물일가의 법칙이 적용되지 않는 등 부동산의 자연특성으로 인한 부동산시장의 불완전성을 보완하기 위해 감정평가가 필요하게 된다.

2. 부동산의 인문특성에 따른 감정평가의 필연성

부동산이 다양한 용도로 사용가능함으로 최유효이용을 전제로 한 가격을 파악할 필요성이 있다. 또한 부동산의 위치가 변화가능함으로 부동산가격을 동태적으로 파악할 필요가 있으며, 그 크기를 병합·분할하여 이용할 수 있으므로 거래당사자간에 통용될 적절한 가격을 감정평가에 의해 파악될 필요가 있다.

3. 부동산의 특성에 따른 전문가에 의한 감정평가의 필연성

부동산의 자연·인문특성으로 인하여 부동산의 가격형성과정이 복잡하고 변동하는바, 부동산의 이러한 특성에 대한 전문적 지식이 있는 감정평가사에 의해서 가치평가활동이 이루어져야 할 필요성이 제기된다.

VI. 결(2)

부동산은 그 특성이 시장·가격 등에 미치는 작용이 일반재화와는 상이하여 감정평가의 필연성을 야기한다. 그러므로 감정평가시 부동산의 특성을 깊이 이해하여 감정평가활동에 반영하여만 보다 정확한 가격이 산출될 것이다. 또한 감정평가의 결과는 그 사회성, 공공성이 큰바, 보다 전문적인 부동산지식과 가격형성원리의 이해와 습득 및 평가사의 윤리에 힘써야 한다.

문2>

I. 서(3)

부동산의 가치는 시장성, 수익성, 비용성의 사고방식의 3면에서 접근하여 구하게 된다. 따라서 부동산의 정확한 가치를 구하기 위해서는 시산가격조정을 통해 이러한 가치3면성을 적절히 고려하여야 한다. 시산가격조정은 각 방식의 평가과정에 정당성과 객관성을 부여하며, 평가과정을 비판적으로 재검토함으로써 최종가치결론의 타당성을 제고한다.

그러나 시산가격조정의 필요성에도 불구하고 우리나라의 부동산시장 현실상 실무적으로 시산가격조정을 행하기에 어려운 점이 존재한다. 이에 우리나라 특유의 시장상황에서 비롯된 원인도 있고 다른 나라와 공통적인 원인도 있다.

따라서 보다 정도 높은 평가를 위하여 시산가격조정이 우리나라에 맞지 않는 논거를 살펴보고, 관련문제로서 이에 대한 해결책을 모색하는 것이 중요한 의미를 지닌다고 하겠다.

II. 시산가격조정의 개념

1. 시산가격조정의 의의

시산가격이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말한다. 이러한 시산 가격을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가격조정이라 한다.

2. 관련 규정의 검토

우리나라는 시산가격조정을 명시적으로 규정한 관련 법규는 없다.

그러나 ①부동산가격공시법 제5조에서 “표준지 쪼는 표준주택의 평가시 거래가격 또는 임대료, 조성 및 건축에 필요한 비용추정액을 참작하여야 할 기준”으로 규정하고 있고,

②토지보상법 시행규칙 제18조에서는 “이 규칙에서 정하는 방법에 의하되, 다른 방법으로 구한 가격등과 비교하여 그 합리성을 검토하여야 한다.”고 규정하고 있다. 또한

③감칙 제10조에서는 “가장 적절한 방식에 의하되, 다른 방식으로 구한 가격등과 비교하여 합리성을 검토함을 원칙”으로 한다고 규정하여 사실상 시산가격조정의 의미를 담고 있는 것으로 판단된다.

III. 시산가격조정의 필요성(6)

1. 3면등가의 한계

A. Marshall의 3면등가성은 완전경쟁시장, 정적 균형 하에서 성립한다고 하였으나, 부동산 시장은 부동산은 특성에 의해 불완전한데다 가격형성요인이 항상 변화의 과정 속에 있는 동적 시장으로서 현실적으로 일치할 수 없기 때문에 시산가격조정이 필요하다.

2. 평가방식의 특징과 유용성에 따른 한계

각 평가방식은 서로 다른 사고를 기초로 하고 있어 각 방식의 한계와 적용대상의 구분이 있고, 경우에 따라서는 특정방법의 적용시 주관이 많이 개입될 소지가 있기 때문에 특정방법에 의한 가격편의 현상을 막고자 시산가격조정이 필요하다.

3. 상관·조정 원리

부동산 가격은 효용(수익성) 상대적 희소성(비용성) 유효수요(시장성)의 가격발생요인의 상호 유기적 결합에 의해 발생하는 바 가격발생요인의 유기적 관련성을 바탕으로 상관·조정의 원리에 의한 시산가격조정이 요구된다.

IV. 우리나라의 현실에 잘 맞지 않는 논거(14)

1. 지가고 현상에 따른 한계

우리나라의 경우 과거 급속한 경제성장과 더불어 지가도 급등하는 양상을 보여 왔다. 이로 인해 비준가격이 수익·적산가격과 괴리되기 쉽다. 부동산 투자패러다임의 변화에 따라 점차 자본이득(capital gain)에서 소득이득(income gain)을 목적으로 하는 투자로 옮겨가고 있으나, 아직도 비준가격이 높게 형성되어 있는 실정이다. 따라서 시산가격조정시 비준가격과 타 방식에 의한 가격을 합리적으로 조정하기 어렵다.

2. 평가목적에 따른 한계

부동산의 평가에 있어서 그 목적에 따라 적절한 방식이 다를 수 있다. 예를 들어 시장성이 낮은 부동산을 보험목적으로 평가한다면 적산가격의 신뢰성은 인정될 것이나 비준가격이나 수익가격은 적절성이 인정되기 어려울 것이다. 이 경우 신뢰성이 낮은 방식의 시산가격을 시산가격조정을 통해 반영하는 것이 적절치 않을 수 있다.

3. 자료수집의 난이도에 따른 한계

우리나라의 경우 부동산에 관해 특히 임대료, 환원이율 등의 수익자료의 구축이 미비한 실정이다. 정부당국의 임대사례조사 등을 통해 자료를 구축하고 있는 실정이지만, 아직 평가실무에 적용하기에 충분한 정도의 자료가 정리되지 않았다는 점이 한계점으로 지적된다. 따라서 특히 수익방식의 적용이 어렵다.

4. 시산가격조정의 방법의 미비

시산가격의 조정방법이 실무적으로 명확히 규정되어 있지 않다. 따라서 구체적 사안에 있어서 각 방식에 의한 가격을 산술평균해야 하는지, 가중평균해야 하는지 등의 조정방법이 미비하여 조정작업에 어려움이 있다.

5. 대상물건의 성격에 따른 한계

대상 부동산의 성격에 따라 3방식 중 하나의 방식 또는 두 개의 방식만이 유용하고, 다른 방식은 적용이 부적절할 수도 있다. 예를 들어 주거용 부동산의 경우 수익방식의 적용은 부적절하다. 이 경우 특정방식에 의한 시산가격은 도출이 불가능하거나 매우 적절하지 않을 수 있다.

6. 법규에 평가방법이 규정된 경우

예를 들어 보상평가시 부동산가격공시법에서 표준지공시지가를 기준으로 한 가격을 구하도록 법에서 일정방식을 규정하고 있는 경우에 타 방식에 의한 가격은 적용할 수 없게 된다. 이 경우 3방식 병용은 단지 검토의 의미로, 적정성의 참고에 그칠 것이다.

7. 부동산시장의 불완전성

우리나라의 경우 부동산 정책의 일관성이 낮고, 개발공약이 남발되는 경향이 있다. 즉 정부 개입으로 인한 시장왜곡현상이 자주 발생하므로 부동산시장의 불완전성이 더욱 증대된다. 시산가격조정은 이론적으로 3면등가성에 기반하고 있으므로 부동산시장의 불완전성이 높을 수록 그 적용이 어려워진다.

V.결(2)

시산가격조정의 이론적·실무적 필요성에도 불구하고 우리나라는 관련 자료의 미비, 구체적인 조정방법의 부재 등으로 시산가격 조정작업이 어려운 현실이다. 이의 해결을 위해 수익성 부동산에 대한 수익자료의 구축에 힘써야 하며, 관련 법규정에서 시산가격조정의 기준과 조정방법 등에 대해서 명확히 규정할 필요성이 있다.

문4>

I. 개요

감정평가의 기능이란 감정평가가 어떠한 역할을 수행하는가에 관한 것으로 ① 주로 공적 부동산활동과 관계를 가지고 있으며, 부동산이 지니는 객관적 가치를 평가하여 부동산 정책의 효율적 수행을 가능하게 하는 정책적 기능과 ② 불완전경쟁시장인 부동산시장의 결함을 보완함으로써 부동산 자원의 효율적 배분과 경제적 유통질서 확립에 기여하는 경제적 기능을 수행한다.

II. 정책적 기능

1. 국토자원의 효율적 관리

감정평가하는 과정에서 최우효이용을 모색하여 부동산의 효율적인 이용.관리를 지원하고, 감정평가 결과는 지역분석 자료나 사업성 분석자료로 이용되어 부동산의 이용.관리에 실질적인 도움을 준다.

2. 손실보상과 조세부과의 기준

감정평가에 의한 가격은 손실보상이나 조세부과시 국민의 재산권 가치에 따른 적절한 행정을 가능하게 해, 합리적인 손실보상과 조세부과가 가능하도록 해준다.

III. 경제적 기능

1. 부동산자원의 효율적 배분

불완전한 부동산 시장에 적절한 가격을 제시하여 시장기능에 의한 부동산 자원이 보다 생산성이 높은 부문으로 배분될 수 있도록 지원한다.

2. 시장참여자의 의사결정 지원

부동산 감정평가의 결과는 계획사업의 타당성분석 기준을 제시하고, 구매.투자.금융 등의 의사결정에 있어서 판단기준을 제시해 준다.

IV. 검토

감정평가는 우리 사회내에서 중요한 정책적.경제적 기능을 담당하고 있다. 평가활동은 그 자체가 다른 부동산 결정에 도움을 주는 유통유와 같은 기능을 하며 인간의 다양한 경제활동에 있어서 일정한 행위 수행의 가부를 알리는 기능을 한다고 볼 수 있다. 이러한 중요성으로 말미암아 감정평가업자의 직업윤리 및 감정평가의 사회성.공공성이 강조된다.

1991년 제2회

【문제 1】 부동산학의 입장에서 지대(차액지대, Ricardian-rent)론, rent(Quasi-rent, Paretian-rent, 준rent)론 등을 재조명하여 발전연혁과 내용을 밝히면서 과연 현재의 부동산 가격이 상기 이론으로 완전히 설명되어지는가를 규명하고, 실제의 부동산거래시 왜 부동산 감정평가 활동이 요구되는가를 상기의 지대론, rent론 등과 비교하면서 그 이론적 근거를 제시하시오.(50점)

【문제 2】 부동산가격의 형성원리를 설명하라.(30점)

【문제 3】 다음 문제를 약술하시오.(20점)

- (1) 대체의 원칙과 기회비용의 원칙의 관계(10점)
- (2) 구분지상권의 평가원리(10점)

문2>

I. 서(3)

부동산의 가격은 가격형성요인에 의해 영향을 받은 가격발생요인3인자의 상호결합에 의해서 형성된다. 감정평가의 과정을 부동산가격이 형성되는 과정을 추적하여 대상물건의 적절한 가치를 판별하는 작업이므로 가격발생요인, 가격형성요인 각각과 각 요인간 상호작용에 대해서 깊이 이해할 필요성이 있다.

특히 부동산의 가격은 일반재화와는 달리 지역적 차원의 가격수준의 영향하에서 개별부동산 차원의 구체적 가격이 결정되는 차이점이 있다. 또한 이렇게 성립한 가격은 가격형성요인의 변화에 의해 끊임없이 변화하는바 감정평가시 유의해야 한다. 이하 구체적인 내용을 살펴본다.

II. 부동산가격의 발생

1. 가격발생요인의 의의

부동산의 수요를 결정하는 효용과 유효수요, 공급을 결정하는 상대적 희소성, 이 3요소를 부동산의 가격발생요인이라고 한다.

2. 가격발생요인의 내용

(1) 효용

인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력으로서 이는 부동산의 인문적 특성으로 인해 파생된 것이다. 부동산의 효용은 용도에 따라 주거지는 쾌적성, 공업지는 생산성, 상업지와 농업지는 수익성 등으로 표현된다.

(2) 상대적 희소성

인간의 욕구에 비해 그 수가 부족한 상태를 말하며 상대적 의미에 대해서는 부동산의 물리적 측면이 아닌 용도적 측면에서 희소하다고 보는 견해와 수요에 비해 공급이 상대적으로 한정되기 때문에 희소하다고 보는 견해가 있다.

(3) 유효수요

부동산에 대한 실질적인 구매능력을 의미하는 것으로 살 의사(willing to buy)와 지불능력(ability to pay)을 갖춘 수요를 말한다. 부동산의 고가성으로 일반재화와는 달리 구매력을 갖춘 수요자만이 부동산시장에 참여할 수 있기 때문이다.

(4) 이전성 논의

이전성이란 부동산의 소유자에 의해 부동산 소유권에 대한 명의를 자유롭게 이전될 수 있어야 한다는 것을 말한다. 생각하건데 공공부동산은 소유권을 이전할 수 없으나 가치를 가지므로 이전성은 효용의 사적, 공적 제한으로 보아 배제함이 타당하다고 본다.

3. 가격발생요인간 상호관계

가격발생요인은 독립하여 작용하는 것이 아니라 3자의 상호결합에 의해서 부동산가격이 발생한다. 또한 예를 들어 효용이 높은 부동산은 많은 사람들이 구매하기를 원하므로 상대적 희소성이 증대되는 비례관계가 있듯이 각 요인은 상호 영향을 주고 받는 관계하에 있다.

Ⅲ. 부동산가격의 형성

1. 가격형성요인의 의의

가격발생요인에 영향을 미쳐 부동산 가격을 변화시키는 일반적, 지역적, 개별적 요인을 가격형성요인이라 한다.

2. 가격형성요인의 내용

(1) 일반적 요인

일반적 요인이란 공간적으로 볼 때 특정지역이나 개별부동산에만 영향을 미치는 것이 아니라 일반 경제사회 전반에 있어서 모든 부동산가격에 영향을 미치는 제요인을 말하는데 이는 지역적 요인, 개별적 요인에 비해 광범위성, 추상성의 특징을 지니고 있다.

(2) 지역적 요인

지역적 요인이란 일정한 지역이 다른 지역과 구별되는 지역특성을 형성하는 개개의 요인으로서 지역의 가격수준 및 표준적 사용의 결정에 영향을 미치는 지역적 차원의 가격형성요인을 말한다.

(3) 개별적 요인

개별적 요인이란 지역적 요인의 제약하에 부동산의 용도나 이용상태 등을 다른 부동산과 구별시켜 그 부동산의 최유효사용 및 구체적 가결결정에 영향을 미치는 개별 부동산 차원의 가격형성요인을 말한다.

3. 지역적 차원의 가격수준의 형성

(1) 지역적 차원의 가격수준의 의의

개개의 부동산의 가격이 아니고 지역내 부동산의 평균가격을 의미하며, 지역간의 격차를 나타낸다.

(2) 지역적 차원의 가격수준의 형성

부동산의 지역성에 의한 일반적 요인의 지역지향성으로 일반적 요인이 지역적 차원으로 축소되고 자연적 조건과 결합하여 형성된 지역요인은 지역특성을 나타내게 되고, 이 결과 표준적 사용과 가격수준이 형성된다.

4. 개별부동산 차원의 구체적 가격의 형성

(1) 개별부동산 차원의 구체적 가격의 의의

개별부동산이 최유효사용을 전제로 형성되는 가격을 말한다. 개별부동산 가격의 평균치가 지역의 가격수준을 형성하는 관계에 있다.

(2) 개별부동산 차원의 구체적 가격의 형성

지역내 부동산의 표준적 사용과 가격수준은 개개 부동산의 개별적 요인과 결합하여 최유효 이용을 결정하게 되고, 이에 의해 가격수준은 개별화, 구체화되어 구체적 가격을 형성하게 된다.

IV. 부동산가격의 변화과정

1. 부동산가격 변화의 원리

일단 성립한 부동산의 가격은 고정불변의 것이 아니라 가격형성요인의 변화에 따라 끊임없이 변화한다. 즉 가격형성요인들은 가격발생요인에 영향을 가하여 수요·공급곡선을 이동시킴으로써 부동산가격의 변동을 초래한다.

2. 구체적인 예시를 통한 설명

가격형성요인 중 사회적 요인인 친환경적 주거환경에 대한 선호도가 증가한다면 전원에 위치한 주택에 대한 효용이 증가하여 전원주택에 대한 수요가 증가할 것이다. 따라서 전원주택의 가격이 상승하게 된다.

V. 결

부동산의 가격은 가격발생요인 및 가격형성요인의 복잡하게 상호 영향을 주도 받으며 형성되는바 일반인에 의한 가치식별이 어렵다. 이에 전문가에 의한 감정평가의 필요성이 요청된다. 감정평가사는 사회전반에 걸친 폭넓은 지식을 토대로 부동산의 가격형성과정을 분석하여 정확한 가치판별을 수행해야 한다. 또한 부동산의 가격은 가격형성요인의 변화로 인하여 끊임없이 변화하는바 예측 및 변동의 원칙에 입각하여 동태적으로 분석해야 한다.

문3>**물음#1)****I. 대체의 원칙****1. 의의**

부동산의 가격은 대체.경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙이다.

2. 성립근거

부동산은 물리적으로는 비대체적이나 인문적 특성과 지역성으로 인해 용도적 측면, 토지이용 측면에서 대체성이 인정되기 때문이다. 즉 효용, 가격, 규모, 위치 등에서 유사성이 있는 물건 상호간에는 가격형성상 일정한 영향을 주고 받게 된다.

II. 기회비용의 원칙**1. 의의**

부동산의 가격은 기회비용을 반영하여 형성된다는 원칙을 말한다. 기회비용이란 어떤 대안을 선택함으로써 선택하지 않은 다른 기회 중 가장 큰 비용이다.

2. 성립근거

합리적인 투자자라면 투자결정시 가장 수익률이 높은 대안을 선택하게 된다. 즉 차선택인 대안의 수익률을 넘어야 투자의사결정이 이루어지므로 차선택의 수익률을 요구수익률로서 반영하게 된다.

III. 양자의 관계

기회비용의 원칙은 기회 선택상 대체관계에 있는 다른 투자대상과 비교하면서 어떤 투자대상을 선택하고 있으므로 대체의 원칙과 관련이 있다. 즉 대체성이 있는 투자대안 중에서 선택이 이루어지므로, 대체의 원칙은 기회비용의 원칙의 전제를 이루는 관계이다.

물음#2)

I. 의의 및 특성

구분지상권이란 공작물을 소유하기 위하여 입체적으로 구분된 지하 또는 지상공간에 상하의 범위를 정하여 설정된 지상권이다. 이는 공간법 원리에 의한 새로운 권리로서 현상은 지상권의 일종으로서 용익물권이나 실질적으로 영구 사용하게 되어 분층 소유권의 개념이 된다 할 수 있다.

II. 구분지상권 특성에 의한 경제가치의 구성

평면적, 입체적 공간의 분할에 의한 당해 설정부분의 경제적 가치와 설정부분의 효용을 유지하기 위하여 다른 공간이용을 제한하는 것에 상응하는 경제가치로 구성된다.

III. 조사확인 사항

등기부등본등의 권리설정관계, 실제 소유자와 일치여부, 계약면적등의 동일성, 토지이용계획 확인인원의 조사, 위치·규모의 평면적·입체적 조사 등이 있다.

IV. 평가방법

①인근 유사지역내 유사한 구분지상권 설정사례를 수집하여 요인비교를 통해 비준가격을 구하는 거래사례비교방법과 ②다수의 설정사례를 수집하여 토지 정상가격에 대한 설정대가의 비율을 판정하여 본건에 적용하는 설정사례비율비교법, ③설정전 설정지 순수익에서 설정후 순수익을 차감한 차액 순수익을 환원이율로 환원하여 구하는 토지잔여법, ④최유효상태하의 입체이용률을 기초로 당해 구분지상권 설정에 따른 입체이용저해율을 산정하고 이를 정상가격에 곱하여 구분지상권의 가격을 구하는 입체이용률기준법 등이 있다.

V. 관련사항

구분지상권이 설정된 토지는 불완전소유권이므로 그 구분정상권의 가격만큼 감가 될 것이다. 즉 대상 토지의 최유효사용 상태의 나지 가격에 구분지상권의 가격을 공제하면 구분지상권이 설정된 토지의 가격이 산정된다.

1992년 제3회

【문제 1】 부동산감정평가의 수익환원법에 관하여 다음 사항을 약술하시오.(40점)

- (1) 자본(수익)환원이론의 발전과정(10점)
- (2) 수익가격과 가격원칙과의 관계(10점)
- (3) 자본환원이율의 구조이론(10점)
- (4) 동태적 부동산시장에서의 자본환원이율의 결정방법을 논하고 감정평가에 관한 규칙에서 정한 기준에 관한 언급(10점)

【문제 2】 우리나라 토지평가방법과 거래사례비교법과의 관계를 설명하시오.(30점)

【문제 3】 다음 사항을 약술하시오.(30점)

- (1) 계속임료의 각 평가방법에 대한 특질과 그 문제점을 설명하시오.(10점)
- (2) 부동산의 최유효이용의 의의에 있어 특수상황을 설명하시오.(10점)
- (3) 감정평가방법에 있어 통계적 평가방법의 의의와 활용상의 문제점을 설명하시오.(10점)

문1>

I. 서

부동산의 가치는 장래수입의 현재가치로 파악될 수 있다. 수익방식은 장래수입을 자본환원이율로 환원하여 가치를 구한다는 점에서 이론적 타당성이 있고, 오늘날 부동산의 수익성을 중시하는 시장참여자의 행태에 부합하여 가장 중요한 평가방식으로 각광받고 있다.

수익방식의 적절한 활용을 통하여 정확한 수익가치를 구하기 위해서는 수익방식의 이론적 기반인 자본환원이론의 발달과정에 대하여 깊이 이해하고 있어야 한다. 또한 실제 감정평가 시에는 관련 가격원칙을 적절히 활용할 것이 요구된다.

다만 순수익은 부동산회계 등을 통해 비교적 명확히 파악되는데 반해, 자본환원이율은 적절한 산출이 어렵고 또한 작은 오차로도 가치에 큰 영향을 줌으로 특히 자본환원이율의 결정에 대한 연구가 필요한 실정이다. 이러한 문제점의 개선을 위해 자본환원이론의 구조이론을 살펴보고 동태적 부동산 시장에서의 자본환원이율의 결정방법을 논하겠다. 또한 이를 바탕으로 현행 감칙규정에 대해 언급한다.

II. 물음#1

1. 1900년대 초기까지

이 시기에는 복리이자개념을 제공한 J.Newton과 최초로 현재가치표를 발간한 E.Halley로부터 시작되어 직접환원방법과 보수이익환원방법에 대한 이론적 기초가 형성된 시기이다. 이 시기에 J.Smart는 이자와 연금에 관한 표를, W.Inwood는 단일할인율에 기초한 연금의 현재가치표를 개발하였고, A.Marshall은 가치는 수익을 이자율로 자본환원한 것이라는 관계를 규명하여 직접수익환원법의 토대를 마련하였다. 또한 1890년대초 Fisher는 가치는 장래이익의 현재가치라는 명제를 분석하였다.

2. 1900년대 초기에서 1959년 이전까지

부동산의 가치평가에 있어 부동산금융의 고려가 없이 부채 및 자기자본을 일체로 보고 분석하였으며, 부동산잔여법을 활용하여 토지와 정착물을 구분 평가하려는 경향이 있었다. 이 시기의 부동산시장은 정태적이며 자본환원이율의 선택과 결정에 있어서는 요소구성법이 지배적으로 활용되었다.

3. 1959년에서 1970년대 중반까지

이 시기는 감정평가역사에 있어서 과도기적인 시점으로써 기존의 부동산잔여법에서 탈피하여 자본과 부채에 기초를 두는 방법으로 전환이 L.W.Ellwood로부터 시작되었다. 따라서 종래의 정태적 부동산시장은 동태적으로 변하게 되어 자기자본과 부채(차입금)의 적정한 결합에 의한 레버리지효과와 부동산금융이 부동산가격에 미치는 영향을 이해하게 되었다.

4. 1970년대 중반부터 현재까지

1970년 중반이후 부동산시장이 민감하게 변동하는 동태적시장으로 변화함에 따라 컴퓨터를 이용한 의사결정기법이 개발되고 있다. 예를 들어 DCF분석법이나 거래사례비교법의 시물레

이산화 등이 있다. 이러한 방식은 시장참여자들의 의사결정행동양식에 초점을 두어 투자분석과 가치평가에 중요한 영향을 미치고 있다.

Ⅲ. 물음#2

1. 최유효이용의 원칙

최유효이용의 원칙이란 부동산가격은 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다. 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대신토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 순수익 산정시 부동산의 최유효이용은 전제로 하고, 간접법에 의한 요인비교시 최유효이용을 전제로 한 비교이므로 밀접한 관련을 가진다.

2. 예측.변동의 원칙

①예측의 원칙이란 부동산의 가격이 당해 부동산의 장래에 대한 예측의 영향을 받아서 결정된다는 원칙이다. 그리고 ②변동의 원칙이란 부동산의 가격이 시간이 지남에 따라 부단히 변동한다는 원칙을 말한다. ③미래순수익은 예측을 해야 하며, 또한 장래 발생할 것으로 기대되는 순수익은 부단히 변동하므로 예측.변동의 원칙이 판단의 기준이 된다.

3. 대체의 원칙

대체의 원칙이란 부동산의 가격은 대체.경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙을 말한다. 간접법으로 순수익이나 환원이율을 구하는 경우 대체성이 있는 부동산을 전제로 하므로 대체의 원칙과 관련이 있다.

4. 수익배분의 원칙

수익배분의 원칙이란 부동산의 자연적 특성으로 인하여 부동산의 수익은 자본, 노동, 경영 등에 배분되고 남는 잔여수익이 된다는 원칙이다. 토지잔여법의 적용시 환원의 대상이 되는 부동산의 수익은 잔여수익의 성격을 가지므로 수익배분의 원칙과 관련이 있다.

Ⅳ. 물음#3

1. 개요

일반적으로 자본환원이율의 구조에 대하여 주관적 이율설과 객관적 이율설로 대별되나 후자가 통설로 되어 있으며 구체적으로 다음과 같은 학설이 주장되고 있다.

2. 지방이율설

①통상적인 거래활동에 있어 지방적 시장금리의 영향을 감안하여 결정된다는 지방일반이율설과 ② 환원이율은 지방적 관습에 의한 문제이므로 부동산가격은 지역특성에 기초한 지역의 경제사정에 따라 결정된다는 지방관습이율설, ③환원이율은 지방적 토지이율로서 지방적 사정에 따라 차이가 있다고 보는 지방토지이율설 등이 있다.

3. 보통일반이자율설과 장기투자이율설

①부동산의 환원이율은 일반보통의 이율을 기초로 한다는 보통일반이자율설과 ②동산.부동산을 불문하고 장기투자에 대한 수익이율을 그대로 적용한다는 장기투자이율설이 있다.

4. 복합이율설

① 일정한 저당대부이율을 기초로 하여 대상부동산가격의 1%에 해당하는 잔여이율을 합산하여 결정한다는 저당이율과 잔여이율이 복합이율설, ② 자본환원이율은 순수이자와 부동산투자위험의 할증금에 대한 이율로 구성된다는 순수이자율과 위험할증금의 복합이율설이 있다.

V. 물음#4

1. 동태적 부동산시장에서의 자본환원이율의 결정방법

(1) 시장자본환원이율을 반영하는 방법

부동산시장이 자본시장과 통합되어 감에 따라 자본시장의 수익률을 반영하여 자본환원이율을 반영하는 새로운 방법의 도입도 가능하다고 보인다. 이는 유동화증권(ABS, MBS 등) 및 REITs의 도입으로 더욱 필요성이 강조되고 있다.

(2) 부동산금융조건을 반영하는 방법

오늘날 대부분의 부동산거래는 부동산금융이 활용되므로 환원이율의 산정시에도 이러한 금융적 관점에서 저당대출의 조건을 반영한 환원이율의 결정방법이 연구되어야 한다. 이에는 금융결합법이나 저당지분환원법 등이 있으나 우리나라의 실정에 맞는 이론개발이 필요하다.

(3) 자본환원이율의 결정방법의 상황적 선택

동태적 부동산시장에서는 어떤 특정방식만을 규정할 것이 아니라, 부동산의 성격, 시장상황, 금융의 개입여부 등에 따라 가장 유용한 환원이율 결정방법을 선택할 수 있어야 한다.

2. 현행 감칙 규정에 대한 언급

(1) 감칙의 규정내용

①(구)감칙 제13조에서는 요소구성 법과 물리적 투자결합법을 규정하고 있었다. 그러나 ② 현행 감칙에는 관련 규정이 삭제되어 환원이율의 산정방법에 대한 규정이 없는 상태이다.

(2) 현행 감칙에 대한 언급

현행 감칙은 (구)감칙의 규정내용을 삭제하여 감정평가사에게 부동산의 용도, 지역성, 개별적인 특성을 반영하여 상황에 따라 적절한 방법을 선택할 수 있도록 한 것으로 보인다. 그러나 환원이율이 수익가격의 산정시 매우 중요한 역할을 수행하고, 장차 수익방식에 대한 사회적 요청이 높아지는 추세를 고려하여 평가의 지침이 될 수 있도록 동태적 시장하에서의 자본환원이율 결정방법을 규정하는 것이 필요하다고 본다.

VI. 결

수익방식은 그 이론적 우수성에도 불구하고 현실 적용상 문제점이 아직 많이 남아 있다. 특히 자본환원이율의 이론적 근거와 결정방법이 많이 미비한 실정이다. 이의 해결을 위해 동태적 부동산 시장에 적합한 새로운 자본환원이율의 결정방법을 연구하고, 감칙 등의 법규에서는 관련 내용을 규정하여 평가의 기준이 되도록 해야 한다. 다만 현재 알려진 수익방식에 대한 이론이 미국을 배경으로 연구된 것이라는 점을 고려하여, 우리나라 고유의 실정(예. 전세제도, 지가고 현상 등)에 맞는 수익방식이론이 개발되어야 한다고 본다.

문2>

I. 서

토지는 가장 기본적인 감정평가의 대상인 동시에 가장 평가하기 어려운 물건이다. 토지의 자연적·인문적 특성으로 인하여 개별성, 가격의 변화 등이 심하기 때문이다. 그러나 토지는 국부의 대부분을 이루고 있어 국민의 재산권에 미치는 영향이 크므로 그 평가방법이 객관적이고 정확하여야 한다.

이에 우리나라는 1989년부터 표준지공시지가 제도를 마련하여 토지평가의 기준으로 삼도록 규정하고 있다. 그런데 감칙 제12조에서는 거래사례비교법을 규정하고 있어 토지의 평가방법으로서 거래사례비교법도 적용이 가능하다. 따라서 토지의 정확한 평가를 위해 양 방법의 내용과 그 관계에 대해 살펴보는 것이 중요한 의미가 있다.

II. 우리나라의 토지평가방법

1. 의의

평가대상토지와 용도지역*이용상황*지목*주변환경 등이 동일 또는 유사한 인근지역에 소재하는 표준지의 공시지가를 기준으로 공시기준일부터 기준시점까지의 지가변동률*생산자물가 상승률 및 기타 사항을 종합적으로 참작하여 평가하는 방법을 말한다.

2. 법적근거

감칙 제14조와 부공법 제9조에서 토지의 평가는 표준지의 공시지가를 기준한다고 규정하고 있다.

III. 거래사례비교법

1. 의의

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

2. 법적근거

감칙 제2조에 정의되어 있고, 동칙 제11조에서 비교방식 중 물건의 가격을 구하는 방법으로 규정되어 있다.

IV. 양자의 관계

1. 공통점

(1) 비교방식 논리

표준지공시지가를 기준한 평가는 표준지와 대상을 비교하는 논리이고, 거래사례비교법은 거래사례와 대상을 비교하여 대상물건의 가격을 구하는 방식이므로, 양자 모두 비교방식의 논리를 가지고 있다.

(2) 대체의 원칙에 근거

대체의 원칙이란 부동산의 가격은 대체*경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙이다. 양 방법은 용도, 가격 등의 측면에서 대체성이 있는 물건과 대상

을 비교하므로 대체의 원칙에 근거한다.

(3) 가치형성요인 비교작업 수반

양자는 구체적인 평가과정에서 시점수정, 지역요인 격차비교, 개별요인 격차비교를 행하는 가치형성요인 비교작업을 수반하는 공통점이 있다.

2. 차이점

(1) 사정보정의 유무

표준지는 비정상적인 요소가 배제된 가격이므로 별도의 사정보정을 요하지 아니하나, 거래 사례비교법에서 사용되는 거래사례는 개별적인 사정이 개입되어 있을 수 있어 사정보정을 요한다는 차이점이 있다.

(2) 적용대상의 차이

표준지공시지가를 기준한 가격은 일반토지거래의 지표, 개별공시지가 산정의 기준가격, 보상 평가시 기준, 기타 공적평가의 기준이 되나, 거래사례비교법에 의한 가격은 일반감정평가의 기준이 되고, 표준지공시지가 산정의 기준가격이 된다는 차이점이 있다.

(3) 건물평가에 적용가능여부

공시지가를 기준하는 방법은 토지에만 해당되는 평가법인데 반하여, 거래사례비교법은 건물의 평가에도 적용될 수 있다는 차이점이 있다.

(4) 건부감가의 반영여부

표준지는 그 산정시 나지상태를 전제하므로 건부감가의 문제가 발생하지 않으나, 거래사례비교법은 복합부동산의 경우 건부감가의 문제가 발생할 수 있다.

3. 관계

(1) 주방법과 보조방법의 관계

우리나라는 토지의 평가방법으로 감칙 제14조에서 공시지가를 기준하는 방법을 규정하고 있으므로 공시지가에 의한 방법이 주방법이 된다. 다만 부동산가격공시법 제5조, 토지보상법 시행규칙 제18조, 감칙 제12조에서 타 방식에 의한 가격 등을 참작하도록 규정하고 있어 거래사례비교법은 보조적 방법이 되는 관계에 있다.

(2) 표준지평가방법으로서 거래사례비교법

표준지공시지가의 평가시 거래사례비교법으로 평가하도록 규정하고 있어, 공시지가를 기준으로 하는 평가방법은 거래사례비교법을 내포하고 있는 관계이다.

V. 결

양 방법은 상호 유사한 면과 차이점을 갖으며 우리나라의 토지평가방법으로 활용되고 있다. 다만 평가의 과학화·객관화를 위하여 가치형성요인 비교시 객관적인 비준표의 개발이 요청된다. 또한 양 방법에 의한 가격간에 시산가액조정의 방법과 기준이 미비한 상태이므로 이에 대한 규정이 필요하다고 판단된다.

문3>

물음#1)

I. 계속임료의 의의

계속임료는 임대차 계약의 계속에 수반하여 임료를 개정하는 경우의 적정한 임료를 말하며 또한 한번 임대차 계약을 체결하면 그 계약의 해지가 곤란하고 시장이 제한된다는 측면에서 한정임료의 개념이다.

II. 각 평가방법의 특징과 문제점

1. 차액배분법

① 정상실질임료와 실제 실질임료간의 차액을 계약내용, 계약체결 경위 등을 종합적으로 판단하여 이를 실제실질임료에 가감하여 구하는 방법이다. 이 방법은 ② 정상지불임료를 상한으로 하여 차액을 적절히 배분하므로 설득력이 있고, 원본가치를 기초로 하므로 원본가치가 변동 시 그 효용을 적절하게 반영할 수 있다는 특징이 있다. 반면 ③ 배분율의 결정이 주관적일 수 있고, 원본가치의 변동이 급격한 시기에는 큰 차가 생길 가능성이 있다는 문제점이 있다.

2. 이율법

① 투하된 투하자본(기초가격)에 계속임료이율을 곱하여 구한 금액에 임대차를 계속하는데 필요한 필요제경비를 가산하여 구하는 방법이다. 이 방법은 ② 원본가치의 차이가 임료에 반영되며, 계약의 개별성을 계속이율 산정시 반영이 가능한 특징이 있다. 반면 ③ 임대인 위주의 방식으로, 임차인이 지불능력 또는 영업권적 특수성 반영이 어렵고, 원본가치의 급변시 적정한 기초가격 및 기대이율의 파악 및 보정이 곤란하다는 문제점이 있다.

3. 슬라이드법

①임대용부동산의 필요제경비 변동, 임료수준의 변동 등이 유기적 실체를 이루어 변동한다고 보고, 이들의 적정한 변동률(슬라이드지수)을 파악하여 현행 임료에 곱하여 계속임료를 산출하는 방법이다. 이 방법은 ②실제물가, 부동산가격, 임료의 변동률 등을 반영한다는 점, 적용작업이 간편하다는 특징이 있다. 반면 ③표준적 변동률이므로 개별성, 지역성의 반영이 곤란하고, 장기간 임료의 결정이 보류되고 있는 경우와 실제지불임료가 이미 불합리하다고 인정되는 경우에는 적용이 곤란한 문제점이 있다.

4. 임대사례비교법

① 인근 또는 동일수급권내 유사지역에 소재하는 동 유형의 계속 임료의 사례자료를 기초로 하여 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교와 임대차 계약내용을 비교하여 계속임료를 산정하는 방법이다. 이 방법은 ② 현실성이 있고, 실증적이며 설득력이 있다. 또한 적절한 사례가 있으면 적용 가능하므로 거의 모든 자산에 활용되는 특징이 있다. 반면 ③ 거래가 드문 물건에는 적용이 어렵고, 평가자의 주관이 개입될 수 있다는 문제점이 있다.

물음#2)

I. 특수상황하의 최유효이용의 개념

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 최유효이용의 분석은 대상부동산이 어떠한 상황에 있더라도 적용될 수 있으나 아래에서 예시하는 특수한 상황에서는 특별한 주의를 요한다.

II. 구체적인 유형

1. 단일이용(single use)

일반적으로 특정부지에 대한 최고최선의 이용은 주의의 용도와 일치하거나 유사한 용도가 되는 수가 많다. 그러나, 경우에 따라서는 주의의 용도와 전혀 다른 이용이 최고최선의 이용이 될 수 있으므로 주의해야 한다.

2. 중도적 이용(interim use)

중도적 이용이란 가까운 미래에 대상부지나 개량부동산에 대한 최고최선이용이 도래할 것으로 예측될 때, 그 이용을 대기하는 과정상 현재에 할당되는 이용을 의미한다. 중도적 이용의 최유효이용분석시에는 최종적 개발에 소요되는 비용과 시간, 개발후에 대상물건의 가치 등을 종합고려하여 최유효이용을 판단하여야 한다.

3. 비적법적 이용(Legally nonconforming use)

비적법적 이용이란 한때는 적법하게 설립되고 유지되던 이용이었으나, 현재는 더 이상 지역지구제의 규정에 부합하지 않는 이용으로, 주로 지역지구제 등 법규의 변경으로 발생한다. 때때로 지역지구제의 규정에 부합되는 부동산 보다 높은 가치를 지니는 수가 있으므로 주의를 요한다.

4. 비최고최선의 이용

비최고최선의 이용이란 기존 건물과 기타 개량물들은 대상부지를 마치 공지로 간주한 토지의 최고최선이용에 부합하지 않는 물건을 말한다. 최고최선이용과 개량물의 현재 이용상태가 서로 다른 범주에 속할 경우에는, 일치성 이용의 원리를 적용하여 평가해야 한다는 사실에 유의해야 한다.

5. 복합적 이용(multiple use)

복합적 이용이란 한 개의 물건이 여러 가지 용도에 동시에 사용되는 경우를 말한다. 이 경우 복합적으로 사용되는 것이 최유효이용이 될 수 있으므로 각 부분의 기여도를 면밀히 평가하여야 한다.

6. 특수목적의 이용 (special - purpose use)

특수목적의 부동산이란 호텔, 극장, 대학, 교회, 공공건물 등과 같이 특정한 활동을 위해서 설계되고 운영되는 부동산이다. 이 경우 이용용도의 특수성과 전환가능성을 고려하여 판단하여야 하며, 기술적인 측면을 세밀하게 분석하여 결정하여야 한다.

7. 투기적 이용(speculative investment)

부동산투자에는 취득, 운영, 처분 세단계가 있는데 , 이 중에서 운영단계가 없는 투자행위, 시세차익을 목적으로 토지를 취득하는 행위를 투기라 한다. 이 경우 주변토지 이용상황이나 지역지구제 등에 시사되고 있는 이용을 참고하여 최유효이용을 결정한다.

물음#3)

I. 통계적 평가방법의 의의

부동산의 가격은 특성가격의 합이라는 헤도닉 모형(hedonic model)에 근거하여, 부동산의 가격과 주요 가치형성요인간에 지가모형을 설정하고, 다중회귀분석법을 통하여 개별토지의 가격을 구하는 방법을 말한다.

II. 활용상의 문제점

1. 전문가적 판단의 배제

컴퓨터에 의해 수행되는 대량평가기법으로서, 전문가가 개별 물건의 특성을 감안하여 수행하는 정밀평가가 아니므로 전문가적 판단이 배제되어 평가의 정확성이 떨어지는 문제점이 있다.

2. 자료수집의 난이

통계적 분석을 위해서는 주요 가치형성요인간의 통계적 자료가 구비되어야 하나, 우리나라의 부동산시장의 특성상 자료의 수집, 구축이 어렵다.

3. 지역성과 개별성의 반영한계

부동산의 가격은 지역적 가격수준의 영향하에서 개별부동산의 최유효이용을 전제로 개별적*구체적으로 형성되는 매커니즘이 있는데, 통계적 방식으로는 이러한 형성원리의 반영이 어렵다.

4. 분석과정 중 오류가능성

①부적절한 사례자료를 선정하는 오류, ②비합리적인 가격모형설정의 오류, ③부동산특성의 코딩(coding, 전산입력)중 오류, ④분석 및 판단과정에서 생길 수 있는 오류 등의 가능성의 문제점이 있다.

1993년 제4회

【문제 1】 감정평가는 비교방식, 원가방식, 수익방식 중에서 대상물건의 성격 또는 평가조건에 따라 적절한 평가방식을 선택하여 결정하여야 한다. 이 경우 다음 사항에 관하여 논술하시오.(40점)

- (1) 각 평가방식의 이론적 근거를 설명하고, 이를 토대로 각 방식을 적용한 토지의 평가방법을 약술하시오.(20점)
- (2) 3가지 평가방식을 병용하는 경우 각 시산가액을 조정하는 방법과 시산가액조정시 유의사항을 기술하시오(20점)

【문제 2】 부동산 경기변동의 제국면에서 거래사례비교법을 채택할 경우의 유의점에 관하여 설명하시오.(20점)

【문제 3】 지역분석 및 개별분석의 필요성과 그 상호관계를 설명하시오.(10점)

【문제 4】 다음은 감정평가에서 많이 활용되는 기본적 산식을 열거한 것이다. 각 산식에 나타난 계수의 명칭과 의미 그리고 용도 또는 적용례를 설명하시오.(30점)

- (1) $V = F \times 1 / (1 + r)^n$
- (2) $a = V \times r(1 + r)^n / (1 + r)^n - 1$
- (3) $F = V \times (1 + r)^n$
- (4) $F = a \times (1 + r)^n - 1 / r$
- (5) $V = a \times (1 + r)^n - 1 / r(1 + r)^n$
- (6) $a = F \times r / (1 + r)^n - 1$

문1>

I. 서

감칙 제12조에서는 비교방식, 원가방식, 수익방식을 제시하고, 대상물건의 성격 또는 평가조건에 따라 적절한 평가방식을 선택하여 결정하도록 규정하고 있다. 따라서 토지의 평가시 감정평가3방식을 적용하여 가치를 구하게 된다. 다만 각 방식은 그 이론적 근거가 다른바 동일한 토지를 평가하는 경우에도 서로 다른 평가방법을 적용하여 각각의 시산가액을 도출한다.

따라서 정확한 토지가치를 평가하기 위해서 시산가액조정을 통해 각 방식에 의한 시산가액을 적절히 조화시켜야 할 필요성이 제기된다. 그러나 우리나라의 경우 현재 시산가액조정에 대한 구체적인 방법이 부재한 상태이므로, 우리나라의 현실에서 적용 가능한 시산가액조정의 방법과 시산가액조정시 유의사항에 대해 검토하는 것이 중요한 의미를 가진다.

II. 물음#1

1. 비교방식

(1) 의의

시장성의 원리를 따르는 평가방식으로서 거래사례비교법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 임대사례비교법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다.

(2) 이론적 근거

① 전형적인 매도자는 유사매매가격의 가격 이하로는 팔려고 하지 않을 것이며, 매수자로 그 이상으로 사려고 하지 않을 것이라는 것(대체의 원칙)을 근거로 한다. 또한 ② 시장동향을 파악하여 시산가액을 구하는 방법으로 수요, 공급의 상호작용에 의해 결정되는 가격을 기준으로 행동하므로 시장성의 사고에 근거한다. 평가이론적으로는 ③ 수요, 공급 작용에서 재화와 가치를 파악한 신고전학파의 수요공급이론에 근거를 둔다.

(3) 토지의 평가방법

대상토지와 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례를 수집하여 대상토지의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 지역요인*개별요인 등의 보정을 가하여 대상토지의 가격을 구한다. 사례토지는 대상토지와 용도지역*이용상황 등에서 유사성이 있어야 하며, 시점수정은 지가변동률을 적용한다. 사례토지가 인근지역내에 소재하지 않는 경우에는 지역요인의 비교가 필요하고 개별요인의 비교는 최유효이용을 전제로 비교한다.

2. 원가방식

(1) 의의

비용성의 원리를 따르는 평가방식으로서 원가법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 적산법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다.

(2) 이론적 근거

① 사려깊은 매수자는 대상부동산과 동일한 효용과 기능을 제공하는 대체부동산의 생산비보

다도 더 많은 가격을 대상부동산에 지불하지 않을 것이라는 것(대체의 원칙)을 근거로 하고 있다. 또한 ② 어느 정도 비용이 투입되었는가 하는 비용성에 근거한다. 평가이론적으로는 ③ 재화의 가치를 비용에서 구하는 고전학파의 생산비가치설에 근거를 둔다.

(3) 토지의 평가방법

원칙적으로 토지는 재생산이 불가능하므로 원가방식에 의해서 평가가 불가능하다. 그러나 인간에 의해 조성되는 토지의 경우 원가방식의 적용이 가능하다. 즉 ① 조성지 또는 매립지의 경우에는 개발전 토지(소지)가격에 개발에 소요된 공사비와 부대비용 등을 가산하여 개발 후 토지가격을 구한다. ② 택지후보지로서 성숙도가 높은 경우에는 조성완료후 택지가격에서 조성에 소요되는 공사비용을 차감하고 성숙도 수정을 한다. 그러나 성숙도가 낮은 경우에는 소지가격에 택지화의 가능성을 가산하여 토지가격을 구한다.

3. 수익방식

(1) 의의

수익성의 원리를 따르는 평가방식으로서 수익환원법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 수익분석법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다.

(2) 이론적 근거

① 소득을 많이 창출하는 부동산일수록 가치는 크고, 그렇지 못한 부동산일수록 가치는 작아진다는 것(수익성)에 근거한다. 또한 ② 장래기대이익의 현재가치로서 부동산의 가격을 파악하며, 대체부동산의 수익을 감안하므로 예측의 원칙과 대체의 원칙에 근거한다. 평가이론적으로는 ③ 재화의 가치는 수요자의 주관적 효용에 의해서 결정된다는 한계효용학파의 한계효용가치설에 근거한다.

(3) 토지의 평가방법

① 토지에서 발생하는 수익(지대)을 자본환원율을 통해 영구환원하여 토지가격을 구하는 직접환원법이 있다. 또한 ② 복합부동산에서 발생하는 수익 중 토지만의 수익을 구분하여 토지환원율로 자본환원하는 잔여환원법이 있다.

Ⅲ. 물음#2

1. 시산가액조정의 의의와 필요성

(1) 의의

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

(2) 시산가액조정의 필요성

현실의 부동산시장은 불완전경쟁시장으로 A.Marshall의 3면등가성이 성립되기 어렵고, 감정평가3방식은 각각의 장점과 단점을 가지고 있으며, 부동산의 가격은 효용, 상대적 희소성, 유효수요의 가치발생요인3자의 상호 유기적 결합에 의해 발생하는바, 가치3면성을 적절히 조화시킬 시산가액조정이 필요하다.

2. 각 시산가액을 조정하는 방법

(1) 가중치를 적용하는 방법

① 3방식에 의한 시산가액에 대상물건의 성격, 평가목적, 조건, 자료의 신뢰도, 지역설정 등의 종합적으로 고려하여 가중치를 부여하고 이에 가중평균 하는 방법이다. ② 그러나, 가중치 부여시 일정한 기준이 없어 평가자의 주관에 개입될 여지가 많다는 한계가 있다. 따라서 가중치는 시장증거에 의해 지지될 수 있는 방법에 상대적 비중을 둔다.

(2) 주방식에 의하고 부수방식으로 검토하는 방법

3방식에 의한 시산가액의 상·하한치를 파악 후, 대상물건의 성격·평가목적·조건에 따라 주방식에 의한 가격에 중점을 두고 타 방식에 의한 가격으로 검토하는 방법이다.

(3) 구간으로 표시하는 방법

최근 computer의 발달에 의한 확률분석기법의 발달은, 특정사상이 발생할 확률을 부여하여, 수치의 기대치와 분산을 계산하는 등, 하나의 수치보다는 구간추정(internal estimation)의 의한 일정범위로 표시를 가능하게 하여 부동산 컨설팅이나, 투자분석에 활용된다.

3. 시산가액조정시 유의사항

(1) 자료의 선택, 검토 및 활용의 적부

수집, 정리한 제 자료가 대상 부동산 평가에 적합한가 여부와 자료내용의 검토 적정한 확률 여부를 재확인한다.

(2) 부동산 가격제원칙 활용의 적부

가격제원칙은 부동산 가격 형성과정상에 있어서의 기본적 원칙이며, 평가의 전과정에 있어서 제원칙 활용의 적부는 평가액의 객관성을 좌우한다. 특히 최유효이용원칙에 대한 활용의 적부는 매우 중요하다.

(3) 가치형성요인분석의 적부

일반경제사회에 있어서의 부동산의 위치와 가격수준에 영향을 주는 일반적 요인분석, 대상 부동산이 속하는 지역의 지역적 특성을 파악하고 지가수준, 표준적 이용 및 장래동향을 명백히 하는 지역분석, 대상부동산의 개별요인을 분석하고, 그 최유효이용을 판정하는 개별분석은 감정평가방식의 적용에 있어서 중요한 연관성을 갖는 바 분석의 적부는 감정평가액 결정에 상당한 영향을 준다.

(4) 단가와 총액과의 관계

각 방식에 있어 채용되는 거래, 수익, 건설사례 등의 파악을 단가로 기준 삼는 경우 총액과의 관계에서 오류가능성이 있는 바 이를 수정할 필요가 있다. 일반적으로 총액이 큰 것은 단가가 저하되는 경향이 있으나 고급주택, 광평수 토지의 경우 희소성으로 오히려 반대인 경우가 있다.

(5) 기타 유의사항

그 밖에 재조달원가 및 순수익 산정의 정확여부, 중요사항 누락여부 등을 재검토하고 부동산 시장상황의 반영, 즉 극단적 호·불황시에는 신뢰성이 떨어지는 비준가액보다는 수익·원가방식에 중점을 두고 검토함으로써 적절한 가치결론을 도출하여야 할 것이다.

IV. 결(관련문제)

토지의 가치는 시장성, 수익성, 비용성의 사고방식에 입각하여 감정평가3방식을 병용하여 접근하는 것이 합리적이다. 그러나 토지의 경우 원칙적으로 조성지나 매립지 등이 아니면 원가방식의 적용이 어렵고, 나지상태로는 수익이 발생하는 경우가 드문 바, 3방식 병용의 어려움이 있다. 이 경우 적용가능한 범위내에서 평가방식 적용 후 시산가액조정을 해야 할 것이다. 다만 이러한 문제점의 해결을 위하여 원가방식의 이론적 보완이나 수익자료의 구축이 필요하다고 본다.

문2>

I. 부동산 경기변동

1. 부동산 경기변동의 의의

부동산 경기변동이란 각 경제변수들이 일정한 주기를 갖고 변화하는 경제학적 현상을 말한다. 경기변동에는 순환적 경기 변동, 계절적 경기변동, 장기적, 무작위적 경기변동이 있다. 이중에서 가장 중요하고 비교적 뚜렷하게 나타나고 있는 것이 순환적 변동이다. 경기순환이란 경제가 파형과 같이 상승운동과 하강운동을 반복하는 것이다.

2. 부동산 경기변동의 특징

① 부동산의 영속성으로 일반경기에 비해 주기가 길고 ② 부동산의 수요*공급간에 불균형이 존재하여 진폭이 크며 ③ 확장국면은 빠르게 진행되나 수축국면은 서서히 진행되는 좌경사 비대칭형이며 ④ 이사철 등의 계절적 불안정성과 주택정책 등에 의한 행정적요인에 의한 영향을 많이 받는다.

3. 부동산 경기변동의 제 국면

(1) 의의

경기변동은 확장국면과 수축국면으로 구성되며 두 국면은 정점과 저점으로 연결된다. 확장국면에는 회복*상향시장이, 수축국면에는 하향*후퇴시장이 속하며, 안정시장과 함께 경기변동은 5개의 국면으로 파악할 수 있다.

(2) 확장국면

회복*상향시장을 일컬으며, 회복시장은 부동산가격 하락이 중단*반전하여 가격이 상승하고, 금리는 낮아 여유자금이 생겨 거래는 활기를 띠고 투기 및 투자심리가 작용한다. 상향시장에서는 부동산가격은 상승하며 거래가 활발하나, 후퇴가능성을 내포하고 있다.

(3) 수축국면

하향시장에서는 부동산가격이 하락하며, 거래는 한산하고 금리는 높아 여유자금이 없고 공실*공가율이 높다. 후퇴시장은 가격상승이 중단, 반전되어 경기가 후퇴하기 시작하며 거래는 한산해진다.

II. 거래사례비교법 채택시 유의점

1. 거래사례비교법의 의의

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

2. 사례선택 및 사정보정시

① 과거의 거래사례가 회복*상향시장에서는 하한선이 되며, 후퇴*하향시장에서는 상한선이 되고, 안정시장에서는 신뢰할 만한 자료가 된다. 또한 ② 사정보정시 극단적인 호*불황시에는 급매, 투기적 거래 등 비정상적인 요소가 개입되기 쉬우므로 사정보정에 유의한다.

3. 시점수정시

시점수정시 고점 또는 저점을 지나는 경우 양 국면을 구분하여 시점수정을 하여야 하고, 정확한 시점수정을 위해 물가, 주가, 통화량 등의 경제지표도 고려하여야 한다.

4. 기타 유의사항

① 가치형성요인분석시 부동산의 지역성*개별성으로 인하여 전체 부동산시장의 경기와 지역별*개별 부동산의 경기는 상이할 수 있음에 유의하고, ② 시산가액조정시 극단적인 호불황 시에는 비준가액의 신뢰성이 떨어지므로 수익*원가방식에 의한 가격에 중점을 두어야 한다.

문3>

I. 지역분석 및 개별분석의 의의 및 필요성

1. 지역분석의 의의 및 필요성

①지역분석이란 부동산의 가격형성에 영향을 미치는 지역요인의 분석을 통해 지역내 부동산의 표준적사용과 가격수준을 명백히 하는 작업을 말한다. ②지역분석은 동일수급권의 범위를 파악하여 사례자료의 수집범위를 결정하고 최유효이용분석의 전제가 되는 표준적사용 및 가격수준을 판정하기 위해 필요한 작업이다.

2. 개별분석의 의의 및 필요성

①개별분석이란 부동산의 개별성에 근거하여 가격형성요인 중 개별적 요인을 분석하여 대상부동산의 최유효이용을 판정하고 구체적 가격을 판정하는 작업을 말한다. ②부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 개별적으로 형성되므로 최유효이용의 분석을 위해 개별분석이 필요하다.

II. 양자의 상호관계

1. 성립근거상의 차이

부동산은 다른 부동산과 지역을 형성하고, 지역의 구성분자로서 타 부동산과 대체.경쟁.보완.협동관계를 통해 위치가 결정된다는 지역성은 지역분석의 근거가 된다. 반면 부동산의 개별성, 용도의 다양성은 개별분석의 이론적 근거가 된다.

2. 분석범위와 절차상 선후관계

지역분석은 대상지역에 대한 광역적.거시적 분석인 반면, 개별분석은 대상부동산에 대한 국지적.미시적 분석이다. 또한 최유효이용은 표준적사용하에서 결정되므로 지역분석은 개별분석의 선행하는 관계가 성립한다.

3. Feed-Back관계

지역분석에 의한 표준적 사용과 가격수준 하에서 개별분석을 통해 최유효이용과 구체적 가격을 파악하게 되므로 지역분석은 개별분석을 지배하게 된다. 그러나 최유효이용의 집단적.평균적 사용이 표준적 사용이므로 양자는 상호 Feed-back관계에 있다. 다만 부동산의 개별성으로 인하여 양자가 항상 일치하지는 않는다.

1994년 제5회

【문제 1】 Marshall의 가치이론을 논하고 감정평가 3방식과의 관련성을 논급하시오.(40점)

【문제 2】 공장의 감정평가방법(20점)

【문제 3】 다음 사항을 약술하시오.(40점)

- (1) 담보가격과 처분가격(10점)
- (2) 소지가격(10점)
- (3) 감정평가에서 최유효이용의 원칙이 강조되는 이론적 근거(10점)
- (4) 예측의 원칙(10점)

문1>

I. 서

재화가 가치를 가지는 근본원인을 탐구한 가치이론은 감정평가이론의 정립과 발달에 큰 영향을 미쳤다. 특히 마샬은 고전학파의 가치이론과 한계효용학파의 가치이론을 종합하여 가치이론을 완성시켰다. 감정평가는 가치를 평가하는 것이고 특히 감정평가3방식은 마샬의 가치이론에 입각하고 있는 점에서 마샬의 가치이론에 대한 이해가 중요하다고 하겠다.

II. 마샬의 가치이론

1. 개요

마샬은 가격을 결정하는 수요와 공급은 가위의 양날과 같아서 어느 한 쪽도 가치결정에서 도외시 할 수 없으며, 단기와 장기라는 시간개념을 도입하여 고전학파와 한계효용학파의 견해를 종합하였다.

2. 단기의 가격결정

(1) 단기의 개념

기존의 생산시설이 확장되지 않을 정도의 짧은 시간을 의미한다.

(2) 한계효용가치설의 인정

① 한계효용가치설은 고전학파의 생산비가치설과 노동가치설에 반대하면서, 재화의 가치는 한계효용에 의해 결정되는 것이라고 한계효용학파가 주장한 가치이론을 말한다. ② 한계효용은 재화를 한 단위 더 소비했을 때 얻어지는 효용의 증분을 말한다. ③ 한계효용학파는 가치란 수요에 바탕을 둔 효용에 의해 좌우된다고 하여, 수요와 시장가격을 중시하였다.

(3) 단기의 가격결정

재화의 효용은 시장에서 매수자가 기꺼이 지불하려는 가격에 의해서 측정되며, 재화의 가격은 오른쪽 그래프와 같이 단기에는 공급이 고정되어 있으므로 수요에 의해서 결정된다고 보았다.

3. 장기의 가격결정

(1) 장기의 개념

새로운 시설과 공급자가 시장에 진입할 정도의 긴 시간을 의미한다.

(2) 생산비가치설의 인정

① 생산비가치설은 재화의 생산에 투입된 생산비만큼 재화가 가치를 지닌다고 주장한 고전학파의 가치이론을 말한다. ② 고전학파는 재화의 가격은 효용 및 희소성에 의해 발생하며, 공급과 비용측면을 강조하였다.

(3) 장기의 가격결정

시장에서 성립한 교환가치가 그 재화의 생산비에 못미치면 공급의 감소로 가격이 상승하고,

교환가치가 생산비를 초과하면 공급의 증가로 가격이 하락한다. 결국 장기에는 오른쪽 그래프가 나타내듯 공급이 매우 탄력적이 될 수 있으므로 생산비(공급곡선)에 의해 가격이 결정된다고 보았다.

4. 검토

마샬은 단기에는 한계효용가치설을 인정하여 단기에는 수요의 힘이 재화의 가치에 영향을 미치지만, 장기에는 생산비가치설을 인정하여 생산비가 가치에 영향을 미친다는 종합적인 이론을 제시하였다.

Ⅲ. 감정평가3방식과의 관련성

1. 감정평가3방식의 의의

대체의 원칙과 각각 시장성, 수익성, 비용성의 사고방식에 근거하여 가치를 구하는 비교방식, 수익방식, 원가방식을 말한다.

2. 마샬의 가치이론과 감정평가3방식의 정립

마샬은 고전학파의 생산비가치설과 한계효용학파의 한계효용가치설을 종합한 가치이론을 전개함으로써 감정평가3방식의 정립에 영향을 미쳤다. 즉 수요측면에서는 수익방식을, 공급측면에서는 원가방식을, 그리고 수급균형의 측면에서는 비교방식의 이론적 근거를 각각 형성하였다.

3. 시산가액조정과의 관련성

마샬은 완전경쟁시장에서는 비용성, 수익성, 시장성에 의한 가치가 일치한다는 3면등가성을 주장하였다. 그러나 현실의 부동산시장은 불완전경쟁시장이므로 3방식에 의해 추계된 시산가액을 조정할 필요성이 생긴다.

Ⅳ. 결(적용상 한계점)

마샬의 가치이론은 감정평가3방식의 정립에 이론적 토대가 되었지만 본래 일반재화를 대상으로 한 것이어서 부동산의 자연·인문특성을 충분히 반영하지 못해 실제 감정평가상 활용에는 일정한 한계가 있다. 또한 부동산시장의 불완전성으로 인해 3면등가성이 성립되지 못하므로 현실적용상 한계점이 있다.

문3>

물음#1

- 답안 없음 -

물음#2

I. 개요

소지란 대지로서 개발되기 전 자연 그대로의 토지를 말한다. 소지는 최유효이용이 되려면 어느 정도 조성이 이루어져야 택지로서 그 가치를 발휘할 수 있는 토지이다. 따라서 소지가 격이라 하면 어떤 종별의 토지에서 다른 종별의 토지로 전환 중에 있는 택지후보지 가격을 뜻한다.

II. 성숙도의 판단

1. 성숙도 판단의 중요성

성숙도란 소지가 택지로서의 효용을 발휘할 수 있도록 여건이 갖추어진 정도를 말한다. 소지가격은 성숙도의 정도에 따라서 그 가격이 달라지므로 성숙도의 판단이 매우 중요하다.

2. 성숙도의 판단시 고려사항

성숙도는 택지화의 개연성, 시기 등을 고려하여 평가하되, ① 택지화를 조장 또는 저해하는 행정상의 조치, ② 인근의 공공시설 및 편익시설의 설치동향, ③ 인근의 주택, 점포, 공장 등의 건설동향, ④ 조성의 난이도 및 조성의 필요성, ⑤ 조성 후 택지로서의 최유효이용도 등을 종합적으로 감안하여 판단한다.

III. 소지가격의 평가방법

1. 성숙도가 높은 경우

택지로서의 이용가치를 전제로 평가한다. 구체적으로는 ①대상과 유사한 성숙도를 가진 토지의 거래사례를 수집하여 비교방식을 통해 대상의 소지가격을 구하는 방법과 ②조성공사 완료 후의 택지가격에서 조성공사비 등을 공제하여 구한 토지가격에 성숙도수정을 하여 소지가격을 구하는 방법이 있다.

2. 성숙도가 낮은 경우

전환전의 현재용도를 전제로 평가하되 용도전환에 대한 기대를 고려한다. 구체적으로는 ①대상과 유사한 성숙도를 가진 토지의 거래사례를 수집하여 비교방식을 통해 대상의 소지가격을 구하는 방법과 ② 전환전의 토지가격에 택지화의 가능성을 가산하여 소지가격을 구하는 방법이 있다.

물음#3

I. 의의

최유효이용의 원칙이란 부동산 가격은 이러한 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다. 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상을 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

II. 감정평가에서 강조되는 이론적 근거

1. 평가의 가치전제

(1) 가치전제로서 최유효이용

경합하는 다양한 용도 중 인간의 합리성으로 인해 최고의 가치를 창출하는 용도인 최유효이용에 부동산이 할당된다. 따라서 부동산은 결국 최유효이용을 전제로 가치가 형성된다. 그러므로 부동산의 가치를 판정하는 감정평가에서 최유효이용의 원칙은 중요한 평가준거가 된다.

(2) 입찰지대곡선을 통한 설명

A토지는 상업용으로 이용시, B토지는 주거용으로 이용시 지대지불능력이 가장 높으므로 각각 상업용과 주거용으로 이용(할당)된다. 이처럼 경합하는 용도 중 최고의 가치를 창출하는 용도가 최유효이용이 되어 토지가격의 전제가 된다.

2. 감정평가3방식 적용의 기준

① 원가방식 적용시 재조달원가와 감가수정은 최유효이용인 상태를 기준으로 산정하게 되고
② 비교방식 적용시 개별요인 비교의 전제상태가 되며 ③ 수익방식 적용시 순수익은 최유효이용을 전제로 산정하므로 ④ 최유효이용은 감정평가에서 중요한 판단기준으로 강조된다.

물음#4

I. 의의

부동산의 가격이 당해 부동산의 장래의 수익성이나 쾌적성에 대한 예측의 영향을 받아서 결정된다는 법칙성을 말한다. 가격은 항상 변화의 과정에 있으므로 과거 및 현재 뿐만 아니라 미래의 장기적 예측에 의하여 현재의 가격 결정에 영향을 미치게 된다.

II. 이론적 근거

1. 부동산의 특성

부동산의 영속성과 위치의 가변성에 근거하여 부동산 가격형성요인 및 발생요인이 부단히 변화하므로 부동산의 가격은 이에 대한 예측이 반영된다.

2. 시장참여자의 행태

시장참여자들이 장기적 배려하에 대상 부동산이 장래 산출할 것으로 기대되는 이익을 적절한 이율로 할인하여 대상의 가치를 구하는 행태에 부합한다.

Ⅲ. 관련원칙

일반적으로 변동율 기초로 예측을 하므로 변동의 원칙과 관련되며, 부동산은 용도의 다양성과 부증성의 특성이 있어 장래에 있어서도 최유효이용이 되어야 하는 바, 최유효이용의 원칙과 관련된다.

Ⅳ. 감정평가 활동과의 관계

①원가방식 중 재조달원가에 대한 감가수정을 행할 경우 예측을 바탕으로 경제적 잔존내용 연수를 판단해야 한다. 또한 ②비교방식 중 지역요인 및 개별요인의 비교에 있어 장래 기대되는 동향을 판정해야 한다. 그리고 ③수익방식 적용시 대상부동산이 장래 산출할 것으로 기대되는 총수익 및 환원이율 결정 등의 지침이 된다.

1995년 제6회

【문제 1】 부동산가격의 발생원인을 일반재화의 가격과 비교하여 논하시오.(40점)

【문제 2】 정상가격과 지가공시법상 규정한 적정가격의 개념을 비교하여 논하시오.(30점)

【문제 3】 표준적 사용의 의의 및 특성을 최유효이용과 대비하여 설명하고 상호관계를 논하시오.(20점)

【문제 4】 다음 용어를 간략히 설명하시오.(10점)

- (1) 임료의 가격시점
- (2) 임료의 실현시점
- (3) 임료의 산정기간
- (4) 임료의 지불시기

문1>

I. 서(3)

부동산의 가격은 효용, 상대적 희소성, 유효수요 3자의 상관결합으로 발생한다. 다만 부동산의 자연·인문특성으로 인하여 각 가격발생요인은 일반재화와는 다른 차이점이 존재하게 된다. 부동산의 가격은 이러한 부동산의 특성을 반영하여 형성되므로, 보다 정확한 감정평가를 위하여 부동산의 가격발생요인을 검토할 필요성이 있다. 이하에서는 특히 일반재화의 가격과의 차이점에 중점을 두고 부동산가격의 발생요인을 논한다.

II. 효용(8)

1. 의의

인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력으로서 이는 부동산의 인문적 특성으로 인해 파생된 것이다. 부동산의 효용은 용도에 따라 주거지는 쾌적성, 공업지는 생산성, 상업지와 농업지는 수익성 등으로 표현된다.

2. 일반재화의 가격과의 차이점

(1) 다용도적 효용

부동산은 용도의 다양성으로 인하여 다양한 용도로 사용될 수 있어 그 가격 또한 다원론적 관점에서 다양하게 형성될 수 있다. 그러나 일반재화는 일물일가의 법칙에 의하여 단 하나의 가격 밖에 성립하지 못한다.

(2) 영속적 효용

부동산의 영속성으로 인해 이론적으로는 영속적인 효용을 누리게 되나, 일반재화는 소멸하므로 단기간에 걸쳐 효용을 누린다는 차이점이 있다. 부동산 효용의 이러한 특성으로 인하여 장래 기대 수익(효용)의 현재가치로 대상물건의 가치를 구하는 방법을 통해 수익가격을 구할 수 있다.

(3) 보유적 효용

부동산은 취득해서 보유함으로써 효용을 누리는데 반해, 일반재화는 취득해서 소비하는 형태로 효용을 누리게 된다. 이로 인해 부동산의 가격이 보유하는 가치인 교환가격과 사용하는 가치인 사용가치(예. 전세가격)로 분화되는 특징이 있다.

III. 상대적 희소성(6)

1. 의의

인간의 욕구에 비해 그 수가 부족한 상태를 말하며 상대적 의미에 대해서는 부동산의 물리적 측면이 아닌 용도적 측면에서 희소하다고 보는 견해와 수요에 비해 공급이 상대적으로 한정되기 때문에 희소하다고 보는 견해가 있다.

2. 일반재화의 가격과의 차이점

(1) 인문적 희소성

일반재화의 경우 그 물리적인 양이 부족한 절대적 희소성이 문제가 되는 반면에 부동산은 특정한 용도나 위치를 가진 부동산이 부족하다는 점에서 차이가 있다. 이는 인간과의 관계에서 나타나는 특성으로 주로 행정적인 규제에 의해서 유발된다. 이로 인해 부동산의 공급이 비탄력적이 되어 부동산의 가격이 수요자가격의 성질을 갖게 된다.

(2) 공급의 장기성

부동산을 공급하는데에는 많은 자금과 장기간의 시일을 요구되기 때문에 시장에서 수급불균형이 발생하였을때, 단기에 공급조정이 이루어지기 어렵다. 따라서 즉각적인 공급조절이 이루어지는 일반재화에 비해서, 초과이익이나 초과손실이 부동산 가격에 반영될 수 있다.

IV. 유효수요(6)

1. 의의

부동산에 대한 실질적인 구매능력을 의미하는 것으로 살 의사(willing to buy)와 지불능력(ability to pay)을 갖춘 수요를 말한다. 부동산의 고가성으로 일반재화와는 달리 구매력을 갖춘 수요자만이 부동산시장에 참여할 수 있기 때문이다.

2. 일반재화의 가격과의 차이점

(1) 고가성

부동산의 고가성으로 인하여 일반재화와는 달리 수요하고자 하는 욕구만으로는 시장에 참여할 수가 없고 유효구매력을 갖추어야만 수요할 수 있다는 점에서 차이가 있다. 즉 부동산의 가격은 일반재화의 가격보다 높게 형성되는 특징이 있다.

(2) 금융시장과 연계

부동산의 가격은 금융시장과 깊은 관련성을 가지며 형성되는 특징이 있다. 즉 부동산이 고가의 재화이기 때문에 저당대출, 부동산증권유통화 등의 금융활동이 개입하게 된다. 따라서 부동산의 가격은 일반재화와는 달리 이자율 변동, 환율변동, 세율변동 등에 민감하게 반응하는 특성이 있다.

V. 이전성 논의(2)

이전성이란 부동산의 소유자에 의해 부동산 소유권에 대한 명의가 자유롭게 이전될 수 있어야 한다는 것을 말한다. 생각하건데 공공부동산은 소유권을 이전할 수 없으나 가치를 가지므로 이전성은 효용의 사적, 공적 제한으로 보아 배제함이 타당하다고 본다.

VI. 결(2)

상기에서 논의한 부동산 가격발생요인의 특성으로 인하여 일반재화와는 달리 감정평가의 필요성이 제기된다. 단 가격발생요인은 고정 불변의 것이 아니라 가격형성요인의 영향에 의해 부단히 변화하는바, 이러한 제 과정에 유의해야 한다. 따라서 감정평가시에는 예측 및 변동의 원칙에 입각하여 동태적으로 분석하여야 하고, 종합적인 분석이 이루어질 수 있도록 평가주체의 역량강화에 힘써야 한다.

문3

I. 서(2)

부동산의 가격은 지역내 부동산의 표준적 사용과 가격수준의 제약하에서 부동산의 개별성에 근거하여 최유효이용을 전제로 구체적 가격이 형성된다. 따라서 부동산 가치의 정확한 판정을 위해서 표준적 사용이 최유효이용과 대비하여 갖는 의미와 특성을 파악하고, 양자의 상호관련성을 깊이 이해하여 감정평가시 고려하여야 한다.

II. 표준적 사용의 의미와 특성(12)

1. 의의

(1) 표준적 사용

대상 지역에 속하는 개개부동산의 최유효사용을 집약적 평균적으로 나타낸 이용방법으로 이는 대상지역의 특성과 위치를 나타내 준다.

(2) 최유효이용

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대신토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

2. 표준적 사용의 특성

(1) 지역성에 근거

최유효이용이 부동산의 개별성에 근거하여 발생하는 이용상태임에 반해, 표준적 사용은 지역성에 근거하여 나타나는 이용상태이다. 지역성이란 부동산은 다른 부동산과 어떤 지역을 형성하고 지역내 다른 부동산과 상호관계를 유지하고 그 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 정해진다는 특성을 말한다.

(2) 집단적.평균적 이용상태

최유효이용이 개별부동산의 개별적.독립적 이용상태임에 반해 표준적 사용은 지역내 부동산의 집단적.평균적 이용상태를 나타낸다.

(3) 지역분석의 결과

최유효이용이 가격형성요인 중 개별요인을 분석한 결과인 반면에, 표준적 사용은 지역요인을 분석하여 도출한 지역의 이용상태이다.

(4) 지역내 가격수준의 전제

최유효이용이 개별부동산의 구체적 가격의 전제가 되는 이용임에 반해, 표준적 사용은 지역내 부동산의 가격수준 형성에 전제가 되는 이용상태이다.

Ⅲ. 표준적 사용과 최유효이용의 상호관련성(4)

1. 최유효이용의 피결정성 관계

지역분석의 결과 판정된 지역의 표준적 사용의 영향하에서 개별분석을 통해 대상부동산의 최유효이용을 판정하게 되므로, 기본적으로 최유효이용은 표준적 사용의 영향 하에 있는 피결정성의 관계에 있다. 다만 부동산의 개별성으로 표준적 사용과 최유효이용이 반드시 일치하지는 않는다.

2. Feed-back관계

개별부동산의 최유효이용의 집단적 이용상태가 표준적 사용이므로, 창조적 사용의 침입으로 개별부동산의 최유효이용이 변화하는 경우 지역의 표준적 사용도 변화하게 된다. 즉 표준적 사용은 최유효사용을 제약하는 동시에 최유효사용으로부터 영향을 받아 변화하게 되는 Feed-back관계가 성립한다.

Ⅳ. 결(2)

최근 건축기술의 발달과 생활양식의 다양화로 지역의 표준적 사용에 부합하지 않는 단일이용이 증가하고 있다. 이에 일본부동산평가기준도 최근 개정을 통해 인근지역의 표준적 사용이 개별부동산의 최유효이용에 미치는 제약관계가 종전보다 약한 경우를 설명하고 있다. 이는 우리나라에도 공통되는 추세인바, 이러한 부동산의 평가시 특히 표준적 사용과 최유효이용의 상호관련성에 면밀히 관찰하여야 한다.

문4>**1. 임료의 가격시점**

임료의 가격시점은 임료산정기간 내의 수익의 시초시점을 기점으로 하는 것으로 그 기간의 초일이 된다. 즉, 임료가 매월 지불하면 월의 초일, 매년 지불하면 년의 초일이 된다. 임료산정기간은 원칙적으로 택지와 건물 및 그 부지에는 1개월 단위로 하고, 기타 토지에 대하여는 1년을 단위로 하는 것이 일반적이다.

2. 임료의 실현시점

임료는 임료산정기간에 있어서 부동산의 경제적가치가 기말에 집약적으로 실현된 것이기 때문에 임료계산의 기준이 되는 기일은 임료산정 기간의 월말이 되고 이를 임료의 실현시점이라고 한다.

3. 임료의 산정시기

임료를 계상하게 되는 기간을 의미하는 바, 기간 중에 지불되는 지불임료 뿐만 아니라 보증금 및 권리금, 실비초과 공익비 등이 모두 계산되어야 한다.

4. 임료의 지불시기

임료가 지불되는 시기를 의미하는 바, 상기의 산정시기는 실질임료를 그 산정의 목표로 하는 반면, 이는 실제로 기간 중에 지불되는 지불임료에 대한 개념이다.

1996년 제7회

【문제 1】 최근 부동산 시장에서 임료의 감정평가가 점차 중요시 되고 있다. 이에 다음 사항을 논하시오.(40점)

- (1) 가격과 임료와의 관계(10점)
- (2) 신규임료와 계속임료의 평가방법과 유의점(10점)
- (3) 부가사용료와 공익비의 차이점과 이들의 실질임료 산정시 처리방법(10점)
- (4) 임료의 시산가격 조정시 유의점(10점)

【문제 2】 원가법에 관하여 다음 사항을 설명하시오.(20점)

- (1) 다음 공식의 차이점

가. $D_n = C(1-R)\frac{n}{N}$

나. $D_n = C(1-R)\frac{(N-n')}{N}$

다. $D_n = C(1-R)\frac{n}{(n+n')}$

- (2) 발생감가의 의의와 구하는 방법
- (3) 회복불가능한 기능적 감가상각의 감가액을 구하는 방법
- (4) 중고주택의 감정평가상 현실적 모순점

D_n : 감가누계액, C :재조달원가, R :내용연수 만료시 잔가율, N :내용연수
 n : 경과연수, n' : 장래보존연수

【문제 3】 구분소유부동산의 감정평가에 대하여 다음 사항을 설명하시오.(20점)

- (1) 구분소유권의 특징*성립요건과 대지권
- (2) 구분소유부동산의 평가방법

【문제 4】 부동산감정평가제도의 기능과 감정평가사의 직업윤리에 관하여 설명하시오.(10점)

【문제 5】 공중권(空中權)의 이용방법과 평가방법에 관하여 설명하시오.(10점)

문1>

I. 서

부동산은 자연특성은 영속성으로 인해 그 경제가치가 가격과 임료로 구분된다. 최근 부동산 시장의 투자패러다임이 자본이득(capital gain)을 얻으려는 행태에서 운영이득(income gain)을 기대하는 행태로 변화함에 따라 운영이득인 임료의 평가가 중요시되고 있다.

그런데 임대차는 매매계약과는 달리 계속적인 계약관계가 성립하기 때문에 임료가 신규임료와 계속임료로 구분되는 특징을 가지고 있다. 또한 경비항목에 대한 처리방법이 임료의 크기에 영향을 미치는 특징도 가지고 있다. 따라서 임료의 시산가격 조정시에는 일반적인 유의사항외에 이러한 특징도 고려하여야 한다.

II. 물음#1

1. 가격과 임료의 의의

(1) 가격의 의의

내용년수 전기간에 걸쳐 부동산을 사용.수익함으로써 발생하는 경제가치를 현가로 표시한 교환의 대가를 말한다.

(2) 임료의 의의

임대차 기간동안 사용.수익함으로써 발생하는 경제가치로서 용익의 대가를 말한다.

2. 부동산의 경제가치가 가격과 임료로 구분되는 근거

일반재화는 기간의 경과나 사용에 따라 소모되는 특성을 가지고 있으나 부동산은 자연특성으로서 영속성을 가지고 있다. 따라서 부동산은 임대차의 대상이 될 수 있으므로 가격과 임료로 그 경제가치가 구분되게 된다.

3. 가격과 임료의 관계(원본과 과실의 관계)

임료는 부동산이 지니는 원본가치의 사용.수익에 대한 대가로서 당해 부동산의 경제가치를 파악함으로써 구할 수 있다. 동시에 부동산의 가격은 매기간 동안의 임료를 적정하게 파악함으로써 구할 수 있다. 즉 가격과 임료사이에는 원본과 과실의 관계가 성립한다.

III. 물음#2

1. 신규임료와 계속임료의 의의

① 신규임료란 가격시점 현재의 대상 부동산의 경제가치에 부응하는 정상실질임료를 말한다. ② 계속임료란 기존 임대차 계약에 수반하여 임료를 개정하는 경우의 적정한 임료를 말하는 것으로 한번 임대차 계약을 체결하면 그 계약의 해지가 곤란하고 시장이 제한된다는 측면에서 한정임료의 개념을 가지고 있다.

2. 평가방법

(1) 신규임료의 평가방법

임료의 평가도 가격의 평가와 마찬가지로 기본적으로는 가치3면성에 입각하여 접근할 수 있다. ①시장성에 입각하여 유사신규임대사례를 수집하여 대상과의 비교를 거쳐 비준임료를 산정하는 임대사례비교법, ②비용성에 입각하여 대상물건의 기초가격(원본가치)을 산정하고 여기에 투자자본에 대한 수익의 비율을 의미하는 기대이율을 적용하고 필요제경비를 가산하여 적산임료를 구하는 적산법, ③일반기업경영에 의해 산출된 총수익을 분석하여 대상의 순수익에 필요제경비를 가산하여 수익임료를 구하는 수익분석법 등이 있다.

(2) 계속임료의 평가방법

① 정상실질임료와 실제실질임료간의 차액을 계약내용, 계약체결 경위 등을 종합적으로 판단하여 이를 실제실질임료에 가감하여 구하는 차액배분법, ② 투자된 투자자본(기초가격)에 계속임료이율을 곱하여 구한 금액에 임대차를 계속하는데 필요한 필요제경비를 가산하여 구하는 이율법, ③ 임대용부동산의 필요제경비 변동, 임료수준의 변동 등의 적정한 변동률(슬라이드지수)을 파악하여 현행 임료에 곱하여 계속임료를 산출하는 슬라이드법, ④ 동 유형의 계속 임료의 사례자료를 기초로 하여 사례와 대상의 비교과정을 통해 계속임료를 산정하는 임대사례비교법 등이 있다.

3. 평가시 유의점

①계약내용의 유사성과 ②기초가격의 유사성 및 ③지역성 및 물적유사성이 있는 자료를 채택하여야 할 것이며, ④최유효사용에 미달되는 임료평가는 계약감가로 처리하고, ⑤수익분석법 적용시 순환논리에 빠지지 않도록 유의해야 한다.

IV. 물음#3

1. 의의

①청소비, 승강기설치비, 주차장비 등의 공용부분의 유지.관리에 사용되는 비용을 공익비라고 하고, ②수도광열비, 냉난방비 등의 전유부분의 유지.관리에 사용되는 비용을 부가사용료라고 한다.

2. 양자의 차이점

공익비는 공용부분에서 사용되는 비용이나 부가사용료는 전유부분에서 사용되는 비용이라는 차이점이 있다. 따라서 공익비는 임차인이 타 임차인과 함께 부담하지만 부가사용료는 해당 임차인이 단독으로 부담하게 된다.

3. 실질임료 산정시 처리방법

원칙적으로 부가사용료와 공익비는 임료를 구성하는 것이 아니어서 실질임료에 포함되지 않는다. 그러나 임대관행상 임대료인상이 곤란한 경우 부가사용료와 공익비의 명목으로 그들의 실비를 상회하는 금액이 징수되는 경우가 있다. 이 경우 이 실비초과분은 실질적으로 임료의 성격을 가지므로 실질임료에 포함시켜야 한다.

V. 물음#4

1. 임료의 시산가격조정의 의의

임료의 시산가격이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 임료로서 감정평가액을 산출하기 위

한 중간적 임료를 말한다. 이러한 시산임료를 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 임료의 시산가격조정이라 한다.

2. 임료의 시산가격조정시 유의사항

(1) 자료의 선택, 검토 및 활용의 적부

수집, 정리한 제 자료가 대상 부동산 평가에 적합한가 여부와 자료내용의 검토 적정한 확률 여부를 재음미한다.

(2) 부동산 가격제원칙 활용의 적부

가격제원칙은 부동산 가격과 임료의 형성과정상에 있어서의 기본적 원칙이며, 평가의 전 과정에 있어서 제원칙 활용의 적부는 평가액의 객관성을 좌우한다. 특히 최유효사용원칙은 부동산가격과 임료의 형성의 가치전제가 되는 원칙이므로 그 활용의 적부가 매우 중요하다.

(3) 가격형성요인분석의 적부

일반경제사회에 있어서의 부동산의 위치와 가격 또는 임료수준에 영향을 주는 일반적 요인 분석, 대상부동산이 속하는 지역의 지역적 특성을 파악하고 임료수준, 표준적사용 및 장래동향을 명백히 하는 지역분석. 대상부동산의 개별요인을 분석하고, 그 최유효사용을 판정하는 개별분석은 감정평가방식의 적용에 있어서 중요한 연관을 갖는바 분석의 적부는 감정평가액 결정에 상당한 영향을 준다.

(4) 단가와 총액과의 관계

각 방식에 있어 채용되는 거래, 수익, 건설사례 등의 파악을 단가로 기준 삼는 경우 총액과의 관계에서 오류가능성이 있는 바 이를 수정할 필요가 있다. 일반적으로 총액이 큰 것은 단가가 저하되는 경향이 있으나 고급주택, 광평수 토지의 경우 희소성으로 오히려 반대인 경우가 있다.

(5) 기타 유의사항

평가의 대상이 되는 임료의 종류에 적절한 평가방식이 적용되었는지 여부, 각 시산임료의 산정시 경비항목의 처리방법은 적절하였는지 여부, 그 밖에 부동산 시장상황의 반영, 즉 극단적 호·불황시에는 신뢰성이 떨어지는 비준임료보다는 수익·원가방식에 중점을 두고 검토함으로써 적정한 가치결론을 도출하여야 한다.

VI. 결(관련문제 : 현행 감칙규정의 문제점)

현행 임료평가에 대한 감칙 제30조의 규정에 따르면 계속임료의 평가법에 대한 언급이 없어 가격과는 달리 특정임료에 대한 평가가 불가능한 실정이다. 또한 전세제도가 보편화되어 있는 우리나라의 현실하에서 전월세환산방법이나 그 전환이율에 대한 규정내용도 미비하여 평가의 근거가 없는 문제점이 존재한다. 따라서 관련 규정의 보완을 통해 이러한 문제점들을 해결할 것이 요구된다.

문2>

I. 서

원가법은 가격시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 원가법의 적용시 재조달원가는 표준적인 건설비자료가 공개되어 있어 비교적 객관적 산출이 가능하나, 감가수정은 물건의 개별성이 크고 평가자의 주관성이 개입되기 쉬어 면밀한 판단이 요구된다. 이하에서는 정확한 감가수정을 위하여 관련 내용을 설명한다.

II. 물음#1

1. 의의

①실제연수법은 실제 경과한 연수만큼 감가상각하는 방법이다. ②유효연수법은 대상부동산에 대한 증개축을 고려한 유효경과연수로 감가상각을 하는 방법이다. ③미래수명법은 유효경과연수는 알 수 없으나 잔존내용연수를 알 수 있는 경우 실제경과연수와 잔존내용연수의 합을 전체내용연수로 삼아 감가수정을 행하는 방법이다.

2. 각 방법의 차이점

①미래수명법은 기능적 감가요인을 일부 반영할 수 있는데 반해 실제연수법과 유효연수법은 기능적 감가를 반영하지 못한다. 또한 ②유효연수법과 미래수명법은 감가의 개별성을 고려할 수 있으나 실제연수법은 그 반영이 어렵다. 그리고 ③실제연수법은 실제경과연수가 짧은 경우에 유용하나 미래수명법은 전체 내용연수가 짧은 경우에 유용하다. 또한 ④유효연수법은 증개축을 고려하여 감가수정을 할 수 있다는 점에서 기타 방법과 차이점을 가진다.

III. 물음#2

1. 발생감가(Accrued Depreciation)의 의의

가격시점에 있어서 부동산의 재조달원가와 시장가격과의 차이를 말한다. 즉 신축이후로 발생한 가치감소분을 말하는 것으로 과거에 이미 발생한 물리적·기능적·경제적 가치하락분을 말한다.

2. 발생감가를 구하는 방법

①정액법, 정률법, 상환기금법등 내용연수를 기준으로 한 방법과 ②평가주체가 대상부동산의 실태를 직접관찰하여 최유효이용의 상태에 있는 부동산과의 차이를 비교하여 감가액을 구하는 관찰감가법, ③물리적, 기능적, 경제적 감가요인을 회복가능과 회복불가능으로 나누어 감가액을 구하는 분석법, ④수익감소액을 자본환원하여 감가액을 구하는 수익환원법 및 ⑤대상부동산과 유사한 부동산의 거래사례등과 비교하여 감가액을 구하는 거래사례비교법 등이 있다.

IV. 물음#3

1. 회복불가능한 기능적 감가의 의의

평가시점을 기준으로 물리적 또는 경제적으로 치유가 불가능한 항목으로 인한 감가를 말한다. 회복불가능이라 함은 물리적, 기술적으로 불가능한 것이거나 경제적으로 치유비용보다

치유 후 수익이 더 작아 경제적 합리성이 없는 경우를 말한다.

2. 구하는 방법

① 과소개량에 의한 기능적 감가는 과소개량에 의한 가치손실분을 자본환원한 값에 가격시점에 해당 시설의 신축을 가정했을때의 설치비용을 공제하여 구한다. ②시설의 구식화로 대체가 필요한 경우는 <기존 항목의 적산가에서 + 가치손실액 - 신축시 설치비용>으로 구한다. ③ 과대개량으로 인한 감가액은 과대개량에 의한 가치손실액을 자본환원한 값으로 한다.

V. 물음#4

1. 재조달원가산정시 모순점

재조달원가란 현존하는 물건을 가격시점에 있어서 원시적으로 재생산 또는 재취득을 가정할 때 소요되는 적정원가의 총액을 말한다. ①재조달원가를 대상과 물적동일성을 전제하는 복제원가로 구할 경우 건축기법의 변화나 자재의 개발, 자료의 불비 등의 문제로 평가상 어려움이 있다. 또한 ②대상과 동일한 효용을 전제하는 대치원가를 산정하는 경우 효용판단에 있어서 감정평가사의 주관개입의 문제점이 있다.

2. 감가수정시 모순점

건축기술의 발달로 주택의 물리적 내용연수는 증가하고 있으나, 생활양식의 변화로 기능적, 경제적 내용연수는 감소하고 있는 추세이므로 적정한 내용연수의 판단이 어렵다. 또한 리모델링 공사가 이루어진 중고주택의 경우 유효경과년수의 파악이 어려워 감가수정의 어려움이 있다. 또한 관찰감가법의 적용시 감정평가사의 주관개입의 문제점이 있다.

VI. 결

원가법에 의해 정확한 가치를 판정하기 위해서는 정확한 감가수정이 전제되어야 하나 현재 감칙 제11조에 규정한 내용연수법과 관찰감가법만으로는 정밀한 감가수정을 기대할 수 없다. 따라서 감가요인을 세부적으로 나누어 고찰하는 분해법과 같은 대안적 방법을 모색할 필요성이 있다. 이를 통해 중고부동산을 원가법에 의해 감정평가 할 때 발생하는 현실적 모순점도 상당 부분 해결 할 수 있을 것으로 판단된다.

문3>**I. 서(2)**

건축기술의 발달에 따른 토지이용의 고층화, 생활양식의 변화 등으로 오늘날 구분소유권은 우리사회에서 보편적인 부동산의 권리유형이 되었다. 다만 구분소유권은 토지와 건물을 별개로 취급하는 우리의 전통적인 관념과는 차이가 있으므로 그 특징과 평가방법 등에 대해 검토할 필요성이 있다.

II. 물음#1(8)**1. 구분소유권의 의의**

일동의 건물 중 구조상 구분된 수개의 부분이 독립한 건물로 사용될 수 있을 때 그 각 부분을 별개의 부동산으로 소유하는 것을 건물의 구분소유라 한다. 구분소유권이란 구분건물을 목적으로 하는 소유권을 말한다.

2. 구분소유권의 특징

민법상 토지와 건물은 별개의 물건으로 취급되는 것이 원칙이나 구분소유권은 그 예외로서 전유부분 및 공용부분에 대한 소유권과 대지권을 합친 일체를 목적으로 하는 권리라는 특징을 가진다.

3. 구분소유권의 성립요건

건물의 일부분이 독립한 소유권의 객체가 되기 위해서는 그 건물부분이 소유권의 내용인 물적지배에 적합한 구조를 갖추어 구조상·이용상의 독립성이 있어야 한다.

4. 대지권

대지권이란 구분소유자가 전유부분의 소유를 위하여 건물의 대지에 대하여 가지는 권리를 말하는 바, 통상 소유권이 원칙이나 예외적으로 물권(지상권, 전세권, 임차권)도 대지권이 될 수 있으며, 전유부분에 대한 종속성이 강하다. 대지권은 구분소유자가 복수인 때에는 건물의 대지 전체를 구분소유자 전원이 공유함이 보통이나 건물의 대지를 분필하여 소유권 기타의 권리를 단독소유하는 경우도 있다.

III. 물음#2(8)**1. 개요**

전유부분과 공용부분으로 이루어진 건물가격에 대지사용권의 합으로 구성되나, 대지사용권은 공용부분과 용도상 불가불 관계에 있고 일체로 거래되는 관행이 있으므로 일괄평가한다.

2. 거래사례비교법

「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 및 거래관행에 비추어 전유·공용부분 및 대지사용권의 가치를 일체로 하여 유사사례를 대상부동산의 현황에 맞게 보정, 비교하여 구분소유권의 가격을 구하는 방법으로 사례의 층별·위치별·효용이 다를 경우 층별·위치별·효용비로 비교해야 한다.

3. 원가법

1동전체의 가격을 산정하여 대상구분소유권에 배분하는 평가방법으로 1동전체 중 토지는 공시지가기준 등으로, 건물은 원가법으로 구한다. 일체배분방법은 토지건물 가격의 합을 층별효용비에 기한 층별효용적수비 및 위치별효용비에 기한 위치별효용적수비로 배분한다. 별개의 배분방법은 토지가격을 층별지가배분비와 위치별 지가배분비로 배분하고 건물가격은 전유면적비등으로 배분하여 양자를 합산하여 평가한다.

4. 수익환원법

수익성부동산의 구분소유권 평가시 그 순수익을 환원하여 수익가격을 산출하는 방법으로 간접법으로 순수익을 산정하는 경우 원칙적으로 동일 층·위치의 인근유사지역 및 소재 구분소유권을 기준으로 하여야 하나 층·위치 등이 다른 경우에는 층별·위치별효용비로 임료격차를 조정한다.

IV. 결

구분소유권의 평가시 구분소유부분의 내용연수는 건물의 전체내용연수보다 장기일 수 없음에 유의해야 한다. 또한 층별·위치별 효용비나 층별·위치별 지가배분비 등의 산정시 시장증거에 입각하여야 시장가치에 접근할 수 있다고 본다.

문4>

I. 개요(1.5)

부동산의 자연·인문특성으로 인하여 부동산시장내에서 균형가격이 자동으로 성립하지 않아, 감정평가활동에 의해 인위적으로 가치를 지적할 필요성이 제기된다. 이렇게 감정평가에 의해 지적된 가격은 우리 사회내에서 일정한 정책적·경제적 기능을 수행하는 바 높은 사회성·공공성을 갖게 된다. 따라서 감정평가를 수행하는 주체인 감정평가사에게 높은 수준의 직업윤리가 요구된다.

II. 부동산 감정평가제도의 기능(3.5)

1. 정책적 기능

감정평가에 의한 가격은 정부의 정책활동에 있어서 손실보상과 과세부과의 기준이 되고 불합리한 지가형성을 억제하고 부동산자원의 효율적 이용을 도모하는 등의 정책적 기능을 수행한다.

2. 경제적 기능

부동산의 자연·인문특성으로 인한 부동산시장의 불완전성을 감정평가에 의한 가격이 적절히 보완해 줌으로써 부동산시장내 거래질서 확립과 시장참여자의 합리적 의사결정을 지원하는 등의 경제적 기능을 수행한다.

III. 감정평가사의 직업윤리(3.5)

1. 직업윤리의 의의

감정평가사가 그 직무를 수행함에 있어 관계법령에 의한 제 규정은 물론이고, 그 외에도 자율적으로 준수해야 할 전문 직업인으로서의 행위규범을 말한다.

2. 직업윤리의 내용

①기여성, 성실성, 신뢰성, 공정성, 비밀엄수, 감정제한 등의 윤리적 사항과 ②전문지식, 조사능력, 정확한 판단력, 풍부한 경험 등 직무적 사항이 있는 바, 부동산가격공시법 제37조, 감칙 제2조 등에 규정되어 있다.

IV. 검토(관련문제 : 현행 윤리규정의 문제점과 그 보완책)(1.5)

감정평가제도가 수행하는 기능의 사회적 중요성에 비추어 현행 윤리규정이 추상적으로 규정되어 있어 비윤리적 행위여부의 판단이 곤란한 문제점이 있다. 또한 비윤리적인 행위에 대한 사전예방책이 부재한 실정이므로 심사제도의 보완이나 윤리교육을 통해 감정평가사의 윤리의식을 제고할 필요성이 있다.

문5>**I. 공중권의 의의**

공중권이란 토지공간을 효율적으로 이용하기 위한 방안으로서, 소유권자가 토지구역상의 공중공간을 타인에게 방해받지 않고 일정한 고도까지 포괄적으로 이용하고 관리할 수 있는 권리이다.

II. 공중권의 이용형태**1. 직접이용(상공의 증축)**

건물 증축형태는 이미 지어진 건물 위에 제 3자가 새롭게 건물을 건축하고 이용하는 방법이며, 상공 이용형태는 지주를 세우고 그 위에 건물을 건축하는 방법이다.

2. TDR 방식

이용되지 않는 상부공간의 개발허용한도를 인근의 토지로 이전시켜 이전해갈 토지의 본래 정해진 한도를 상회하는 규모의 건축물을 건축할 수 있는 권리인 TDR를 이용하는 방법이다.

IV. 공중권의 평가방법**1. 비교방식**

유사한 공중권이 설치된 토지가 있는 경우 이를 대상과 비교하여 공중권의 가격을 구하는 방법이나 요인비교의 어려움과 사례가 드물다는 단점이 있다.

2. 수익방식

공중권이 설정된 토지와 설정되지 않는 토지의 순수익을 비교하여 그 차액을 환원이율로 환원하고 이에 공중권 설정계약에 따른 수정을 행하여 평가한다.

3. 원가방식

대체토지의 구입비용에 추가적 개발비용을 차감하고 추가이익을 더하여 구한다.

4. 입체이용배분법

나지상정의 토지가격에 입체이용저해율을 곱하여 산정한다.

1997년 제8회

【문제 1】 부동산가격발생요인을 분석하여 특히 상대적 희소성의 역할관계를 논술향시오.(40점)

【문제 2】 부동산 경기변동으로 인한 부동산 시장의 동향을 분석하고, 부동산 감정평가의 유의점을 기술하십시오.(20점)

【문제 3】 부동산가격원칙 중 최우효이용원칙과 연관되는 원칙을 기술하십시오.(20점)

【문제 4】 부동산 가격형성에 있어 개별적 제 요인 분석의 목적을 기술하십시오.(10점)

【문제 5】 도시지역에서 TOPEKA현상을 설명하십시오.(10점)

문1>**I. 서(3)**

부동산의 가격은 효용, 유효수요, 상대적 희소성의 가격발생요인 3자의 상관결합으로 발생한다. 그런데 이 중에서 상대적 희소성이 부동산의 가격발생에 미치는 영향이 크므로 특히 중점적으로 논의할 필요가 있다. 상대적 희소성은 입지경쟁을 통해 토지의 집약적 이용이 발생하고 토지할당이 이루어지도록 하는 근본 원인이 되기 때문이다. 또한 부동산의 가격을 장단기별로 그 성립을 달리하게 하며, 주기적인 초과수요나 초과공급이 발생하는 특징을 갖게 하므로 부동산의 가격에서 상대적 희소성이 갖는 역할관계를 논의하는 것은 그 의의가 크다.

II. 부동산의 가격발생요인(27)**1. 의의**

부동산의 수요를 결정하는 효용과 유효수요, 공급을 결정하는 상대적 희소성, 이 3요소를 부동산의 가격발생요인이라고 한다.

2. 효용**(1) 의의**

인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력으로서 이는 부동산의 인문적 특성으로 인해 파생된 것으로 수요측면에 영향을 미치는 가격발생요인이다.

(2) 효용의 형태**① 쾌적성**

어떤 물건을 소유하고 이용함으로써 느끼는 정신적 만족도로서 주거용 부동산에 대한 효용으로 나타난다. 설계, 시공, 재료 등의 우수성, 외부환경과의 적합, 환경 및 경관의 우수성, 편의시설에 대한 접근성, 건물의 위치, 방위(향) 등의 요소가 조화를 이루어 효용을 발하게 된다.

② 수익성

어떤 부동산을 소유 또는 이용함으로써 얻어지는 경제적 이익으로서 상업용 부동산에 대한 효용으로 나타난다. 배후지의 우수성, 다수의 구매력을 가진 인구의 존재 등이 수익성의 요소가 된다. 수익성이 좋은 부동산은 가격이 높게 형성되고 이는 미래수입의 현가합으로 부동산의 가치를 파악하는 수익방식의 이론적 근거가 된다.

③ 생산성

어떤 부동산을 이용하여 생산을 할 경우에 경제적 타당성으로서 이는 농업용 또는 공업용 부동산의 효용으로 나타난다. 판매지와의 접근성, 원료조달의 용이성, 양호한 노동력, 양호한 기후 등이 생산성의 요소가 된다.

(3) 일반재화의 효용과의 차이점

① 부동산은 용도의 다양성 및 영속성으로 인해 효용은 다용도적 효용·영속적 효용인 반면,

일반재화 특히 동산은 단일적 효용·소멸성적 효용이다. 또한 ② 부동산의 수요는 취득해서 보유하는 행위라 할 수 있는 반면, 일반재화의 수요는 취득해서 소비하는 행위라 할 수 있다는 점에서 차이가 있다.

3. 상대적 희소성

(1) 상대적 희소성의 의미

인간의 욕구에 비해 그 수가 부족한 상태를 말한다. 상대적의 의미에 대해서는 부동산의 용도적인 측면에서 희소하다고 보는 견해와 수요에 비해 공급이 상대적으로 한정되기 때문에 상대적이라고 보는 견해가 있다.

(2) 일반재화의 희소성과 비교

일반재화의 경우 물리적인 공급량이 부족한 절대적 희소성이 문제되나, 부동산의 경우 막대한 부존량에도 불구하고 지역별, 용도별 공급이 어려운 상대적 희소성이 문제된다.

(3) 상대적 희소성의 원인

부동산의 부증성·지리적 위치의 고정성에 기인하여 ①도시화·공업화·인구증가·핵가족화·소득수준 향상 등으로 토지수요가 증가하고 ②용도지역·건폐율·환경보전 등 사회적 요인에 의해 상대적 희소성이 높아지기도 한다.

(4) 상대적 희소성의 해소방안

①직접적 방법으로는 부동산의 입체적·집약적 이용을 통한 효율성 제고, 용도지역·건폐율 조정 등의 행정적 측면에서 해소하는 방법이 있다. 또한 ②간접적 방법으로는 인구조절 등을 통해 부동산에 대한 파생수요를 낮추는 방법이 있다.

4. 유효수요

(1) 의미

부동산에 대한 실질적인 구매능력을 의미하는 것으로 살 의사(willing to buy)와 지불능력(ability to pay)을 갖춘 수요로서 수요에 작용하는 가격발생요인이다.

(2) 일반재화의 수요와의 차이점

일반재화와는 달리 부동산에서 유효수요를 가격발생요인으로 취급하는 이유는 부동산은 고가의 재화에 해당하므로 효용과 희소성이 있다고 하더라도 소비자가 지불능력을 갖추고 있지 아니하다면 시장에서 수요행위가 이루어지지 않기 때문이다.

5. 이전성 논의

이전성이란 부동산의 소유자에 의해 부동산 소유권에 대한 명의를 자유롭게 이전될 수 있어야 한다는 것을 말한다. 생각하건데 공공부동산은 소유권을 이전할 수 없으나 가치를 가지므로 이전성은 효용의 사적, 공적 제한으로 보아 배제함이 타당하다고 본다.

Ⅲ. 상대적 희소성의 역할관계(8)

1. 장단기별 가격형성의 차이

①단기에는 상대적 희소성으로 인해 공급이 매우 비탄력적이 되므로 주로 수요곡선에 의해서 가격이 결정되는 특성을 가진다. 그러나 ②장기에는 토지의 경제적 공급 등을 통해 공급의 비탄력성이 완화되므로 수요와 공급의 균형에 가격이 결정되는 특성을 가진다.

2. 토지의 집약적 이용과 가격형성

상대적 희소성으로 인한 부동산의 부족문제는 토지이용의 집약화·고층화를 통해 그 해결을 도모하게 된다. 따라서 집약적 이용을 통해 상대적 희소성이 완화된 토지는 그렇지 않은 토지보다 지가가 높게 형성된다. 반면에 지가가 높게 형성되므로 토지가 집약적으로 이용되는 측면도 있다. 즉 지가와 토지이용의 집약도는 Feed-back관계가 있다.

3. 토지할당과 지가의 형성

특정 용도나 위치를 가지는 토지가 부족하므로 입지주체간 입지경쟁이 발생하게 된다. 이 경우 특정 용도나 위치를 가지는 토지에 대해서 입지경쟁의 결과 가장 높은 지가(지대)를 지불할 수 있는 주체에게 토지가 할당된다. 즉 상대적 희소성으로 인하여 입지경쟁의 결과 토지가 할당되고 각 용도나 위치의 토지마다 지가가 차별적으로 형성된다.

4. 주기적인 가격불균형 발생가능

부동산의 상대적 희소성으로 부동산시장에서 수요에 비해 공급이 비탄력적이다. 따라서 시장에서 수급불균형이 발생하였을 때, 공급이 신속히 변동하지 못하므로 초과이익이나 초과손실이 주기적·반복적으로 나타날 수 있다. 이를 설명하는 모형으로 에치켈의 수렴형 거미집 모형이 있다.

Ⅳ. 결

상대적 희소성은 부동산 가격경쟁의 근본원인이 되고 균형가격의 성립을 어렵게 하는 특성이 있으므로 그 해결방안 모색이 필요하다. 상대적 희소성은 토지자체의 부존량이 부족해서가 아니라 특정 위치에 특정 용도를 가지는 토지가 수요에 비해 부족하기 때문에 발생한다. 이러한 문제는 용도변경, 도로망 확충, 토지세필화, 고층적 이용 등의 경제적 공급을 통해 그 완화가 가능하므로 정책적 고려가 필요하다고 본다.

문2>**I. 서(2)**

부동산의 가격은 고정된 것이 아니라 경제의 흐름에 따라 등락을 반복한다. 따라서 감정평가사에게는 부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서 일반재화의 경기변동과는 다른 부동산 경기변동의 각 국면별 고유 특징을 깊이 이해하여야 한다. 이를 바탕으로 가격형성요인분석이나 감정평가3방식의 적용시, 시산가격조정시 현재 속해 있는 국면의 특징을 유의해서 평가활동을 전개해야 한다.

II. 부동산 경기변동(12)**1. 부동산 경기변동의 의의**

부동산 경기변동이란 각 경제변수들이 일정한 주기를 갖고 변화하는 경제학적 현상을 말한다. 경기변동에는 순환적 경기 변동, 계절적 경기변동, 장기적, 무작위적 경기변동이 있다. 이중에서 가장 중요하고 비교적 뚜렷하게 나타나고 있는 것이 순환적 변동이다. 경기순환이란 경제가 파형과 같이 상승운동과 하강운동을 반복하는 것이다.

2. 부동산 경기변동의 특징

①부동산의 영속성으로 일반경기에 비해 주기가 길고 ②부동산의 수요·공급간에 불균형이 존재하여 진폭이 크며 ③확장국면은 빠르게 진행되나 수축국면은 서서히 진행되는 우경사 비대칭형이며 ④이사철 등의 계절적 불안정성과 주택정책 등에 의한 행정적요인에 의한 영향을 많이 받는다.

3. 부동산 경기변동의 제 국면**(1) 확장국면**

회복·상향시장을 일컬으며, 회복시장은 부동산가격 하락이 중단·반전하여 가격이 상승하고, 금리는 낮아 여유자금이 생겨 거래는 활기를 띠고 투기 및 투자심리가 작용한다. 상향시장에서는 부동산가격은 상승하며 거래가 활발하나, 후퇴가능성을 내포하고 있다.

(2) 수축국면

하향시장에서는 부동산가격이 하락하며, 거래는 한산하고 금리는 높아 여유자금이 없고 공실·공가율이 높다. 후퇴시장은 가격상승이 중단, 반전되어 경기가 후퇴하기 시작하며 거래는 한산해진다.

(3) 안정국면

부동산의 가격이 가벼운 상승을 보이거나 안정되어 있는 국면으로 부동산 고유의 국면이다. 이 시기에는 좋은 위치에 적당한 규모의 주택은 불황에 강한 모습을 보인다.

III. 감정평가의 유의점(8)**1. 가격제원칙 관련**

감정평가시 부동산 경기변동 제국면과 관련하여, 현재의 시장이 어디에 놓여 있는가에 대하여 전문성, 합리성에 근거하여 정확한 지적 및 장래 변동의 예측이 가능하여야 한다. 또한

각종 경기변동 지표의 종합적 고려로 당해 예측에 설득력을 부여할 수 있어야 할 것이며 이 때 변동의 원칙, 예측의 원칙이 중요시된다.

2. 지역·개별분석시 유의사항

부동산시장의 국지성으로 인해 일반경기변동과 특정지역 또는 개별부동산의 경기변동상황이 상반될 수 있음에 유의해야 한다. 따라서, 전반적인 부동산 경기와 더불어 인근지역의 Life-cycle등을 고려해야 하며, 지역적 경기변동의 중시해야 한다.

3. 평가방식 적용과 관련

(1) 비교방식

① 사례선택시 사례자료는 경기순환의 각 국면에 따라 다르므로 가급적 최신의 사례자료를 동일 국면에서 수집하여야 한다. ② 사정보정시 사례자료가 각 국면에 따라 특별한 사정이나 동기가 개입되어 있는지 여부를 파악해야 한다. 또한 ③ 시점수정시 국면이 전환되는 경우 각 기간을 세분화하여 국면별로 다른 변동률을 적용한다. ④ 가격형성요인 비교시에는 지역요인, 개별요인 등 가격형성요인은 경기순환의 각 국면에서 어떻게 작용하는가를 파악, 예측함으로써 적절한 가격수준과 최유효이용을 파악하도록 해야 함에 유의한다.

(2) 원가방식

① 재조달원가 산정시에는 각 국면에 따라 건축비지수의 변동 등을 파악해야 한다. 또한 ② 감가수정시에는 경기순환의 각 국면에 따라 기능적, 경제적 가치 감소부분을 적절히 파악하여 감가수정 작업시 반영해야 한다.

(3) 수익방식

① 순수익 산정시에는 경기순환의 각 국면이 현재 어떤 국면이고 장래 어떻게 변동될 것인가 예측하여 순수익을 예측하여야 한다. ② 환원이율 산정시에는 환원이율은 지가와 역관계에 있으므로 경기순환의 각 국면에 따라 적절하게 조정하여야 한다.

4. 시산가격 조정 관련

① 최근의 물적, 위치적 유사자료 선택 여부, 변동국면에 맞는 요인분석 여부를 단계적으로 검토한다. ② 극단적인 호·불황시에는 비준가격의 기준이 되는 사례가 불안정하므로 원가, 수익방식에 비중을 두고 그 타당성을 검토한다. ③ 안정국면에서는 비준가격의 신뢰도가 높아지므로 상대적으로 높은 비중을 두어야 한다.

IV. 결

부동산의 경기변동은 평가상 중요한 고려사항이나 아직 체계적인 경기측정지표가 개발되지 않은 실정이다. 현재 건축허가량이나 택지분양실적, 부동산 거래량 등의 각종 지표를 개별적으로 파악하여 경기변동을 측정하고 있으나, 종합적이고 과학적인 경기측정지표의 개발이 필요하다고 본다.

문3>**I. 최유효이용의 원칙의 의의(2)**

최유효이용의 원칙이란 부동산 가격은 이러한 최유효사용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다. 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상을 토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

II. 내부측면의 원칙(8)**1. 기여의 원칙**

부동산 가격은 각 구성요소의 수익획득에 대한 기여도에 따라 영향을 받는다는 원칙이다. 부동산의 각 부분이 수익 획득에 기여도가 가장 클 때 최유효사용이 된다.

2. 수익배분의 원칙

생산물의 총수익은 그 공헌도에 따라 생산요소인 노동·경영·자본·토지에 배분되는 것을 말한다. 총수익을 각 생산요소의 공헌도에 따라 배분할 때 토지는 고정성의 특성으로 각 부분에 배분되고 남는 잔여수익이 배분되게 되며 이 잔여수익이 최대일 때 최유효사용이 된다.

3. 균형의 원칙

투자가 최대 이익을 확보하는 양에서 결정되고, 더 이상의 초과나 부족투자가 없는 상태에서 부동산의 가치가 최고가 된다는 것을 말한다. 최유효사용이 되기 위해서는 내부적 구성요소간의 균형이 유지되어야 한다는 원칙으로 만일 불균형시 감가요인이 된다.

4. 수익체증체감의 원칙

부동산의 단위투자액을 계속하여 증가시킨다면, 이에 따라 순수익은 체증하나 일정수준을 넘으면, 순수익이 체감하는 현상을 말한다. 부동산 투자는 한계수익과 한계비용이 같을 때 최유효사용이 된다.

III. 외부측면의 원칙**1. 적합의 원칙과 외부성의 원칙**

①적합의 원칙은 부동산의 효용이 최고로 발휘되기 위해서는 그 이용방법이 주위환경에 적합하여야 한다는 원칙으로 부동산 고유의 원칙이다. ②외부성의 원칙은 대상부동산의 가치는 외부적인 요인에 의해 영향을 받는다는 원칙이다. 양 원칙은 모두 부동산의 지리적 위치의 고정성에 근거한 것으로 적합의 원칙이 외부환경에 대해 적극적인 모습인데 반해, 외부성의 원칙은 수동적인 모습이라는 차이점이 있다.

2. 대체의 원칙과 경쟁의 원칙

①대체의 원칙은 부동산의 가격은 대체·경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙이다. ②경쟁의 원칙이란 일반 경제활동과 같이 부동산도 이용으로 인한 초과이익을 얻기 위해 시장참가자들의 경쟁관계에 의해 그 가격이 형성된다는 원칙이다. 양 가격원칙은 대체성이 인정되는 재화간에 경쟁을 통해 최유효이용이 도출된다는 점을 설명하고 있다.

3. 수요공급의 원칙

부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 시장에서의 수요와 공급의 상호작용에 의해 결정되며 이렇게 결정된 가격은 다시 수요와 공급에 영향을 미친다는 원칙이다. 즉 시장의 수요공급이 부동산의 최유효이용의 결정에 영향을 미치는 측면을 나타낸다.

4. 기회비용의 원칙

기회비용이란 어떤 투자대안을 선택함으로써 선택하지 않는 다른 기회 중 가장 큰 비용을 말하며, 기회비용의 원칙이란 이러한 기회비용이 요구수익률 등에 영향을 미쳐 부동산가격을 형성한다는 것이다. 따라서 최유효이용을 전제한 부동산의 가격은 기회비용을 반영하게 된다.

IV. 토대가 되는 원칙

① 예측의 원칙은 부동산의 가격이 당해 부동산의 장래의 수익성이나 쾌적성에 대한 예측의 영향을 받아서 결정된다는 법칙성을 말한다. 또한 ②변동의 원칙은 부동산의 가격이 과거·현재·미래의 시간선상에서 항상 상승, 하락의 변동과정에 있게 되는 것을 말한다. 부동산 가격은 과거로부터 장래에 걸친 장기적 배려 하에 형성되고 항상 변동의 과정에 있으므로 변동과 예측에 의해 최유효사용 여부를 판정해야 한다.

문4>

I. 부동산 가격형성과정의 개요

가격형성요인이란 부동산의 가격형성에 영향을 미치는 일반적, 지역적, 개별적 제 요인을 말한다. 부동산의 가격은 일반적·지역적 요인의 영향으로 지역적 차원의 가격수준이 형성되고 개별요인의 영향으로 개별부동산 차원의 구체적 가격이 형성된다.

II. 개별요인의 의의와 내용

1. 개별요인의 의의

개별요인이란 대상부동산의 개별적 특성이 가격형성에 영향을 미치는 제 요인으로 이는 가격을 개별화, 구체화시키는 가격형성요인을 말한다.

2. 개별요인의 내용

①토지의 개별요인으로는 위치, 면적, 지세, 지반, 너비, 깊이, 일조, 통풍, 건습, 고저, 각지, 혐오시설과의 접근성 등이 있고, ②건물의 개별요인으로는 설계, 설비 등의 양부, 시공의 질과 양, 구조, 면적, 높이 등이 있다. 또한 ③복합부동산의 개별요인으로는 건물의 배치상태, 건물과 부지의 균형의 정도, 건물의 용도와 부지의 용도와 적합성 여부 등이 있다.

III. 개별적 제요인 분석의 목적

1. 최유효사용의 판정

최유효사용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대신토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 부동산의 개별성으로 인하여 개별부동산마다 개별요인이 다르고 이에 따라 최유효사용도 각기 다르게 형성된다. 따라서 부동산의 가치전제인 최유효이용을 파악하기 위해서는 개별적 제요인을 분석해야 한다.

2. 구체적 가격의 판정

최유효사용의 원칙이란 부동산의 가격은 최유효사용을 전제로 형성된다는 가격원칙을 말한다. 부동산의 가격은 최유효사용을 전제로 형성되므로 개별요인에 의해서 최유효사용이 결정되면 그에 따라 구체적 가격이 결정된다. 결국 개별적 제요인 분석의 최종목적은 개별부동산의 구체적 가격을 판정하기 위해서이다.

문5>**I. 의의**

도시의 지가구조와 토지의 이용도와의 관계를 미국의 소도시 Topeka를 대상으로 행한 실증적 연구의 결과로서 소도시의 중심지에서 거리가 멀어지면 지가가 급격히 낮아지는 현상을 말한다.

II. 내용**1. 토지이용의 집약화와 조방화**

도시가 성장할수록 중심지는 토지이용이 집약적으로 되므로 중심지의 지가는 다른 어떤 지역보다도 우뚝 치솟는다는 것이다. 그러나 중심지에서 벗어나서 접근성이 나쁜 도시외부에 이르면 지가는 급격히 낮아지고 토지이용도 역시 조방적인 것이 되며, 이를 지가구배현상이라고 부른다.

2. Feed-back 원리

Knos의 연구는 지가의 변동에 따라 토지이용의 집약도가 달라지고, 다시 그 집약도에 의해 지가구조가 복잡해진다는 피드백원리도 지적하고 있다. 즉 지가가 높은 곳은 거기에 맞는 토지이용이 이루어지고 토지이용밀도가 높은 곳은 거기에 맞는 부동산 가격이 형성된다는 것이다.

III. 대도시의 지가구조와의 차이

대도시지역의 일반적인 지가구조는 도심(C.B.D)을 중심으로 포물선형, 즉 도시의 지가는 도심에서 교외로 나감에 따라 완만하게 낮아진다. 그러나 Topeka와 같은 소도시의 경우 도심에서 거리가 멀지 않은데도 불구하고 지가가 급격히 낮아진다는 점에서 차이가 있다.

IV. 감정평가와 관련

대도시지역과 소도시지역의 지가구배현상이 차이가 있으므로 감정평가시 지역의 특성을 고려하여 지역분석, 가격수준의 분석 등에 이러한 특성을 반영하여야 한다.

1998년 제9회

【문제 1】 최근 부동산시장이 개방되면서 상업용 부동산의 가치평가방법이 수익방식으로 변화하는 추세이다. 자본환원이론의 발전과정을 설명하고, 저당지분환원법(저당-자기자본방법 : mortgage-equity capitalization)의 본질과 장점 및 문제점을 논술하시오.(30점)

【문제 2】 기업평가에 있어 영업권의 가치와 지적 재산권 가치를 설명하고, 이와 관련된 발생수익의 원천 및 평가방법을 설명하시오.(20점)

【문제 3】 원가법에 있어서 감가수정의 방법은 내용연수를 표준으로 하는 방법과 관찰감가법이 있다. 이러한 감가수정을 하는 이론적 근거를 관련 원칙을 들어 서술하고, 두 방법의 장단점과 실무상 양자를 병용하는 이유를 설명하시오.(20점)

【문제 4】 토지는 지리적 위치의 고정성으로 인하여 강한 개별성을 갖는다. 이와 관련하여 부동산 가격원칙과 파생적 특징을 설명하시오.(10점)

【문제 5】 계량적 부동산평가기법인 회귀분석(regression analysis)의 개념, 결정계수 및 유의수준에 관하여 각각 약술하시오.(10점)

【문제 6】 다음 사항을 약술하시오.(각 5점)

- (1) 부동산의 시장흡수율(absorption rate)
- (2) 가행연수의 의의와 산정방법

문1>

I. 서

기존의 잔여환원법은 대상부동산을 경제적 수명까지 보유하는 것을 가정하고, 투자자들은 대상부동산이 창출하는 순영업소득에 관심을 가지며, 저당에 대한 대상부동산 가치 변화를 고려하고 있지 않았다. Ellwood는 잔여환원법의 이러한 점을 비판하며 시장가치추계 목적 뿐만 아니라 투자대안의 분석에도 그 목적이 있는 저당지분환원법을 개발하였다. 이하에서는 자본환원이론의 발전과정을 설명하고 저당지분환원법의 본질과 장점 및 문제점을 논술한다.

II. 자본환원이론의 발전과정

1. 1900년대 초기까지

이 시기에는 복리이자개념을 제공한 J.Newton과 최초로 현재가치표를 발간한 E.Halley로부터 시작되어 직접환원방법과 보수이익환원방법에 대한 이론적 기초가 형성된 시기이다. 이 시기에 J.Smart는 이자와 연금에 관한 표를, W.Inwood는 단일할인율에 기초한 연금의 현재가치표를 개발하였고, A.Marshall은 가치는 수익을 이자율로 자본환원한 것이라는 관계를 규명하여 직접수익환원법의 토대를 마련하였다. 또한 1890년대초 Fisher는 가치는 장래이익의 현재가치라는 명제를 분석하였다.

2. 1900년대 초기에서 1959년 이전까지

부동산의 가치평가에 있어 부동산금융의 고려가 없이 부채 및 자기자본을 일체로 보고 분석하였으며, 부동산잔여법을 활용하여 토지와 정착물을 구분 평가하려는 경향이 있었다. 이 시기의 부동산시장은 정태적이며 자본환원이율의 선택과 결정에 있어서는 요소구성법이 지배적으로 활용되었다.

3. 1959년에서 1970년대 중반까지

이 시기는 감정평가역사에 있어서 과도기적인 시점으로써 기존의 부동산잔여법에서 탈피하여 자본과 부채에 기초를 두는 방법으로 전환이 L.W.Ellwood로부터 시작되었다. 따라서 종래의 정태적 부동산시장은 동태적으로 변하게 되어 자기자본과 부채(차입금)의 적정한 결합에 의한 레버리지효과와 부동산금융이 부동산가격에 미치는 영향을 이해하게 되었다.

4. 1970년대 중반부터 현재까지

1970년 중반이후 부동산시장이 민감하게 변동하는 동태적시장으로 변화함에 따라 컴퓨터를 이용한 의사결정기법이 개발되고 있다. 예를 들어 DCF분석법이나 거래사례비교법의 시물레이션화 등이 있다. 이러한 방식은 시장참여자들의 의사결정행동양식에 초점을 두어 투자분석과 가치평가에 중요한 영향을 미치고 있다.

III. 저당지분환원법

1. 의의

저당지분환원법은 1959년 Leon W. Ellwood에 의해 개발된 평가기법으로 대상부동산에 대한 연간 지분수익과 저당대부의 원리금상환으로 인한 지분형성, 보유기간 말의 복귀가격을

고려한 환원이율을 통해 구한 지분가치와 저당가치의 합으로 부동산의 현재가치를 구하는 방식이다.

2. 기본가정

전형적인 투자자의 형태에 부합하는 ① 지분, 저당의 결합에 의한 금융적 측면 ② 전형적인 보유기간 전제 ③ 부동산 가치의 기간말 하락, 상승 고려(회수할 필요가 없다.) ④ 전체 수익률보다 지분 수익률에 더 큰 관심이 있다고 가정한다.

3. 자본환원절차

① 세전현금수지(BTCF)의 연금현가와 기간말복귀액의 현가합에 의한 지분 가치와 저당 가치의 합으로서 대상 부동산 가치를 구한다. ② 직접환원법으로 변형하여 순소득(NOI)을 지분형성분, 지분수익률, 기말 가치 변화율을 고려한 종합환원이율로 자본환원하여 실무에선 가치를 추계하기도 한다.

4. 장점

(1) 투자자의 시장행태에 부합

저당지분환원법은 현실의 부동산시장행태에 근거하여 투자자의 행태와 유사하며, 미래의 가치변화를 반영하고 있다는 측면에서 과거의 어떤 평가기법보다도 시장행태에 잘 부합한다.

(2) 정확한 가치추계

저당지분환원법은 대상부동산의 전형적인 보유기간 동안만 순영업소득을 추계하기 때문에, 잔존내용연수동안 순영업소득을 추계하는 기존의 방법보다는 훨씬 더 정확하다.

(3) 자료수집의 용이

저당지분환원법에서 필요한 자료는 시장으로부터 정상적으로 획득할 수 있으며, 현실적으로도 유용하게 사용되고 있다.

(4) 연금환원법의 논리

저당지분환원법은 과거로부터 사용되어온 연금환원법의 논리를 발전시킨 것으로 과거의 방법보다 진보한 평가방식으로 그 논리적 우수성을 인정받고 있다.

5. 문제점

(1) 차입자의 신용상태에 따른 가치왜곡

저당지분환원법은 저당대부를 사용한다는 것을 전제로 함으로 저당조건에 따라서 평가결과가 달라 질 수 있다는 문제점이 있다. 이는 투자자의 신용상태에 따라 부동산의 가치가 다르게 평가될 수 있다는 한계점을 의미한다.

(2) 주관의 개입

지분수익률에 대한 추계가 평가사의 개인적 판단에 의해 좌우되는 수가 많다. 또한, 보유기간 말의 예상매도가격이나, 순영업소득의 변동에 대한 추계가 상당히 주관적이라는 문제점이 있다.

(3) 세금효과 반영한계

부동산의 투자활동에서 세금은 중요한 고려요소가 되나 저당지분환원법은 이를 반영하지 못한다는 한계점이 있다.

IV. 결

저당지분환원법은 종래의 잔여환원법보다 발전된 방법이나 세금효과를 고려하지 못한다는 문제점이 있다. 이에 최근 할인현금수지분석법이 그 대안으로 인정받고 있다. 저당지분환원법이 세전지분소득을 분석대상으로 하는 반면 할인현금수지분석법은 세금효과를 고려하여 세후지분소득을 분석대상으로 한다는 점에서 차이가 있다. 따라서 할인현금수지법의 도입을 통해 저당지분환원법의 한계를 극복할 필요성이 있다고 판단된다.

문2>

I. 서(2)

무형자산은 물리적 실체가 없는 것으로서, 미래의 경제적 효익을 표상하는 자산을 말한다. 오늘날 기업가치의 상당부분이 무형자산인 것으로 인정되고 있다. 그러나 무형자산은 유형자산인 부동산과는 그 특성을 달리하므로, 무형자산이 수익을 발생시키는 원천을 파악하고 이를 토대로 평가방법을 모색할 필요성이 있다.

II. 영업권가치와 지적재산권가치(6)

1. 의의

(1) 영업권의 의의

기업이 다른 동종의 기업들에 비하여 초과수익력을 가질 경우 그 배타적 영리기회를 가질 수 있는 권리를 말한다. 영업권이 생기는 원인은 입지조건*생산기술*조직의 우수성, 상호*상표*상품에 대한 신용, 거래선이나 단골과의 특수관계, 제조*판매면에서의 법적*경제적 독점성, 고객 등 이해자 집단의 호의, 기업의 역사 등이 있는데, 이것들이 결합하여 초과수익력이 되는 것이 보통이다.

(2) 지적재산권의 의의

발명*상표*디자인 등의 산업재산권과 문학*음악*미술 작품 등에 관한 저작권 총칭이다. 그 종류로는 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등의 산업재산권, 저작권, 산업저작권, 정보재산권 등의 신지적재산권 등이 있다.

2. 발생수익의 원천

영업권은 입지조건*생산기술*조직의 우수성 등이 결합하여 타 기업에 비하여 초과수익을 얻는 것을 그 수익으로 한다. 그리고 지적재산권의 경우에는 법 또는 제도적으로 특정기업만이 누릴 수 있도록 함으로써 그것으로부터 창출되는 독점력에 의해 다른 기업보다 초과수익을 누림으로써 수익을 발생시킨다.

III. 평가방법(10)

1. 평가의 근거규정(감칙 제29조)

- ① 영업권의 평가는 수익환원법에 의한다. 다만, 수익환원법에 의한 평가가 적정하지 아니한 경우에는 거래사례비교법 또는 원가법에 의할 수 있다.
- ② 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권, 전용특許이용권 기타 무형고정자산의 평가는, 영업권의 평가방법을 준용하여 행하거나, 영업권의 평가에 포함하여 행할 수 있다.

2. 무형자산의 평가방법

(1) 개요

무형자산의 평가시 가치기준의 확정, 자료의 양과 질의 적절성 확보, 평가목적의 확정 및 타당성을 등의 전제 하에 비용접근법, 시장접근법, 소득접근법의 감정평가 3방식을 적용할 수 있다.

(2) 비용접근법(Cost Approach)

무형자산의 공정시장가치 = 무형자산의 재조달원가 - 물리적, 기능적, 경제적 감가액이다. 새로운 자산을 구입, 개발하는 비용 및 그 자산의 내용년수가 그 기간동안 얻을 수 있는 이익의 경제가치와 일치한다고 가정하며 특정 무형자산의 개발비용에 대한 역사적 비용을 현재의 화폐가치로 환산하여 재조달원가를 산정한다는 것과 지적재산이나 무형자산과 같은 특수한 자산은 특정 사업이외에는 거의 이용되지 않고, 경쟁업체의 등장으로 경제적 감가가 크므로 이에 유의해야 한다.

(3) 시장접근법(Market Approach)

지침무형자산의 사례를 수집하여 대상 무형자산과 비교 후 요인보정 등의 절차를 거쳐 공정시장가치를 산정하는 방법 등을 말한다. 특정지적재산만의 거래가 드물고, 거래조건이 명확치 않아 비교가능성의 확보가 무엇보다도 어려운 문제가 있으며 비교가능성 확보를 위해 고려해야 할 중요 요소로는, 유사산업분야 여부, 이익과다, 시장점유율, 신기술의 내용, 진입장벽의 높이, 시장전망, 법적보호가능성, 경제적 잔존 내용년수 등에 유의해야 한다.

(4) 소득접근법(Income Approach)

로알티면제법, 이율분할법, 초과이익환원법, 업체가잔여법, 매수가격잔여법 등의 방법이 있고, 장래 기대이익을 현재화하는 경우 직접환원법과 DCF법이 있다. 경제적 가치의 예측가능성, 경제적 이익의 지속기간, 경제적 이익의 장래증감 여부, 수반되는 위험분석 등이 중요하다.

IV. 결(관련문제)(2)

영업권이나 지적재산권과 같은 무형자산이 경제사회내에서 차지하는 비중이 점차 커지고 있다. 이에 따라 평가수요도 사회적으로 증가하고 있으나 무형자산의 본질상 또는 감정평가업계 현실상 평가의 어려움이 많은 실정이다. 그러나 산업사회에서 지식정보사회로 변화해 가는 현 시점에서 인수·합병, 무형자산과 관련된 과세, 무형자산관련 소송 등 여러 방면에서 무형자산의 중요성은 더욱 커질 것이므로 이에 대한 평가이론의 연구개발이 필요하다.

문3>**I. 각 방법의 의의****1. 내용연수법**

대상부동산의 경제적 잔존내용년수에 착안하여 감가액을 구하는 것으로 정액법, 정률법, 상환기금법이 있다. 또한 감가의 개별성을 반영하기 위하여 내용년수조정을 행하기도 한다.

2. 관찰감가법

관찰감가법은 특정유형의 여러 유사부동산으로부터 시간이나 질과 같은 감가상각 요인에 따라, 가장 전형적이고 지배적인 감가상각 수준이 어떻게 달라지는가에 대한 일반적인 원리를 먼저 수립한 다음, 평가대상이 되는 부동산의 상태를 면밀히 관찰하여 그것이 어느 정도에 해당되는지를 파악하고 적절한 감가상각률을 적용하여 감가상각하는 방법을 말한다.

II. 감가수정을 하는 이론적 근거(6)**1. 최유효사용의 원칙**

최유효사용의 원칙이란 부동산의 가격은 최유효사용을 전제로 형성된다는 원칙을 말한다. 감가수정은 대상부동산이 최유효사용에 미달되는 부분을 재조달원가에서 차감하는 바, 이 원칙이 근거가 된다.

2. 변동.예측.적합.균형의 원칙

감가액은 시간의 경과에 따라 발생하므로 그 변동을 예측해야 하며, 부근 환경과의 적합여부, 구성요소간 균형상태를 반영하여, 물리적.기능적.경제적 측면에서 파악되는 바, 상기 원칙과 관련된다.

3. 기타 가격제원칙

기타 수요공급의 원칙, 경쟁의 원칙 등 다른 가격제원칙과 직.간접적으로 관련되고, 최유효사용을 목표지향적으로 작용한다.

III. 두 방법의 장단점 (8)**1. 내용연수법의 장단점****(1) 장점**

① 실무상 적용이 간편하고 ② 감정평가 주체의 자의성이 배제된다. 또한 ③ 객관적인 감가액이 얻어지며, 설득력이 있다.

(2) 단점

① 부동산은 반드시 규칙적으로 일정액씩 감소한다고 할 수 없으므로, 개별성이 있는 각각의 부동산의 실제감가와 일치하지 않는다. ② 내용년수, 경제적잔존년수 결정이 자의적이 될 우려가 있다. ③ 기능적.경제적 요인에 의한 감가수정에는 적용하기 어렵다. 그러나 기능적 감가수정은 내용년수 조정에 의해 극복되기도 한다. ④ 발생감가의 많은 항목이 하나로 통합되므로 요인별 분석이 되지 못한다. 특히 회복가능한 품목이 분리되어 취급되지 않는다.

2. 관찰감가법의 장단점

(1) 장점

① 평가문제의 성격에 따라서는 특정건물에 대한 상세한 비용과 감가상각 추계치가 필요한 경우도 있는 것이므로 관찰감가법의 필요성 인정된다. ② 내용연수법의 한계인 시장성을 반영하고 있다. ③ 주관적이기는 하나, 감가상각에 대한 시장증거가 충분히 지지될 수 있는 것이라고 한다면, 물리적 감가상각과 더불어, 기능적·경제적 감가상각도 동시에 설명할 수 있는 것이기 때문에 유용한 대안이 될 수도 있다.

(2) 단점

① 지나치게 평가사의 주관에 의존하며 ② 감가상각추계치를 시장으로부터 도출할 수 있을 만큼 시장자료가 유용하다면, 다른 접근법으로 시장가치를 구하면 되지 구태여 비용접근법으로 도출할 필요는 없으며 ③ 시간의 경과에 따른 재질의 변화 등 외부에서 누락하기 쉬운 감가요인이 존재할 가능성이 있다.

IV. 실무상 양자를 병용해야 하는 이유(2)

내용연수는 추가투자·유지관리 등에 따라 단축 또는 연장이 가능하다. 따라서 일률적인 내용연수에 의할 경우 감가액의 타당성이 결여 될 수 있고, 감가의 개별성을 반영하기가 곤란하다. 따라서 물리적 감가누계액은 내용연수법을 기준으로 기능적·경제적 감가누계액을 관찰감가법을 활용하여 두 방법을 병용함으로써 정도 높은 감가액을 구할 수 있을 것이다.

문4>**I. 고정성 및 개별성의 의의**

① 고정성이란 토지의 위치는 인간의 힘으로 이동시킬 수 없다는 지리적 위치의 절대성을 말한다. 또한 ②개별성이란 물리적으로 완전히 동일한 토지는 없다는 특성을 말한다.

II. 고정성 및 개별성과 관련된 가격원칙**1. 고정성으로 인한 가격원칙**

①부동산이 창출한 수익은 토지 이외의 생산요소에 대한 배분이 끝난 후 그 잔여분이 귀속된다는 점에서 수익배분의 원칙과 관련되고, ②부동산의 유용성이 최고로 발휘되기 위해서는 부근 환경에 적합해야하므로 적합의 원칙과 관계되며, ③지역간 경쟁 측면에서 경쟁의 원칙과 관련된다.

2. 개별성으로 인한 가격원칙

①부동산의 가격은 대체.경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 많이 받아 형성된다는 대체의 원칙은 개별성으로 인하여 제약받는다. 또한 ②개별성으로 인하여 상품의 동일성이 없으므로 수요.공급의 원칙이 원칙적으로 적용되기 어렵다.

III. 파생적 특징**1. 고정성으로 인한 파생적 특징**

①부동산과 동산의 구별기준이 되고 ②부동산 현상 및 활동을 국지화하고 ③부동산시장을 추상적으로 만들며 ④부동산 활동을 임장활동.정보활동 ⑤부동산의 가격을 위치가격화 한다.

2. 개별성으로 인한 파생적 특징

①개별부동산마다 최유효이용이 다르므로 개별분석의 필요성이 제기되고 ②부동산활동이나 현상을 개별화시키며 ③일물일가의 법칙이 적용되지 않고 ④부동산학 이론의 일반화를 어렵게 한다.

문5>**I. 회귀분석의 개념****1. 의의**

회귀분석법은 부동산의 시장가치에 영향을 주는 여러 가지 변수들을 통계적으로 분석, 변수들과 부동산가치와의 관련성을 종합적으로 고찰하여 대상부동산의 시장가치를 추계하는 방법이다.

2. 종류

①한 개의 독립변수와 종속변수와의 관계를 분석하는 단순회귀모형과 ②여러 개의 독립변수와 종속변수와의 관계를 분석하는 다중회귀분석모형이 있다.

II. 결정계수

<수식 : $R^2 = \text{회기변량} / \text{총변량} = \text{회귀식에서 설명되는 변량} / \text{종속변수의 총변량}$ >

결정계수란 종속변수들이 독립변수의 변화정도를 얼마만큼 설명해 줄 수 있는냐를 나타내는 지표를 말한다. 이러한 결정계수는 R^2 로 표시되는데 결정계수가 높을수록 평가모형은 시장가치를 그만큼 정확하게 추계할 수 있다. 분석된 회귀식이 평가목적으로 사용되기 위해서는 결정계수가 적어도 0.9이상은 되어야 한다.

III. 유의수준

유의수준(significance level)은 통계적인 가설검정에서 사용되는 기준값이다. 일반적으로 유의수준은 α 로 표시하고 95%의 신뢰도를 기준으로 한다면 (1-0.95)인 0.05값이 유의수준 값이 된다. 가설검정의 절차에서 유의수준 값과 유의확률 값을 비교하여 통계적 유의성을 검정하게 된다.

문6>**물음#1****I. 시장흡수율의 개념**

시장에서 공급된 부동산이 단위시간 동안 시장에서 흡수되는 비율을 말한다. 시장흡수율을 분석함으로써 시장수요의 강도를 측정할 수 있다.

II. 산정방법

흡수율은 현재 부동산시장의 추세를 파악하는 데 지표가 되는 것으로서 이론적으로는 <지역성장률 x 수요파라미터 x 점유율>로 산정이 가능하지만, 실제로 미국과 같이 부동산시장에 관한 자료가 풍부하고, 시장상황이 안정되어 있는 경우에는 지역의 중개사나 감정평가사와 같은 부동산업계 종사자들이 직접 단위시간 동안 변동을 조사하여 파악하고 있다.

III. 흡수율분석시 유의사항

역사적 흡수율을 그대로 차용하는 것은 오류가능성이 있으므로, 장래 지역의 변화모습에 따른 대상부동산의 매매 또는 임대가능성을 예측하면서 흡수율분석을 행해야 한다.

물음#2

- 답안없음 -

1999년 제10회

【문제 1】 부동산 유동화를 위하여 다양한 부동산증권화 방안들이 논의되고 있다. 이와 관련하여 부동산증권화의 도입배경, 원리 및 평가기법을 논하시오.(30점)

【문제 2】 자본시장에서 시장이자율 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 장단기별로 구분하여 설명하시오.(20점)

【문제 3】 위치지대의 발생원리와 이에 영향을 주는 요인들을 설명하시오.(10점)

【문제 4】 수익환원법을 적용함에 있어서 순수환원이율에 추가되는 투자위험도의 유형과 반영방법에 대하여 설명하시오.(10점)

【문제 5】 감정평가에 있어서 시장분석과 시장성분석의 목적과 내용을 설명하시오.(10점)

【문제 6】 다음의 용어에 대하여 약술하시오.(20점)

- (1) 한계심도
- (2) 최빈매매가능가격
- (3) 자본자산가격모형(CAPM)
- (4) 수익지수법

문1>

I. 서

부동산의 고가성으로 소액투자가 어려워 시장참여자가 제한되었고 또한 금융기관의 자금한계로 장기적 금융활동이나 대규모 자본마련이 어려운 문제점이 있었다. 이에 부동산이나 부동산에 대한 채권을 유동화하는 금융기법이 논의되고 있다. 이러한 부동산유동화*증권화는 부동산시장 뿐만 아니라 감정평가업계에도 미치는 영향이 클 것으로 판단된다. 이하 관련 내용을 알아본다.

II. 부동산 증권화의 방안

1. 의의

금융기관 및 기업 등이 보유하고 있는 부동산이나 부동산채권을 유동화자산으로 집합(Pooling)하여 이를 바탕으로 증권을 발행하고, 유동화자산으로부터 발생하는 현금흐름으로 발행증권의 원리금을 상환하는 금융기법을 말한다.

2. 도입배경

부동산투자회사법의 시행은 ①일반서민도 소액으로 부동산에 투자할 수 있게 되어 그동안 지가상승의 이득을 일부 상위계층만 누리왔던 문제를 해결할 수 있고, ②부동산 경기침체와 구조조정과정에서 기업과 금융기관이 보유하고 있던 대규모 부동산의 처분을 용이하게 하여 기업구조조정을 원활하게 한다. 또한 ③부동산 개발을 위한 새로운 자금공급수단이 될 수 있다. 그 외 ④ 부동산 개발의 전문성 제고 ⑤부동산 공급확대 ⑥우리나라 금융산업의 경쟁력 강화 등의 부수적 효과를 기대할 수 있다.

3. 원리

자산보유자가 보유자산 중 일부를 조합하고, 유동화자산을 증권발행을 목적으로 설립한 유동화전문회사(SPC)에 완전매각한다. 그 후 유동화자산을 양도받은 유동화전문회사는 자산유동화증권을 발행하여 투자자에게 판매하고, 유동화자산의 관리*운용*처분에 의한 수익으로 발행증권의 원리금을 상환하게 된다.

III. 평가기법

1. 정확한 감정평가의 필요성

부동산의 증권화는 부동산이나 부동산채권을 기초로 증권을 발행하여 투자자를 모집하는 것이므로, 그 기초자산이 되는 부동산의 투자가치를 정확히 평가하는 것이 중요하다.

2. 주된 평가방법

(1) 수익환원법의 의의

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 가격시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 수익환원법이 적합한 이유

부동산증권화가 대상 부동산의 수익성에 기반하여 증권을 발하는 것이므로, 부동산의 수익

성을 가장 잘 반영하는 수익환원법에 의한 평가가 가장 적절하다. 일본도 부동산평가기준에서 부동산증권화와 관련한 평가시에는 DCF법에 의한 평가액을 직접환원법에 의한 평가액으로 검증하라고 규정하여 수익방식을 주된 평가방법으로 규정하고 있다.

3. 부수적 평가방법

(1) 거래사례비교법

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다. 증권화 대상부동산과 유사성이 있는 물건의 거래사례를 수집하여 비교과정을 통해 본건의 가치를 구할 수 있다.

(2) 원가법

가격시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 다만 원가법에 의한 가격은 대상부동산의 수익성, 투자성을 잘 반영하지 못한다는 점에서 적절치 않은 경우가 많다.

4. 투자분석기법

부동산증권화에서는 경제가치의 결정 뿐만 아니라 투자타당성 등에 대한 컨설팅이 요청되는 경우가 많다. 이에 DCF법이나 NPV*IRR법과 같은 투자분석기법을 통해 보다 정확한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원할 수 있다.

IV. 결

부동산증권화의 도입은 우리나라 부동산 시장 뿐만 아니라 평가업계에도 큰 영향을 미칠 것이다. 제도의 성공적인 정착을 위해 수익성을 보장할 수 있고 투기를 억제할 수 있는 장치가 보완되어야 할 것이고, 평가업계에서도 선진 평가기법 특히 투자분석기법에 대한 연구가 수반되어야 할 것이다.

문2>

I. 서(2)

부동산 시장은 본래 물리적 공간 또는 위치를 거래하는 공간시장(Space market)의 성격이 강했으나, 부동산증권화 제도의 도입으로 인해 투자를 통해 수익을 얻는 것을 목적으로 하는 자산시장(Asset market)의 성격으로 변화하고 있다. 이러한 변화로 인하여 시장이자율을 매개로 하여 자본시장과 부동산시장 간의 상호연관성이 커지고 있다. 이자율은 투자금의 기회비용을 의미하는 것으로, 이자율을 투자준거로 하여 양 시장간에 자금이 이동하기 때문이다. 이하에서는 이러한 이자율이 부동산시장에 미치는 중요성을 감안하여 시장이자율이 상승하는 경우에 부동산시장에 미치는 영향을 분석하여 본다.

II. 부동산시장과 자본시장의 통합성(4)

1. 개요

부동산의 고가성으로 인하여 부동산투자는 단독으로 이루어지기 곤란하므로 저당 등의 금융적 개입이 필요하다. 또한 ABS, MBS, REITs 등에 의해 부동산시장이 증권화 되면서 자본시장에 관한 이론이 유입되고 분석의 대상으로 논의되는 등 그 관련성이 커지고 있다.

2. 양 시장의 연결고리로서 시장이자율

자본시장과 부동산시장간에 자금의 유입 또는 유출은 양 시장의 수익률의 상대적인 크기에 의해 결정된다. 예를 들어, 부동산시장의 수익률이 자본시장의 수익률인 시장이자율보다 높다면 자본시장에서 부동산시장으로 자금이 유입되게 된다. 즉 양 시장의 연결고리의 역할을 시장이자율이 행하게 된다.

III. 단기에 미치는 영향(6)

1. 수요에 미치는 영향

단기에는 시장이자율의 상승은 부동산보유에 따른 기회비용의 상승으로 인한 부동산의 내재가치 하락을 발생시킨다. 따라서 은행예금이나 채권 등의 부동산 대체투자에 부동산 수요자금이 유입되어 부동산시장은 급격히 위축된다.

2. 공급에 미치는 영향

단기에는 부동산의 부증성으로 인하여 공급이 완전비탄력에 가깝다. 따라서 시장이자율이 상승하더라도 단기적으로 공급량의 변화는 일어나기 어렵다.

3. 부동산시장에 미치는 영향

부동산의 공급은 거의 고정되어 있으나 수요는 감소하므로 균형가격과 균형거래량이 모두 감소하게 된다. 따라서 부동산시장은 거래의 성립이 어렵고 위축될 것이다.

IV. 장기에 미치는 영향(6)

1. 수요에 미치는 영향

시장이자율의 상승은 부동산의 내재가치를 감소시키지만, 이러한 부동산 가치하락으로 인하여 부동산의 투자수익률은 이자율의 상승에도 불구하고 다시 회복되는 움직임을 보인다. 따

라서 장기에 수요의 증감여부는 내재가치하락으로 인한 수요감소량과 투자수익률 회복으로 인한 수요증가량의 상대적 크기에 의해 결정된다.

2. 공급에 미치는 영향

장기에도 이자율의 상승은 공급에 있어서 부동산 투자개발에 있어서 비용 등을 상승시키므로 신규공급은 감소될 것이다. 그러나 기존의 부동산 보유자들은 이자비용의 부담가중, 재산가치의 하락으로 인하여 보유부동산을 처분하고자 할 것이므로 재고부동산의 공급은 증가할 것이다. 공급의 증감여부는 신규공급의 감소량과 재고공급의 증가량의 상대적 크기에 의해 결정된다.

3. 부동산시장에 미치는 영향

장기에는 수요와 공급의 증감여부를 각각 단정적으로 결론지을 수는 없다. 다만 시장의 <보이지 않는 손>에 의한 자율조정기능에 의해 부동산의 가격은 결국 시장이자율변화 이전의 상태로 회복될 것이다. 왜냐하면 만약 수요가 감소한다면 부동산가격의 하락으로 공급도 감소하여 가격이 유지될 것이며, 수요가 증가한다면 초과이익의 존재로 인하여 공급도 증가하여 결국 가격이 원래의 가격으로 수렴할 것이기 때문이다. 다만 가격은 불변이나 균형거래량은 상기에서 설명한 수요·공급의 증감요인의 상대적 크기에 의해 증가할 수도 있고 감소할 수도 있다.

V.결(2)

부동산시장환경의 변화로 시장이자율의 변화가 부동산시장에 미치는 영향이 과거와 달리 점차 커지고 있다. 시장이자율은 경제적 요인이므로 가격형성요인 분석시 중요하게 고려되어야 한다. 특히 수익방식의 적용시 환원이율은 시장이자율과 직접적인 연관을 맺고 있으므로 그 정확한 파악이 중요한바, 감정평가사에게 부동산 관련 지식뿐만 아니라 경제이론이나 금융에 대한 소양까지 요구된다 하겠다.

문3>**I. 위치지대의 개념**

토지의 비옥도가 동일하더라도 위치의 유리성에 따라 발생하는 지대의 차이를 위치지대라고 한다. 즉 위치의 유리성이 지대에 반영된 형태이다. 리카도(Ricardo)에 의해서도 위치차이로 인한 차액지대는 고찰되고 있었지만 이것을 본격적으로 전개한 사람은 튀넨(Thunen)이다.

II. 위치지대의 발생원리**1. 전제조건**

①평면 도시 위의 생산물은 도시 전체가 모두 소비함을 가정하고(고립국 가정), ②곡물 가격은 한계지 내에서 생산비와 수송비에 의해 결정되며, ③토양의 균질성, 균질적 지형, 수송비 조건이 동일하고, ④도심에서 가까울수록 집약적 경영이, 멀수록 조방적 경영이 이루어진다고 가정한다.

2. 내용

오른쪽 그림과 같이 생산자가 부담해야 할 수송비는 도시에서 멀어질수록 증가하고 그에 따라 지대로 지불할 수 있는 몫은 도시에서 멀어질수록 점차 감소한다. 즉 도심에 가까운 토지는 위치의 유리성으로 인하여 도심에서 먼 토지보다 높은 지대를 발생하게 된다.

III. 영향을 주는 요인

①교통기술이나 교통환경이 변화하는 경우 수송비가 변화하게 되고 이에 따라 위치지대의 크기가 달라진다. 또한 ②고립국이 아니라 주변에 도시가 있다고 가정하거나 도시내에 부도심이 존재하는 경우, ③다른 입지주체를 전제하는 경우 등에는 위치지대가 영향을 받아 변화하게 된다.

문4>**I. 수익환원법과 환원이율의 개념****1. 수익환원법의 의의**

수익환원법이란 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 가격시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

2. 환원이율의 중요성과 구조

환원이율이란 대상 부동산이 장래 산출할 것으로 기대되는 표준적·객관적인 순수익과 그 부동산가격과의 비율을 말한다. 환원이율은 수익환원법에서 대상부동산의 수익성과 위험성을 나타내며 가치를 본질적으로 결정하는 요소이다. 환원이율은 이론적으로 순수한 시간에 대한 가치인 무위험률과 부동산의 특성으로 인한 위험률의 합으로 구해진다.

II. 순수환원이율에 추가되는 투자위험도의 유형

①부동산에서 발생하는 수익의 불확실성, ②환금성이 낮아 처분의 어려움, ③물리적 자산으로서 관리의 어려움 등이 환원이율의 상승요인으로 반영된다. 반면에 ④타 재산에 비해 도난, 멸실 등의 위험이 적은 자금의 안전성은 환원이율의 하락요인으로 반영된다.

III. 반영방법**1. 비체계적인 방법**

단기의 자본회수기간을 적용하거나, 현재가치 계산에 위험할증률을 더하는 방법, 편익과 비용에 일정 비율을 빼거나 더하는 방법 등이 있다.

2. 체계적인 방법

위험에 대한 확률분포를 분석하는 방법이 있고, 감응도 분석을 행하거나 게임이론을 이용한 선택규칙의 적용 등의 방법이 있다.

문5>**I. 시장분석과 시장성 분석의 의의****1. 시장분석(Market analysis)의 의의**

대상 부동산에 대한 적절한 시장지역을 확정짓고 , 가치에 영향을 줄 수 있는 제 요인들을 연구하는 것을 말한다.

2. 시장성 분석(marketability analysis)의 의의

가격, 질, 위치 그리고 제 특성의 측면에서 , 대상 부동산의 시장에서의 경쟁적 입지를 확인하고 분석하는 것을 말한다. 이는 시장분석의 중요한 항목 중의 하나로서 , 시장성 분석에서는 현재와 미래의 대상 부동산에 대한 수요공급분석과 흡수율분석(absorptioion rate analysis)을 주된 내용으로 한다.

II. 시장분석과 시장성분석의 목적

①시장분석은 대상부동산의 가격에 영향을 미치는 지역의 확정과 그 지역적 수준에서의 가격형성요인의 분석을 목적으로 한다. 반면에 ②시장성분석은 구체적인 부동산이 시장내에서 매매되거나 임대될 수 있는 능력을 분석하는 것을 목적으로 한다.

III. 시장분석과 시장성분석의 내용

①시장분석은 대상부동산의 가치형성에 영향을 미치는 시장지역을 획정한 후, 시장내 부동산의 가치에 영향을 미치는 요인을 조사하고 분석한다. ②시장성분석은 수요공급분석, 흡수율분석 등을 통해 대상 부동산의 매매 또는 임대가능성을 분석한다.

IV. 양 분석의 관계

시장분석은 특정 부동산에 대한 시장의 수요와 공급상황을 분석하는 것을 말하는 것이므로 시장성분석에 비해서는 거시적인 분석에 해당한다. 그러나 시장분석과 시장성분석은 일련의 부동산분석의 절차로 행해지고 시장성분석은 시장분석의 결과에 근거한다.

문6>**물음#1****I. 의의**

토지소유자의 통상적인 이용행위가 예상되지 아니하고 지하시설물을 설치하는 경우에도 일반적인 토지이용에 지장이 없을 것으로 판단되는 깊이를 말한다.

II. 구분

한계심도는 고층시가지는 40m, 중층시가지는 35m, 저층시가지 및 주택지는 30m, 농지·임지는 20m이다.

III. 활용

한계심도이내의 깊이에서 지하공간을 사용할 경우 토지가격에 입체이용저해율을 적용한 가액을 보상액으로 하나, 한계심도이하의 깊이는 토지소유자의 통상적인 이용이 예상되지 아니하므로 토지가격에 일정율(1% 이내)을 적용하여 보상하게 됨.

물음#2**I. 의의**

대상부동산에 대하여 일정한 조건에서 성립될 가능성이 가장 많은 가격이라고 정의할 수 있다. 이는 현재 미국의 시장가치개념에 적용되는 가격개념이다.

II. 확률적·통계적 가격개념

통계적으로 활용가능한 평균값, 중앙치, 최빈치 등 중에서 최빈치의 개념을 적용한 것으로 현실의 부동산시장에서 발생할 수 있는 수많은 개별적 거래중에서 확률적·통계적으로 가장 많이 발생한다고 여겨지는 가격개념이다.

III. 우리나라의 가격개념상 적용현황

부공법 제2조상 적정가격이 개념이 "당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격"이라고 정의하여 최빈매매가능가격의 개념을 채택하고 있다.

물음#3

I. 의의

자본자산가격결정모형(CAPM)은 완전자본시장의 균형에서 개별증권의 기대수익률과 위험이 어떠한 관계를 가져야 하는가를 설명하는 시장균형모형으로서 다음의 식과 같이 표현된다.
<수식생략>

II. 전제가정

① 모든 투자자는 위험회피형이다. ② 평균분산기준에 의해 행동한다. ③ 자산의 미래수익률 분포에 동질적으로 기대한다. ④ 그들이 생각하는 투자기간은 단일기간으로 가정한다. ⑤ 시장에는 무위험자산도 존재한다. ⑥ 시장은 완전경쟁시장으로 가정한다.

III. 활용

① 주식시장이나 주식의 평가와 관련된 수익률이나 투자가치를 산정하는데 활용되며 ② 부동산시장의 불완전성에 의해 자본시장의 자본비용(환원이율)의 차용이 불가하였으나 부동산자산의 Mortgage형태로의 유동화(ABS, MBS 등)와 Equity 형태로의 유동화(REITs)가 시행되면서 이들의 할인율 산정에 도입이 가능하게 되었으며 그 활용의 폭도 넓다.

물음#4

I. 수익지수법(Profitability Index)의 의의

투자안으로 부터의 총수입의 현재가치를 총비용의 현재가치로 나눈 값이다.

II. 의사결정 기준

수익성지수 PI가 1을 상회하여야만 투자원금 이상의 투자가치가 실현된다. 이에 따라 독립적 투자안의 경우 $PI > 1$ 인 투자안을, 상호배타적인 투자안의 경우 수익성지수가 1보다 큰 투자안들 중에서 수익성 지수가 가장 큰 투자안을 최적 투자안으로 선택한다.

III. 문제점

① $PI > 1$ 은 투자안은 당연히 NPV가 (+)이므로 PI 및 NPV 평가기준은 일치한다. ② 그러나, PI는 투자규모가 다른 상호배타적 투자안을 비교함에 있어 NPV에 의한 평가기준과 상반된 결과를 제시할 수도 있는바, 이 경우에는 IRR(내부수익률법)의 경우와 마찬가지로 투자안의 현재현금 흐름을 분석하여 결정하는 것이 합리적이다.

2000년 제11회

【문제 1】 감정평가와 부동산컨설팅과의 관계를 설명하고 이와 관련하여 토지유효활용을 위한 등가교환방식의 개념과 평가시 유의사항을 논하시오.(30점)

【문제 2】 감정평가에 있어 지역분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 개별분석과의 상관관계를 기술하시오.(20점)

【문제 3】 부동산감정평가 활동상 부동산의 권리분석이 중요시되고 있다. 이에 있어 부동산 권리분석의 대상 및 부동산 거래사고의 유형을 기술하시오.(15점)

【문제 4】 농경지지대이론 중 차액지대설과 절대지대설을 각각 설명하고, 그 차이점을 기술하시오.(10점)

【문제 5】 포트폴리오의 개념을 설명하고, 포트폴리오 위험과 구성 자산수와의 상관관계를 기술하시오.(10점)

【문제 6】 다음의 용어에 대하여 약술하시오.(15점)

- (1) Reilly의 소매인력법칙
- (2) 복합불황
- (3) 주택여과현상

문1>**I. 서(2)**

사회가 발전함에 따라 부동산활용기법이 다양해지고 이에 감정평가사가 수행해야 하는 역할도 단순한 가치평가자에서 컨설턴트로 변화하고 있다. 감정평가와 부동산 컨설팅은 분석범위나 분석기법 등에서 일정한 차이점이 있으나 부동산의 경제가치 판단을 주목적으로 한다는 점에서 상당부분 유사성이 인정되기도 한다. 예를 들어 등가교환방식의 부동산개발에서는 감정평가 결과를 바탕으로 컨설팅이 이루어지는 바, 이하 관련내용을 논함으로서 감정평가와 부동산컨설팅의 관계를 정립한다.

II. 감정평가와 부동산컨설팅과의 관계(18)**1. 의의**

① 감정평가는 토지 등의 경제적 가치를 판정하여 그 결과를 가액으로 표시하는 것을 말한다. ② 부동산컨설팅은 컨설턴트가 부동산의 의사결정자에게 부동산에 관련된 제반문제에 대한 조언과 지도 및 자문을 제공하는 것을 말한다.

2. 유사점**(1) 접근방법론상 유사점**

본래의 활동목적은 다르지만 생각하는 방향과 목적이 같다. 또한 부동산 특성상 컨설팅도 감정평가과정과 유사한 과정을 거친다. 즉 감정평가는 대상물건을 확정하고 지역·개별분석을 거쳐 제 자료를 수집하고 가격제원칙을 활용하여 분석하며, 평가방법을 적용해 그 가격을 구하는 방법이다. 컨설팅도 그 목적에 따라 달라 모두 언급할 수 없지만 기본적으로 이와 비슷한 과정을 거치게 된다.

(3) 실무상 유사점

양자 모두 권리분석이 요구되며 현장조사가 요구되는 임장활동이다. 또한 사적 주체면에서 사익성, 공적 주체면에서는 공익성, 사회전체 면에서는 윤리성이 요구된다. 또한 그 활동이 전문성, 과학성, 공간활동성을 가진다는 점에서 유사하다.

3. 차이점**(1) 개념상 차이**

감정평가라 함은 토지 등의 경제적 가치를 판정하여 그 결과 가액으로 표시하는 것을 말한다. 부동산컨설팅이라 함은 컨설턴트가 부동산 의사결정자에게 부동산에 관련된 제반 문제에 대한 조언과 지도 및 자문을 제공하는 것을 말한다.

(2) 분석범위

감정평가는 주로 대상부동산과 관계하여 분석하는 미시적 분석이며, 컨설팅은 미시적일 수도 거시적일 수도 있다. 물론 평가상 분석도 시장상황 등과 일반적 요인 등을 고려해야 한다는 점에서 거시적인 면이 있으나 컨설팅은 보다 거시적이라 할 수 있다.

(3) 구하는 가격

평가상 구하는 가격은 통상적인 시장에서 충분한 기간 거래 된 후 대상물건의 내용에 정당한 거래당사자간에 성립한다고 인정되는 적정가격인 정상가격을 원칙으로 하며 주어진 시점의 객관적 가격이나, 컨설팅에서 구하는 가격은 투자가치이며 의뢰자의 주관적 가격으로써 확률개념 또는 범위의 개념으로 표현된다.

(4) 분석기법

감정평가는 분석분석을 거쳐, 주로 3방식을 중심으로 분석하고 객관적인 최유효사용을 분석하나, 컨설팅은 지역분석과 함께 입지분석을 기초로 NPV, IRR, DCF, Simulation, 민감도분석 등의 분석방법으로 의뢰자의 주관적 능력기준에 의한 최유효사용을 분석한다.

(5) 세무적 관점

감정평가에는 세금에 대한 고려가 중요하지 않으나(DCF제외), 컨설팅은 대상부동산에 대한 세금이 중요한 고려사항이 된다.

4. 관계

컨설팅의 주요업무를 살펴보면 부동산의 유효활용, 부동산의 매입과 투자, 절세대책, 부동산의 매각, 기획, 권리의 조정, 중개 등을 들 수 있다. 이러한 업무에서 볼 수 있는 바와 같이 컨설팅의 기본토양은 감정평가가 제공하고 있는 것을 알 수 있다. 즉, 컨설팅이 부동산활동의 종합체라 할 때 감정평가는 그러한 기본토양이 되는 것이다.

Ⅲ. 등가교환방식**1. 등가교환방식의 의의**

등가교환이란 토지소유자가 소유한 토지 위에 개발업자가 건축자금을 부담하여 건물을 건축, 완성된 건물의 건축면적을 토지소유자와 개발업자가 토지가격과 건축 자금의 비율에 기초하여 나누는 공동사업이다.

2. 유형

① 토지소유자가 토지의 공유지분 일부를 개발업자에게 넘기고 개발업자로부터 건물의 일부를 받는 형태로 교환하는 '부분양도방법'과 ② 토지소유자가 토지전부를 개발업자에게 넘기고 개발업자로부터 건물 일부 및 그에 대응하는 토지공유지분을 아울러 받는 형태로 교환하는 '전부양도방법'이 있을 수 있다.

3. 내용

건물을 건축하려고 하는 경우 토지소유자에게는 계획대로 건물이 완성되고 토지와 건물의 교환이 확실하게 이루어질지 불확실성이 있을 수 있다. 한편 개발업자는 건물의 건축기간 중에 토지의 권리관계 변동이 있거나 없을까 하는 불안이 있을 수도 있다. 따라서 이러한 양자의 불안을 해소하기 위해 건물이 계획대로 완성될 때까지 신탁회사에 토지를 신탁하는 상품이다.

4. 감정평가시 유의사항

(1) 지분가액의 공정한 평가에 유의

토지소유자가 제공한 토지의 경제가치와 건축업자가 투자한 건축비용을 공정하고 정확하게 평가하여 일방 당사자가 불이익을 받지 않도록 하여야 한다. 이때 공정한 건축비용의 추계를 위하여 울타리, 바닥포장 등의 토지에 화체되는 개량물이라도 건축비용에 가산하여 평가하여야 한다.

(2) 층별효용비율 산정시 유의

개발 후 부동산을 구분소유권으로 분할하여 각기 부동산의 일부분을 소유하기로 한 경우, 객관적인 층별효용비율이나 호별효용비율을 구하여 공정한 배분이 이루어지도록 해야 한다. 만약 정산금의 평가를 의뢰받은 경우에는 상대방이 소유한 부분의 가치를 정확히 평가하여 그 경제가치의 차이를 구해야 한다.

(3) 투자의사결정지원시 유의점

토지소유자와 개발업자로부터 개발타당성에 대한 컨설팅을 의뢰받았을 때, 할인현금수지분석법등을 적용하여 미래의 기대되는 수익과 투입되는 비용을 정확히 파악하여 올바른 투자의사결정이 이루어지도록 지원하여야 한다. 이때 투자가치와 비용가치를 비교하여 투자가치가 비용가치를 상회하는 경우에 투자타당성을 가진다고 볼 수 있다.

VI. 결(2)

부동산컨설팅에 대한 사회적 수요가 증가함에도 불구하고 관련 규정이나 이론에 대한 부족으로 현업에서 활성화되지 못하고 있다. 부동산컨설팅이 활성화되기 위해서는 할인현금수지분석법 등의 투자분석기법이 보다 폭넓게 활용될 필요가 있으며, 보고서도 서술식 보고서의 형태로 작성되어야 한다. 이를 위해 감정평가사의 역량계발이 요구된다고 본다.

문2>

I. 서(2)

부동산의 가격은 가격발생요인의 상호결합에 의해서 발생한다. 그러나 가격형성요인의 영향으로 부동산의 가격은 부단히 형성, 변화하는바, 부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서는 가격형성요인에 대한 분석이 중요하다. 가격형성요인은 감정평가절차상 지역분석과 개별분석을 통해 이루어진다. 이중 지역분석은 부동산의 고유 특성인 지역성에 의한 것으로 개별분석과 일정한 선.후행, 피드백(Feed-back)관계를 형성하는 바 이하 관련내용을 기술한다.

II. 지역분석의 의의 및 필요성(8)

1. 지역분석의 의의

지역분석이란 부동산의 가격형성에 영향을 미치는 지역요인의 분석을 통해 지역내 부동산의 표준적사용과 가격수준을 명백히 하는 작업을 말한다.

2. 지역분석의 필요성

(1) 부동산의 지역성

부동산은 다른 부동산과 어떤 지역을 형성하고 지역내 다른 부동산과 상호관계를 유지하고 그 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 정해진다는 지역성을 가지고 있다. 따라서 부동산의 가격형성과정에서 지역성이 미치는 영향을 파악하기 위해 지역분석이 필요하다.

(2) 표준적사용과 가격수준의 파악

표준적 사용이란 인근지역에 속하는 개별부동산이 갖는 최유효사용의 집약적·평균적인 사용방법을 말하고, 가격수준이란 지역내의 부동산의 평균가격을 의미한다. 개별부동산의 최유효이용과 구체적 가격은 이러한 표준적 사용과 가격수준의 제약하에 형성되기 때문에 반드시 지역분석시 표준적 사용과 가격수준이 파악되어야 한다.

(3) 사례자료의 수집범위의 결정

지역특성이 동일 또는 유사한 지역의 범위를 명백히 하여 대상부동산의 가격형성에 영향을 미치는 지역의 범위를 확정하고 대체성 있는 사례자료의 수집범위를 밝히기 위해 지역분석이 필요하다.

III. 개별분석과의 상관관계(8)

1. 개별분석의 의의

부동산의 개별성에 근거하여 가격형성요인 중 개별적 요인을 분석하여 대상부동산의 최유효이용을 판정하고 구체적 가격을 판정하는 작업을 말한다.

2. 지역분석과 개별분석의 관계

(1) 분석범위와 절차상 선후관계

지역분석은 대상지역에 대한 광역적·거시적 분석인 반면, 개별분석은 대상부동산에 대한 국지적·미시적 분석이다. 또한 최유효이용은 표준적사용하에서 결정되므로 지역분석은 개별분

석의 선행하는 관계가 성립한다.

(2) 피드백(Feed-Back)관계

지역분석에 의한 표준적 사용과 가격수준 하에서 개별분석을 통해 최유효이용과 구체적 가격을 파악하게 되므로 지역분석은 개별분석을 지배하게 된다. 그러나 최유효이용의 집단적, 평균적 사용이 표준적 사용이므로 양자는 상호 Feed-back관계에 있다. 다만 부동산의 개별성으로 인하여 양자가 항상 일치하지는 않는다.

(3) 성립근거상의 차이

부동산은 다른 부동산과 지역을 형성하고, 지역의 구성분자로서 타 부동산과 대체, 경쟁, 보완, 협동관계를 통해 위치가 결정된다는 지역성은 지역분석의 근거가 된다. 반면 부동산의 개별성, 용도의 다양성은 개별분석의 이론적 근거가 된다.

IV. 결(관련문제)(2)

지역분석과 개별분석은 일정한 상관관계를 이루며 부동산의 가격형성요인을 분석하게 된다. 다만 최근 부동산기술의 발달과 생활양식의 변화로 개별부동산의 최유효이용이 지역의 표준적 사용과 괴리되는 경우가 빈번히 발생하고 있다. 이에 일본은 부동산평가기준 개정을 통하여 이러한 경우에 대해서 규정하고 있으나, 우리나라는 이에 대한 규정내용이 없는 실정이다. 평가의 정확성을 제고하고 양 분석의 상관관계를 명확히 하기 위해서 최유효이용이 표준적 사용의 제약을 약하게 받는 경우에 대해 규정할 필요가 있다고 본다.

문3>**I. 권리분석활동의 의의와 필요성**

권리분석이란 대상부동산에 대한 권리관계의 태양을 실질적으로 조사, 확인, 판단 하여 일련의 부동산활동을 안전하게 하려는 작업이다. 부동산의 권리관계는 고정성으로 인해 동산과 달리 부동산 등기에 의해 공시되는데 우리나라는 등기의 공신력이 인정되지 않기 때문에 권리분석이 필요하다.

II. 권리분석의 성격과 대상**1. 권리분석의 성격****(1) 비권력적, 사후확인행위**

권리분석은 재판이나 수사행위와 같은 권력적 행위가 아니라, 권리분석사가 행하는 비권력적 행위이다. 또한 권리분석은 일반적으로 과거부터 현재까지의 부동산에 설정된 권리관계의 확인, 판단을 하는 것이므로 사전확인이 아닌 사후확인행위이다.

(2) 과학성과 사회성

권리분석은 체계화된 학문이란 측면에서 본다면 과학이고 실무활동의 측면에서 본다면 기술이라고 볼 수 있다. 또한 권리분석의 결과가 개인은 물론 사회에 지대한 영향을 미치게 할 수 있기 때문에 권리분석은 사회성과 공공성을 가지고 있다.

2. 권리분석의 대상**(1) 권리분석의 내용**

부동산의 기술적·경제적·법률적 측면 중 특히 법률적 측면이 주요 분석대상이 되며, 감정평가절차 중 기본적 사항의 확정 단계에서 형식적·관념적으로 확정하나 대상물건의 확인 단계에서는 실질적·현실적으로 확인하게 된다.

(2) 권리 분석의 범위

감정평가에 있어 권리분석은 각종 권리의 존부확인은 물론 현 상태대로의 권리가 사실상 가지고 있는 시장에서의 가치발생능력에까지 미쳐야 한다. 즉, 정태적 분석은 물론 동태적 분석을 통해 분석해야 한다.

III. 부동산거래사고의 유형**1. 권리취득 또는 인수불가능**

농지의 소유제한 등과 같이 거래허가를 받지 못하는 경우 소유권의 취득이 불가능한 것을 사전에 알지 못하여 계약을 하는 경우가 있다. 또는 대상부동산의 점유자가 유치권이나 점유권을 행사하고 나오는 경우, 기타 법률으로 점유를 당하는 경우에는 인수가 불가능 할 수 있다.

2. 이용불가능 또는 부적합한 건물의 취득

토지이용에 관한 공·사법상의 규어나 제한으로 소유자가 목적하는 대로 이용하는 못하는 경우가 있다. 또는 철거대상 건물의 취득, 후일에 재건축이 제약을 받거나 불가능한 경우와 같

이 건축법 등 기타 법률의 규정을 위반하였으나 그 사실을 모르고 거래하는 경우도 있다.

3. 공용징수의 대상이거나 불합리한 세금의 승계

권리의 취득과 인수는 물론이고 이용도 하고 있으나 수용 또는 징발의 대상인 부동산을 그 대상이 되어 있는 사실을 모르고 취득한 경우의 사고가 있다. 또한 세법상의 무지로 인해 매도인이 미납세에 대한 납세의무를 본의 아니게 승계하는 경우의 사고이다.

문4>**I. 차액지대설과 절대지대설의 개념****1. 차액지대설**

리카도(D. Ricardo)가 주장한 것으로 지대는 생산물의 가격에서 생산비를 제외한 나머지가 지대라고 한다. 차액지대는 이러한 지대 중 특히 우등지와 열등지 간의 비옥도(생산력)의 차이로 발생하는 지대를 말한다.

2. 절대지대설

지대는 토지소유자가 토지를 소유하고 있다는 독점적 위치 때문에 받는 수입이므로 최열등지에서도 지대가 발생한다고 하는 이론이다.

II. 양자의 차이점**1. 지대발생이유**

차액지대설은 비옥도 즉 생산력의 차이로 지대가 발생한다고 보나, 절대지대설은 사유재산권의 존재로 인해 지대가 발생한다고 본다.

2. 한계지의 존재여부

차액지대설에 의하면 생산력이 열등하여 생산물의 가격과 생산비가 일치하는 토지는 지대가 존재하지 않으므로 한계지의 개념을 인정한다. 그러나 절대지대설에 의하면 절대지대설에 의하면 최열등지라도 토지이용과 입장에서 보면 지대를 지불해야 하므로 한계지(무지대토지)는 없다고 한다.

3. 지대의 성격

절대지대의 경우 지대가 생산비의 일부를 구성하므로 지대의 존재는 가격상승의 요인이 되며, 토지의 소유 그 자체가 지대를 발생시키는 원인이라고 하는데 비하여, 차액지대는 생산물 가격의 등위가 원인이 되어 초과 이윤을 낳게 하며, 그것은 결국 지대로 전환하는 것으로 보아 지대를 잉여로 파악한다.

문5>**I. 포트폴리오이론의 개념**

여러 개의 자산을 소유함으로써 하나에 집중되어 있을 때 발생할 수 있는 불확실성을 제거하여 분산된 자산으로부터 안정된 결합편익을 획득하도록 하는 자산관리의 방법이나 원리를 의미한다.

II. 포트폴리오의 위험의 구성**1. 체계적 위험**

개별적인 부동산의 특성에서 야기되는 위험으로 투자대상을 다양화하여 분산투자함으로써 피할 수 있는 위험이다. 비체계적위험은 종업원의 파업 법적문제, 판매의 부진등 기업의 특수한 사정 때문에 발생하는 위험으로 기업의 특수위험이라고도 한다.

2. 비체계적 위험

시장의 힘에 의해 야기되는 모든 부동산에 영향을 주는 위험으로, 포트폴리오의 위험 중에서 분산투자로서 감소시킬 수 없다는 위험 즉, 분산불가능한 위험을 말한다. 이는 시장의 전반적인 상황과 관련되는 위험으로, 인플레이션이나 이자율의 변화 등 여러 기업들에게 동시에 같은 영향을 주는 요인들로부터 받는 위험이다.

III. 위험과 구성자산수와의 관계**1. 위험과 상관관계**

위험분산효과는 포트폴리오를 구성하고 있는 개별자산들의 수익률 사이의 공분산 또는 상관계수에 따라 크게 달라진다. 다시 말해 포트폴리오를 구성하는 개별자산간의 상관계수가 작을수록 포트폴리오의 위험분산효과가 커진다.

2. 위험분산효과

포트폴리오 위험은 각 자산의 위험분산이 아니라 자산상호간의 위험인 공분산에 접근하여 감소구성증권수가 늘어남에 따라 포트폴리오의 체계적 위험은 시장수익률 위험, 즉 시장위험에 접근하고 비체계적 위험은 감소하여, 결과적으로 많은 수의 증권에 분산투자할 경우 비체계적 위험이 제거되어 포트폴리오의 총위험은 시장위험에 접근하게 된다.

문6>**물음#1****I. 의의**

1930년대에 William. J. Reilly가 고안한 것이며, 소매시설의 상권분석에 중력모형의 적용가능성을 최초로 보여준 이론이다. 그는 도시간 소매시설의 영향분석에서 많은 인구를 가진 도시가 더 많은 쇼핑매력도를 지닐 가능성이 많으므로 원거리에 위치한 고객들도 기꺼이 쇼핑통행을 하게 된다고 가정하고 있다.

II. 내용

① 그림에서 A도시와 B도시간의 크기(인구)가 같다면 두 도시간의 상권의 경계는 중간지점이 될 것이고 A도시가 B도시보다 2배가 크다면 상권의 경계가 되는 분기점은 B도시보다 A도시쪽으로부터 1.4배 정도 더 떨어진 곳이 된다.

② 도시 A와 도시 B사이에 작은 마을 C가 있다고 가정할 경우, C마을에 살고 있는 소비자들의 A·B도시에서의 구매지향 비율은 A·B도시의 인구의 비에 비례하고 A·B까지의 거리의 제곱에 반비례한다.

(수식생략)

물음#2**I. 개념**

부동산·주식·소비·생산을 비롯하여 경제가 전반적으로 불황에 빠진 것으로, 예를 들면 부동산과 주식의 가격이 급격히 하락하면서 발생한 버블붕괴가 금융기관의 집단부실화로 이어지면서 실물경기 침체가 장기화되는 현상을 의미한다.

II. 외국의 사례

1990년대 복합불황을 겪은 일본은 그 당시 부동산이 폭락하면서 부동산을 담보로 돈을 대출해 주었던 은행이 어려워지고, 은행이 어려워지자 미래에 불안을 느낀 소비자들이 소비지출을 줄이게 됨으로써 생산이 하락하고 주가가 폭락하는 등 경제 전체가 깊은 불황에 빠지게 되었다.

물음#3

I. 의의

주택이 소득의 계층에 따라 상하로 이동되는 현상을 여과과정이라 한다. 하향여과란 고소득(상위)계층이 사용하던 주택이 저소득(하위)계층의 사용으로 전환되는 현상이며, 상향여과란 저소득계층이 사용하던 주택이 고소득 계층의 사용으로 전환되는 현상이다.

II. 주택의 하향여과현상

저소득층의 인구증가, 정부의 보조금 지급 등을 이유로 저가주택에 대한 수요가 증가되면 초과수요가 생기고 이는 임대료의 상승을 가져온다. 임대료가 상승함에 따라 고가주택은 하향여과 되어 저소득층에 제공된다.

III. 주거분리와 여과현상

고소득층의 주거지역과 저소득층의 주거지역이 서로 분리되고 있는 현상을 주거분리라고 하며 여과현상을 통해 주거가 분리된다. 저소득층가구는 고소득층가구에 인접해 살기를 원하는 경향이 있다. 이때 저소득층가구와 인접한 고소득층가구의 경우 주택이 쇠락해도 추가적인 개량을 하지 않아 가치가 하락하고 하향여과가 된다. 하향여과가 반복되어 고소득층 주거지역이 점차 저소득층 주거지역으로 변화하게 된다.

2001년 제12회

【문제 1】 최근 부동산투자회사법(일명 REITs법)이 시행되었다. 부동산투자회사제도의 의의와 제도 도입이 부동산 시장에 미칠 영향에 관하여 논하시오.(20점)

【문제 2】 대체의 원칙이 감정평가과정에서 중요한 지침이 되는 이유를 부동산의 자연적 특성의 하나인 개별성과 관련하여 설명하고 이 원칙이 협의의 가격을 구하는 감정평가3방식에서 어떻게 활용되는지 기술하시오.(20점)

【문제 3】 토지시장에서 발생하는 불합리한 거래사례는 감정평가시 이를 적정하게 보정하여야 한다. 현실적으로 보정을 요하는 요인은 어떠한 것이 있으며 이에 대한 의의와 그 보정의 타당성 여부를 논하시오 (20점)

【문제 4】 다음 사항을 약술하시오.(각 10점)

- (1) 경제적 감가수정
- (2) 감정평가시 기준시점의 필요성
- (3) 자본회수율과 자본회수방법
- (4) 인근지역의 Age-cycle의 단계별 부동산 감정평가시 유의점

문1>

I. 서

부동산은 그 자연*인문특성으로 인하여 부동산시장은 불완전경쟁시장의 특성을 갖게 된다. 이로 인해 소수의 시장참가자만이 지가상승의 이익을 향유하거나 부동산정보가 공개되지 않는 등 많은 문제점으로 부동산시장이 발달하는데 어려움이 컸다. 그러나 최근 부동산투자회사제도가 도입되면서 부동산시장의 불완전성이 극복되고 투자패러다임이 변화할 것으로 기대되는 바, 이하 관련내용을 논한다.

II. 부동산투자회사제도의 의의

1. 의의

REITs 제도란 다수의 투자자로부터 자금을 모아서 부동산 소유지분이나 주택저당담보부증권(MBS)에 투자하거나 부동산 관련 대출 등으로 운영하여 얻은 수익을 투자자에게 되돌려 주는 제도이다.

2. 도입배경 및 필요성

부동산투자회사법의 시행은 ①일반서민도 소액으로 부동산에 투자할 수 있게 되어 그동안 지가상승의 이득을 일부 상위계층만 누려왔던 문제를 해결할 수 있고, ②부동산 경기침체와 구조조정과정에서 기업과 금융기관이 보유하고 있던 대규모 부동산의 처분을 용이하게 하여 기업구조조정을 원활하게 한다. 또한 ③부동산 개발을 위한 새로운 자금공급수단이 될 수 있다. 그 외 ④ 부동산 개발의 전문성 제고 ⑤부동산 공급확대 ⑥우리나라 금융산업의 경쟁력 강화 등의 부수적 효과를 기대할 수 있다.

3. 구조와 원리

부동산투자회사가 주식을 발행하여 다수의 투자자를 모집하고 부동산의 운용은 자산운용회사에 위탁한다. 자산운용회사가 부동산의 관리, 운용을 통해 수익을 발생시키면 그 수익을 투자자에게 배당의 형태로 배분한다. 이 과정에서 증권거래소, 신용평가회사, 부동산평가회사 등 다양한 이해관계인이 개입하게 된다.

4. 특징

부동산투자회사는 ①투자자에게 지불하는 배당금을 비용으로 공제하고, 잉여이익에 대하여만 통상의 법인세가 부과되므로 절세효과가 높은 상품이다. 또한 ②투자단위가 소액이어서 유동성이 크며 ③위험분산을 목적으로 여러 종류의 부동산을 소유할 수 있는 바, 분산투자를 통한 포트폴리오를 구성함으로써 투자에 따른 위험을 줄일 수 있는 특징이 있다.

III. 제도 도입이 부동산시장에 미칠 영향

1. 부동산시장의 의의

부동산시장이란 “부동산에 대한 수요와 공급이 상호작용하여 가격을 형성하는 장소” 또는 “유사한 부동산과 대체,경쟁의 과정에서 그 가격이 균등해지는 경향이 있는 지리적 구역”으로 정의된다.

2. 부동산시장에 미칠 영향

(1) 부동산 금융의 활성화

REITs 제도를 통해 자본시장의 막대한 자본이 유입될 수 있으므로 부동산금융의 재원이 보다 풍부해 질 것이다. 또한 이와 관련한 파생적인 금융상품이나 금융기법이 개발되어 부동산 금융시장이 종전보다 활성화 될 것이다.

(2) 자본시장과의 통합화 가속

자본투자자는 보다 높은 수익을 창출하는 곳에 자금을 투자하여 더 높은 수익을 올리려 한다. REITs 제도의 시행으로 부동산시장도 투자수익률을 공시할 수 있게 된다. 이에 따라 자금이 자본시장과 부동산시장의 투자수익률을 비교하여 더 높은 곳으로 이동함으로 양 시장은 투자수익률을 매개로 연계된다.

(3) 부동산시장내 정보공개효과

REITs 제도는 사업계획을 수립하기 위해 부동산정보를 수집하고, 투자자에게 설명하는 과정에서 부동산정보가 공개된다. 또한 투자성과를 측정하기 위해서 투자수익률 정보도 공개되는 등 부동산시장내에 정보제공기능을 수행하여 부동산시장의 불완전성을 보완할 것이다.

(4) 부동산 투자패러다임의 변화

종전에 부동산 투자는 지가상승을 기대하여 직접투자의 형태로 자본이득(Capital gain)을 목적으로 하는 투자였다. 그러나 REITs 제도의 도입으로 간접투자의 형태로 운영이득(Income gain)을 중시하는 방향으로 투자패러다임의 변화가 있을 것이다.

(5) 부동산산업의 종합서비스업화 촉진

부동산업은 중개·감정·컨설팅·개발과 같은 단편적인 서비스를 중심으로 발전하여 왔으나, 서비스의 수요가 확대되고 다양화·복잡화됨에 따라 단일기능의 서비스로서는 고객의 수요에 대처할 수 없고 비능률적인 것이 되므로 REITs 제도의 활성화는 이러한 부동산산업의 종합서비스화로의 이행을 촉구할 것이다.

IV. 결

부동산투자회사제도는 부동산시장의 한계를 극복함으로써 우리나라의 부동산시장을 한 단계 선진화시킬 수 있는 제도라고 생각한다. 다만 본 제도의 올바른 시행을 위해서는 투자대상 부동산의 정확한 투자가치를 평가하는 것이 필요한바, 감정평가사의 역할이 중요하다고 본다.

문2>

I. 서(3)

토지의 물리적·본원적 특성을 자연적 특성이라고 한다. 자연적 특성 중 하나인 개별성으로 인하여 원칙적으로 대체성이 제한되어 감정평가3방식에 의한 가치평가가 곤란하다. 그러나 이용적 측면에서 개별성이 완화되어 대체의 원칙이 적용가능하게 된다.

대체의 원칙은 협의의 가격을 구하는 감정평가3방식 중 ①거래사례비교법에서는 사례수집과 지역분석·개별분석시, ②원가법에서는 대치원가의 산정과 시장추출법에 의한 감가수정시, ③수익환원법에서는 간접법에 의한 순수익과 환원이율의 산정시 중요한 행위지침으로서 활용된다.

II. 대체의 원칙이 감정평가과정에서 중요한 지침이 되는 이유(6)

1. 개별성의 의의와 대체성의 제한

개별성이란 물리적으로 완전히 동일한 토지는 없다는 특성을 말한다. 이는 고정성에서 기인한 특성으로 물리적으로는 비대체적이나 이용측면에서는 대체가 가능하다.

2. 대체의 원칙의 의의와 대체성의 완화

부동산의 가격은 대체·경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙이다. 부동산의 개별성으로 인하여 원칙적으로 부동산에는 대체의 원칙의 적용이 제한되나, 이용적 측면 또는 투자가치적 측면에서 본다면 대체성이 인정될 수 있게 된다.

3. 지침이 되는 이유

부동산의 가격은 독자적으로 형성되는 것이 아니라 대체부동산의 가격 또는 대체 재화의 가격과 상관관계를 가지고 형성된다. 따라서 감정평가과정에서 대체부동산의 동향이 특히 중요시되고 대체부동산의 영향을 받아서 대상부동산의 가격이 결정되므로 감정평가지 중요한 지침이 된다.

III. 감정평가3방식에서 대체의 원칙의 활용(8)

1. 감정평가3방식의 의의

협의의 가격을 구하는 감정평가3방식이란 시장성, 비용성, 수익성의 사고방식과 대체의 원칙에 따라 가격을 구하는 거래사례비교법, 원가법, 수익환원법을 말한다.

2. 거래사례비교법에서의 활용

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다. 거래사례비교법에서 대상과 용도, 규모, 가격 등의 측면에서 대체성이 있는 물건의 거래사례를 수집하고 대상의 대체성을 기준으로 지역분석·개별분석을 행한다.

3. 원가법에서의 활용

가격시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 재조달원가를 대치원가로 산정시 효용상 대체성이 있는 물건의 원가를 기준하고, 감가수정을 시장추출법에 의할 경우 대체성이 있는 물건에서 감가수정률을 구하게 된다.

4. 수익환원법에서의 활용

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 가격시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다. 순수익이나 환원이율을 구하는 간접법은 대상부동산과 사례부동산의 대체를 전제로 한다.

IV. 결(2)

대체의 원칙은 부동산의 개별성에도 불구하고 이용적인 측면에서 대체성이 인정되는 부동산 간 또는 부동산과 타 재화간에 일정한 영향을 주고 받으며 가격이 형성되는 매커니즘을 반영한다. 가격제원칙은 이렇듯 부동산의 가격형성과정에서 일정한 법칙성을 도출하므로 평가활동의 지침내지 행위기준이 된다. 따라서 가격제원칙을 정확히 이해하여 감정평가상 고려하여야 합리적인 가치결론에 이를 수 있다.

문3>

I. 서(3)

부동산의 자연·인문특성으로 인하여 부동산시장은 불완전경쟁시장의 특성을 갖게 된다. 따라서 부동산 거래시 다양한 불합리한 거래요소가 개입되기 쉽다. 거래사례비교법은 시장내에서 이루어진 거래사례를 토대로 대상물건의 정상가격을 구하는 방법이므로 거래사례의 정상성은 가격의 정확도를 좌우한다. 따라서 사정보정 작업이 중요한바 이하에서는 현실적으로 보정을 요하는 요인은 어떠한 것이 있으며 이에 대한 의의와 그 보정의 타당성 여부를 논하겠다.

II. 사정보정의 개관(6)

1. 사정보정의 의의

사정보정이란 가격산정에 있어서 수집된 거래사례의 특수한 사정, 개별적 동기 또는 시장상황에 정통하지 못하여 그 가격이 적정치 아니할 때, 그러한 사정이 없었을 경우의 가격수준으로 정상화하는 작업을 말한다.

2. 거래사례비교법에서 사정보정의 의미

(1) 거래사례비교법의 의의

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 거래사례비교법에서 사정보정의 의미

거래사례비교법은 거래사례를 수집하여 거래사례와 대상물건간 가격형성요인 비교를 통하여 가격을 산출하는 과정을 거친다. 사정보정은 수집된 거래사례의 비정상적인 요소를 배제하는 절차이므로 거래사례비교법을 본격적으로 적용하기 전에 행하여지는 사전 정제작업의 의미를 가진다.

III. 보정을 요하는 경우와 그 타당성

1. 보정을 요하는 요인

①매수인과 매도인의 정보부재상태에서 발생한 거래, ②부당한 압력에 의한 거래, ③정상을 벗어나는 금융조건에 의한 거래, ④우연적 개발이익과 관련된 거래, ⑤투기적 요소가 개입된 거래, ⑥공공사업적 제한으로 인한 거래, ⑦친인척간의 거래 등이 있다.

2. 보정요인의 의의

부동산의 특성으로 인한 부동산시장의 불완전성으로 인하여 부동산정보가 비공개되어 있고, 거래당사자간에 개별적인 사정이 개입되기 쉽고, 각종 공적규제가 부동산시장을 왜곡하며, 우리나라의 경우 지가고 현상에 따른 투기적 시장행태가 만연하는 등 비정상적인 거래요소가 발생하게 된다는 점에서 비정상적인 요인들을 보정하는 의의를 찾을 수 있다.

3. 보정의 타당성

(1) 적정가격과 정상가격의 개념

①적정가격은 당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격이다. 또한 ②정상가격은 대상물건의 통상적인 시장에서 충분한 기간 거래된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 거래 당사자간에 통상 성립한다고 인정되는 적정가격을 말한다.

(2) 보정의 타당성

감정평가는 부동산의 적정가격 또는 정상가격을 구하는 것을 목적으로 한다. 따라서 감정평가의 기준이 되는 거래사례가 ①시장의 정상성 ②거래의 자연성 ③당사자의 정통성을 결여하고 있는 경우 적정가격 또는 정상가격의 요건을 결하게 되므로, 이러한 거래사례는 배제하거나 보정을 하여야 한다.

IV. 결(관련문제)(3)

최근 계약자유의 원칙과 경제의 대형화로 인해 거래에 특수한 사정이나 개별적 동기가 개입되기 쉬우므로 사정보정의 중요성이 더욱 커지고 있다. 그러나 사정보정작업은 정형화하기 어려워 감정평가사의 주관에 개입되기 쉽다. 따라서 이의 해결을 위해 다수의 거래사례를 수집하여 가격의 정확도를 높여야 한다. 다만 무조건 많은 사례를 수집하는 것은 곤란하고 부동산정보시스템 등의 활용을 통해 인근지역 등의 분류를 명확히 하는 등 사례수집범위를 명확히 해야 한다.

문4>

물음#1

I. 경제적 감가의 의의 및 유형

대상부동산 자체와는 상관없는 어떤 외부적 힘에 의해 발생하는 가치의 손실분을 의미하여, 인근지역의 쇠퇴, 주위환경의 부적합, 지역지구제, 최유효이용의 변화 등에 의해 발생한다.

II. 산정방법

1. 임대료손실환원법

경제적 감가가 없는 유사부동산과 대상부동산을 비교하여 단위당 순영업소득의 손실을 자본환원하여 단위당 손실을 구한 다음 이를 토지건물 구성비율에 의해 토지와 건물로 할당 한 후 건물부분에 해당하는 것을 건물의 임대가능면적에 곱하여 구한다.

2. 대쌍자료분석법

특정의 비교요소를 가진 부동산과 그렇지 않은 부동산을 비교하여 대상 요소에 의한 수정량을 분리하여 측정하는 방법이다. 다른 모든 점에서는 유사하나 경제적 감가가 있는 부동산과 그렇지 않은 부동산을 비교하여 감가액을 구한다.

III. 유의사항

1. 토지·건물 할당에 유의

경제적 감가는 외부적인 요인에 의한 감가로 토지에도 적용된다. 그러므로 건물분과 토지분으로 할당해야 하는 문제가 생긴다. 이때 합리적인 배분기분에 의해 감가액을 할당해야 함에 유의한다.

2. 원가법 적용시 유의

비용접근법에서 토지가치는 별도의 산정방법으로 산출되는 바, 그때 산출된 토지가치는 이미 외부적 요인에 의한 감가가 반영되어 있는 바, 이를 명확히 고려해야 한다. 그렇지 않으면 2중감가를 행할 우려가 있다.

물음#2

I. 가격시점의 개념

1. 의의

가격시점이라 함은 평가가격 결정의 기준이 되는 날로, 대부분 평가일 현재가 되나, 과거 또는 미래의 특정일 될 수도 있다.

2. 감칙 제7조의 규정내용

동조에서는 가격조사완료일을 원칙으로 하나, 가격시점이 미리 정하여진 때에는 가격조사 가능한 경우에 한해 그 일자로 한다고 하여 예외를 인정하고 있다.

II. 가격시점의 필요성

1. 부동산의 영속성과 위치의 가변성

부동산의 영속성과 사회적, 경제적, 행정적 위치의 가변성이라는 특성은 가격형성요인을 변동시키고 이에 의해 부동산 가격도 항상 변동의 과정에 있게 된다. 따라서 부동산가격은 그 가격결정의 기준이 되는 날에만 타당한 것이 되어 가격시점 확정이 중요하다.

2. 책임소재

가격시점은 평가사의 책임소재를 명확히 하기 위해 필요하다. 즉 어떤 평가결과는 특정한 가격시점을 전제한 것이므로 이전,이후의 시장상황이나 대상부동산의 상황에 대해서는 감정평가사에게 책임이 없다는 것을 나타내기 때문에 가격시점의 확정이 필요하다.

3. 장래이익의 현재

부동산 가격은 장래이익의 현재가치이며, 장기적인 배려하에 형성되므로 가격시점을 확정하여야 한다. 즉, 부동산 가격은 장래 모든 이익에 대한 특정시점 현재의 가치반영을 의미한다.

물음#3

I. 자본회수율

소득접근법이란 장래기대되는 수익을 적절한 자본환원율로 환원하여 부동산의 시장가치를 구하는 방법이다. 자본환원율은 순수익을 가치로 변환시키는 비율로서 자본수익률과 자본회수율로 이루어진다. 자본회수율은 감가상각에 대한 대가로서 부동산을 전내용연수동안 보유하는 경우 기간말 건물가치가 '0'이 되므로 투하자본의 회수가 필요하다. 다만 부동산의 유형에 따라 적합한 자본회수방법이 다른바 이하에서 설명한다.

II. 자본회수방법

1. 직선법(직선환원법)

순영업소득은 매기간 감소하고, 회수액은 재투자되지 않고 대상부동산의 경제적 수명동안 적립한다고 가정한다. 매년 일정한 액수를 순영업소득에서 자본회수분으로 할당하고, 재투자자가 없으므로 단리가 적용된다.

2. 상환기금법(감채기금환원법)

매기간 순영업소득은 일정하고 자본회수액에 대한 재투자율은 투기율이 아니라 안전율 즉, 위험이 수반되지 않는 투자에 대한 수익율로 재투자된다고 가정한다. 기간말의 원리금합계와 건물가치와 동일하게 회수액을 할당한다.

3. 연금법(평준연금환원법)

매기간 순영업소득은 일정하고, 동종수익률(r)로 재투자되며 회수액은 동종사업에 재투자됨을 가정한다. 매기간 건물소득에서 건물에 대한 자본소득을 제한 나머지를 동일한 수익률로

건물의 경제적 내용연수까지 복리로 적립하여 투하된 자본을 기간 말에 모두 회수하는 방법이다.

4. 상기 3방법의 종합적 검토

자본환원방법에는 ①상각의 유, 무에 따라 직접법과 다른 방법이 구별되고 ②상각부분에 이자가 발생하는가에 따라 직선법과 기타 방법이 구별되고 ③상각부분에 대한 이자율 크기에 따라 연금법과 상환기금법이 구별되나, 결국 3방식은 위의 차이만 존재할 뿐 기본사고는 동일하다.

물음#4

I. 개요

인근지역이란 대상부동산과 용도적·기능적으로 동질적인 특성을 가진 단일지역의 하나로서 대상부동산이 속하고 있는 지역을 의미하며 지역분석의 1차적인 대상이 된다.

II. Age-cycle 단계별 부동산 감정평가시 유의점

1. 성장기

(1) 의의

개발기라고도 하며 어떤 지역이 처음으로 형성되어 가는 과정을 의미한다. 이 시기는 지가의 상승이 계속되고 투기현상이 일어나기 쉽다. 지역내 입지 경쟁이 치열해지며 지가 상승이 활발하다.

(2) 감정평가시 유의점

과거의 사례가격은 새로운 거래의 하한선을 나타내고, 투기성향 때문에 수집된 사례자료의 사정보정 작업에 유의해야 한다.

2. 성숙기

(1) 의의

지역이 안정화 단계에 이르고 지역의 기능이 자리 잡히는 시기이며 지가가 비교적 안정되고 가벼운 상승을 보이기도 한다. 부동산가격·지역기능·지역주민의 사회적·경제적 수준이 최고수준에 이른다.

(2) 감정평가시 유의점

성숙기는 쇠퇴기의 전 단계이므로 언제 쇠퇴기가 도래할지에 대한 예측이 중요하며 이 시기에 과거의 사례가격은 새로운 거래의 기준가격 또는 하한선을 나타낸다.

3. 쇠퇴기

(1) 의의

건물이 점차 노후화되는 시기로서 주민들이 이동하기 시작하며 지가가 하락한다. 경제적 수

준이 높은 주민의 주민의 유출이 시작되고 지가가 하락추세에 들어간다. 그리고 중고 부동산 거래가 부동산 거래의 중심이 되고, Filtering 현상이 시작되어 사·경 지위가 낮은 주민의 유입으로 지역의 지위도 함께 저하된다.

(2) 감정평가시 유의점

이 시기에 과거사례는 높은 수준으로 형성되어 있고 지가하락기이므로 현재 사례의 상한선을 나타내고 또한 경제적 내용년수가 다 되어가는 시기로서 감가액의 정도가 커지고 수익은 하락이 예상된다.

4. 천이기

(1) 의의

거주자가 주택을 팔고 교외로 나가는 시기로서 고소득층의 전출과 함께 낮아진 가격에 저소득층이 점차 진입하게 된다. 지역은 하나의 과도기단계로서 한 단계 낮은 수준의 주민이 유입되는 시기이다. 일시적인 부동산 가격의 상승현상도 보인다.

(2) 감정평가시 유의점

과거의 사례가격은 더욱 하락하게 되어 새로운 거래의 상한선이 되고 천이기에는 경제적 내용연수가 만료되어 감가수정시 잔존가격만 있는 경우가 생기며 수익도 급락하게 된다.

5. 악화기

(1) 의의

쇠퇴기나 천이기의 기간 동안 재개발이 없이 지역이 계속 악화되어 가는 시기로서 슬럼화 직전의 단계를 말하고 재개발이 이루어질 때까지 지가가 계속 하락한다.

(2) 감정평가시 유의점

감정평가시 재건축이나 재개발 가능성을 예측함으로써 부동산가격을 예측하여야 한다.

III. 결

인근지역은 고정적·경직적인 것이 아니라 유동적·가변적인바, 지역이 현재 처해 있는 상황에 대한 분석뿐만 아니라 다음 국면이 언제 도래할 것인지 예측하는 것이 필요하다. 이때 예측·변동의 원칙에 근거하여 판단하여야 한다.

2002년 제13회

【문제 1】 최근 상업용 부동산의 가치평가에서 수익방식의 적용이 중시되고 있는 바 수익방식에 대한 다음 사항을 설명하시오.(40점)

- (1) 수익방식의 성립근거와 유용성(10점)
- (2) 환원이율과 할인율의 차이점 및 양자의 관계(10점)
- (3) 할인현금수지분석법의 적용시 재매도가격의 개념 및 구체적 산정방법(10점)
- (4) 수익방식을 적용하기 위한 조사자료 항목을 열거하고 우리나라에서의 수익방식 적용의 문제점(10점)

【문제 2】 최근 노후공동주택의 재건축이 사회문제로 대두되고 있는 가운데 재건축의 용적률이 핵심쟁점이 되고 있다. "토지가치의 극대화"라는 최우효이용의 관점에서 재건축의 용적률이 이론적으로 어떻게 결정되는지 설명하고, 현실적인 용적률 규제와 주택가격의 상승이 이러한 이론적 적용용적률에 미치는 영향을 설명하시오.(20점)

【문제 3】 감정평가 목적 등에 따라 부동산가격이 달라질 수 있는지에 대하여 국내 및 외국의 부동산가격 다원화에 대한 견해 등을 중심으로 논하시오.(20점)

【문제 4】 다음을 약술하시오.(20점)

- (1) 건부감가의 판단기준과 산출방법
- (2) 용어설명
 - ① Project Financing
 - ② Sensitivity Analysis

문1>

I. 서

수익방식은 대체의 원칙과 수익성의 사고방식에 근거한 평가방식이다. 수익방식은 순수익을 환원이율로 환원하는 직접환원법과 현금흐름을 할인율로 할인하여 수익가치를 구하는 할인 현금수지분석법으로 구분된다. 최근에는 할인현금수지분석법의 이론적 타당성과 실무적 정확성이 인정되어 사회적으로 그 활용이 강하게 요청된다.

그러나 할인현금수지분석법을 통해 정확한 부동산의 가치를 구하기 위해서는 기간말 재매도 가치의 정확한 산출이 필수적이다. 상대적으로 정확한 예측이 가능한 보유기간내 현금흐름에 비해 기간말 재매도가치는 그 금액이 클 뿐만 아니라 가격시점도 보유기간말이라는 점에서 정확한 판정이 어려운 문제가 있다. 이러한 어려움은 수익방식을 적용하기 위한 자료수집이 어렵다는 점에서 더욱 가중되는 바, 이하 관련내용을 설명한다.

II. 물음#1

1. 수익방식의 의의

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 가격시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 수익환원법과 필요제경비를 감안하여 임료를 구하는 수익분석법이 있다.

2. 수익방식의 성립근거

(1) 수익성의 사고방식

소득을 많이 창출하는 부동산일수록 가치는 크고, 그렇지 못한 부동산일수록 가치는 작아진다는 것에 근거한다.

(2) 예측과 대체의 원칙

장래기대이익의 현재가치로서 부동산의 가격을 파악하며, 대체부동산의 수익을 감안하여 가격이 결정되므로 예측의 원칙과 대체의 원칙에 근거한다.

(3) 이론적 근거

수요측면에서 효용, 가격과의 관계를 파악하므로 수요자가격의 성격, 재화의 가치는 수요자의 주관적 효용에 의해서 결정된다는 한계효용학파의 한계효용가치설에 근거한다.

3. 수익방식의 유용성

① 수익성에 따른 수요자측면의 가격으로 이론적이며 가격의 본질에도 부합한다. ② 수익이 발생하는 모든 부동산 평가에 적용된다. ③ 임대용 부동산의 평가에 유용하다. ④ 평가사의 주관에 배제된다. ⑤ 오늘날 가치추계, 비가치추계에 있어 강한 현실적인 필요성이 요구되는 측면에서 유용성이 있다.

Ⅲ. 물음#2

1. 환원이율과 할인율의 의미

① 환원이율이란 한해의 소득이나 여러 해의 안정화된 소득을 환원하는 소득율(Income Rate)이며, ② 할인율이란 개별적 소득의 현가를 구하기 위하여 개별적 소득 흐름에 적용되는 수익률(Yield Rate)을 말한다.

2. 환원이율과 할인율의 차이점

(1) 적용기간

환원이율은 단기에 적용되는 이율이나 할인율은 복기의 수익에 적용되는 이율이다.

(2) 자본회수율의 반영여부

환원이율은 자본수익률과 자본회수율로 구성되나, 할인율은 자본회수율이 포함되지 않거나 (자본수익률, 할인율) 명시적으로 고려되지 않는다.

(3) 성격

환원이율은 소득 및 경비의 안정화 과정을 거쳐 산정되는 1년 또는 여러 해의 평균 소득률의 성격을 가지나, 할인율은 현재 시점에서의 투자자본과 미래수익의 현재 가치를 갖게 만드는 내부수익률의 성격을 지닌다.

3. 양자의 관계

소득률과 수익률은 일치할 수 있다. 환원이율은 <할인율(자본수익률)+자본회수율>로 이루어지며 자본수익률은 대상부동산이 가지는 위험의 정도에 따라 달리 결정된다. 만일 기말에 재매도가격의 변화가 없다면 환원이율과 할인율은 동일하게 된다.

Ⅳ. 물음#3 할인현금수지분석법의 적용시 재매도가격의 개념 및 구체적 산정방법

1. 할인현금수지분석법(DCF)의 의미 및 배경

장래 매기간 기대되는 현금수지를 현재가치로 환원하여 대상부동산의 시장가치를 구하거나 투자액과 비교하여 투자의사결정에 활용되는 기법이다. 이는 안정화된 대표적 순수익으로 자본환원하는 직접환원법의 부정확성 및 세금효과를 간화하는 저당지분환원법을 비판하면서 Wendt에 의해 제창되었다.

2. 재매도가격의 개념

재매도가격이란 일정기간동안 대상부동산을 보유한 후 이를 매도한 경우 이 매도가격을 말한다. 재매도가격에 매도경비, 미상환저당잔금, 자본이득세를 공제한 것이 지분복귀액으로 이는 보유기간말 지분회수를 의미한다.

3. 재매도가격의 구체적 산정방법

(1) 내부추계법

기간 말이나 기간 말 다음 해의 순영업소득(NOI)를 적절한 자본환원율로 할인하여 재매도가

치를 추계하는데 이러한 내부추계법의 논리는 부동산 잔여법으로 대상 부동산의 잔여가치를 구하는 것과 같다. 따라서 이런 식으로 재매도가치를 구하는 방법을 DCF분석법에서는 경제적 잔여법이라 부르기도 한다.

(2) 외부추계법

과거의 가치의 변화나 각종 변수와 가치와의 관계 등을 고려하여 기간말 대상 부동산의 가치를 추계하는 방법인데, 이처럼 과거의 추세로부터 재매도가치를 추계할 경우에는 가격 변동률과 inflation의 관계에 특히 유의해야 한다.

V. 물음#4

1. 수익방식을 적용하기 위한 조사자료 항목

수익방식의 적절성은 순수익, 환원이율, 환원방법의 적정성에 의해 결정되는바, 순수익의 추정을 위한 대상부동산의 정상적인 상태에서의 3년 이상의 수익실적, 유사부동산의 수익자료 등과 운영경비 산정을 위한 소멸성보험료, 공과금, 관리 및 수선비 등의 자료가 필요하다. 환원이율, 할인율을 추정하는데 필요한 자료는 자본수익률, 기대수익률, 요구수익율과 조소 득승수, 정기에금이자율 등이 있다.

2. 우리나라에서의 수익방식 적용의 문제점

(1) 부동산 시장의 구조적 불안정성

우리나라는 지난 경제개발과정에서 부동산업이 개발분야가 아닌 투기분야로 전락하였고 사회문제로까지 확산되었다. 그러나 이를 억제하기 위한 각종 부동산 정책도 그 일관성이 없는 등 부동산시장의 구조적 불안정성하여 예상되는 장래 순수익과 적정한 환원이율 파악이 어려운 바 수익방식의 적용이 어렵다.

(2) 수익환원법에 대한 이해부족

우리나라 부동산 감정평가에서 그동안 수익환원법의 중요성은 계속 인식하면서도 여러 가지 제반 여건의 미성숙으로 활용의 빈도가 그리 많지 않았다. 그리하여 평가업계 및 관계기관 또한 이 방법에 대한 기초연구마저 깊게 되지 않았고 아직 이해의 정도가 미흡한 실정이다.

(3) 수익자료의 미비

우리나라는 지가상승을 노려 임대수익보다는 매도를 통한 자본이득을 목적으로 한 투자관행이 널리 퍼져있다. 이에 따라 임대차계약보다는 우리나라 고유의 전세제도가 발달하여 있는 등 순수익 산정에 필요한 수익자료가 비공개되어 자료수집에 어려움이 있다.

(4) 환원이율 산정의 어려움

환원이율은 대체 투자대상인 주식, 국·공채, 예금등의 금융자산과 수익성에 관하여 대체, 경쟁관계가 성립한다. 그러므로 환원이율은 금융시장에서의 이자율과 밀접한 관련성을 갖는다. 그러나 우리나라의 경우 그동안 관치금융 및 금리정책의 빈번한 변동으로 적절한 환원이율 산정에 어려움이 많다.

(5) 평가 방법상 어려움

부동산가격공시법과 감칙 등 관련규정에서 토지의 평가는 표준지공시지가를 기준하여 평가하도록 규정하고 있고, 토지와 건물을 개별적으로 평가하는 방식을 원칙으로 규정해 놓는등 수익방식을 적용할 수 있는 경우를 제한적으로 규정하고 있다.

(6) 수익가격과 비준가격의 괴리(시산가격 조정의 어려움)

우리나라 부동산 시장과 같이 부동산 가격의 변동이 매우 심하고 투기성향이 강한 불안정한 상태에서는 비용성 측면에서 접근한 복성가격, 시장성측면에서 접근한 비준가격, 수익성측면에서 접근한 수익가격간의 격심한 괴리가 발생하므로 3방식에 의한 시산가격조정 작업도 어려움이 있다.

VI. 결

수익방식에 대한 사회적 요청에도 불구하고 아직 수익방식에 대한 독자적인 이론연구가 부족한 상태이고, 우리나라의 현실상 필요한 자료의 수집이 용이하지 않은 실정이다. 또한 감정평가에 관한 관련 법제가 토지와 건물을 구분하여 평가하는 것을 원칙으로 하고 있어, 일체평가방법인 수익방식의 도입을 저해하고 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 관련 자료의 축적을 도모하고, 수익성 부동산의 경우 원칙적으로 일체로서 수익방식을 적용하여 평가하도록 관련 규정을 정비할 필요성이 있다.

문3>

I. 서(3)

부동산은 용도의 다양성으로 인해 소유자, 이용자의 요구에 따라 다양한 용도로의 활용이 가능하다. 또한 용도의 전환, 경합, 병존이 이루어지는데, 부동산의 가격은 제 용도로의 사용에 따라 수익, 효용의 창출이 달라지는데, 목적과 조건에 따라 다양한 가격형성이 가능하다. 그러나 우리나라의 관련 규정에서 명시적으로 가격다원론을 규정하고 있지 아니하여 그 인정여부에 대하여 논란이 있다. 이하 국내외 규정을 검토하여 가격다원론 인정의 필요성에 대하여 논한다.

II. 부동산 가격다원화에 대한 제 견해(4)

1. 우리나라의 경우

우리의 경우 감칙 제5조를 보면 정상가격외에 특정가격을 규정하고 있고, 부동산가격공시법에서 공시지가의 기준은 지가체계의 일원화이고 지가의 일원화가 아니며, 동법 9조 후단 『가감조정』의 규정에서 볼 수 있듯이 국내에서는 평가목적 등에 따른 가격다원론을 인정하고 있다고 볼 수 있다.

2. 외국의 경우

일본은 가격의 종류에 대해 정상가격, 특정가격, 특수가격, 한정가격을, 미국의 경우는 기준가치인 시장가치(Market Value)를 전제로 보험가치, 과세가치, 사용가치 등의 개념을 정립하고 있어 가격다원론을 수용하고 있다.

III. 가격다원화 인정의 필요성(8)

1. 가격형성요인의 다양성

부동산은 그 가격형성요인이 복잡·다양하여, 한 가지 가격만 형성되는 것이 아니다. 즉, 담보가격, 샌드위치가격, 보상가격, 투자가격 등 다양한 가격이 형성되며, 이는 부동산 가격형성요인의 다양성을 반영한 결과이다. 따라서 부동산가격을 일반적 시장원리로 설명하기 어려운 경우가 많다.

2. 감정평가의 정확성과 안정성

부동산 가격에 대한 다원적 개념 이해함으로써 평가의 적정성을 기할 수 있고, 가격을 평가목적에 따라 유형화함으로써 평가의 안전성을 제고시킬 수 있다.

3. 감정평가의 사회적 기여

평가의뢰 목적에 부응하는, 즉 의사결정에 유용한 정보를 제공함으로써 의뢰자의 욕구충족 및 나아가 사회발전에 이바지할 수 있다.

4. 감정평가의 업무영역 확대

부동산 가격을 일원화하면 감정평가의 기능이 크게 저하되는 바, 업무영역 확대 측면과 관련하여 다양한 가격 개념의 도입 및 이해가 필요하다.

IV. 결(2)

복잡다양한 부동산 가격형성 과정의 본질상 부동산 가격은 다양하게 파악되는 것이 필연적이며, 이를 통해 부동산 평가이론 및 실무의 발전도 가능할 것이다. 그럼에도 우리나라의 토지평가기준은 획일적으로 법제화되어 있어 부동산의 복합개념에 입각한 평가추세에 부응하고 있지 못하다고 생각된다. 따라서 다원적 개념의 법적 수용을 적극 검토해 보아야 할 것이다.

문4>

물음#1

I. 건부감가의 의의

건부감가한 건부지가 최유효이용이 아닌 경우로서 지상에 건물이 존재함으로써 최유효이용을 저해하는 경우 발생하는 감가의 정도를 말한다. 토지가격 산정시 이처럼 건물 등의 존재로 인하여 야기되는 토지의 제약분을 토지가격에서 제하는 작업을 행해야 한다.

II. 건부감가의 판단기준

건부감가는 최유효이용을 전제로 하여 산정하므로 최유효사용의 원칙을 근거로 내적 측면과 외적 측면에서 판단이 가능하다. 즉 내적측면으로는 균형의 원칙에 의해, 외적측면에서는 적합한 원칙에 의해 판단하며, 건물과 부지의 배치관계, 규모, 이용상황, 구조, 용도, 수량 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

III. 산출방법

공시지가 또는 거래사례를 통해 최유효이용시의 토지가격을 산정하고 현상태에서의 토지가격을 산정하여 양자의 차액만큼을 건부감가로 볼 수 있다. 또한 최유효이용을 산정한 토지의 수익가격에서 현 상태의 수익가격을 제하여 구할 수 있다. 특히 건물이 노후하거나 부적합하여 철거함이 합리적인 경우 철거비용과 해체 이후 잔재가격을 비교하여 이를 건부감가액으로 산정할 수 있다.

물음#2

I. 의의

Project financing이란 특정 프로젝트로부터 미래에 발생하는 현금흐름을 담보로 하여 당해 프로젝트를 수행하는데 필요한 자금을 조달하는 금융기법을 말한다.

II. 특징

Project financing은 사업주와 법적으로 독립된 프로젝트로부터 발생하는 미래현금흐름을 상환재원으로 자금을 조달하는 것이기 때문에 프로젝트 도산시 프로젝트로부터 발생하는 현금이나 자산의 범위내에서 채권청구가 가능하며, 사업주에 대해서는 이를 청구할 수 없다.

III. 활용

사업주가 금융기관으로부터 제한을 받는 경우에도 유망한 프로젝트에 대출이 가능하며, 사업성을 기초로 하여 사업주의 신용평가없이 대출금에 대한 상환이 가능하다.

물음#3

I. 의의

Sensitivity analysis(감응도 분석법)이란 투자분석모형의 투입변수가 변함에 따라 그 결과치에 어떠한 영향을 받는지를 분석하는 기법이다. 즉 임대료, 영업경비, 공실률, 감가상각방법, 세율, 보유기관, 가치상승등 투자수익에 영향을 줄 수 있는 구성요소들이 개별적 또는 집단적으로 변화하였을때 투자의 순현재가나 내부수익률이 어떻게 변화하는가를 분석하는 것이다.

II. 유용성

① 감응도분석을 통해, 투입변수의 상대적 중요도를 파악할 수 있어, 투자정책 결정에 유효하다. 또한 ② 투자분석 뿐만 아니라 부동산평가·금융·관리분야에 광범위하게 사용된다.

III. 한계

①투자위험에 대한 확률분포를 분석하는 것이 아니라 투자가치에 참여하는 여러 집단의 각 예상에 대한 의견차이를 분석하는데 그친다. ②현금흐름의 결정요인들 사이에 상호관계를 충분히 고려하지 못한다.

2003년 제14회

【문제 1】 부동산평가를 위한 시장분석(Market Analysis)과 시장성분석(Marketability Analysis), 그리고 생산성 분석(Productivity Analysis)에 대한 다음 질문에 답하십시오. (여기서 생산성은 인간의 필요, 주거경제활동, 공급만족 및 쾌적성을 충족시킬 수 있는 서비스를 제공하는 부동산의 역량을 의미한다.) (40점)

- (1) 부동산 시장분석과 시장성분석을 비교*설명하십시오.(20점)
- (2) 부동산의 생산성을 도시성장 및 발전과 연계하여 설명하십시오.(20점)

【문제 2】 부동산투자에서는 부채금융(debt loan)을 이용하여 지분에 대한 수익률을 변동시킬 수 있다. 다음 질문에 답하십시오.(20점)

- (1) 지분에 대한 수익률(rate on equity or equity yield rate)과 자본에 대한 수익률(rate of return on capital)의 상관관계에 대하여 설명하십시오.(10점)
- (2) 정의 지렛대효과(positive or plus leverage effect)가 나타나는 경우와 부의 지렛대효과(negative or minus leverage effect)가 나타나는 경우를 비교하여 설명하고, 중립적 지렛대효과(neutral leverage effect)는 어떤 경우에 발생하는가를 설명하십시오.(10점)

【문제 3】 수익성 부동산의 가치는 할인된 현금수지(discounted cash flow)와 순운영소득(net operating income)을 이용하여 구할 수 있고, 이 가치들은 대부기관의 담보가치 결정 기준이 된다. 다음 물음에 답하십시오(20점)

- (1) 두 평가방법으로 구한 부동산의 담보가치를 비교하여 설명하십시오(10점)
- (2) 담보가치의 결정에서 고려해야 할 사항들에 대하여 설명하십시오.(10점)

【문제 4】 다음 질문에 답하십시오.(20점)

- (1) 부동산 투자, 개발에서의 위험과 불확실성에 대하여 설명하고, 이를 검증 혹은 고려할 수 있는 방법에 대하여 설명하십시오.(10점)
- (2) 내부수익률의 장단점에 대하여 설명하십시오.(10점)

문1>**I. 서(3)**

부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서는 부동산의 생산성을 면밀히 파악하여, 이러한 부동산의 능력이 부동산시장내 구체적인 수요·공급상황하에서 어떠한 위치를 점하고 있는지에 대한 분석이 필요하다. 이에 부동산 평가시에는 시장분석, 시장성분석, 생산성분석을 행하게 된다.

이중 시장분석과 시장성분석은 일정한 유사점과 차이점을 가지고 있어 양자의 비교를 통한 명확한 이해가 필요하다. 또한 도시토지의 생산성 중 가장 중요한 요소를 차지하는 접근성이 도시의 구조와 도시성장에 영향을 미치는 바, 부동산가격형성과정에 대한 거시적인 이해를 위하여 관련 내용의 고찰이 필요하다.

II. 물음#1(17)**1. 시장분석 개관****(1) 시장분석의 의의**

대상 부동산에 대한 적절한 시장지역을 확정짓고, 가치에 영향을 줄 수 있는 제 요인들을 연구하는 것을 말한다. 부동산의 경우 위치가 고정되어 있다는 물리적 특성 때문에, 부동산 시장이라고 하면 구체적인 지리적 공간을 수반하는 수가 많아, 부동산 평가에서의 시장분석이란 결국 시장지역분석을 의미함이 일반적이다.

(2) 시장분석의 내용

① 일단 분석 대상이 되는 적절한 수준의 시장지역이 확정되면, 평가사는 대상 부동산의 시장가치에 영향을 줄 수 있는 자료를 수집하고, 각종 평가원리를 적용하여 부동산 가치에 어떠한 영향을 미치는지 분석한다. ② 분석의 자료에는 물리적·사회적·경제적요인 및 정부서비스에 관한 자료 등이 포함된다. 또한 ③ 대상 부동산의 시장지역의 공간적 수준에도 불구하고 국제적, 전국적 수준의 영향은 다른 부동산에도 같은 영향을 미치는 바, 지역 사회적 수준 및 근린수준 분석이 중요하다.

2. 시장성분석 개관**(1) 시장성 분석의 의의**

가격, 질, 위치 그리고 제 특성의 측면에서, 대상 부동산의 시장에서의 경쟁적 입지를 확인하고 분석하는 것을 말한다. 이는 시장분석의 중요한 항목 중의 하나로서, 시장성 분석에서는 현재와 미래의 대상 부동산에 대한 수요공급분석과 흡수율분석(absorption rate analysis)이 중심이 된다.

(2) 시장성분석의 내용

① 수요, 공급분석은 첫째 시장지역을 확정하고, 둘째 수요에 영향을 미치는 소득, 인구구조, 이자율 등과 공급에 영향을 미치는 이자비용이나 건축비용 등을 분석한다. ② 흡수율분석은 시장에 공급된 부동산이 일정기간(통상 1년)동안 얼마만큼의 비율로 흡수되었는가를 분석하는 것으로, 부동산의 수요, 공급에 대한 추세파악과 추세야기 원인에 대한 분석을 한다.

3. 양 분석의 비교

(1) 유사점

① 분석의 내용

시장분석과 시장성분석은 모두 시장을 전제로 하며, 대상부동산의 종별과 유형에 따라 분석 범위가 상이하고, 대상부동산의 법률적, 경제적, 기술적, 물리적 측면 등을 분석하는 점에서 유사점이 있다.

② 생산성분석과의 관계

생산성 분석은 물리적, 법적, 입지적 특성으로 대상부동산의 능력을 확인하고, 대상부동산의 공급할 수 있는 부동산서비스를 결정하는 것이다. 생산성 분석은 양 분석 모두의 첫 단계로서 생산성 분석을 통해 대상부동산의 유형과 용도를 결정하게 되고 이에 따라 시장분석과 시장성분석의 초점을 정립한다. 따라서 양 분석 모두 생산성분석을 전제로 하는 공통점이 있다.

(2) 차이점

① 절차적 선후차이

시장분석에서 수집된 시장의 수요와 공급에 대한 자료를 토대로 시장성 분석의 단계에서 대상 부동산의 흡수율 등을 구체적으로 분석하므로 시장분석이 시장성 분석의 선행정차이다.

② 분석의 공간적 수준차이

시장분석은 대상부동산이 속한 지역의 수요와 공급상황을 분석하므로 거시적인 분석에 속하고, 시장성분석은 범위를 좀 더 좁혀 대상부동산 자체의 흡수율 등의 시장성을 분석하므로 미시적인 분석에 해당한다.

Ⅲ. 물음#2(18)

1. 개요

부동산의 물리적, 법적, 위치적 특성은 부동산의 생산성에 많은 영향을 주고 있다. 이중에서도 특히 위치적 특성은 근린지역의 토지이용이나 도시의 공간구조와 밀접한 관계를 가지고 있다. 부동산의 생산성을 이루는 많은 요소 중 위치적 특성인 접근성이 도시토지의 중요한 생산성이 되므로 이하에서는 접근성을 중심으로 설명한다.

2. 부동산의 생산성 중 접근성

(1) 접근성의 의미

접근성이란 대상부동산이 위치하고 있는 장소에서 다른 장소에 도달하는데 소요되는 시간, 경비, 노력 등으로 측정되는 상대적 비용으로 정의된다.

(2) 접근성의 종류

접근성은 미시적 접근성과 거시적 접근성이 있다. ①미시적 접근성은 대상부동산의 접근성을 주변지역의 측면에서 본 것이며 ②거시적 접근성은 그것을 도시전체적 측면에서 본 것이다. 이중 거시적 접근성이 도시의 성장·발전과 밀접한 관계를 가지고 있다.

3. 거시적 접근성과 도시구조의 형성

(1) 도심의 접근성과 입지경쟁

중력모형에 의하면 두 물체 간의 유인력은 물체의 질량에 비례하고 거리에 반비례한다. 도심지역은 접근성이 양호하기 때문에 다른 조건이 일정할 경우 전체 도시지역 중에서 가장 유인력이 큰 곳이 된다. 따라서 도심지역은 입지경쟁이 가장 치열한 곳이 되며, 입지경쟁이 치열해짐에 따라 부지임대료와 매매가격이 가장 높은 곳이 된다.

(2) 입찰지대곡선을 이용한 설명

<그림 생략>

(3) 지대지불능력과 도시구조의 형성

접근성이 양호한 곳은 생산성이 높아 많은 입지주체가 입지하기를 원하나 입지경쟁의 결과 지대지불능력이 가장 높은 활동들이 입지하게 된다. 지대지불능력이 낮은 입지주체들은 지대지불능력이 낮을수록 도심에서 먼 즉 접근성이 낮아 생산성이 떨어지는 토지를 점하게 된다. 이러한 원리로 도시는 도심으로부터 상업지역, 주거지역, 공업지역, 농업지역 등 기본적으로 동심원의 형태로 그 구조가 형성된다.

4. 도시구조의 변화와 도시의 성장

부동산의 위치적 특성인 접근성은 물리적 특성, 경제기반, 시장의 힘, 정부정책, 기술의 진보, 사회규범 등 여러 가지 요인의 영향을 받고 있다. 이에 따라 접근성은 고정되어 있는 것이 아니라 시간의 흐름에 따라 부단히 변동하게 된다. 이에 따라 특정 토지의 접근성도 부단히 변화하게 되어 새로운 입지경쟁이 발생하게 되고 도시구조가 변화하게 된다. 이러한 변동의 과정을 거쳐서 도시가 성장하게 된다.

IV. 결(2)

부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서는 시장분석과 시장성분석을 통해 대상부동산의 생산성을 면밀히 파악해야 한다. 다만 유의할 사항으로 부동산은 물리적으로는 고정되어 있지만, 경제적으로는 유연성이 뛰어난 시공간제품이다. 따라서 생산성분석을 함에 있어, 감정평가사는 부동산의 가치가 도시구조상의 공간적 위치뿐만 아니라, 시간적 변화요인과의 밀접하게 관련되어 있다는 사실을 명심해야 한다.

문2>**I. 서(2)**

오늘날 부동산투자에 있어서 부채금융을 사용하는 것이 일반적이다. 부채금융의 사용을 통해서 지분수익률을 증대시킬 수 있는 레버리지효과를 의도할 수 있기 때문이다. 따라서 부동산의 투자분석시에도 이러한 부채금융의 사용이 자본수익률과 지분수익률에 미치는 영향을 정확히 파악할 필요가 있다. 이를 통해 투자부동산에서 발생하는 레버리지효과의 종류를 파악하여 적절한 투자의사결정을 내릴 수 있도록 해야 한다.

II. 질문#1(8)**1. 의의**

수익률이란 투자된 자본에 대한 수익의 비율로서 ①지분수익률이란 지분투자액에 대한 지분수익의 비율을, ②자본수익률이란 전체 투자자본(지분+부채)에 대한 수익의 비율을 말한다.

2. 양자의 상관관계**(1) 산식구조**

지분에 대한 수익률은 <지분수익/지분투자액>이고, 자본에 대한 수익률은 <지분비율 x 지분수익률 +저당비율 x 저당수익률>이다. 즉 자본수익률은 지분수익률과 저당수익률의 가중평균치로 구성된다.

(2) 양자의 상관관계**① 비례관계**

자본수익률은 지분수익률과 저당수익률의 가중평균치이므로 지분수익률이 높아지면 자본수익률도 높아지는 비례관계가 있다.

② 양자의 일치가능성

부동산 투자시 부채금융의 사용 없이 전체 투자금을 자기자본으로 마련하는 경우 지분수익률과 자본수익률이 동일해진다.

III. 질문#2(8)**1. 개요**

지렛대효과란 차입금의 사용이 지분수익을 증가 또는 감소시키는 효과를 말한다. 지렛대효과는 자본수익률과 지분수익률, 저당수익률 간의 관계에 따라서 정(+), 부(-), 중립적 효과로 구분된다.

2. 정(+의 레버리지효과가 나타는 경우

차입금의 사용이 지분투자자의 수익을 증대시키는 방향으로 작용하는 것을 정(+의 레버리지효과라고 한다. 자본수익률은 저당수익률과 지분수익률의 가중평균이므로, 자본수익률이 저당수익률보다 크면 지분환원율이 자본환원율보다 크게 되어 정(+의 레버리지효과가 나타난다.

3. 부(-)의 레버리지효과가 나타는 경우

차입금의 사용이 지분투자자의 수익을 감소시키는 방향으로 작용하는 것을 부(-)의 레버리지 효과라고 한다. 자본수익률이 저당수익률보다 작으면, 지분수익률이 자본수익률보다 작아지므로 부(-)의 레버리지효과가 나타난다.

4. 중립적 레버리지효과가 나타는 경우

차입금의 사용으로 지분투자자의 수익에 변화를 주지 못하는 것을 중립적 레버리지라고 한다. 자본수익률이 저당수익률과 같으면 지분수익률과 자본수익률이 같아지는 중립적 효과가 발생한다.

IV. 결(2)

오늘날 투자이론에서는 투자수익이 기대치에서 변동될 가능성을 위험으로 간주하는바, 레버리지의 사용은 현금수지의 변동을 증폭시켜 위험을 증가시키며, 이러한 위험은 대부비율이 높을수록 커진다. 레버리지효과분석은 부동산 투자의 위험수준과 같은 그 위험을 기꺼이 감수하려는 투자자의 요구수익률과의 관계를 분석할 수 있어 중요한 의미를 갖는다.

문3>

I. 서

수익성 부동산의 담보가치는 소득접근법의 측면에서 직접환원법과 할인현금수지분석법에 의해 구할 수 있다. 다만 이 두 방법에 의한 담보가치는 기본적으로 수익성의 사고방식으로 구한다는 유사점이 있으나 구체적인 산정방법에는 차이가 있다. 따라서 정확한 담보가치의 결정을 위해서는 양자의 비교를 통한 명확한 이해가 필요하다. 또한 두 방법에 의한 담보가치외에도 기타 부동산의 채무불이행 가능성이나 청산가치, 사권설정여부 등을 담보가치결정 시 고려하여야 적절한 평가결론을 내릴 수 있다.

II. 물음#1

1. 개요

(1) 담보가치의 의미

금융기관 등의 대출에 대한 담보취득을 목적으로 담보대상물건의 법적, 사실적 제 관계를 파악, 분석 후 그 진위, 선악, 적부 및 경제적 가치를 판정하여 결정한 경제적 가치를 말한다.

(2) 소득접근법으로 부동산의 담보가치를 구하는 방법

수익성 부동산은 소득접근법으로 담보가치를 구하는 것이 적절하다. 구체적인 방법으로는 ①순영업소득을 자본환원률로 환원하여 담보가치를 구하는 직접환원법이 있고 ②할인된 현금수지를 할인율로 할인하여 담보가치를 구하는 할인현금수지분석법이 있다.

2. 담보가치의 비교

(1) 유사점

양자 모두 대상부동산이 장래 발생할 것으로 기대되는 수익을 예측·변동의 원칙에 의거하여 예측한 기대치에 근거하고, 수익성의 사고방식을 중시한다. 또한 환원이율이나 할인율은 모두 금융시장의 시장이자율동향과 밀접한 연관을 갖는 바, 이의 산정을 위해 부동산시장 뿐만 아니라 자본시장까지 분석하여 도출하게 된다.

(2) 차이점

① 산정방식의 차이

직접환원법은 한 해의 안정화된 수익인 순영업소득(NOI)을 소득률(Income rate)을 적용하여 환원하나, 할인현금수지분석법은 여러 해의 현금흐름을 수익률(Yield rate)을 적용하여 할인하고 기간만 지분복귀액을 더하여 부동산의 수익가치를 산정한다.

② 저당조건과 세금효과의 고려여부

직접환원법은 저당조건이나 세금효과를 고려하지 않는다. 그러나 할인현금수지분석법의 경우 세전모형은 저당조건만을 고려하며, 세후모형은 저당조건과 세금효과를 모두 고려한다.

Ⅲ. 물음#2

1. 수익과 위험측면

수익성부동산의 담보가치는 창출되는 현금흐름에 기초하였으므로 수익예측의 적절성과 변동 가능성 및 자본화율의 적절성 등을 고려하며, 위험고려측면에서 대부비율(=저당대부액/부동산가치), 부채감당율(순영업소득/부채서비스) 등을 감안한다. 통상 대부비율이 높으면 높을수록, 부채감당율이 낮을 수록 채무불이행의 위험이 높다.

2. 청산가치측면

청산가치란 담보목적물을 매각하여 저당채권을 회수하는 경우에 대상부동산이 처분되는 금액을 말한다. 담보가치는 채무불이행이 있는 경우 금융기관이 원하는 시기에 처분하여 환가할 수 있어야 하는바, 청산가치나 경매시 법원 법사가격 및 낙찰가격 등을 고려하여 담보가치를 결정해야 한다.

3. 시산가격조정시 고려사항

일본의 부동산평가기준에서는 부동산의 증권화와 관련한 감정평가 등에서 매기의 순수익을 예상해야 하는 경우에는 할인현금수지분석법의 적용을 원칙으로 하고, 아울러 직접환원법을 적용함으로써 검증하는 것이 바람직하다고 규정하고 있다. 우리나라의 경우 관련 규정은 없으나 대상부동산의 성격, 평가목적, 수집된 자료의 종류와 신뢰성 등을 고려하여 시산가치조정을 해야 한다.

4. 기타

주택임대차보호법이나 상가임대차보호법상 법정 소액임차보증금과 선순위근저당권, 법정지상권 성립유무 등도 고려하여 이와 관련된 법적제한이 있는 경우 해당되는 부분을 감액해야 한다.

Ⅳ. 결

담보평가의 부적절성과 부정확성은 금융기관의 부실 및 본인에게도 손해배상의 책임 그리고 업계전체의 위상저하 등의 문제를 가져올 수 있는바 수준 높은 감정평가서비스를 제공할 수 있도록 충분한 이론과 법적 지식이 요구된다 할 것이다.

문4>

I. 서

부동산의 투자 및 개발활동시 위험과 불확실성이 수반되는데, 이에 대해 적절한 고려를 하지 않을 경우 사업실패를 야기하기도 한다. 따라서 감정평가나 컨설팅시에 위험과 불확실성을 검증 혹은 고려할 수 있는 방법을 활용하여야 한다. 특히 이러한 방법 중 실무적으로 널리 사용되는 내부수익률법은 장단점을 동시에 가지는바 이에 대해 이해가 필요하다. 이하 관련내용을 설명한다.

II. 물음#1

1. 위험과 불확실성의 의의

① 위험성과 불확실성의 차이는 각각의 결과들이 일어날 수 있는, 가능성과 연관된 정보에 있다. 즉, ②위험성은 의사결정자가 일어날 만한 각각의 결과에 대한 가능성을 예측하기에 충분한 정보를 가지고 있는 상황이며 ③불확실성이란 의사결정자가 발생 가능한 결과를 예측할 수 있으나 이의 예측을 위해 필요한 정보가 불충분한 상황을 말한다.

2. 위험과 불확실성의 검증 또는 고려방법

(1) 위험의 검증방법

위험은 통계학적으로 분산이나 표준편차로 측정되며, 표준편차는 투자의 위험성을 나타내는 지표로서, 위험의 고려방법은 위험한 투자안을 제외시키는 방법과 수익을 보수적으로 예측하는 방법과 위험할증율을 가산하는 방법이 있다. 최근에는 컴퓨터의 대중화로 감응도분석 및 시뮬레이션분석법 등에 의한다.

(2) 불확실성의 검증방법

불확실성을 고려하기 위해선 경제흐름과 경기변동 및 경제기반분석 등의 정보체계구축을 통한 불확실성을 예측하여 투자나 개발사업의 의사결정에 반영한다.

(3) 기타

Hubbard와 Hawkins는 부동산평가를 의사결정과 동일시하며, 위험하의 의사결정이 부동산평가과정과 가장 잘 부합한다고 하며, 위험을 평가하는 방법으로 시뮬레이션분석법을, 부동산가치의 예측기법으로 확률분석법의 사용을 주장하였다.

III. 물음#2

1. 내부수익률의 의의

내부수익률(Internal Rate of Return)이란 미래의 현금유입의 현가와 현금유출의 현가를 동일하게 만드는 할인율을 말한다.

2. 투자의사결정의 기준

내부수익률은 투자의사결정의 기준으로 사용될 수 있다. 즉 독립적인 투자안에서 내부수익률이 투자자가 기대하는 요구수익률보다 높은 경우 투자안을 채택하고, 낮은 경우 기각한다. 상호 배타적인 투자안은 요구수익률보다 높은 내부수익률 중에 가장 내부수익률이 높은 투

자산을 채택한다.

3. 내부수익률의 장점

①현금흐름의 시간가치를 고려하는 점과, ②대상투자안의 현금흐름에 기초하고, ③대상투자안에서 도출되는 점, ④수익률이란 친숙한 지표를 사용한다는 점이다. 또한 ⑤내부수익률과 부채금융의 이자율을 비교하여 부채금융에 대한 위험요소를 고려하기가 쉬운 장점이 있다.

4. 내부수익률의 단점

①사업의 중간에도 자금이 투입되는 비전통적인 투자사업에서 복수의 내부수익률이 존재할 수 있는 점과 ②기회비용이 반영되지 않는 재투자수익률의 가정과, ③여러 개의 투자안을 복합적으로 평가한 가치가 개별투자안들을 독립적으로 평가한 가치의 합과 같아지는 가치가 산성의 원리가 성립하지 않는 단점이 있다. 또한 ④내부수익률을 근거로 투자결정시 투자자의 부를 반드시 극대화시키는 것은 아니라는 점 등이 있다.

IV. 결

부동산시장의 패러다임이 자본이득(Capital gain)에서 소득이득(Income gain)으로 부동산환경이 변화하고 있다. 따라서 부동산 컨설팅시 위험분석 뿐만 아니라 NPV, IRR법 등의 활용을 통하여 투자분석능력이 요구된다 할 것이다.

2004년 제15회

【문제 1】 부동산 감정평가의 3방식을 이용하여 시산가격을 도출하기 위해서는 여러 단계가 필요하다. 다음에 대하여 설명하시오.(40점)

- (1) 부동산가격의 구체화*개별화의 단계와 내용에 대하여 설명하시오.(10점)
- (2) 부동산가격수준의 단계와 내용에 대하여 설명하시오. (10점)
- (3) 부동산 감정평가를 위하여 구분하는 지역을 구체적으로 열거하고 대체성, 경쟁성, 접근성과 관련 설명하시오.(10점)
- (4) 부동산 가격의 경제적 특성에 대하여 설명하시오.(10점)

【문제 2】 시장가격이 없는 부동산 혹은 재화의 가치를 감정평가하는 방법에 대하여 설명하시오.(20점)

【문제 3】 부동산 감정평가는 기준에 따라 다양하게 분류될 수 있다.(20점)

- (1) 부동산의 감정평가를 체계적으로 분류하는 목적을 설명하시오.(5점)
- (2) 일괄감정평가, 구분감정평가, 부분감정평가 각각에 대하여 사례를 들어 설명하시오.(15점)

【문제 4】 정부가 부동산 시장에 개입하는 이유에 대하여 설명하시오.(10점)

【문제 5】 상업용 부동산의 입지결정요인에 대하여 설명하시오.(10점)

문1>**I. 서(3)**

부동산의 구체적·개별적 가격을 구하기 위해서 감정평가3방식을 적용하여 시산가격을 도출하게 된다. 부동산의 개별·구체적 가격은 대상부동산의 개별특성 및 최유효이용을 반영하여 형성되나, 이 개별화·구체화된 가격의 타당성 검증을 위해서는 지역의 가격수준과의 상호검토를 통해 그 적절성을 확인해야 한다. 다만 지역의 범위는 대체성, 경쟁성, 접근성의 정도에 따라 인근지역, 유사지역, 동일수급권으로 나누어지는바 각 지역범위마다 가격수준을 파악하여 시산가격의 적절성을 검토해야 한다. 이러한 과정을 거쳐 산정된 부동산가격은 일반재화와는 다른 경제적 특성을 갖게 된다.

II. 물음#1(6)**1. 부동산가격의 구체화·개별화의 단계**

부동산의 구체적·개별적 가격은 감정평가 3방식을 적용하여 구하게 된다. 감칙 제8조에서 여러 단계의 평가절차에 대해 규정하고 있으나 부동산의 가격이 개별화·구체화되는 단계는 감정평가방식을 선정하고 적용하는 단계에서 이루어지게 된다. 다만 감정평가 3방식의 적용에 따라 도출된 가격은 시산가격으로서 아직 최종적인 가치결론이 아니고 중간적·잠재적 가격의 성격을 가진다.

2. 성립근거

부동산의 자연특성인 개별성으로 동일한 토지는 존재할 수 없다 또한 인문특성인 용도의 다양성으로 인하여 경합하는 다양한 용도 중 최고의 가치를 창출하는 이용이 토지에 할당되므로 개별부동산마다 최유효이용이 각기 형성된다. 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 따라서 개별부동산마다 그 가격이 개별·구체적으로 형성된다.

3. 부동산가격의 구체화·개별화의 내용

부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 가격이 형성되므로 부동산가격의 개별화·구체화는 결국 개별부동산의 최유효이용을 파악하고 이에 따른 구체적 가격을 판정하는 것을 말한다. 부동산의 최유효이용이 파악되면 감정평가3방식을 적용하여 시산가치를 구하게 되는바 각 방식에 따라 시장가치, 비용가치, 수익가치가 구체적으로 도출된다.

III. 물음#2(6)**1. 부동산가격수준의 단계**

부동산의 가격수준이란 지역간의 격차를 종합적으로 나타내주는 지표로서 어떤 지역내 부동산의 평균가격을 말한다. 감정평가3방식의 적용을 통해 도출된 시산가치가 적절한 조정절차를 통해 최종가치결론으로 내려지기 전에 지역의 가격수준과의 상호검토를 통해 그 적절성을 검토하는 단계를 말한다.

2. 성립근거

부동산은 일반재화와 구분되는 고유의 특성으로 지역성을 가진다. 부동산은 그가 속한 지역

의 구성분자로서 그 지역과 의존·보완관계 및 그 지역내 타 부동산과 협동·대체·경쟁 등의 상호관계를 통하여 그 사회적, 경제적, 행정적 위치가 결정된다는 특성을 지역성이라고 한다. 따라서 부동산의 가격은 독립하여 성립하는 것이 아니라 지역내 타 부동산과의 상호관계속에서 가격수준을 형성하는 특성이 있다.

3. 부동산가격수준의 내용

부동산의 가격수준은 지역적 범위내에서 파악되는 것이므로 지역을 대체성, 경쟁성, 접근성 등의 측면에서 구분하는 바에 따라 가격수준도 다르게 형성된다. 즉 인근지역의 가격수준과 동일수급권내 유사지역과 동일수급권의 가격수준은 각각 다르게 형성될 수 있는 것이다. 따라서 부동산의 가격수준을 정확히 파악하기 위해서는 대상부동산과 가격형성에 있어 가장 대체·경쟁의 영향관계가 높은 인근지역의 가격수준부터 분석하기 시작하여 동일수급권으로 넓혀 나가야 한다.

IV. 물음#3(8)

1. 개요

감정평가를 위하여 구분하는 지역은 형식적·행정구역별 구역을 의미하는 것이 아니라 대상 부동산과 가격이나 용도 등의 측면에서 가격형성에 영향을 미친다고 인정되는 실질적인 권역을 말한다. 이러한 지역은 대체성, 경쟁성, 접근성에 따라 이하의 3가지로 구분된다.

2. 인근지역

인근지역이란 대상부동산의 가격형성에 일차적인 영향을 미치는 지역으로 용도적·기능적으로 동질성이 있어 상호 대체·경쟁관계에 있는 부동산이 존재하는 지역을 말한다. 인근지역내의 부동산은 용도적·기능적으로 동질성이 높아 일차적 비교대상이 되고 상호 대체성이 크며, 지리적인 위치도 가까워서 접근성이 높다.

3. 유사지역

인근지역의 지역특성과 유사한 특성을 갖는 지역으로서 대상부동산이 속하지 않는 지역이다. 유사지역과 인근지역이 지역 상호간 대체·경쟁을 하고 그 속에서 각 지역에 속한 유사 부동산간에 다시 대체·경쟁이 이루어지는 중첩된 구조가 된다. 한편 유사지역은 인근지역과 특성 면에서 유사성에 초점을 둔 개념으로 반드시 인접할 것을 요하지는 않으나 대체성이 미치는 범위내에는 존재해야 한다.

4. 동일수급권

대상부동산의 가격형성에 영향을 미치고 대체·경쟁관계가 성립하는 부동산이 존재하는 인근 지역과 유사지역을 포함하는 최원방권역을 말한다. 동일수급권은 대체·경쟁관계가 성립하는 유사지역이 존재할 수 있는 범위를 나타내고, 동일수급권내의 부동산은 대체가 가능한 한계 위치의 사례들이 되며 그러한 한도내에서 상호경쟁을 한다. 한편 접근성은 상당히 완화된 형태로 나타나게 된다.

V. 물음#4

1. 개요

감정평가는 부동산의 가격을 지적하기 위하여 부동산가격의 형성과정을 추적하므로 결국 부동산의 가격은 상기의 매커니즘을 반영하여 형성된다. 따라서 부동산의 가격은 일반재화의 가격과는 다른 경제적 특징을 갖게 된다.

2. 지역적 가격수준 형성

일반재화는 개별물건마다 가격이 성립되는데 그치는데, 부동산의 가격은 부동산의 개별적.구체적 가격이 성립하는 것 외에 지역의 가격수준이 형성되는 특징을 지닌다. 즉 부동산의 지역성으로 인하여 개별부동산의 가격은 지역의 가격수준의 제약하에 있으면서 동시에 지역의 가격수준을 형성하는 구성분자가 되는 관계가 형성된다.

3. 일물일가의 법칙 불성립

부동산의 개별성으로 인하여 동일한 부동산이 존재하지 않고 이에 따라 각 부동산마다 개별적으로 가격이 형성된다.

4. 수요.공급 측면의 특성

(1) 수요측면에서의 특성

부동산 수요는 부동산의 고가성으로 인하여 구매력을 갖춘 유효수요여야 하고 투자의 고정성으로 가격탄력도가 작으며 각종 부동산 세제나 정책에 민감하게 반응하는 성향을 갖는다. 따라서 이를 반영한 부동산 가격도 유효수요의 이동에 따라 움직이고 정책 등의 변화에 따라서 변동한다. 또한 상대적으로 공급보다는 탄력성이 큰 편이다.

(2) 공급측면에서의 특성

부동산의 위치고정성과 부증성으로 인하여 공급이 매우 비탄력적이므로 단기적으로 부동산 가격은 수요에 의해 결정되는 양상을 보인다. 그러나 장기에는 경제적 공급의 증가로 공급의 영향이 증대되어 가격결정에 있어서 수요와 공급의 균형에 의해 가격이 결정된다.

VI. 결

감정평가3방식을 적용하여 구한 개별적.구체적 시산가격은 지역의 가격수준하에 검토하여 시산가격조정을 해야 한다. 다만 이때 검토의 기준이 되는 지역을 구분함에 있어서 자연적.인문적 경계를 종합적으로 검토해야 하고 지리정보시스템(GIS)등을 활용하여 지역분석의 과학화.객관화를 도모해야 한다. 또한 가격형성요인은 항상 변화의 과정에 있는바 감정평가시 부동산의 개별적 상태를 면밀히 파악하여 이에 따라 대체성, 경쟁성, 접근성의 측면에서 지역의 범위를 동태적으로 분석하여야 한다.

문2>

I. 개요(4)

1. 비시장재화의 개념

비시장재화란 시장에서 직접 거래대상이 되지 못하여 그 거래가격이 존재하지는 않으나 평가의 대상으로서 경제적 가치를 가지는 재화 등을 말한다. 구체적인 예로는 일조권, 조망권, 환경권, 공공서비스, 역사적 부동산 등이 있다.

2. 비시장재화의 감정평가 필요성

생활양식의 변화와 환경에 대한 관심 고조로 비시장재화에 대한 가치평가의 중요성이 점차 증대해 가고 있다. 최근 이와 관련된 소송이 급증하고 있고 공공사업의 시행에 있어 과거와 달리 경제적·합리적 의사결정이 사회적으로 요구되는바 그 가치평가의 필요성이 제기되고 있다.

Ⅲ. 비시장재화의 감정평가방법(12)

1. 전통적 평가방법 적용가능성 검토

(1) 거래사례비교법

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다. 비시장재화는 시장이 성립하지 않는 재화이므로 거래사례의 수집이 어려워 적용이 곤란하다.

(2) 원가법

가격시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 비시장재화의 생산에 투입된 자금의 총합이 비시장재화가 창출하는 가치와 괴리되기 쉽고, 적절한 감가수정의 방법이 부재하여 적용이 곤란하다.

(3) 수익환원법

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 가격시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다. 비시장재화는 공익적 목적에 사용되는 경우가 많아 수익을 창출하지 않거나 발생하는 효용을 화폐적 가치로 환산하기 어려운 경우가 많다. 또한 적절한 환원이율이나 할인율의 산정이 어려워 본 방법의 적용이 곤란하다.

2. 대체적인 평가방법 모색

(1) 헤도닉평가모형(Hedonic price method)

소비자가 주택을 선택할 때 주택 그 자체보다는 주택이 보유하는 특성을 선택한다는 헤도닉 가설에 근거한 평가방법이다. 비시장재화가 가지는 특성요인이 가치에 미치는 영향관계를 파악하여 다중회귀모형으로 설정할 수 있다면 통계적 분석을 통해 비시장재화의 가치를 평가 할 수 있다.

(2) 조건부가치평가법(Contingent valuation method)

직접적으로 사람들이 느끼는 비시장재화의 가치를 설문을 통해 파악하는 방법이다. 즉 가상 시장을 상정하고 개별소비자에게 여러 상황을 제시하고 그에 대한 지불의사를 분석하여 비시장재화의 가치를 평가할 수 있다.

(3) 비용편익분석(Cost-benefit analysis)

공공부문의 정치적인 의사결정과정에 경제학적 사고를 접목시킨 분석법의 일종으로 계량화가 어려운 복지, 삶의 질, 공공서비스의 수준 등을 평가하는데 활용될 수 있다. 비용편익분석법은 모든 관련된 비용과 편익항목을 금액으로 수치화하고 적절한 할인율을 적용하여 순현가를 구함으로써 비시장재화의 가치를 구할 수 있다.

IV. 검토

비시장재화의 특성으로 인하여 전통적 3방법에 의한 가치평가는 사실상 어렵다고 보여진다. 따라서 대체적인 평가방법을 활용하여야 하는데 이론적·실무적 미비로 널리 활용되지 못하는 실정이다. 따라서 비시장재화의 가치판단에 대한 증가하는 사회적 수요를 충족시키기 위하여 관련 이론의 연구가 필요하다.

문3>

I. 서(3)

감정평가 감정평가의 목적, 조건, 대상물건의 성격에 따라 다양한 분류가 가능하다. 감정평가를 분류함으로써 감정평가이론과 제도수립의 체계화를 도모할 수 있고 평가실무에 있어서는 능률적이고 세밀한 평가가 가능하다.

우리 감칙 제15조에서는 평가대상을 어떻게 확정하는가에 따라 일괄.구분.부분감정평가를 규정하여 사회적 평가수요에 보다 탄력적으로 대응할 수 있도록 하고 있다. 각 평가기법이 구체적으로 적용되는 사례를 살펴봄으로써 감정평가활동의 정확성을 높일 수 있으므로 그 검토의 중요성이 있다.

II. 감정평가를 체계적으로 분류하는 목적(7)

1. 감정평가이론의 체계화

평가기법에 대한 연구와 그 체계적인 분류는 평가이론의 깊이를 더하게 하고 이론 구성의 지침이 된다.

2. 제도수립에 지침제공

감정평가가 체계적으로 분류됨으로서 정부가 관련 법규의 정비, 감정평가제도를 수립.발전시키는데 유익한 지침이 된다.

3. 감정평가활동의 능률화

분류된 감정평가 각각마다 적합한 평가기법 연구.적용, 자료구축 등이 가능하게 되어 감정평가활동을 능률적으로 수행할 수 있게 된다.

4. 대상부동산의 확정

대상부동산의 확정에 대한 지침으로서 감정평가의 조건, 목적 등이 명백히 되어야만 대상부동산의 확정이 용이하다.

III. 일괄.구분.부분감정평가의 구체적인 사례(8)

1. 일괄평가 (감칙 제15조 제1항)

(1) 일괄평가의 의의

평가는 대상물건마다 개별로 행하여야 한다. 다만, 2개 이상의 물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호간에 용도상 불가분 관계에 있는 경우 개별평가의 예외로 인정되는 평가방법을 일괄평가라 한다.

(2) 구체적 사례

2필지 이상의 토지가 일단지로 이용되고 있는 경우, 구분소유건물에서 대지와 건물을 일괄하여 평가하는 경우, 임목과 임지가 동시 거래되는 경우, 공장의 수익가격 평가 시, 물건 상호간에 용도상 불가분의 관계에 있는 주물과 종물의 경우 적용된다.

2. 구분평가 (감칙 제15조 제2항)

(1) 구분평가의 의의

1개의 대상 물건이라도 가치를 달리하는 부분은 이를 구분하여 평가하는 것을 구분평가라고 한다. 이 경우 감정평가서에 그 내용을 기재하여야 한다.

(2) 구체적 사례

광평수토지의 전면(상업용지), 후면(주거용지)를 구분하여 평가하는 경우, 용도지역상이 또는 도시계획도로에 저축된 부분과 접한 부분의 가격차가 발생하는 경우, 증축건물의 평가의 경우, 빌딩의 임료를 각층별로 구분하여 산출하는 경우 등에 적용된다.

3. 부분평가 (감칙 제15조 제3항)

(1) 부분평가의 의의

일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분은 평가하지 아니함을 원칙으로 한다. 다만 일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 특수한 목적 또는 합리적 조건이 수반되는 경우에 일부분만을 평가하는 것을 부분평가라고 한다.

(2) 적용 사례

토지의 일부 편입시 감가요인이 발생하나 전체 토지가격을 적용하여 편입부분의 가격을 평가, 잔여지의 매수 또는 수용평가, 지상건물이 있는 상태에서 토지만의 평가에 적용된다.

IV. 결(관련문제 : 현행 감칙규정의 미비점)(2)

일본 부동산평가기준상 규정되어 있는 독립감정평가나 병합·분할평가 등은 우리나라 감칙에는 규정되어 있지 않다. 보다 세분화된 평가기법의 적용을 위해 도입여부를 검토할 필요성이 있다.

문4>**I. 정부개입의 개념**

공적개입이란 여러 가지 부동산 문제를 해결·개선함으로써 부동산과 인간과의 관계를 개선하려는 행정적 노력을 말한다.

II. 공적개입의 이유**1. 개요**

이러한 공적 개입은 효율성과 형평성을 기본이념으로 하여 , 정치적으로는 사회적 목표를 달성하기 위해서,, 경제적으로는 시장실패를 수정하기 위해서 개입한다.

2. 효율성과 형평성의 조화

우리나라에서는 효율성뿐만 아니라 형평성의 문제로 인한 공적 개입의 필요성이 제기되어 왔다. 즉 부동산학의 지도이념으로서 효과율성과 형평성의 조화를 이루기 위해 공적개입은 시장실패로 효율성을 달성할 수 없는 경우, 그리고 소득계층간 지역간 형평성을 확보하기 위한 경우에 필요하다.

3. 시장기구에 의한 시장 실패

부동산 시장은 부동산 특성에 기인한 부동산의 외부효과성, 부동산 정보의 비대칭성, 투자의 대규모성 및 고정성의 부동산 시장 역기능에 의해 시장구조가 불하고 결과 시장 실패를 야기할 수 있는바 토지이용의 효율성 측면에서 정부가 개입할 필요성이 있다.

4. 최우효이용의 강제 필요성

부동산은 자연적, 인문적 특성으로 오용되기 쉬우며 , 악화성향, 지속성 특히 비가역성의 성질이 있으므로 극대 총량적 가치창조 및 사회성, 공공성의 최대 발휘를 위하여 최우효이용이 필요하다. 이에 국가나 사회의 토지이용에 대한 공적 개입을 통하여 최우효이용의 강제가 필요시된다.

문5>**I. 개요**

입지란 어떤 현상이 지표상에 점하고 있는 위치를 말하는데 단순한 위치개념에서 나아가 다른 지점과의 상대적 관계속에서 파악해야 하는 개념이다. 입지는 한번 결정되면 변동시키기가 어렵고, 부동산의 이용에 있어 매우 중요한 요소임에도 통제가 어려운 속성을 갖는 부동산개발·투자 등에서 사전입지분석의 중요성은 매우 크다고 할 것이다.

II. 상업용부동산의 입지결정요소**1. 배후지의 양과 질**

상업용부동산의 가치는 수익성과 직결되며 수익성의 정조는 배후지의 규모, 인구의 밀집정도, 소득수준, 구매습관 등과 관련시켜 판단할 수 있다.

2. 교통수단과 접근성

고객을 유인할 수 있는 편리한 교통체계와 가로의 상태가 중요한 바 이는 상업용부동산에 접근성을 높여 준다.

3. 영업의 종류 및 경쟁의 상태

어떤 종류의 영업인지 현재 당해 지역에서의 경쟁의 정도 및 앞으로의 경쟁 상대의 출현가능성 등을 고려해야 한다.

III. 입지결정요인의 변화

최근 전자상거래의 활성화로 소비자가 직접 시장에 나가 재화를 구입하지 않고 가정에서 인터넷과 홈쇼핑 등으로 구입하는 경우가 늘고 있다. 이러한 온라인 상행위의 성행으로 상업용부동산의 입지의 중요성이 상대적으로 약화되었다고 판단되는바, 상품의 종류에 따른 소비자의 구매패턴이 어떠한지를 선행분석하고 그에 따른 입지결정요인을 고려해야 할 것이다.

2005년 제16회

【문제 1】 감정평가사의 직업윤리가 요구되는 이론적 근거, 법률적 근거를 설명하고, 토지보상법 제68조2항의 토지소유자 추천제와 관련하여 동업자간 지켜야 할 직업윤리의 중요성에 대해 논하시오.(30점)

- (1) 직업윤리가 강조되는 이론적 근거
- (2) 직업윤리가 강조되는 법률적 근거
- (3) 공인, 전문인으로서의 직업윤리
- (4) 토지소유자 추천제의 의의 및 지켜야 할 직업윤리

【문제 2】 감척 25조(소음 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대한 평가)에 환경오염이 발생한 경우의 평가에 대한 기준을 제시하고 있다. 토양오염이 부동산의 가치에 미치는 영향과 평가시 유의사항에 대하여 설명하시오(20점)

【문제 3】 부동산가격공시법 제21조제1항에는 (토지의 평가는 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지 공시지가를 기준으로 하여야 한다)라고 규정하고 있으나 표준지 공시지와 정상거래가격과의 차이가 있는 경우 그 밖의 요인으로 보정하고 있다. 그 밖의 요인 보정의 개념을 기술하고 관련법규 및 판례 등을 중심으로 그 타당성을 설명하시오. (20점)

【문제 4】 감정평가사 김씨는 K은행으로부터 대상부동산에 대한 담보감정평가를 의뢰받았다. 감정평가사 김씨는 현장조사 및 자료분석을 통하여 아래와 같은 자료를 수집하였다. 아래 대상부동산의 시장분석자료를 근거로 감정평가사 김씨가 K은행 대출 담당자에게 담보가격의 결정에 대한 이론적 근거에 대해 부동산 가격제원칙을 중심으로 기술하시오. (10점)

<대상부동산>

서울시 00구 00동 XXX-X번지 AA빌라 3층 301호 100평형
대상부동산 분양예정가 : 10억

<현장조사 및 자료분석내용>

분양성검토 : 대형평형으로 인해 인근지역내에서 분양성 악화가 우려됨.
인근지역의 표준적 이용상황 : 40~50평형
인근지역의 담보평가가격수준 : 3.6억~4.5억원
거래가능가격(표준적이용상황기준) : 평형당 1,000만원

【문제 5】 인근지역의 개념, 요건 및 경계와 범위를 설명하시오.(10점)

【문제 6】 공동주택 재건축사업의 시행시 미동의자에 대한 매도청구 및 시가(時價)의 개념에 대해 약술하시오.(10점)

문1>**I. 서(3)**

부동산의 자연·인문특성으로 인하여 감정평가활동에 의해 인위적으로 균형가치를 지적할 필요성이 제기된다. 감정평가에 의한 가격은 우리 사회내에서 일정한 정책적·경제적 기능을 수행하는바 높은 사회성·공공성을 갖게 된다. 따라서 감정평가를 수행하는 주체인 감정평가사에게 높은 수준의 직업윤리가 요구된다.

직업윤리란 감정평가사가 그 직무를 수행함에 있어 관계법령에 의한 제 규정은 물론이고, 그 외에도 자율적으로 준수해야 할 전문직업인으로서의 행위규범을 말한다. 이러한 직업윤리를 실질적으로 감정평가사가 준수하도록 하기 위해서 이론적·법률적 근거가 마련되어 있다.

그러나 토지소유자 추천제도의 시행과 관련하여 공인·전문인으로서의 직업윤리를 준수하지 못하는 문제점이 발생하고 있다. 따라서 이하에서는 감정평가사 직업윤리의 이론적·법률적 근거를 되짚어보아 토지소유자 추천제하에서 감정평가사가 준수해야 할 직업윤리를 살펴본다.

Ⅱ. (물음#1)직업윤리가 강조되는 이론적 근거(6)**1. 부동산 특성으로 인한 감정평가의 필요성**

부동산의 자연·인문특성으로 인하여 균형가격의 성립이 어렵다. 이로 인해 파생되는 각종 부동산문제를 해결하고 공공선(公共善)을 도모하기 위해 감정평가사의 직업윤리가 강조된다.

2. 감정평가의 사회성·공공성

감정평가에 의한 부동산가격은 우리 사회내에서 일정한 정책적·경제적 기능을 수행하는바 높은 사회성·공공성을 가지고 있다. 따라서 감정평가활동의 주체인 감정평가사가 직업윤리를 준수할 것이 요구된다.

3. 감정평가의 전문성

부동산은 일반재화와는 달리 복잡 다양한 가격형성요인의 상호작용 하에 가격이 형성됨으로 일반인에 의한 가치식별이 어렵다. 따라서 전문가인 감정평가사의 지식과 경험, 판단력, 양심에 의존하게 되는바 공정하고 윤리적인 평가활동이 강조된다.

Ⅲ. (물음#2)직업윤리가 강조되는 법률적 근거(6)**1. 부동산공시법**

동법 제37조에서는 품위유지, 자격증 대여금지, 불공정평가금지, 비밀누설 금지 등을 규정하고 있다. 이러한 직업윤리를 강제하기 위해 민사적으로는 손해배상책임(제36조)을, 행정적으로는 자격취소(제26조), 등록취소(제26조의4)와 행정질서벌, 행정형벌 등을 두고 있다.

2. 감정평가에 관한 규칙

제2조에서 감정평가업자의 기본윤리를 규정하여 공정하고 성실한 평가태도를 요구하고, 직

무상 비밀누설을 금지하며, 자기능력을 넘어서거나 이해관계가 있는 물건의 평가를 금지하고 있다.

3. 기타(외국의 윤리규정)

일본에서는 2002년 부동산감정평가기준 개정에서 평가보고서를 보다 충실하게 기재하도록 하여 실무상 직업윤리를 유도하고 있고, 영국 왕립평가사협회(RICS)는 12장에 걸친 구체적인 직업윤리를 규정하고 있다. 또한 국제평가기준위원회(IVS)의 행위규범에서도 윤리규정을 비교적 자세히 규정하고 있다.

IV. (물음#3)공인,전문인으로서의 직업윤리(6)

1. 공인으로서 직업윤리

(1) 기여성, 성실성, 공정성

감정평가사는 공인,전문인으로서 ①윤리적인 감정평가행위로서 사회발전에 기여할 수 있도록 하고, ②성실한 자세로 평가활동에 임해야 하며, ③평가와 관련하여 이해관계에 개입됨이 없이 공정한 태도로 업무를 수행하여야 한다.

(2) 신뢰성, 비밀엄수, 감정제한

①관계 법령을 준수하고 언행을 신중히 하여 일반사회의 신뢰를 얻고, ②직무상 알게 된 비밀을 누설하지 않고, ③감정적인 태도로 평가업무를 수행하지 않도록 해야 한다.

2. 전문인으로서 직업윤리

(1) 전문지식과 조사능력

①전문적 자세를 견지하기 위해 항상 부동산과 그 주변 학문의 지식을 습득하는데 힘쓰고, ②감정평가활동에 필요한 모든 자료를 수집하여 정리,분석하는 능력을 길러야 한다.

(2) 판단력과 경험

①수집된 자료의 정확한 비교,분석을 위해 논리적인 판단력을 가지고, ②다양한 평가경험을 축적하여 감정평가의 정확도를 높이도록 해야 한다.

V. (물음#4)토지소유자 추천제의 의의 및 지켜야 할 직업윤리(6)

1. 토지소유자 추천제의 의의

공입사업에 있어서 사업시행자가 감정평가업자 2인 이상에게 평가를 의뢰해야 하는데, 토지소유자가 요청하는 경우 토지소유자가 추천하는 감정평가업자 1인을 추가로 선정할 수 있도록 하는 제도를 말한다.(토지보상법 제68조)

2. 토지소유자 추천제의 문제점

토지소유자 추천제는 토지소유자의 이해관계를 반영하기 위한 제도이나 업무수주과정에서 소유자추천을 받기 위해 감정평가업자간 비윤리적인 경쟁행위가 발생하여 전문직업인으로서의 품위와 평가의 공정성이 악화되고 있다. 또한 과다보상이 이루어질 수 있어 국가예산이 낭비되는 문제점이 있다.

3. 개선방안으로서 감정평가사가 지켜야 할 직업윤리

①의식적으로는 감정평가사의 자정노력을 통해 병폐를 해결해야 할 것이고 ②제도적으로는 윤리교육 강화나 비윤리적 행위에 대한 징계규정을 두어 직업윤리 준수를 강제해야 한다. 또는 토지소유자 추천제외에 다른 대체적인 제도를 통해 피수용자의 권리를 보호하는 방안을 연구하여 도입할 수 있을 것이다.

VI. 결(현행 윤리규정의 문제점과 그 보완책)(3)

감정평가제도가 수행하는 기능의 사회적 중요성에 비추어 현행 윤리규정이 추상적으로 규정되어 있어 비윤리적 행위여부의 판단이 곤란한 문제점이 있다. 또한 비윤리적인 행위에 대한 사전예방책이 부재한 실정이므로 심사제도의 보완이나 윤리교육을 통해 감정평가사의 윤리의식을 제고할 필요성이 있다. 이러한 노력을 통해 토지소유자 추천제의 시행에서 발견된 비윤리적 행위로 인한 문제점을 개선할 수 있을 것이다.

문2>

I. 서(2)

감칙 31조의 2는 <소음·진동·일조침해 또는 환경오염 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대하여 평가를 하는 경우에는 관계법령에 의한 소음등의 허용기준, 원상회복비용 등을 고려하여야 한다>고 규정하고 있다. 최근 환경에 대한 관심이 높아지고 군부대의 토양오염이 사회문제로 대두되고 있다. 이에 토양오염이 부동산의 가치에 미치는 영향을 파악할 사회적 필요가 제기되고 있는바, 이하 관련내용을 설명한다.

II. 토양오염이 부동산가치에 미치는 영향(8)

1. 환경오염 피해의 특징

환경오염은 산업화에 따른 인위적 피해, 매개체를 통한 간접적 피해, 지속적·서행적 피해, 그리고 양이 누적되는 누적적 피해와 전국적으로 피해를 주는 광역적 피해를 가진다.

2. 토양오염이 부동산 가치에 미치는 손실유형

(1) 실제적 가치손실

토양오염을 치유하는데 들어가는 복구비용 및 관리비용 등을 말한다. 이는 계량화가 가능한 가치손실이다.

(2) 무형적 가치손실(스티그마 : Stigma)

오염부동산에 대해 대중들이 갖는 무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식을 말한다. 즉 불확실성과 위험할지도 모른다는 인식의 결과로 직접적인 정화나 복구비용을 초과하는 부가적 영향으로서, 부동산 가치에 미치는 모든 무형의 요인을 포함한다.

3. 시간경과에 따른 오염부동산의 가치변화

토양오염이 있으면 우선 부동산의 가치는 극도로 저하된다(1단계). 그리고 문제점이 이해되기 시작하면 불확실성이 줄어들어 스티그마효과를 제외한 나머지 부분까지 가치가 회복된다(2단계). 이후 오염이 복구되고 전문가의 완전치유판단이 있으면 완전한 시장가치는 회복된다(3단계).

III. 오염부동산 평가시 유의사항(8)

1. 시간의 경과에 따른 동태적 분석

오염부동산은 시간의 경과에 따라 가치가 각 단계별로 변화하므로 각 단계마다 대상부동산의 상태와 시장참가자의 인식 등을 고려하여 동태적으로 분석하여야 한다.

2. 스티그마효과의 계량화

스티그마는 토양오염부동산의 가치하락분 중에서 상당한 부분을 차지하고 있음에도 그 특성상 화폐적 계량화가 어렵다. 특성가격접근법(Hedonic price method)과 조건부가치접근법(Contingent Valuation Method)등에 의해서 접근을 모색할 수 있으나 자료의 수집, 설문조사의 시행, 자료의 분석 등에 유의해야 한다.

3. 관련 전문기관의 의견 참고

감정평가사는 토양오염에 대해서는 전문성의 한계가 있기 때문에 관련분야의 연구소나 전문가의 의견을 수집하여 평가에 반영하여야 한다. 일본의 감정평가기준에서는 오염부동산의 평가와 관련하여 관련 전문가와 함께 조사하여 평가하도록 규정하고 있다.

4. 기타 유의사항

토양오염으로 인한 가치하락분은 객관적 가치추정이 가능한 경우에만 영향정도를 추정하여 감정평가하여야 하고, 오염제거 이후라도 남아 있을 수 있는 심리적 혐오감 등을 고려하여 평가하여야 한다.

IV. 결(2)

오염부동산에 대한 평가는 변화하는 법적 환경과 더불어, 평가학계나 업계가 지속적으로 관심을 가지고 연구해야 할 새로운 영역이다. 현재 오염부동산의 평가에 다양한 기법들이 사용되고 있지만, 여러 가지 평가문제에도 적용될 수 있는 표준화된 접근법은 아직까지 개발되고 있지 않다. 오염부동산의 평가시 스티그마효과의 분석이 핵심적이므로, 오염부동산 사례의 수집·분석, data base 구축, 평가이론과 통계이론의 적절한 결합을 통한 연구에 힘써야 한다.

문3>

I. 서(2)

표준지공시지가는 실제 정상거래가격에 미달하는 경우가 많아 실무상 그 밖의 요인을 통한 보정을 하고 있다. 그 밖의 요인 보정은 감칙 제17조에서 근거를 두고 있으나 토지보상법 제70조에서는 규정이 없어 그 밖의 요인 보정여부에 대해 논의가 있다. 이하에서는 이러한 문제를 인식하여 그 밖의 요인 보정의 개념을 설명하고 관련 법규 및 판례를 중심으로 타당성을 설명하고자 한다.

II. 그 밖의 요인 보정의 개념(6)

1. 그 밖의 요인 보정의 개념

표준지 공시지가를 기준으로 토지를 평가할 경우에 공시지가 자체가 정책적·당위적 가격으로 공시되어 있으므로 시점수정, 지역요인·개별요인 비교를 행하여 구한 가격이 시장의 정상거래가격과는 괴리가 발생한다. 따라서 그 밖의 요인 보정은 지역요인과 개별요인에 포함되어 있지는 않으나 현실의 부동산시장에서 토지가격의 형성에 영향을 미치는 요인을 감정평가액에 반영하는 단계를 말한다.

2. 그 밖의 요인의 내용

①관계법령에 의한 토지의 사용·처분 등의 제한 또는 그 해제, ②도시관리계획의 결정·변경 또는 도시계획사업의 시행, ③공공사업의 시행이나 공공시설의 정비, ④토지의 형질변경이나 지목의 변경, ⑤토지개량비 등 유익비 지출, ⑥은행 등 금융기관의 이자율 변동, ⑦기타 지가에 영향을 미치는 요인 등을 말한다.

3. 그 밖의 요인 보정의 방법

그 밖의 요인 보정은 실무적으로 ①<보상선례를 기준한 대상토지가격 / 공시지가를 기준한 대상토지가격>으로 구하는 방법과 ②<보상선례를 기준한 표준지공시지가의 가격 / 표준지공시지가의 가격>으로 구하는 방법이 있다. 이중 ①번의 방법은 최근 2007년 대법원판례에서 결국 보상선례를 기준하여 평가하는 방법이므로 위법하다는 판결이 있었다. 이에 ②번의 방법을 모색해야 하는데 본 방법은 보상선례를 기준한 공시지가의 가격과 실제 공시된 공시지가의 상호비교를 통해 공시지가의 현실화율을 판단함으로 판례의 태도에도 부합하고 이론적으로도 타당하다고 보여진다.

III. 관련법규 및 판례(8)

1. 관련법규의 내용

감정평가규칙 제17조 제1항에서는 <기타사항을 참작하여 평가>하도록 규정하고 있고, 동조 제6항에서는 기타사항의 내용에 대해서 나열하고 있다. 토지보상법 제70조 제1항에서는 <그 밖에 당해 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 참작>하도록 규정하고 있다.

2. 판례의 태도

인근유사토지가 거래된 사례나 보상이 된 사례가 있고 그 가격이 정상적인 것으로서 적절한 보상액평가에 영향을 미칠 수 있는 것임이 입증된 경우에는 인근유사토지의 정상거래가격을

참작할 수 있고, 보상선례가 인근유사토지에 관한 것으로서 당해 수용대상토지의 적정가격을 평가하는데 있어 중요한 자료가 되는 경우에는 이를 참작하는 것이 상당하다고 판시하였다.

3. 그 밖의 요인 보정의 타당성 검토

(1) 견해의 대립

감칙 제17조에서 기타사항을 참작하도록 하고 있으며, 토지보상법 제70조제1항이 예시규정임을 이유로 긍정하는 견해와 공시지가 자체에 기타사항이 이미 반영되어 있고, 토지보상법 제70조제1항은 개별요인에 한정됨을 이유로 부정하는 견해가 있다.

(2) 소결

감정평가의 본질은 대상부동산이 지니는 경제적 가치를 정확하게 판명하는 것에 있다. 그러나 감정평가절차상 비교하는 지역요인과 개별요인은 토지가격형성에 영향을 미치는 모든 사항을 망라하고 있지 못하다. 또한 표준지공시지가가 정책적·당위적 가격으로 공시되어 정상거래시가와 격차가 존재하므로 그 밖의 요인 보정을 통해 괴리를 없애는 것이 타당하다고 판단된다.

IV. 결(2)

그 밖의 요인 보정을 통해 현행 공시지가를 기준한 평가방법이 시장성을 충분히 반영하지 못하는 한계를 보완할 수 있으므로 그 타당성이 인정된다고 본다. 다만 감칙에서는 그 밖의 요인 보정을 규정한 데 반해 부동산공시법 및 토지보상법은 이의 규정이 없어 이를 일치시킬 법률적 정비가 요청된다.

문4>**I. 담보가격의 개념**

담보평가란 금융기관 등이 대출에 대한 담보취득을 목적으로 담보대상물건의 상태나 사실관계를 조사·확인하여 담보대상물건의 경제적 가치를 판정하는 것을 말한다. 담보평가는 금융기관의 채권보전을 목적으로 행하기 때문에 담보가격은 안정성이 중요시되는 성격을 가진다.

II. 담보가격 결정의 이론적 근거**1. 부동산가격제원칙의 의의**

부동산형성과정에 작용하는 법칙성을 추출하여 감정평가의 지침으로 적용하는 것을 말한다.

2. 최유효이용의 원칙

최유효이용의 원칙이란 부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙을 말한다. 본건은 대형평형으로 분양성 악화가 우려되므로 최유효이용의 원칙에 위배되어 감가요인이 작용한다.

3. 대체의 원칙

대체의 원칙이란 대체성을 지닌 다른 부동산 또는 재화 등의 가격과 상호작용과정에서 형성된다는 원칙을 말한다. 본건은 대형평형으로 인근의 표준적 평형과 대체관계에 있다고 보기 어려워 효용이 낮아 감가요인이 작용한다.

4. 적합의 원칙

적합의 원칙이란 부동산이 그 유용성을 최고로 발휘하기 위해서는 주위환경에 적합해야 한다는 원칙을 말한다. 본건은 인근의 표준적 평형에 적합하지 못한 대형평형으로 감가요인이 작용한다.

5. 균형의 원칙

균형의 원칙이란 부동산의 유용성이 최대로 발휘되기 위해서는 그 구성요소간의 내부결합에 균형을 이루어야 한다는 원칙을 말한다. 본건은 대형평형으로 과대개량되었다고 볼 수 있어 감가요인이 작용한다.

문5>**I. 인근지역의 개념**

인근지역이란 지역분석의 대상지역 중 대상부동산이 속한 지역으로서, 용도적·기능적으로 동질성이 인정되는 지역이며, 대상부동산의 가격형성에 직접적 영향을 미치는 지역이다.

II. 인근지역의 요건

① 대상부동산이 속해 있어야 하고 ② 대상부동산의 가격형성에 직접 영향을 주어야 한다. 또한 ③ 지역내 부동산이 대상부동산과 상호 대체·경쟁관계를 갖으며 용도적·기능적으로 동질성을 갖어야 한다.

III. 인근지역의 경계와 범위**1. 경계의 의의**

부동산은 자연적 특성인 개별성으로 물리적 대체성이 인정되지 않으면 비동질적이거나, 인문적 특성인 용도의 다양성으로 용도적·기능적 측면에서 동질성이 인정된다. 따라서 인근지역이란 이러한 용도적 동질성이 인정되는 지역이고, 인근지역의 경계란 이러한 동질성이 인정되는 지역의 범위를 정하는 것이라 할 수 있다.

2. 경계설정의 기준

일반적 기준으로는 토지이용형태, 이용상 편리성, 교통체계 등이 기준이 되며, 자연적 기준은 하천, 산악, 호수 등의 존재가 기준이 된다. 인문적 기준으로는 철도, 언어, 소득, 인종 등이 경계설정의 기준이 된다.

3. 경계설정의 방법

① 토지이용의 유사성 정도, 구조의 유형, 건축기술의 형태, 유지비 등을 조사형 지역의 물리적 특성 검토한다. ② 조사결과를 지도상에 표시하여 물리적 특성이 변화하는 지점을 연결한다. 이를 통해 물리적 특징의 변화와 일치하거나 그 근처에 있는 물리적 장애물을 확인할 수 있다. ③ 이렇게 설정된 예비적 경계를 인구통계 자료에 대비하여 대비 경계선을 검증하여 확정한다.

4. 인근지역의 범위

대상부동산과 기능적·용도적 대체성이 나타나는 지역의 최원방권역을 동일수급권이라고 한다. 인근지역은 이 동일수급권내에서 대체성이 가능 높게 나타나고 대상부동산의 가격형성에 1차적인 영향을 미치는 범위를 말한다. 인근지역의 범위를 넓게 파악하면 대상부동산과의 유사성이 낮아지나, 범위를 좁게 파악하면 유사부동산의 사례수집이 어렵게 되므로 적절한 범위설정이 중요하다.

문6>**I. 매도청구의 개념**

미동의자에 대한 매도청구란 재건축에 참가하지 않거나 참가가 불가능한 구분소유자의 구분소유권을 사업시행자나 조합이 그 구분소유자에게 매도할 것을 청구하는 것을 말한다.

II. 매도청구에 있어서 시가의 개념**1. 관련 판례**

시가란 매도청구권이 행사된 당시의 구분소유권과 대지사용권의 객관적 거래가격으로서, 노후되어 철거될 상태를 전제로 한 거래가격이 아니라 그 건물에 관하여 재건축 결의가 있었다는 것을 전제로 하여 구분소유권과 대지사용권을 일체로 평가한 가격, 즉 재건축으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 개발이익이 포함된 가격을 말한다.

2. 관련문제**(1) 재개발사업의 현금청산가격과의 차이**

재개발사업에 미동의자는 현금청산을 받게 되는데 이때 토지보상법이 준용된다. 따라서 개발이익이 배제된다는 점에서 재건축사업에서의 매도청구시가와 차이가 있다. 이는 재건축사업은 재개발사업과 달리 높은 공익성이 인정되지 않는다는 점에서 개발이익을 배제할 근거가 없기 때문이다.

(2) 시가가 이전비용까지 포함해야 하는지 여부

재건축을 희망하지 않는 자나 참가가 불가능한 자가 존재함에도 재건축을 시행하는 만큼 종전 권리자의 권리를 충분히 보상해야 한다. 따라서 시가는 구분소유권과 대지소유권 외에도 이전비용과 영업상, 손실보상금, 종래 생활환경 파괴 손실액을 포함해야 한다고 보는 견해가 있다.

2006년 제17회

【문제 1】 부동산감정평가에서 부동산의 종류는 종별과 유형의 복합개념이다. 이와 관련하여 다음 사항을 논하시오.(30점)

- (1) 부동산의 종별 및 유형의 개념과 분류목적(10점)
- (2) 종별 및 유형에 따른 가격형성요인의 분석(10점)
- (3) 종별 및 유형에 따른 감정평가시 유의하여야 할 사항(10점)

【문제 2】 감정평가에 있어 시장가치, 투자가치, 계속기업가치 및 담보가치에 대하여 각각의 개념을 설명하고, 각 가치개념간의 차이점을 비교한 후, 이를 가격다원론의 관점에서 논하시오.(30점)

【문제 3】 부동산가격형성의 일반요인은 자연적,사회적,경제적,행정적 제 요인으로 구분할 수 있다. 부동산가격형성의 행정적 요인 중 부동산거래규제의 내용에 대하여 설명하고, 거래규제가 감정평가에 미치는 영향에 대하여 설명하시오.(20점)

【문제 4】 건물의 치유불가능한 기능적 감가의 개념과 사례를 기술하고, 이 경우 감정평가시 고려해야 할 사항에 대하여 설명하시오.(10점)

【문제 5】 다음 사항을 약술하시오.(10점)

- (1) 비상장주식의 평가(5점)
- (2) 사모주식펀드(PEF : Private Equity Fund) (5점)

문1>**I. 서(3)**

부동산의 종별 및 유형이 부동산의 경제가치를 본질적으로 결정하기 때문에 종별과 유형의 개념에 대한 이해와 그 분류목적에 명확히 파악하는 것이 중요한 의미를 가진다. 부동산의 경제가치를 판정하는 감정평가시에는 부동산의 종별과 유형에 따라 가격형성요인의 분석내용이 달라지고 평가시 유의사항이 달라지므로 평가의 결과를 좌우하게 된다. 따라서 종별과 유형의 개념을 정확하게 분류·정리하여야 감정평가의 정확성을 높일 수 있으므로 이하 관련 내용을 검토한다.

II. 물음#1(12)**1. 종별의 개념****(1) 종별의 의의**

부동산의 종별이란 부동산의 용도에 따라 구분되는 부동산의 분류를 말한다. 종별은 크게 지역종별과 토지종별로 나뉜다.

(2) 지역종별

지역종별이라 부동산이 속한 지역의 용도에 따른 구분을 말한다. 이러한 지역종별은 택지지역·농지지역·임지지역 등으로 대분류된다. 택지지역은 주택지역, 상업지역, 공업지역으로 세분되고 농지지역은 전지지역, 답지지역으로 세분된다. 또한 대분류된 지역종별 상호간에 어떤 종별의 지역이 타종별의 지역으로 전환되고 있는 지역을 예정지역이라고 하고 세분된 종별 상호간에 전환되고 있는 지역을 이행지역이라고 한다.

(3) 토지종별

지역종별에 의해 분류되는 토지의 구분으로 택지·농지·임지·예정지로 대분류된다. 토지종별은 지역종별의 세분에 따라 택지는 다시 주택지·상업지·공업지·이행지로 세분되고 농지는 전지·답지·이행지로 세분된다.

2. 유형의 개념**(1) 유형의 의의**

유형이란 부동산이 유용성을 발휘하는 상태를 유형적 이용과 권리관계의 태양의 두 가지 면에서 분석하기 위해 설정된 분류개념이다. 크게 택지와 건물 및 그 부지가 있다.

(2) 택지

택지의 유형은 그 유형적 이용 및 권리관계의 태양에 따라 갱지, 건부지, 차지권, 저지, 구분지상권 등으로 나뉜다.

(3) 건물 및 그 부지

건물 및 그 부지의 유형은 그 유형적 이용 및 권리관계의 태양에 따라 ①자용의 건물 및 그 부지 ②대가 및 그 부지 ③차지권부건물 ④구분소유건물 및 그 부지 등으로 나뉜다.

3. 분류의 목적

부동산을 감정평가할 때는 부동산의 지역성, 유형적 이용 및 권리관계의 태양에 따라 분석해야 하며, 그 지역특성 등에 근거하여 부동산의 종류에 따라 검토해야 한다. 부동산의 종류가 부동산의 경제가치를 본질적으로 결정하기 때문에, 이 양 측면을 분석해야 비로소 부동산 감정평가의 정확도를 높일 수 있기 때문에 종별과 유형의 분류가 필요하게 된다.

Ⅲ. 물음#2

1. 개요

가격형성요인이란 부동산 가격발생요인에 영향을 미쳐 부동산의 가격을 변화시키는 일반적, 지역적, 개별적 요인을 말한다. 부동산은 종별과 유형에 따라 분석대상이 되는 가격형성요인이 달라지므로, 종별과 유형을 세분화 할수록 가격형성요인분석의 정확도가 높아진다.

2. 종별에 따른 가격형성요인의 분석

부동산의 지역성으로 인하여 부동산은 용도적으로 동질성을 갖는 일정지역(용도적 지역)을 구성하여 여기에 속함으로써 그 유용성이 발휘된다. 부동산의 종별은 이 용도적 지역을 전제로 판정되고 가격형성요인도 종별에 따라 분석된다. 예를 들어 주택지역은 주거쾌적성에 영향을 미치는 요인들이 주 분석대상이 될 것이고, 상업지역의 경우 배후지나 가로의 계통이 분석의 주 대상이 될 것이다.

3. 유형에 따른 가격형성요인의 분석

부동산의 개별성으로 인하여 각각의 부동산은 물리적 이용형태와 권리관계의 모습이 다르다. 따라서 최유효이용도 각기 다르게 형성되는바 유형별로 가격형성요인을 분석하여 최유효이용을 파악해야 한다. 예를 들어 갯지는 토지의 최유효이용을 분석하면 되나 건물 및 그 부지인 경우에는 부지 상의 건물이 부지의 최유효이용의 합치되는지를 가격형성요인분석을 통해 파악해야 한다.

Ⅳ. 물음#3

1. 예정지(역),이행지(역)의 감정평가시

예정지(역)와 이행지(역)는 그 이용이 전환되고 있으므로 전환의 정도가 높은 경우에는 전환 후의 지역종별 또는 토지종별을 전제로 감정평가하고, 전환의 정도가 낮은 경우에는 전환 후의 지역종별 또는 토지종별을 전제로 평가하여야 함에 유의한다.

2. 종별과 유형의 판단시

①종별의 판단시 현실의 토지이용상황, 등기부상 지목, 도시관리계획상 지정된 용도지역에 좌우되는 것이 아니라 평가주체가 사회적·경제적·행정적 관점에서 합리적으로 판단해야 한다. 또한 ②유형의 판단시 권리관계는 표면상 잘 드러나지 않는 경우가 많으므로 임장활동을 통한 물적·법적·사실관계를 파악하여야 한다.

3. 가격형성요인분석시 유의사항

①종별에 따른 가격형성요인 분석시 토지의 현실 이용방법과 종별이 항상 일치하지 않는 경우 그 토지가 속한 지역의 종별에 따라 가격형성요인이 분석되어야 함에 유의한다. 또한 ②

유형에 따른 가격형성요인 분석시 부지의 최유효이용이 건물에 의해 제약당하고 있는 경우에는 건물의 용도를 전환하거나 건물의 구조를 개조하거나 또는 건물을 철거하는 것이 타당할 수 있음에 유의해야 한다.

4. 감정평가3방식의 적용시

①비교방식의 경우 시점수정 및 지역요인 비교시 종별분류에 유의하여야 하고, 개별요인의 비교시 유형적 특성에 특히 유의한다. ②원가방식의 경우 재조달원가 및 감가수정시 종별과 유형에 따라 적절한 방법을 택하며 ③수익방식의 적용시 순수익 및 환원방법은 유형적 특성을 중시하고, 환원이율은 종별분류에 유의하여 시장환원이율을 적용하여야 한다.

5. 시간가격의 조정시

① 대상과 동일한 종류에 해당하는 사례자료가 수집되었는가, ② 종별과 유형에 따른 가격형성요인의 분석은 적정한가, ③ 종별과 유형에 의거 적절한 평가방법을 선택하였는가 등에 유의하여 시산가격조정을 행한다.

V. 결

종별과 유형은 일본의 부동산분류체계로서 우리나라는 아직 이와 같은 독자적인 분류체계가 없다. 감정평가시 부동산을 세분화하여 접근할수록 자료수집과 가격형성요인 분석의 초점이 좁혀지어 감정평가활동의 능률화를 도모할 수 있고 평가결과의 신뢰성이 향상될 수 있다. 따라서 우리나라도 우리의 부동산시장 현실에 부합하는 분류체계의 설정을 검토할 필요가 있다고 본다.

문2>

I. 서

부동산은 용도의 다양성으로 인해 소유자, 이용자의 요구에 따라 다양한 용도로의 활용이 가능하며, 또한 용도의 전환, 경합, 병존이 이루어지는데, 부동산의 가격은 제 용도로의 사용에 따라 수익, 효용의 창출이 달라지는바, 목적과 조건에 따라 다양한 가격 형성이 가능하다. 따라서 감정평가시 가격다원론의 관점에서 각 가치개념에 적합하게 가치접근을 하는 것이 타당하다. 이하에서는 대표적인 가격개념을 살펴본 후에 가격다원론적 관점에서 이들을 논한다.

II. 각 가치개념의 의의

1. 시장가치(Market value)

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정당한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

2. 투자가치(Investment value)

투자가치란 대상 부동산이 특정한 투자자에게 부여하는 주관적 가치이다. 투자가치는 투자에 소용되는 비용과 창출되는 편익을 분석함으로써 추계된다.

3. 계속기업가치(Going concern value)

유·무형의 기업자산을 개별적으로가 아니라 총체적으로 매도한다고 했을 때의 계속기업이 가질 수 있는 시장가치이다. 계속기업이란 이미 설립되어 영업을 하고 있는 회사를 말하며 가까운 장래에는 청산되지 않을 것이 거의 확실한 회사를 말한다.

4. 담보가치(Motgage value)

금융기관 등이 대출에 대한 담보취득을 목적으로 담보대상물건의 상태나 사실관계를 조사, 확인하여 그 진위, 적부, 선악 등을 판정하고 당해 담보대상물건의 경제적 가치를 가액으로 표시한 것을 의미한다.

III. 각 가치개념간의 차이점

1. 시장가치와 투자가치의 차이점

시장가치는 객관적 가치로서 최우효이용을 전제로 통상적인 이용자를 전제로 파악되는 가치인데 반하여, 투자가치는 주관적 가치로서 투자자의 의도하는 이용을 전제로 하여 특정 투자자를 전제로 파악되는 가치라는 점에서 차이점이 있다.

2. 계속기업가치와 담보가치의 차이점

계속기업가치는 기업의 영속성을 전제로 하여 유·무형자산의 계속적인 사용을 전제로 하나, 담보가치는 처분을 전제로 하여 판정되는 가치라는 점에서 차이점이 있다. 따라서 담보가치는 영업권등의 무형적 자산이나 자산간의 시너지효과 등을 반영하지 않는다는 점에서 계속기업가치와는 다르다.

3. 시장가치와 담보가치

시장가치는 정상적인 거래조건하에서 성립할 가능성이 가장 높은 가격을 나타내나, 담보가치는 채권의 안전한 회수를 목적으로 파악되는 가치이기 때문에 시장가치를 기준으로 하여 파악되기는 하나 다소 매도자의 열세한 협상력을 전제한다는 점에서 차이점이 있다.

4. 계속기업가치와 투자가치

계속기업가치는 기업의 영속적 이용을 전제로 파악하는 가치임에 반해, 투자가치는 투자자의 투자계획에 따라 일정기간만을 이용한 후 처분할 것을 전제로 파악된다는 점에서 차이점이 있다.

IV. 가치를 다원적으로 파악할 필요성

1. 가격형성요인의 다양성

부동산은 그 가격형성요인이 복잡·다양하여, 한 가지 가격만 형성되는 것이 아니다. 즉, 담보가격, 보상가격, 투자가격 등 다양한 가격이 형성되며, 이는 부동산 가격형성요인의 다양성을 반영한 결과이다. 따라서 부동산가격을 일반적 시장원리로 설명하기 어려운 경우가 많다.

2. 감정평가의 정확성과 안정성

부동산 가격에 대한 다원적 개념 이해함으로써 평가의 적정성을 기할 수 있고, 가격을 평가목적에 따라 유형화함으로써 평가의 안전성을 제고시킬 수 있다.

3. 감정평가의 사회적 기여

평가의뢰 목적에 부응하는, 즉 의사결정에 유용한 정보를 제공함으로써 의뢰자의 욕구충족 및 나아가 사회발전에 이바지할 수 있다.

4. 감정평가의 업무영역 확대

부동산 가격을 일원화하면 감정평가의 기능이 크게 저하되는 바, 업무영역 확대 측면과 관련하여 다양한 가격 개념의 도입 및 이해가 필요하다.

V. 결

부동산의 가격은 다원적으로 파악하는 것은 평가이론적이나 실무상 타당성이 인정된다. 그러나 우리나라의 감칙은 시장가치 외의 가치의 구체적인 내용을 규정하지 않고 있어 평가상 혼란이 초래된다. 따라서 대표적인 시장가치 이외 가치의 예시, 특성 등에 대해서 규정할 필요성이 있다고 본다.

문3>**I. 서(2)**

부동산 가격발생요인에 의해 발생한 부동산의 가격은 가격형성요인의 영향에 의해 무단히 변화한다. 우리나라의 경우 부동산시장에 대한 정부개입이 많아 가격형성요인 중 특히 행정적 요인에 대한 분석이 감정평가상 중요성을 갖는다. 이중 거래규제는 부동산가격과 시장에 직접적인 영향을 미치는바, 이하 부동산 거래규제의 내용에 대해서 알아보고, 이러한 규제내용이 감정평가상 미치는 영향에 대해서 설명한다.

II. 부동산거래규제의 내용(8)**1. 부동산거래규제의 의의**

부동산의 거래활동에 개입하는 정책적 수단을 말한다. 거래규제는 좁은 의미에서는 직접적으로 거래활동을 규제하는 토지거래신고·허가제, 주택투기지역 지정 등을 말하고, 넓게는 부동산세제, 대출규제 등의 금융적인 규제수단까지 포함된다.

2. 부동산거래규제의 내용**(1) 거래신고·허가제의 내용**

토지거래허가제는 국토해양부장관이 투기가 성행하거나 성행할 위험이 있는 지역을 5년 이내의 기간 동안 허가지역으로 지정하고, 이 지역에서는 토지매매를 할 경우 반드시 사전에 도지사와 시장에게 신고해야 토지거래를 할 수 있는 제도이다. 토지거래허가제는 계약체결의 중지나 변경을 권고하는 것이 아니라 거래를 금지시킬 수 있다는 점에서 토지거래신고제와 차이가 있다.

(2) 대출규제의 내용

부동산 거래에 필요한 금융대출을 규제하여 거래활동을 규제하는 정책수단이다. 대표적으로 LTV(담보대출비율)규제와 DTI(소득대비 대출규제)규제가 있다. LTV나 DTI 규제를 통해 대출가능금액을 낮추면 구매력이 하락하여 거래활동이 제한받게 된다.

(3) 부동산조세의 내용

부동산의 보유·처분시에 부과하는 재산세, 양도세 등의 조세를 강화하여 거래활동을 규제하는 수단이다. 조세규제가 강화되면 부동산거래시 조세부담이 증가하고 투자심리가 감소하여 거래활동이 감소하는 현상이 발생한다.

III. 거래규제가 감정평가에 미치는 영향(8)**1. 감정평가활동에 미치는 영향**

평가대상부동산이 적용받고 있는 행정적 규제내용을 정확히 파악하기 위하여 권리분석 활동이 요구된다. 또한 임장활동을 통해 해당 규제로 인하여 시장참가자들의 행태가 어떻게 영향 받는지 조사할 필요성이 야기된다.

2. 가격형성요인 분석시

거래규제는 행정적 요인이므로 그 내용을 정확히 분석하고 지역적 차원의 거래규제하에서

개별부동산이 해당 규제에 적용대상인지 여부와 그 정도와 내용 등을 자세히 분석하여야 한다.

3. 감정평가3방식의 적용시

①비교방식의 적용시 대상과 수집된 사례자료가 받고 있는 거래규제의 내용을 파악하여야 하고 지역요인 및 개별요인 비교시 이러한 규제의 내용과 정도에 따라 격차보정을 행하여야 한다. ②원가방식의 적용시 거래규제로 인해 부동산경기.건축경기가 어떠한 영향을 받는지 파악하여 재조달원가와 감가수정시 반영해야 한다. ③수익방식의 적용시 거래규제가 순수익에 미치는 영향을 파악하고, 일반적으로 거래규제로 인하여 투자성이 낮아지면 환원이율이 높아지는 경향이 있다는 점에 유의하여 평가해야 한다.

4. 시산가치조정시

거래규제가 강화되면 시장가치와 수익가치는 민감하게 하락하는 경향이 있고, 원가가치는 상대적으로 안정적으로 유지되는 경향이 있다. 따라서 시산가치조정시 이러한 각 시산가치의 특성을 유념하여 평가조건이나 평가목적에 따라 적절히 시산가치조정을 해야 한다.

IV. 결(2)(관련문제 : 정책실패의 위험성)

부동산시장의 불완전성을 보완하기 위하여 정부가 정책적 개입을 하게 되나, 정부개입은 ①정부기관의 비효율성 ②시장질서의 훼손 ③자원배분구조 왜곡 등의 부작용을 가져올 수 있는 위험성이 있다. 따라서 정부개입은 필요최소한도로 제한될 필요가 있다고 보며, 이를 위해 거래규제의 내용이 시장의 불완전성은 보완하되 정부실패의 가능성은 줄일 수 있도록 정비되는 것이 필요하다고 본다.

문4>

I. 치유불가능한 기능적 감가의 개념

1. 기능적 감가요인의 의의

기능적 감가요인이란 건물의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치의 손실로서, 기술진보, 디자인이나 시대적 감각의 변화, 새로운 원자재의 개발, 설계불량, 설비과잉·부족, 건물과 부지의 부적합, 형식의 구식화, 능률의 저하 등으로 발생한다.

2. 치유불가능의 개념

치유가능성은 물리적·경제적·법률적인 관점에서 그 치유가 가능한지를 판단한다. 치유불가능이란 ①물리적·법률적으로 그 치유가 허용되지 않거나 ②경제적인 측면에서 치유로 인한 가치증분이 투입비용을 능가하지 못하거나 다른 항목의 가치하락방지분이 치유에 투입된 비용을 상회하지 못하는 경우를 말한다.

II. 사례

1. 결핍으로 인한 기능적 감가상각

대상부동산과 유사한 다른 부동산이 가지고 있는 어떤 부가물을 대상 부동산은 가지고 있지 않기 때문에 가치손실이 발생하는 경우이다. 또는 대체를 요하는 기존시설물이 치유불능이어서 가치를 하락시키는 경우이다. 예를 들어 중앙냉난방설비가 설치되어 있지 않아 냉난방비가 더 소비된다거나, 기존의 냉난방설비가 구식이어서 열효율이 떨어지나 치유가 불가능해 계속 사용함으로써 가치손실이 발생하는 경우 등을 말한다.

2. 과잉으로 인한 기능적 감가상각

평가대상 부동산에 있는 어떤 항목이 유사한 다른 부동산에 비해서 초과설치 되었지만 초과된 부분이 대상부동산의 가치를 증가시키지 못하는 경우이다. 예를 들어 층고를 높게 설계하여 냉난방효율이 떨어져 타 건물에 비해 과다한 냉난방비용이 드는 경우이다.

III. 감정평가시 고려사항

1. 결핍으로 인한 기능적 감가상각액 추계시

①기존 시설의 부적절로 인한 경우에는 <기존항목의 비용 - 기부과된 감가상각액 + 가치손실액 또는 추가비용환원액 - 신축시 설치비용>으로 감가액을 추산한다. 그러나 ②과소로 인한 경우에는 해당 항목이 없는 경우이므로 <가치손실액 또는 추가비용환원액 - 신축시 설치비용>으로 감가액을 추계한다.

2. 과잉으로 인한 기능적 감가상각액 추계시

①건물의 재조달원가를 재생산비용으로 산정한 경우에는 과잉항목이 건물의 재조달원가에 포함되어 있으므로 <기존항목의 비용 - 기부과된 감가상각액 + 가치손실액 또는 추가비용환원액>으로 감가액을 추계한다. 그러나 ② 건물의 재조달원가를 대체비용으로 산정한 경우에는 과잉항목에 재조달원가에 포함되어 있지 않으므로 추가비용의 환원액만으로 감가액을 구한다.

문5>**물음#1****I. 의의 및 평가방법**

비상장주식이란 증권시장에서 거래되지 않는 주식을 의미한다. 그 평가방법으로는 감칙 제 31조에서 수정대차대조표를 작성한 후 자산총계에서 부채총계를 공제한 기업체의 순자산가치를 발행주식수로 나누어 구하도록 규정하고 있다. 다만 본 방식에 의한 가격이 적정하지 아니한 경우에는 수익환원법에 의해 수익가격을 구하도록 규정하고 있다.

II. 평가시 유의사항

비상장주식에 대한 평가기준은 감칙을 비롯한 세법.상법.기업회계기준 등에서 각기 다른 평가법을 제시하고 있는바 평가목적에 고려하여 각 관계법규에 맞는 평가방법을 적용해야 한다. 또한 비상장주식은 자료의 수집이 곤란하여 평가의 적절성을 확보하기 어려운 바, 평가의 전과정에 걸쳐 유의해야 한다.

물음#2**I. 의의 및 도입배경**

사모란 소수의 투자자들로부터 자금을 모아 주식이나, 채권 등에 운용하는 펀드를 말한다. 이는 부실한 우리나라 금융시장의 구조조정을 가속화하고 간접투자시장의 기반을 강화하여 국내 금융시장 및 기업을 보호하기 위해 도입되었다.

II. 내용 및 효과

사모주식투자펀드는 공모펀드에 비해 별다른 제한이 가해지지 않는다. 제한된 소수가 거액을 한번에 투자할 수 있어서 재력가들이 주로 이를 활용한다. 구조조정 및 간접투자시장 확대라는 긍정적 효과도 있으나 소수 자본가의 투기수단으로 활용될 수 있다는 단점이 있다.

2007년 제18회

【문제 1】 개별부동산을 평가함에 있어 통계적 평가방법에 의한 가격이 전통적인 감정평가3 방식에 의한 가격보다 정상가격과의 차이가 크게 나타날 가능성이 있다. 그 이유를 설명하시오.(30점)

【문제 2】 지역분석과 개별분석을 통하여 부동산가격이 부동산시장에서 구체화되는 과정을 설명하시오.(20점)

【문제 3】 [부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률]에 의한 표준지공시지가와 표준주택의 같은 점과 다른 점을 설명하시오.(20점)

【문제 4】 다음 사항을 약술하시오.(30점)

- (1) 공적평가에서 복수평가의 필요성(10점)
- (2) 동적DCF분석법과 정적DCF분석법의 비교(10점)
- (3) 건부증가와 건부감가의 성립논리(10점)

문1>**I. 서(3)**

정상가격이란 대상물건의 통상적인 시장에서 충분한 기간 거래된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 거래 당사자간에 통상 성립한다고 인정되는 적정가격을 말한다. 다만 부동산의 자연, 인문특성으로 인하여 부동산의 정상가격은 시장내에서 자동으로 성립하지 않아 전문가에 의한 가치지적이 필요하게 된다.

최근 정상가격을 객관적, 과학적으로 접근하기 위한 시도로서 통계적 방식의 평가방법이 활용되고 있다. 그러나 통계적 평가방법은 전문가적 판단이 결여되어 있을 뿐만 아니라 부동산의 고유특성을 온전히 반영하지 못하여 정상가격과 크게 괴리될 가능성이 있다.

II. 양 방법에 의한 정상가격의 평가**1. 통계적 평가방법에 의한 정상가격의 평가(8)****(1) 통계적 평가방법의 의의**

부동산의 시장가치에 영향을 주는 여러 가지 변수들을 통계적으로 분석, 변수들과 부동산가치와의 관련성을 수리적으로 고찰하여 대상부동산의 가치를 추계하는 방법을 말한다.

(2) 평가방법

평가대상부동산과 비교가능성이 있는 유사한 부동산의 매매사례자료를 수집하고, 대상물건의 가격형성에 중요한 영향을 미친다고 판단되는 특성변수를 선정하여 전산입력한다. 입력도니 자료를 통계적으로 분석하고 결과에 대해 통계적 유의성을 검증하여 평가모형을 확정한다. 이 평가모형의 대상물건의 현황자료를 입력하여 가격을 구하게 된다.

2. 전통적인 감정평가3방식에 의한 정상가격의 평가**(1) 전통적인 감정평가3방식의 의의**

대체의 원칙과 시장성, 비용성, 수익성의 사고방식에 따라 부동산의 경제적 가치를 판정하는 비교방식, 원가방식, 수익방식을 말한다.

(2) 평가방법

①비교방식은 대상과 유사한 물건의 거래사례를 수집하여 가격형성요인의 비교작업을 거쳐 비준가격을 구한다. 또한 ②원가방식은 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 가격시점 현재 가치는 적산가격을 구하고 ③수익방식은 장래 대상물건이 발생할 것으로 기대되는 순수익을 환원이율 또는 할인율로 환원 또는 할인하여 수익가격을 구한다. ④최종적으로는 이 3가지 시산가격을 조정하여 가격을 구하게 된다.

III. 정상가격과 차이가 나는 이유(18)**1. 전문가적 판단의 결여**

부동산의 자연, 인문특성으로 인해 가격형성요인이 다양하고 그에 따라 가격형성과정이 복잡하다. 따라서 부동산의 가격은 부동산의 법률적, 기술적, 경제적 측면을 복합적으로 판단할 수 있고

2. 시산가격조정절차의 결여

(1) 시산가격조정의 의의

시산가격이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말한다. 이러한 시산 가격을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가격조정이라 한다.

(2) 가격3면성과 시산가격조정 절차의 필요성

부동산의 가격은 시장성, 비용성, 수익성의 가치3면성의 상호 관련하에서 형성된다. 따라서 시산가격조정 절차를 통해 이러한 가치3면성을 대상부동산의 성격, 수집된 자료의 신뢰성, 평가목적 등을 고려하여 적절히 조화시켜 부동산의 진정한 가치를 파악할 필요성이 존재한다.

(3) 통계적 평가의 한계

전통적인 감정평가3방법은 가치3면성을 각기 반영하는 시산가치를 도출하여 시산가격조정 절차를 통해 적절히 조화시킬 수 있으나, 통계적 방식은 이러한 시산가격조정 절차가 결여되어 있어 가치3면성을 적절히 고려할 수 없어, 진정한 정상가격과 괴리되는 경우가 많다.

3. 부동산의 지역성 반영 한계

(1) 지역성의 의의

지역성이란 부동산은 다른 부동산과 어떤 지역을 형성하고 지역내 다른 부동산과 상호관계를 유지하고 그 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 정해진다는 특성을 말한다.

(2) 통계적 평가의 한계

부동산은 일반재화와는 달리 부동산이 속한 지역과 일정한 상호관계를 이루며 지역의 가격수준의 제약하에서 구체적 가격이 형성되는 특성을 갖고 있다. 그러나 통계적 방식은 이러한 지역성을 반영하지 못하고 일반재화와 마찬가지로 개별부동산만을 독립적으로 판단하므로 그 결과액이 정상가격과 괴리될 수 있다.

4. 가격형성요인의 변화가능성 반영 불가

부동산의 가격은 고정된 것이 아니라 가격형성요인의 변화에 따라 부단히 변화하는 특성을 갖고 있다. 따라서 부동산의 가격은 시장참가자들의 장기적 배려하에 형성된다. 그러나 통계적 방식은 특정 시점의 자료만으로 부동산의 가격을 판단하므로, 부동산의 장래 변화가능성을 반영하지 못해 정상가격과 괴리될 가능성이 있다.

5. 통계적 방식 자체의 오류가능성

통계적 방식의 정확성은 자료수집, 모형설정, 분석의 정확성, 신뢰성 검증의 정도에 달려 있다. 그러나 ①자료의 비공개성으로 자료수집이 어렵고 ②복잡한 가격형성요인을 반영할 수 있는 모형설정이 어렵다 또한 ③분석과정 중 결정계수가 90%이하인 경우, 표준오차 및 잔차비율이 일정한계 이상이거나 변수 상호간 다공선성이 발생하는 때에는 통계적 오류가 발생할 수 있다.

6. 기타

①부동산 가격형성의 일반원리인 가격제원칙의 반영이 어렵고 ②부동산이 일반재화와는 달리 공간재로서 인간생활의 환경이 되는 특성을 반영하기 어렵다. 또한 ③지가는 지대의 자본환원이라는 지가형성의 기본원리의 반영이 어려워 통계적 방식에 의한 가격은 정상가격과 괴리되기 쉽다.

IV.결(2)

부동산의 사회성.공공성으로 인하여 부동산의 경제적 가치는 전문가에 의해 엄밀히 판단되어야 한다고 본다. 따라서 통계적 방식에 의한 가격은 전통적인 감정평가3방식에 의한 가격의 보충적 수단으로 활용되어야 한다. 다만 과세평가와 관련하여 평가능률적 측면에서 통계적 방식에 의한 가격산출의 필요성이 인정되는 경우 전문가에 의한 엄격한 가격검증을 받아야 한다고 본다.

문2>

I. 서

부동산의 고정성으로 인하여 특정 지역과 일정한 영향을 주고받는 지역성이 있다. 따라서 부동산의 가격은 일반재화와는 달리 지역적 차원의 가격수준의 영향하에서 개별부동산 차원의 구체적 가격이 형성되는 특징을 갖는다. 이를 감정평가시에는 지역분석과 개별분석을 통해 가격을 구체화시키게 된다.

II. 지역분석을 통한 가격수준의 파악

1. 지역분석의 의의 및 필요성

①지역분석이란 부동산의 가격형성에 영향을 미치는 지역요인의 분석을 통해 지역내 부동산의 표준적사용과 가격수준을 명백히 하는 작업을 말한다. ②지역분석은 동일수급권의 범위를 파악하여 사례자료의 수집범위를 결정하고 최유효이용분석의 전제가 되는 표준적사용 및 가격수준을 판정하기 위해 필요한 작업이다.

2. 부동산의 지역성으로 인한 가격수준의 형성

(1) 지역성의 의의

지역성이란 부동산은 다른 부동산과 어떤 지역을 형성하고 지역내 다른 부동산과 상호관계를 유지하고 그 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 정해진다는 특성을 말한다.

(2) 가격수준의 형성

가격수준이란 개개의 부동산의 가격이 아니고 지역내 부동산의 평균가격을 의미하며, 지역간의 격차를 나타낸다. 부동산의 지역성으로 인하여 부동산은 그가 속한 지역내 타 부동산과 대체.경쟁의 관계를 형성하며 인근지역의 일정한 가격수준을 형성하게 된다.

3. 지역분석을 통한 가격수준의 파악

지역분석은 지역요인을 분석하여 그 지역의 표준적 사용과 가격수준을 파악하게 된다. 지역의 가격수준은 개별부동산의 구체적 가격을 판정하는 기준이 된다.

III. 개별분석을 통한 구체적 가격의 파악

1. 개별분석의 의의 및 필요성

①개별분석이란 부동산의 개별성에 근거하여 가격형성요인 중 개별적 요인을 분석하여 대상부동산의 최유효이용을 판정하고 구체적 가격을 판정하는 작업을 말한다. ②부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 개별적으로 형성되므로 최유효이용의 분석을 위해 개별분석이 필요하다.

2. 부동산의 개별성으로 인한 구체적 가격의 형성

(1) 개별성과 최유효이용의 의의

개별성이란 동일한 부동산은 존재하지 않는다는 부동산 고유의 물리적 특성이다. 개별성으로 인하여 개별부동산의 최유효이용은 지역의 표준적 사용의 제약하에서 개별적으로 형성된다.

(2) 구체적 가격의 형성

부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 형성된다. 왜냐하면 경합하는 용도 중에서 최고의 가치를 창출하는 이용이 해당 토지를 할당받기 때문이다.

3. 개별분석을 통한 구체적 가격의 파악

개별분석은 개별요인을 분석하여 대상 부동산의 최유효이용과 구체적 가격을 파악하게 된다. 시장내에서 수요공급의 균형으로 달성되는 가격이 지역내 가격수준이라면, 구체적 가격은 개별 거래당사자 사이의 거래의 결과 형성되는 가격이다.

IV. 결

지역분석과 개별분석은 가격형성요인을 분석하여 가격을 구체화시키는 중요한 단계이다. 다만 최근 부동산시장이 자본*금융시장과의 연관성이 높아지고, 수익성을 중시한 투자가 이루어짐에 따라 시장분석을 강화하여 시장참가자의 속성 및 행동과 시장의 수급동향을 보다 엄밀히 분석할 필요가 있다.

문3>

I. 서

정부는 부동산가격공시제도를 통하여 불완전한 부동산 시장에 가격정보를 제공하여 시장실패를 치유하고자 한다. 표준지공시지가제도의 시행으로 이러한 정책의도는 어느 정도 달성도니 점이 있으나, 표준지공시지가는 과세목적으로 평가되는 것이 아니므로, 부동산조세에 있어서의 공정성과 형평성은 아직 달성되지 못한 상태에 있다. 따라 표준주택가격제도를 신설하여 부동산 조세의 문제점을 바로 잡으려 하는바, 이하 양제도 공통점과 차이점에 대해 설명하여 각 제도의 이해를 도모한다.

II. 표준지 공시지가와 표준주택가격의 의의

1. 표준지 공시지가

부동산가격공시법의 규정에 의한 절차에 따라 국토해양부장관이 조사·평가하여 공시한 표준지의 단위 면적당 가격을 말한다.(부동산가격공시법 제2조 제5호)

2. 표준주택가격

국토해양부장관이 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 선정한 표준주택에 대하여 매년 공시기준일 현재 공시한 단위면적당 적정가격을 말한다. (부동산가격공시법 제16조 제1항)

III. 같은점

1. 근거법규와 활동주체

양 제도는 모두 부동산가격공시법에 법적 근거를 두고 있다는 공통점이 있다. 또한 양 제도는 모두 감정평가업자에 의해 조사·평가업무가 수행되고, 국토해양부장관에 의해 공시된다는 주체측면에서의 공통점이 있다.

2. 가격시점 및 평가방식

양자는 모두 기본적으로 매년 1월 1일을 기준으로 공시되며, 시장성·수익성·비용성의 가치3면성에 입각하여 감정평가3방법이 적용되어 평가된다는 공통점이 있다.

3. 권리구제 방안

이의신청이 있는 자는 공시일로부터 30일 이내에 국토해양부장관에게 이의를 제기 할 수 있다.

4. 가격개념과 평가기준 용도

① 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 적정가격으로 평가한다. 또한 ② 공부상 용도에도 불구하고 실제용도를 기준하여 평가하며 일시적인 이용상황은 고려하지 않는다.

IV. 다른점

1. 활용용도

표준지공시지가는 감정평가업자에 의한 개별토지의 평가, 토지보상, 국공유지의 취득, 처분 등의 용도로 활용된다. 그러나 표준주택가격은 원칙적으로 정보제공 및 과세목적에 국한되어 활용되는바 부동산 과세기준을 현실화하여 지역적으로 불평등한 세부담을 개선하고, 효율적인 세수확대 및 이를 통한 부동산 시장의 안정화를 위해 도입된 것이다. 또한 표준주택 가격제도는 신고된 실거래가가격의 적정성을 검증하는 수단으로 활용 될 수도 있다.

2. 나지상정여부에 따른 건부감가의 반영차이

표준지공시지가는 나지를 상정하여 평가되는바 건물이 있더라도 없는 것을 상정하므로 건부 감가가 평가액에 반영되지 않는다. 그러나 표준주택가격은 현황 건물이 있는 경우 그 상태로 현황평가하므로 건부감가가 있는 경우 이를 반영하여 평가하게 된다.

3. 평가방식과 평가대상의 차이

표준지공시지가는 토지만을 평가대상으로 함으로 기본적으로 개별평가방식이나, 표준주택은 토지와 건물을 일체로 평가하는 방식이라는 점에서 차이점이 있다.

4. 공법상 제한사항의 반영차이

①표준지공시지가는 공사법상 제한을 받는 상태대로 평가하나, ②표준주택가격은 전세권 등의 사법상의 권리가 설정되어 있는 경우에는 그러한 제한을 배제한 상태를 상정하여 평가하나 공법상의 제한은 이를 받는 상태를 전제로 평가한다.

V. 결

표준지공시지가와 표준주택은 산정방법에서 평가전제가 다르므로 동일한 물건을 평가하더라도 그 가격이 다르게 구해질 수 있다. 그런데 사회 일각에서 표준지공시지가와 표준주택의 가격불일치를 문제점으로 제기하는 것은, 양 가격의 평가상 차이에 대한 이해가 부족하기 때문이라고 판단된다. 이러한 오해는 평가의 불신을 초래할 수 있으므로 협회적 차원에서 관련 정보를 제공하는 것이 필요하다고 본다.

문4>

물음#1

I. 의의

1. 공적평가

공익적 목적을 위해 행하여지는 평가를 말하며 대표적인 예로서 보상평가나 표준지공시지가 평가 등이 있다. 정책집행을 위해 행해지는 경우가 많고 효율성 뿐만 아니라 형평성까지 고려한 판단이 요구되는 평가이다.

2. 복수평가

둘 이상의 평가주체에 의해서 이루어지는 평가를 말하며, 일인의 평가주체에 의해서 이루어지는 단순평가와는 구별된다.

II. 공적평가에서 복수평가의 필요성

1. 국민의 재산권 보호

보상을 목적으로 평가하는 경우 평가가액에 의해서 국민의 보상액 즉 재산권의 가치가 결정됨으로 신중한 접근을 할 필요가 있다. 그런데 단순평가에 의하는 경우 평가주체가 일방 이 해당사자의 입장에서 평가할 수도 있고, 평가상 실수를 범하는 경우 국민재산권에 치명적인 손실을 입히게 될 가능성이 있다. 따라서 공적평가에서는 복수평가를 통해 신중한 평가활동 이 이루어지도록 할 필요성이 있다.

2. 가격의 합리성 검증

(1) 관련 규정상 합리성 검증기준

토지보상법 시행규칙 제17조 제2항 제2호에서는 양 평가결과가 10%이상 차이가 나는 경우 신뢰성을 인정할 수 없다고 보아 재평가하도록 규정하고 있다. 판례의 태도에 따르면 반드시 10%범위가 기준이 되는 것은 아니라, 그 격차가 클수록 평가활동에 어떤 문제점이 존재할 가능성이 높아져 신뢰성은 저하된다고 본다.

(2) 복수평가의 필요성

단수평가는 합리성 검증의 기준이 없어 평가의 신뢰성이 떨어지는 문제점이 있다. 그러나 복수평가의 경우 상기의 검증기준을 통하여 가격의 합리성과 신뢰성을 검증할 수 있으므로 그 필요성이 인정된다.

물음#2

I. 의의

1. 정적DCF의 의의

미래현금흐름을 할인율로 현재가에 기간말 재매도가치 복귀액의 현재액을 합하여 대상 부동산의 투자가치나 시장가치를 평가하는 기법이다.

2. 동적DCF의 의의

할인현금수지분석법의 일종으로, 미래환경의 변동성을 변수로 감안하여 투자를 결정하거나 가치평가를 하는 방법이다.

II. 양자의 공통점

수익성의 사고방식에 근거하고 있다. 미래현금흐름에 대한 분석에 기초하며, 할인율로 현금흐름을 할인한다는 점에서 공통점이 있다. 또한 가치추계 및 투자분석의 기법으로서 불확실성하의 의사결정기법이라는 점에서 유사성이 인정된다.

III. 양자의 차이점

기존에 이용되던 정적DCF는 미래환경의 예측에 있어서 단일한 상황을 가정하여 미래의 불확실성을 충분히 반영하지 못한다는 한계가 있다. 그러나 동적DCF를 통하여 미래상황에 대한 다양한 상황을 가정하여 가치에 반영할 수 있어 보다 정확한 평가가 가능하다.

IV. 양자의 관계

정적 DCF법에 의한 NPV는 미래현금흐름에 대한 불확실성을 고려하지 못한다. 이에 해당투자 또는 프로젝트를 연기, 확장, 축소, 포기, 전환할 수 있는 선택권 또는 그에 대한 내재적 가치, 즉 Real option value(ROV)를 고려하면 동적NPV가 산정된다. 즉 <동적DCF = 정적DCF + Real option value>인 관계가 성립한다.

물음#3

I. 의의

1. 건부증가의 의의와 사례

건물이 소재함으로 인하여 토지의 가격이 증가되는 경우를 말한다. 예를 들어 개발제한구역 등 건축이 제한되는 지역내에서 건부지가 나지에 비해 가치가 높은 경우가 있다.

2. 건부감가의 의의와 사례

지상에 최유효이용상태에 미달하는 건물이 소재함으로 인하여 토지이용이 저해되어 가치의 감가가 발생하는 것을 말한다.

II. 성립논리

1. 건부증가의 성립논리

개발제한구역 등의 건축제한규정이 내려지거나 건축법이 강화되는 경우 기존의 건축물들은 경과규정에 의해 기존의 이용상태가 인정되는 이익을 누리게 된다. 이로 인해 인근 타토지에 비해 기존 건부지의 가치가 높게 형성되게 된다.

2. 건부감가의 성립논리

지상건물이 내적으로 균형을 이루지 못하거나 외적으로 인근지역의 이용에 적합하지 못하여 최유효이용을 이루지 못하는 경우에 가치가 감가되는 현상이므로 균형·적합의 원칙과 최유효이용이 그 성립논리가 된다. 따라서 건물과 부지의 배치관계, 규모, 이용상황 등이 불균형을 이루지 못할 때 발생하며, 지상건물이 규모가 크거나 견고 할수록 감가의 정도가 커진다.

3. 양 개념의 성립논리상 차이

건부감가는 지상건물이 최유효이용에 미달하는 만큼 발생하므로 최유효이용여부가 중요한 기준이 되나, 건부증가는 지상건물의 최유효이용여부에 관계없이 단지 지상건물이 소재하기 때문에 가치의 증분이 발생한다는 점에서 차이가 있다.

2008년 제19회

【문제 1】 일괄평가방법과 관련하여, 다음을 논하시오.(40점)

- (1) 토지건물 일괄평가에 관한 이론적 근거와 평가방법을 논하시오.(10점)
- (2) 일괄평가된 가격을 필요에 의해 토지건물가격으로 각각 구분할 경우 합리적 배분기준을 논하시오.(10점)
- (3) 표준주택가격의 평가와 관련하여
 - 1) 현행 법령상 표준주택가격의 조사평가기준을 설명하시오.(10점)
 - 2) 표준주택가격의 일괄평가시 평가 3방식 적용의 타당성을 논하시오.(10점)

【문제 2】 부동산가격지수와 관련하여, 다음을 설명하시오.(20점)

- (1) 부동산가격지수의 필요성과 기능을 설명하시오.(10점)
- (2) 부동산가격지수를 산정하는데 사용되는 대표적인 계량모형인 특성가격모형(Hedonic price model)과 반복매매모형(Repeat sale model)의 원리와 각각의 장단점을 설명하시오.(10점)

【문제 3】 향후 전자제품을 개발*생산*판매하기 위하여 설립된 비상장 영리법인인 A기업은 설립 후 자본금 전액을 기술개발에 지출하여 당해 금액을 무형자산으로 계상하였다.(다른 자산, 부채는 없음). 당해 기업의 주식가치를 평가하고자 한다. 적합한 평가방법 및 근거를 구체적으로 설명하고 장단점을 설명하시오.(20점)

【문제 4】 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률의 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 보상평가가격과 적정가격, 실거래가격과의 관계를 설명하시오.(10점)

【문제 5】 상권분석에서 일반적으로 사용되는 허프(Huff)모형의 원리와 실무 적용상의 장단점을 설명하시오.(10점)

문1>**I. 서(4)**

토지와 건물은 법적·물리적으로 서로 다른 속성을 가지고 있음에도 불구하고, 상호 결합하여 일체적으로 이용되고 거래관행상 일체로 거래된다. 따라서 감정평가시에도 그 시장가격을 적절히 반영하기 위해서는 일괄로 가치를 평가하는 방법이 개별평가법에 비해 타당하다. 일괄평가법도 이론적으로는 감정평가3방법에 의해 접근이 가능하지만 실무적으로는 거래사례 비교법과 수익환원법에 의한 접근이 현실적이다.

그런데 우리나라는 토지와 건물을 분리하여 과세하는 체계를 갖추고 있으므로, 일괄평가된 가격을 조세부과시 토지와 건물부분의 가격을 분리해낼 필요가 있다. 따라서 토지와 건물가격을 합리적으로 배분할 수 있는 배분기준이 필요하게 된다.

우리나라는 최근 주택에 대해서 시장가치에 근거한 조세행정을 가능케 하고자 표준주택가격 평가제도를 도입하였다. 표준주택가격 평가제도가 올바르게 정착되기 위해서는 그 조사평가 기준이 명확해야 하고, 일괄평가방법 뿐만 아니라 합리적인 토지건물 배분기준을 갖추어야 하는바, 이하 관련내용을 검토한다.

II. (물음#1) 토지·건물 일괄평가의 근거와 평가방법(11)**1. 토지·건물 일괄평가의 이론적 근거****(1) 토지와 건물의 일체적 이용**

부동산에서 발생하는 효용은 토지와 건물의 일체적인 이용에서 발생하는 것이다. 따라서 건물과 토지에서 발생하는 효용을 구분한다는 것은 이론적으로는 가능하지만 실제적으로는 거의 불가능하므로 평가오차가 발생하게 된다.

(2) 시장행태에 보다 부합

일괄평가법에 의한 가치접근은 부동산시장에서 시장참여자들이 토지와 건물을 결합하여 하나의 재화로서 거래하는 행태에 보다 부합한다. 특히 구분소유건물의 경우 대지권과 건물부분을 일체로 거래되므로 일괄평가법에 의해 접근하는 것이 보다 정확하다.

2. 토지·건물 일괄평가방법**(1) 거래사례비교법**

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다. 평가대상물건과 일체로서 유사성이 있는 사례가 수집되고 일체로서 가격형성요인의 비교가 가능하다면 일체비준가격을 구할 수 있다.

(2) 수익환원법

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 가격시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다. 부동산에서 발생하는 수익을 직접환원법 또는 보수수익환원법 등을 통해 자본환원하면 일체로서 수익가격을

구할 수 있다.

(3) 원가법의 적용가능여부 검토

가격시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 일체평가법으로서 원가법을 적용하려면 토지.건물 일체로서 표준적인 재조달원가 산정과 감가수정이 가능해야 한다. 그러나 현실적으로 부동산의 개별성으로 인해 일체로서 표준적인 재조달원가의 산정이 어렵고 토지는 물리적 감가가 되지 않는다는 점에서 감가수정이 어려워 적용이 매우 어렵다.

Ⅲ. (물음#2) 일괄평가된 가격의 합리적인 토지.건물 배분기준(11)

1. 공제법

(1) 공제법의 개요

①일괄로 평가된 부동산의 가격에서 토지가격을 별도로 평가한 후 이를 공제하여 건물가격을 구하는 방법과, ②일괄로 평가된 부동산의 가격에서 건물가격을 별도로 평가한 후 이를 공제하여 토지가격을 구하는 방법이 있다.

(2) 공제법의 장단점

①토지 또는 건물의 가격을 별도로 산정하는 것은 기존의 평가관행에 부합하여 적용하기가 용이하다. ②토지.건물의 일체적 이용으로 창출되는 가치증분이 잔여적으로 구해지는 부동산에 과다하게 배분되는 문제점이 있다.

2. 비율법

(1) 비율법의 개요

대상부동산의 용도, 규모, 위치 등에 따라 표준적인 토지.건물 비율을 조사.분석하여 비율표를 작성하여 실무에 적용할 수 있다.

(2) 비율법의 장단점

①비율표가 있는 경우 실무적으로 간편하게 토지.건물 배분가액을 구할 수 있으나, ②부동산이 감가정도, 규모, 용도, 소재지 등에 따라 개별성이 강해 표준적인 토지.건물 배분비율표를 작성하기가 사실상 곤란하다.

3. 기타의 방법 모색

부동산개발시 매입한 토지가격과 투입한 건축비의 원가비율을 일괄평가액에 적용하는 방법도 원가적 측면에서 접근할 만한 가치가 있다고 판단된다.

Ⅳ. (물음#3) 표준주택가격의 평가와 관련하여(11)

1. 표준주택가격의 조사평가기준

(1) 가격개념과 평가기준 용도

①통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 적정가격으로 평가한다. 또한 ②공부상 용도에도 불구하고 실제용도를 기준하여 평가하며 일시적인 이용상황은 고려하지 않는다.

(2) 공사법상 제한의 반영방법

①전세권 등의 사법상의 권리가 설정되어 있는 경우에는 그러한 제한을 배제한 상태를 상정하여 평가한다. 그러나 ②공법상의 제한은 이를 받는 상태를 전제로 평가한다.

(3) 면적확정

①2필지 이상의 토지가 하나의 주택부지로 이용되는 경우에는 일단지로서 평가하고, ②필지의 일부가 대지인 주택은 그 일부인 대지면적만을 평가대상으로 한다.

2. 표준주택가격의 일괄평가시 평가3방식 적용의 타당성

(1) 시장접근법

현실적으로 일체로 거래된 거래사례가 풍부하게 존재하고 현실거래시세를 적절하게 반영할 수 있다는 점에서 가장 적합한 평가방법이라고 판단된다. 다만 대상과 사례부동산간의 개별성에 기인한 격차보정이 현실적인 문제점으로 남아 있다. 이 문제의 해결을 위해서는 부동산의 종별과 유형, 규모, 용도, 소재지 등에 따라 세분화된 비준표를 작성하여 적용하는 것이 대안이 될 수 있다.

(2) 수익접근법

수익접근법은 대상부동산이 수익이 발생됨을 전제로 하나, 주택은 임대료발생을 목적으로 지어진 부동산이 아니고, 우리나라의 경우 전세제도와 같은 독특한 임대차관행이 있어 수익접근법의 적용은 이론적으로는 가능하나 실무적으로는 적합하지 않다고 판단된다.

(3) 비용접근법의 타당성 검토

비용접근법이 적용가능하려면 일체로서의 재조달원가의 산정과 감가수정이 가능해야 하는데 현실적으로 관련 자료의 구축이 되어 있지 않고, 시장참여자의 사고행태에 부합하지 않는다는 점에서 적합하지 않다고 판단된다.

V. 결(관련문제 : 표준주택가격과 시장가격과의 괴리)(3)

현재 표준주택가격 공시제도는 일괄평가제도의 부분적 도입과 그 활용이 과세산정에 활용됨에 그침으로서 현실의 주택가격과 당연히 괴리 될 수 밖에 없다. 이러한 괴리문제는 향후 토지건물일체의 비준표를 통계학적으로 개발함으로써 다소간 해결할 수 있다고 보여진다. 다만 이러한 가격괴리문제의 근본적인 해결책은 토지건물 일괄평가 제도를 전면적으로 도입하는 것이라고 판단된다.

문2>**I. 서(3)**

부동산가격지수는 부동산 시장에 대한 투자성과를 측정할 수 있는 지표를 제공한다는 점에서 사회적 필요성이 강하게 제기되고 있다. 또한 가치평가활동에도 대상 부동산이 속해 있는 시장의 경기변동 상황을 정확히 파악할 수 있도록 지원한다는 측면에서도 유용성이 있다. 이러한 부동산가격지수는 특성가격모형 또는 반복매매모형을 통해 산정할 수 있는데, 각 모형은 나름의 장단점을 가지고 있으므로 그에 대한 깊은 이해가 필요하다.

II. 물음#1(7)**1. 부동산가격지수의 의의**

부동산의 가격변동을 나타내는 지수를 말한다. 기준연도의 가격을 기초로 하여 비교연도의 가격이 기준연도에 비해 얼마나 변화하였는가를 나타낸다.

2. 부동산가격지수의 필요성**(1) 부동산 투자성과의 측정**

부동산시장이 투자시장으로서의 성격이 강해짐에 따라 투자성과에 대한 공표와 평가가 이루어져야 하나, 부동산의 매도이익은 실제로 매도가 발생해야 측정할 수 있다는 문제점이 있었다. 따라서 부동산가격지수를 이용하여 보유중인 부동산의 매도이익을 추정하여 투자성과를 정확히 공시할 필요성이 있다.

(2) 정확한 경기변동 판단

부동산의 경기변동을 정확하게 측정해 줄 지표가 필요한 실정이나 현재는 건축허가량, 택지분양실적, 부동산거래량 등을 종합하여 판단하고 있는 실정이다. 부동산가격은 모든 가격형성요인이 반영되어 형성되는 것이므로 부동산가격지수를 통해 경기변동을 정확히 측정할 필요성이 있다.

3. 부동산가격지수의 기능

① 감정평가상 시점수정에 활용될 수 있다. 특히 구분소유권 부동산이나 복합부동산의 감정평가시 적절한 시점수정 자료가 없는 현실하에서 부동산가격지수를 적용하여 시점수정을 가하는 것이 가능할 것이다. ② 또한 부동산가격지수는 부동산시장의 현 상황을 집약적으로 나타내주므로 정책집행시 의사결정의 판단기준이 될 수 있다.

III. 물음#2(8)**1. 특성가격모형의 원리와 장단점****(1) 원리**

부동산을 물리적, 환경적, 지역적 특성 등 다양한 속성을 지닌 복합적인 재화라고 보고, 부동산의 가치를 이들 개별속성들에 대한 가치의 합이라고 보는 원리이다. 다만 개별속성만이 독립적으로 시장에서 거래되지 않기 때문에 다수의 부동산 거래사례를 수집하여 이를 다중회귀분석의 방법으로 분석하여 각 특성의 가치를 추정한다.

(2) 장단점

①이론적이며 다수의 매매사례를 분석함으로 객관적이라는 장점이 있다. 그러나 ②부동산 가격은 시간과 공간에 대한 영향을 크게 받기 때문에 헤도닉 가격함수에서 시간과 공간효과를 고려하지 않을 경우 오류가 발생한다.

2. 반복매매모형의 원리와 장단점

(1) 원리

동일한 부동산이 반복되어 매매되는 경우 예를 들어 2010.1.1일에 1억에 부동산이 거래되고 (1억을 기준가격 100으로 봄), 2010.12.31일에 1억1천만원에 다시 거래되었다면 $[(1\text{억}1\text{천만원} - 1\text{억}) / 1\text{억}]$ 으로 산정하여 가격지수는 110으로 나타내질 수 있다.

(2) 장단점

①동일 부동산이 반복매매 된다면 실증적이다. 그러나 ②현실적으로 동일한 부동산이 재거래되는데 많은 기간이 소요되고, 거래가격에는 비정상적 요소가 개입되기 쉬워 부동산가격 지수가 왜곡될 수도 있다.

IV. 결(2)

부동산가격지수가 충분한 자료에 근거하여 과학적으로 산출되어 공시된다면 부동산 시장에 대한 투자활성화를 가져올 수 있다고 보인다. 또한 부동산 시장에 대한 정책집행에도 중요한 판단기준을 제시할 것으로 보여 그 현실적 필요성이 강하게 요청된다. 다만 양 모델 중 우리나라의 시장상황이나 수집 가능한 자료의 범위 등을 고려하여 적합한 모델을 선택하여야 할 것으로 보인다.

문3>**I. 서(3)**

경제구조가 발전함에 따라 기업가치에 대한 평가수요도 증가하고 있는 실정이다. 특히 IFRS 제도의 도입으로 기업가치의 평가에서 감정평가가 차지하는 역할이 매우 확대되고 있다. 이러한 사회적 평가수요를 충족시키기 위하여 적절한 기업가치 평가방법을 모색할 필요성이 있다.

그러나 기업은 부동산과는 달리 유형자산 뿐만 아니라 다양한 무형자산을 보유하고 있고 또한 이 무형자산의 경제적 비중이 유형자산의 비중을 넘어서는 경우도 많이 있다. 따라서 기업의 주식가치를 정확히 평가하기 위해서는 적합한 무형자산의 평가방법을 모색하는 것이 중요하다. 특히 비상장기업은 주식의 공개된 거래시장이 없으므로 평가현실상 문제점이 많은바 이하 관련내용을 검토한다.

II. 비상장주식의 평가방법 검토(4)**1. 근거규정 검토(감칙 제31조의 2호)**

동조의 2호는 비상장주식의 평가방법을 규정하면서, ①당해 회사의 수정대차대조표를 만든 후 자산총계에서 부채가치를 차감하여 자본가치를 구한 후 발행주식수로 나누어 주식가치를 구하는 방법을 원칙으로 규정하는 동시에 본 방법이 적정하지 않은 경우 수익환원법에 의한 가격으로 구하도록 규정하고 있다.

2. 사안의 경우

당해 기업은 비상장법인으로서 무형자산이외에 다른 자산.부채가 존재하지 않으므로 자본가치는 결국 무형자산의 가치와 일치하게 된다. 따라서 무형자산의 가치를 구한 후 발행 주식수로 나누어 당해 기업의 비상장주식가치를 구한다.

III. 자본가치(무형자산)의 적합한 평가방법 검토(11)**1. 문제의 소재**

A기업의 자본가치를 이루는 무형자산의 가치는 기본적으로 시장성, 비용성, 수익성의 3가지 측면에서 접근할 수 있다. 사안에서는 무형자산의 특성을 고려했을때 어떤 평가방법이 가장 적합한지가 문제된다.

2. 평가의 근거 검토**(1) 법적 근거의 검토**

감칙 제29조에서 무형자산의 평가방법을 규정하면서, 영업권의 평가는 수익환원법에 의한다고 규정하고 있다. 또한 동조 제2항에서 기타의 무형자산은 영업권의 평가방법(수익환원법)을 준용하거나 영업권에 포함하여 행하도록 규정하고 있다. 따라서 무형자산의 평가방법은 수익환원법이 주방법이 된다.

(2) 이론적 근거의 검토

①거래사례비교법은 유사기업의 거래사례를 구하기 힘들고, 가격형성요인비교가 어렵다는

점에서 적합하지 않고 ②원가법은 무형자산은 투입된 비용과 무형자산의 가치가 괴리되기 쉽고, 적절한 감가수정이 어려워 적합하지 않다. 다만 ③수익환원법은 장래 수익을 발생하는 무형자산의 특성을 잘 반영할 수 있으므로 적합하다고 본다.

3. 사안의 경우

(1) 주방법으로서 수익환원법

상기와 같이 감정평가의 법적, 이론적 근거를 검토한 결과 수익환원법에 의한 평가가 가장 적합하다고 본다. 수익환원법은 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 가격시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 수익환원법에 의한 구체적 평가방법

①직접환원법은 무형자산으로부터 장래 발생할 안정화된 순수익을 환원이율로 자본환원하여 수익가치를 구한다. 반면 ②보수이익환원법은 장래 발생할 현금흐름을 할인율로 할인하여 현재가치에 기말복귀가치의 현재가치를 더하여 무형자산의 가치를 구하게 된다.

(3) 수익환원법의 장단점

①이론적으로 가치의 본질에 가장 부합하며, 장래 일정기간 동안 수익을 발생시키는 무형자산의 특성을 잘 반영한다. 다만 ②무형자산으로부터 장래 발생할 수익의 크기와 발생시기 등의 예측이 어렵고, 적절한 환원이율이나 할인율의 산정이 어렵다는 단점이 있다.

IV. 결(2)

무형자산만으로 이루어진 A기업의 비상장주식가치는 수익환원법에 의해서 구한 무형자산의 가치 즉 자본의 가치를 발행한 주식수로 나누면 주당가치를 구할 수 있다. 그러나 현실적으로 기업은 다양한 유형자산과 무형자산으로 구성되어 있다. 그런데 비상장기업의 경우 주식 이 거래될 수 있는 공개되고 객관적인 거래시장이 존재하지 않아 재무적 접근이 어렵고, 유사기업의 거래사례를 포착하기 어려워 평가의 어려움이 많다. 따라서 비상장주식평가법에 대한 이론적·실무적 연구가 필요하다고 본다.

문4>**I. 의의****1. 보상평가가격**

공익사업의 시행을 위해 사인의 토지소유권을 박탈하는 경우에, 손실보상의 차원에서 감정평가사가 표준지공시지가를 기준으로 평가한 수용대상 토지의 적정가격을 말한다.

2. 적정가격

당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격

3. 실거래가격

부동산시장에서 매도자와 매수자사이에 실제로 이루어진 거래금액을 말한다.

II. 각 가격개념간의 관계**1. 보상평가가격과 적정가격의 관계**

보상평가가격은 적정가격으로 공시되는 표준지공시지가를 기준으로 평가되므로 적정가격은 보상평가가격의 기준이 되는 관계가 있다. 다만 표준지공시지가에 미실현기대이익이나 개발이익이 반영되어 있는 경우 양자가 괴리될 수 있어 이를 배제한 후 보상평가에 적용되어야 한다.

2. 적정가격과 실거래가격의 관계

실거래가격에는 존재가치(Sein)성격의 가격개념으로 비정상적인 요소가 개입되어 있을 여지가 매우 크다. 그러나 적정가격은 당위가치(Sollen)성격의 가격개념으로 비정상적인 요소가 배제되어 있으므로 양자는 현실의 불완전한 부동산시장하에서 불일치하기 쉬운 관계가 있다.

3. 보상평가가격과 실거래가격의 관계

보상평가가격은 미실현기대이익이나 당해 사업으로 인한 개발이익이 배제된 가격임에 비하여 실거래가격은 이러한 사정이 반영되기 쉬우므로, 양자는 괴리되기 쉽다.

문5>**I. 허프 모형의 의의**

허프는 소매인력론을 소매상권이론으로 전환시켜 기존의 중력모형에 효용이론을 도입하여 상권의 영역이 확정적인 것이 아닌 확률적 개념으로 설명되어질 수 있음을 최초로 설명하였다.

II. 허프모형의 산식과 원리**1. 산식**

$$P_{ij} = \frac{S_j}{T_{ij}^b} / \sum_{j=1}^n \frac{S_j}{T_{ij}^b}, \quad U_{ij} = \frac{S_j}{T_{ij}^b}$$

① P_{ij} 는 i의 소비자가 j상가를 방문할 확률, ② S_j 는 상업시설 j의 매장면적, ③ T_{ij} 는 소비자 i로부터 상업시설 j까지의 시간거리, ④ b는 거리에 대한 소비자의 민감도계수, ⑤ U_{ij} 는 상업시설 j에 대한 소비자 i의 효용을 말한다.

2. 원리

허프의 모형에 따르면 ①상점의 고객유인력은 매장규모에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다. 또한 ②상권내 각 소비자의 위치로부터 특정상업시설에 대한 방문확률을 구하고, 동일한 방문확률을 보이는 지역을 연결하면 해당 상업시설의 등확률선이 도출되고 이것을 상권의 경계로 파악할 수 있다.

III. 실무 적용상의 장단점**1. 장점**

①기존의 중력모형과는 달리 여러 개의 상가와와의 상호작용을 동시에 고려할 수 있다. 또한 ②유통성이 매우 많아서 상점이나 소비자 혹은 거리의 모든 특성들을 포함하여 측정할 수 있다는 장점이 있다.

2. 단점

①고정된 상권내에 상가가 많아 질 수록 기존 점포의 고객이 줄어들게 되어, 현실적으로 상가가 밀집함으로써 생기는 집적이익을 반영하지 못한다. ②또한 주관적이고 정성적인 소비자의 민감도계수나 효용의 정도를 측정하기 어렵다는 단점이 있다.

2009년도 제20회

【문제 1】 지상권이 설정된 토지가 시장에서 거래되고 있다. 이와 관련된 다음 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 위 토지의 담보평가지 유의할 점과 감가 또는 증가요인을 설명하시오.(15점)
- (2) 위 토지의 보상평가지 검토되어야 할 주요 사항을 설명하시오.(10점)
- (3) 감정평가목적에 따라 감정평가액의 차이가 발생할 수 있는 이유를 감정평가의 기능과 관련하여 설명하시오.(15점)

【문제 2】 공동주택 분양가상한제를 설명하고, 이 제도와 관련된 감정평가사의 역할에 대하여 논하시오.(20점)

【문제 3】 일단지평가에 관한 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 일단지의 개념과 판단시 고려할 사항에 대하여 설명하시오.(10점)
- (2) 일단지평가가 당해 토지가격에 미치는 영향을 설명하고, 일단지평가의 사례 3가지를 서술하시오.(10점)

【문제 4】 비주거용 부동산가격공시제도의 도입 필요성에 대하여 설명하시오.(10점)

【문제 5】 저금리기조가 지속되는 과정에서 주택시장에 나타날 수 있는 시장변화에 대하여 설명하시오.(10점)

문1>**I. 서****II. 물음#1**

1. 지상권이 설정된 토지의 의의
2. 담보평가시 유의점
 - (1) 담보평가의 대상
 - (2) 담보평가의 기준
 - (3) 담보평가시 유의점
3. 증감가요인
 - (1) 증감가요인
 - (2) 지상권이 설정

III. 물음#2

1. 보상평가의 대상
2. 보상평가의 기준
3. 검토할 사항

IV. 물음#3

1. 가격다원론의 의의
2. 차이발생이유
 - (1) 경제적 기능측면
 - (2) 제도적 기능측면

V. 결II. 물음#1

1. 지상권이 설정된 토지의 의의
2. 담보평가시 유의점
 - (1) 담보평가의 대상
 - (2) 담보평가의 기준
 - (3) 담보평가시 유의점

3. 증감가요인

- (1) 증감가요인
- (2) 지상권이 설정

III. 물음#2

1. 보상평가의 대상
2. 보상평가의 기준
3. 검토할 사항

IV. 물음#3

1. 가격다원론의 의의
2. 차이발생이유
 - (1) 경제적 기능측면
 - (2) 제도적 기능측면

문2>

I. 서

최근 신규로 분양되는 공동주택의 분양가가 인근 유사부동산보다 높은 수준에서 결정되어 저소득층의 주택구입이 어려워지는 폐단이 나타나고 있다. 더욱이 높은 분양가가 인근 지역으로 파급되어 기존 주택의 가격마저 상승시키는 부작용을 낳고 있다. 정부는 이러한 고분양가 문제를 해결하기 위하여 분양가상한제라는 가격규제를 도입하여 시행하고 있다. 이 제도의 성공적인 시행은 객관적인 부동산의 가치판단자인 감정평가사의 역할수행에 크게 의존하는바, 이하 관련내용을 논의한다.

II. 공동주택 분양가상한제

1. 분양가상한제의 의의 및 법적근거

분양가를 시장가격 이하에서 최고가격을 설정하여 무주택자들의 주택가격 부담을 완화시키고자 하는 제도이다. 이 제도하에서 분양가는 감정평가에 의한 택지비에 국토해양부장관이 정하는 기본형 건축비 등을 합산하여 결정된다.

2. 분양가상한제의 도입취지

주택공급자가 신규로 공급되는 아파트의 분양가를 시장가격보다 높지 않게 책정하는 폐단을 막아 주택의 가격이 적절한 수준을 이루도록 하여, 저소득층의 주택구입능력을 제고하고자 하는 취지에서 도입되었다.

3. 분양가상한제의 장단점

(1) 장점

단기적으로는 분양가에 대한 부담이 감소하기 때문에 경제적 약자의 주택구입기회가 증가한다.

(2) 단점

①분양가격과 시장가격의 차이로 인해 투기수요가 유발되며, ②주택공급자의 수익성을 악화시켜 주택공급량이 감소하고 주택의 질적수준이 저하될 수 있다. 또한 ③신규주택공급이 감소함으로써 중고주택가격이 상승될 수 있어 ④중장기적으로는 저소득층의 주택구입능력이 더욱 악화 될 수 있다.

III. 이 제도와 관련된 감정평가사의 역할

1. 개요

감정평가사가 분양가상한제에서 수행하는 가장 큰 역할은 택지비의 가격을 평가함으로써 분양가 산정의 기초를 이룬다는 점에 있다. 이하에서는 택지비평가를 통해 감정평가사들이 본 제도하에서 수행하는 역할을 논하겠다.

2. 적절한 분양가 산정에 기여

분양가상한제하에서 분양가는 택지비에 건축비와 가산비용 등을 더하여 산정하게 된다. 따라서 큰 경제적 비중을 차지하는 택지비의 가치가 적절하게 산정되어야 본 제도의 실효성을

높일 수 있다. 택지비는 감정평가사에 의해 평가되므로, 감정평가사는 공정하고 정확한 택지비를 평가함으로써 적절한 분양가산정의 근거를 제공하는 역할을 수행하게 된다.

3. 이해관계자의 이해조율

분양가가 정상가격보다 높게 산정되면 건설업자들이 지나친 이익을 향유하게 되고 국민들의 주택부담능력이 작아진다. 반대로 분양가가 정상가격보다 낮게 산정된다면 신규주택공급이 감소하여 주택의 질적저하 현상이 나타날 것이다. 따라서 이 상충되는 이해관계를 감정평가사가 중간자적 입장에서 공정한 택지비평가를 통해 조율하는 역할을 수행하게 된다.

IV. 결

검토한 바와 같이 분양가상한제는 본래 저소득층의 주택구입 기회를 제고시키고자 하는 의도에서 도입된 정책이나, 주택시장의 가격질서를 왜곡하여 신규주택공급의 감소하고, 결국 저소득층의 주택구입을 어렵게 하는 폐단을 야기할 수 있는 가능성이 있다. 비록 적절한 감정평가를 통해 제도적 불완전성을 다소 보완할 수 있으나, 주택시장의 질서회복을 위하여 정책적 재검토가 필요하다고 본다.

문3>

I. 서

토지는 인접성으로 인해 인접한 타 토지와 가치형성상 일정한 영향관계를 주고 받는다. 때로는 토지를 보다 효율적으로 이용하기 위해 2필지 이상의 토지를 일단으로 이용하는 경우가 있다. 일단지로 이용되는 토지는 개별로 이용될 때와 다른 가치가 형성되므로 감정평가 시 유의해야 한다. 현실적으로 일단지여부에 대한 판단은 평가결과의 근본적인 차이를 발생시킬 수 있는 바, 일단지의 개념에 대하여 정확히 이해하는 것이 중요하다.

II. 물음#1

1. 일단지의 개념(표조기 제20조)

용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지를 말한다. 용도상 불가분이라 함은 일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.

2. 일단지 판단시 고려할 사항

(1) 용도상 불가분 관계여부의 판단

일단으로 이용되는 것이 통상인의 관점에서 객관적인 경제적 타당성을 가져야 한다. 만약 관계 법령에 어긋나는 이용이거나 일단으로 이용하는 것이 대상 토지의 경제가치형성에 감가가 된다면 일단지로 볼 수 없다.

(2) 관계 법령에 의한 인허가 여부

일단 토지상에 건축물의 신축, 공익사업의 시행, 기타 개발계획이 예정되어 있는 경우에는 관계 법령에 의한 인허가가 발령되지 않으면 일단지로 볼 수 없으므로, 관계 인허가의 발령 여부를 고려해야 한다.

(3) 일시적 이용상황인지 여부

2필지 이상의 토지가 하나의 이용에 제공되고 있더라도 테니스장, 간이창고, 골재야적장 등과 같이 주위환경 등의 사정으로 보아 현재의 이용이 일시적인 이용상황으로 인정되는 경우에는 이를 일단지로 보아서는 안된다.

III. 물음#2

1. 일단지 평가가 토지가격에 미치는 영향

어떤 평가대상 토지들을 일단지로 보게 되면 일단의 이용상태, 면적, 형성, 도로접면상태, 이용가능성 등을 전제로 가치를 평가하기 때문에 토지가격에 근본적인 영향을 미치게 된다. 일률적인 것은 아니나 대부분의 경우 2필지 2상의 토지를 일단지로 보게 되면 합병증가의 효과가 평가액에 반영되게 된다.

2. 일단지평가의 사례 3가지

(1) 관계 법령에 의한 사업계획승인이 있는 경우

개발사업시행예정지는 가격시점 현재 관계법령에 의한 당해 사업계획의 승인이나 공익사업

을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제20조의 규정에 의한 사업인정이 있으면 일단지로 보아 평가하게 된다. 예를 들어 아파트 등 공동주택용지, 불량주택 재개발사업 등의 경우는 그 사업인정이나 개발계획의 승인이 있으면 일단지로 보아 평가한다.

(2) 하나의 건축물이 있거나 건축허가가 있는 경우

2필지 이상의 토지에 하나의 건축물이 건립되어 있거나 건축 중에 있는 토지와 가격시점 현재 나지상태이나 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 토지소유자가 다른 경우에도 이를 일단지로 보아 감정평가한다.

(3) 골프장의 개발지와 원형보전지

골프장은 개발지와 원형보전지를 일단지로 보아 평가한다. 왜냐하면 골프장은 행정적으로 <체육시설의 설치 및 이용에 관한 법률>시행령 제12조 및 <골프장의 입지기준 및 환경보전 등에 관한 규정>에 의해 골프장으로 이용되지 않더라도 일정 규모 이상의 산림 및 수림지와 원형보전지를 확보하지 않을 경우 골프장업의 사업승인이 불가능하기 때문이다. 또한 사회적·경제적으로는 골프장이 홀과 홀사이의 원형보전지는 물론이고 골프장의 경계를 이루는 외곽의 원형보전지도 개발지와 포함하여 이용되거나 거래되는 것이 타당하기 때문이다.

IV. 결

현실적으로 토지가 일단지로 이용되는 경우는 다수 존재하여 일단지여부에 대한 정확한 판단이 필요하다. 그러나 관계 법령에서 몇 가지 원칙만을 예시하여 구체적인 평가상황에서 당해 토지의 일단지여부에 대해 판단하기 어려운 경우가 많다. 그러나 일단지여부에 대한 판단은 대상물건의 경제가치에 큰 영향을 미치는 바, 보다 구체적인 실무지침을 제정하여 평가사고를 방지하여야 한다고 본다.

문4>**I. 개요**

오피스, 상가 등과 같은 부동산에 대하여 과세목적으로 적정가격을 공시하는 제도를 말한다.

II. 비주거용 부동산가격공시제도의 도입 필요성**1. 현실거래가격과 과세표준액의 불일치 해소**

현행 주택의 공시가격에 비해 비주거용건물의 시가표준액은 실거래가에 비해 매우 낮은 수준으로 산정되어 있다. 이는 토지와 건물의 가격을 별도로 평가하는 개별평가방식으로 인한 문제점으로

2. 적정과세의 실현으로 국가재정확보

과세표준액의 현실화를 통해 세수입의 증가를 기대할 수 있다. 이를 통해 국가의 재정을 건실히 할 수 있다.

3. 비주거용 부동산시장에 정보제공

비주거용 부동산시장은 주택에 비하여 개별성이 크고, 거래가 드물어 적절한 가격정보를 획득하는 것이 어려웠다. 이에 본 제도가 도입된다면 시장가격형성과거 감정평가에 유용한 정보를 제공할 수 있다.

III. 소결

상기의 이유로 비주거용 부동산가격공시제도는 그 필요성이 인정된다. 다만 현실적으로 부동산의 표준화 내지는 규격화의 어려움, 임차인의 경영능력 차이에 따른 가치상이현상, 분석 사례부족 등의 현실적인 문제점이 있어 학계와 연계하여 명확한 평가기준의 정립, 데이터베이스의 구축이 무엇보다 시급히 요청된다.

문5>**I. 서**

부동산시장이 시장이자율을 매개로 하여 자본시장과 연결되어 있다. 왜냐하면 양 시장은 각 시장의 수익률을 비교하여 더 높은 수익을 내는 시장으로 자금이 이동하고 이에 따라 양 시장이 결국 수익률 균형을 이루는 매커니즘으로 연결되어 있기 때문이다. 부동산의 경제가치를 정확히 판단하기 위해서는 부동산을 둘러싼 경제상황이 대상부동산의 가치에 미치는 영향에 대하여 적절한 분석을 할 수 있어야 하므로, 이하 저금리기조가 주택시장에 미치는 영향에 대해서 설명한다.

II. 저금리기조가 주택시장에 미치는 영향**1. 단기에 미치는 영향**

자본시장의 수익률인 금리가 낮으므로 상대적으로 부동산시장의 수익률이 높은 현상이 나타난다. 따라서 자본시장의 자금이 부동산으로 유입되므로 부동산에 대한 수요가 증가하게 된다. 단기에 부동산의 공급은 경직적이므로 부동산의 거래량은 크게 증가하지 않으나 가격은 상승하게 된다.

2. 장기에 미치는 영향

장기에는 부동산시장에 초과이윤이 발생하면 부동산의 공급이 증가하여 그 가격이 초과이윤이 감소하여 균형가격으로 수렴하게 된다. 따라서 부동산시장의 수익률이 점차 감소하여 자본시장에서 더 이상 자금이 유입되지 않게 된다. 즉 장기에는 부동산의 가격이 저금리기조 현상 발생전 가격수준으로 복귀하나 부동산의 공급량(저량)은 증가한 상태가 된다.

III. 결(감정평가시 유의사항)

자본시장과 부동산시장의 통합화현상으로 자본시장의 금리변화가 주택시장에 미치는 영향이 더욱 커지고 있다. 따라서 감정평가시에 일반·지역요인이자 경제적 요인인 시장금리의 분석을 통해 대상부동산의 수요와 공급추세를 예측하고 적절한 환원이율을 산정하여 부동산의 경제가치를 판정해야 한다. 이를 위해 시장분석을 행할 수 있는 전문지식과 능력이 감정평가사에게 요구되므로 부단한 자기계발이 필요하다고 본다.

2010년 제21회

【문제 1】 부동산의 가격은 여러 가격형성요인의 상호작용에 의하여 영향을 받는데, 가격형성요인에 관한 다음의 물음에 답하십시오.(40점)

- (1) 다른 조건이 일정할 경우 출생률 저하, 핵가족화가 주거용 부동산 시장에 미치는 영향을 설명하고, 주거용 부동산 감정평가 시 유의사항에 대하여 논하십시오.(30점)
- (2) 기후변화에 대한 관심이 높아지고 있는 바, 기후변화가 부동산가격형성요인에 미칠 영향에 대하여 약술하십시오.(10점)

【문제 2】 비상장법인 A주식회사는 특허권을 가지고 전자제품을 제조 판매하는 공장과 임대업에 사용하는 업무용빌딩을 소유하고 있다. A주식회사는 2009년 전자제품부문에서 50억원, 임대업에서 20억원의 당기순이익을 얻었다. A주식회사의 주식을 평가하고자 한다.(30점)

- (1) 본건 평가와 관련하여 감정평가에 관한 규칙이 인정하는 2가지 방법 및 그 장단점을 논하십시오.(15점)
- (2) 감정평가에 관한 규칙에서 규정하고 있지 않은 주식평가방법(양 방법을 혼합한 방법 포함)들을 예시하고, 평가이론의 관점에서 동 규칙외의 방법에 의한 평가의 타당성을 논하십시오.(15점)

【문제 3】 부동산가격에 관한 다음의 물음에 답하십시오.(30점)

- (1) 부동산가격의 본질에 대해 설명하십시오.(5점)
- (2) 부동산가격의 특징 및 가격형성원리에 대해 설명하십시오.(10점)
- (3) 부동산가격과 가격시점간의 관계에 대해 설명하십시오.(10점)
- (4) 특정가격과 한정가격의 개념을 설명하십시오.(5점)

문1> - 윤지현 평가사 답안

I. 서

부동산은 지리적 위치의 고정성으로 인해 주위환경과 상호 피드백 관계를 가지면서 가격이 형성되는 특징을 지니고 있다. 이러한 부동산만의 고유한 가격형성요인을 부동산가격형성요인이라 하는데 이는 주로 일반적*지역적*개별적 요인으로 세분하여 구별한다.

이들 가격형성요인은 그러나 고정된 것이 아니라 부동산의 가변성에 힘입어 항상 변동하는데, 감정평가시 이러한 가격형성요인의 변화가능성에 주목해야 함은 당연하다.

예를 들면, 최근의 산업구조의 개편, 복지제도의 개선 등으로 인한 부동산의 가격에 영향을 주는 요인이 변화하거나 특히 저출산, 핵가족화 등과 같은 사회적 구조의 개편이나 기후변화등 자연적 요인이 변함에 따라 가격형성요인이 어떻게 변화하는지에 대한 이해가 필요하다.

따라서, 이하에서는 문제에 제시된바와 같이 사회적 구조의 개편이나 기후변동이 부동산 수요와 공급에 어떠한 변화를 가져오는지 검토함으로써, 이들이 가격형성요인에 미치는 영향에 대하여 정리하려 한다.

II. 물음1)

1. 출생률저하, 핵가족화가 주거용 부동산시장에 미치는 영향

(1) 사회적요인으로서의 가격형성요인

부동산은 일반적요인으로서, 사회적, 경제적, 행정적요인의 복합적인 요인과 그 지역의 자연적 특성, 개별적 요인등이 어우러져 가격이 형성된다. 출생률저하 및 핵가족화는 사회적 요인중의 하나로 부동산가격형성에 영향을 미치는 요소라 할 수 있다.

(2) 출생률저하로 인해 예상되는 사회적 변화

출생률저하는 결국 장기적으로 인구의 감소를 가져오게 되고, 상대적으로 고령화 사회를 촉진시키는 계기가 될 것이다. 따라서, 부동산도 이러한 현상에 의해 가격과 시장이 영향을 받게 될 것이다.

(3) 핵가족화로 인해 예상되는 사회적 변화

핵가족화의 가장 큰 특징은 세대원 수의 감소일 것이다. 그 외에도 핵가족화에 따라 개인적 사생활의 중요도 증가, 보다 높은 주거효용의 요구, 높은 교육열등이 예상되고, 독거노인의 문제, 독신자 세대주의 증가 등이 예상된다.

2. 출생률저하, 핵가족화가 부동산 시장에 미치는 영향

(1) 부동산 수요에 미치는 영향

1) 출생률저하에 따른 전반적인 부동산 수요 감소

과거 한국은 한국전쟁이후 베이붐세대에 의한 인구증가로 급격한 부동산 수요증가추세가 이어져 왔다. 그러나, 최근의 출생률저하 경향은 이러한 경향의 변화를 가져다 주리라고 예상된다. 즉, 장기적으로 부동산 수요가 감소하고, 현재의 부동산 재고가 공급과잉이 될 수 있

는 가능성을 내포하고 있다.

2) 핵가족화에 따른 소규모 주거형태의 수요증가

핵가족화는 결국 세대원의 규모의 감소를 가져오게 마련이다. 따라서, 기존 대가족화에 대규모의 주거형태보다는 중소규모의 주거형태에 대한 수요가 증가하게 마련이다.

또한 독거노인부부를 위한 실버형 주거시설이나, 독신자 전용 주거시설등 소규모의 주거형태 수요증가가 예상된다.

(3) 부동산 공급에 미치는 영향

1) 부동산 공급 형태 변화

부동산 공급도 시장 세분화의 경향이 커질 것으로 예상된다. 즉, 고령화사회에 따른 노인형 주거시설의 도입이 증가할 것이고, 세대원 감소등에 따라 소규모 주거형태의 공급이 증가할 것으로 판단된다.

3) 도시집중경향

출생률저하와 핵가족화는 결국 질높은 인적자원 육성에 유리해지고, 따라서, 향후 세대는 보다 쾌적성을 향유하기 쉽고, 인근 직장 등에 지리적으로 가까운 도시에 주거하는 경향이 높아질 것으로 예상되어, 지역간 부동산 수급에 불균형을 초래할 수 있다.

4) APT 또는 오피스텔의 주거 형태 증가

세대원 감소, 또는 핵가족화에 가장 알맞은 주거형태는 아파트 또는 주거용 오피스텔로 판단된다. 이는 현재 국내의 주거형태 중 세대원에게 가장 편리한 기능을 제공하는 형태이기 때문이기도 하고, 주차장 기능, 부대시설 등 도시생활에 편리한 기능을 제공하는데 대규모의 집적된 서비스가 가능한 형태이기 때문이다.

3. 주거용 부동산 감정평가시 유의사항

(1) 입지조건 분석의 중요성

주거용 부동산의 입지조건 중 가장 중요한 것은 쾌적성이다. 이는 단지 자연적인 조건만을 의미하는 것은 아니고, 인근 지역과의 연계성 즉, 교육시설이나 공공시설과의 접근성, 교통의 편리성, 주거지로서의 적합성, 유흥가와의 거리 유무 등을 종합적으로 판단하여 입지조건을 분석하여야 한다.

(2) 부동산 경기변동과 AGE CYCLE의 고려

부동산 경기가 현 시점에서 어느 정도인지를 파악하여야 한다. 부동산 경기변동은 현 시장이 하향 회복 상향 후퇴 안정의 시기 중 어느 시기에 있는 지 파악하여 장래 시장의 동향을 파악하는 것이고, AGE CYCLE은 부동산이 속해있는 인근지역이 성장기인지 또는 쇠퇴기인지를 파악하여 장래 시장의 동향을 파악하는 것을 의미한다.

(3) 지역적 요인의 가격형성요인 파악

주거용 부동산의 가격형성요인 중 일반적요인과 그 지역의 자연적 특성이 결합한 지역요인에 유의해야 할 것이다. 그 지역의 경제기반산업이 무엇인지, 인구의 구성이 어떠한지, 그

지역의 지역성과 지역특성은 무엇인지를 파악해야 할 것이고, 특히 지역의 변화가능성에 염두를 두어야 한다.

(4) 개별적 요인의 가격형성요인 파악

주거용 부동산의 가격형성요인중 개별적 요인으로는 가로조건, 접근조건, 환경조건, 획지조건, 행정적조건, 기타조건 등이 있다. 즉 차량접근이 용이한가에 중점을 두는 가로조건과 면적, 형상 등을 파악하는 획지조건, 그리고, 교통시설, 상가와와의 접근성유무, 상하수도 도시가스등의 상태를 접근하는 환경조건 등을 세밀히 검토하여야 한다.

III. 물음2)

1. 개요

기후변화는 대표적인 자연적요인으로서 부동산 가격형성에 영향을 미치는 요인이다. 일반적으로 기후변화라 함은 지구온난화에 따른 아열대성 기후의 징후 증가, 이에 따른 국지적 강수의 증가 등을 의미한다.

2. 부동산가격형성요인의 변화가능성

부동산 가격형성요인은 일반적 요인, 지역적 요인, 개별적 요인 등으로 구분된다. 그러나, 부동산은 자연적 특성으로 인하여 부동산 자체의 특성뿐 아니라 부동산 인근의 환경에 영향을 지대한 받기 때문에 부동산 가격형성은 일률적으로 고정된 것이 아니라 변화한다. 예를 든다면, 정보통신산업발달에 따른 광케이블의 설치여부 정도나, 소음등의 발생여부, 기후변화에 따른 영향등도 고려해야 한다.

3. 부동산가격형성요인에 미칠 영향

(1) 일반적 요인에 미칠 영향

이제까지는 일반적 요인 중 자연적 요인은 가격형성에 그리 큰 영향을 미치지 못했다. 이는 자연적요인이 국내에서는 적어도 일정기간 동안 변화가 그리 없는 연유라고 판단된다. 그러나, 최근 기후변화 등은 자연적요인이 가격형성에 미치는 영향이 상대적으로 증가하리라고 판단된다. 구체적으로 자연요인의 영향 정도에 따라 국지적인 수요 공급의 변화 등이 예상된다.

(2) 지역적 요인에 미칠 영향

지역적요인은 일반적요인이 그 지역의 자연적 특성과 결합하여 영향을 미치는 가격형성요인을 의미한다. 기후변화는 구체적으로 침수가능성이 높은 지역에 부정적인 가격형성요인으로 작용할 것이고, 전반적으로 농경지대보다는 도시지역을 중심으로 한 주거지대에 긍정적인 가격형성요인으로 작용할 것으로 판단된다. 또한 주거지대도 배수시설이나 상하수도 시설의 양호 유무가 상대적으로 예전에 비해 중요한 고려사항이 될 가능성이 높다.

(3) 개별적 요인에 미칠 영향

기후변화 등에 따른 온도상승 등은 주거지대의 재조달원가에도 영향을 미칠 수 있다. 즉 단열재나 냉난방시설 등에 변화를 가져올 것이고, 배수시설 등을 고려 건축면적이나 내부구조 등에도 영향을 미칠 수 있다.

IV. 결

부동산은 살펴본 바와 같이 여러 가격형성요인의 영향을 받아 복합적으로 가격이 형성된다. 최근의 변화 즉 출생률저하, 핵가족화와 같은 사회적 요인이나 기후변화같은 자연적 요인도 가격형성에 영향을 주는 중요한 요인임을 검토해 보았다. 하지만 유의할 것은 이러한 요인도 결국 여러 가격형성요인과 복합적으로 연관해 발생되므로, 감정평가시 감정평가사는 기타 경기의 변동이나 가격형성요인의 변화 등을 평소 유의깊게 관찰하고, 이를 객관적으로 그리고, 종합적으로 반영할 능력배양에 경주해야 할 것이다.

아울러, 최근의 변화 예를 들면 정보통신산업발달에 따른 영향이나 높아진 환경가치에 대한 고려 등도 중요한 가격형성요인이 되는 경향이 있으므로, 감척 등 관련 법규에서도 보다 명확하게 적시할 필요가 있다고 사료된다.

문2>

I. 서

비상장주식이란 증권거래소에 상장되지 않은 주식을 말한다. 비상장주식은 객관적인 시장가격이 없어 상속·증여시 적절한 과세를 어렵게 하는 등 다양한 문제를 야기하고 있다. 이에 감칙 제31조의 2호는 비상장주식의 평가법으로 순자산가치법과 수익환원법을 규정하고 있다. 그러나 현 규정내용은 가치3면성을 반영하지 못하고 우리나라와 같이 비영업용 자산(사안의 임대용 건물)의 비중이 큰 현실을 제대로 반영하지 못하므로 대안적 방법을 모색할 필요성이 있다.

II. 설문1

1. 감칙 제31조 제2호의 규정내용

(1) 순자산가치법

당해 회사의 자산·부채 및 자본항목을 평가하여 수정대차대조표를 작성한 후 자산총계에서 부채총계를 공제한 기업체의 순자산가치를 발행주식수로 나누어 주식가격을 구하는 방법이다.

(2) 수익환원법

대상 기업이 장래 산출할 것으로 예상되는 미래의 편익을 현가합하여 구한 수익가치를 발행주식수로 나누어 주식가치를 구하는 방법이다.

2. 각 방법의 장단점

(1) 순자산가치법

1) 장점

① 재무제표를 기반으로 가치를 추계하므로 객관적으로 설명력이 높다. ② 상대적으로 간단하여 기본적인 평가방법으로 사용되고 있다.

2) 단점

① 정적 대차대조표를 중심으로 분석하고 기업영업의 정지 또는 청산을 전제하고 있어 영속기업의 가치를 제대로 반영하지 못한다. ② 무형자산의 적절한 가치를 추계하는데 한계가 있다. ③ 평가자가 개별자산의 평가에 정통하지 못한 경우 전문가에게 의존할 필요가 있다.

(2) 수익환원법

1) 장점

① 이론적으로 가치본질에 부합하고 ② 유·무형의 자산을 총괄하여 평가할 수 있다. 또한 ③ 영업권, 특허권 등의 무형자산의 가치를 잘 반영할 수 있다.

2) 단점

① 기업의 장래 현금흐름의 예측에 한계가 있으며 ② 기업의 다양한 사업상 위험을 계량화하여 할인율에 반영하기 곤란하다. 또한 ③ 제품의 수명주기(Product Life Cycle)가 급변하므로 할인기간 산정이 어렵다. ④ 현금흐름 예측기간 중에도 인플레이션, 자본구조의 변화 등으로

인하여 할인율이 변하게 된다.

생각해봅시다>

⑤특히 사안과 같은 비상장기업은 자기자본비용 산정시 자본자산가격결정모형(CAPM)이나 재정가격결정모형(APM)을 사용할 수 없어 배당성장모형을 적용할 수 밖에 없다.

3. 소결(규칙외 평가방법의 모색필요성)

①규칙의 태도는 비교방식에 의한 평가방법이 부재하고 ②각 방법의 병용에 대해서 규정하지 않아 가치3면성의 반영이 미흡하다. 또한 ③부동산평가와는 다른 기업고유의 특성을 반영하는데 한계가 있다고 보여 대안적 평가법의 모색이 필요하다.

Ⅲ. 설문2

1. 감칙외 타 관련규정의 내용

(1) 상속세 및 증여세법에 의한 평가법(혼합법)

①순순익가치와 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액에 의한다고 규정하고 있다. ②순순익가치는 1주당 최근 3년간 순순익가액의 가중평균액을 국세청장이 고시하는 이자율로 나눈 금액을 말한다. ③순자산가치는 총자산에서 총부채를 차감한 순자산을 발행 주식수로 나눈 금액을 말한다.

(2) 국유재산법에 의한 평가법

순자산가치법과 수익가치법, 상대가치법을 규정하고 있다. 순자산가치법과 수익가치법은 감칙내용과 유사하다. 상대가치법은 유사기업의 주가에 가중치를 적용하는데 가중치는 유사기업과 본건 기업의 1주당 순이익과 1주당 순자산액의 비율의 산술평균치로 한다.

(3) 소결(본 방법의 타당성 여부)

상기 규정내용은 감칙과 기본적 유사성이 있다. 또한 본건 기업은 국유재산이 아니고 평가 목적이 과세가치산정을 위한 평가도 아니므로 본 평가법에 의한 평가는 적절하지 않다.

2. 이론적 평가방법 모색

(1) 경제적 부가가치법(EVA법)

EVA란 세후영업이익에서 자본비용(cost of equity)을 차감한 후에 성취한 이익을 금액으로 나타낸 것이다. EVA는 자본비용의 기회비용적 성격을 명확히 하여 주주이익의 극대화를 도모할 수 있다는 장점이 있다. 이 방법에 의해 자본비용액의 현재가치와 초과이익(EVA)의 현재가치를 합한 금액으로 기업가치를 구할 수 있다. 구체적으로 자본비용, 투자자본 등을 알 수 있는 경우 적용가능하다.

(2) 옵션가치평가법

자산옵션모형을 이용하여 미래의 상황변화에 따른 의사결정의 변경가능성을 반영하여 기업의 가치를 구하는 방법이다. 본 방법은 대상 기업이 당장에는 별로 가치가 없으나 미래에 가치창출 잠재력이 있는 투자안의 가치를 평가하는데 유용하다. 그러나 본건은 불확실성이

높은 유전이나 천연자원개발 기업이 아니므로 옵션가치평가법도 적합하지 않다.

(3) 상대가치평가법

대상기업과 유사성이 있는 다수의 거래사례를 수집하여 비교*보정과정을 거쳐 본건의 가격을 구하는 방법이다. 이 방법은 시장성을 반영하여 실증적이고 설득력이 풍부하나, 유사기업의 발견이 어렵고 객관적인 비교*보정이 곤란하다는 단점이 있다. 사안의 경우 유사한 기업 거래사례를 수집하기 어려워 상대가치평가법은 부적절하다.

3. 소결

본건은 특허권(무형자산)을 가지고 있어 순자산접근법도 적합하지 않으므로 수익방식 중 현금흐름할인모형에 의한 평가가 가장 적합하다. A기업은 특허권의 존재와 영업이익의 크기로 보아 전자제품제조업이 주영업분야로 보이므로 당해 부문의 영업이익을 자본환원한 <영업가치>에 임대업에서 발생한 영업이익을 자본환원하여 구한 <비영업부문의 가치>를 가산하여 <전체 기업가치>를 구할 수 있다. 이를 발행주식수로 나누면 주식가치가 된다.

IV. 결(관련문제)

기업가치평가는 기업이 우리 사회에서 차지하는 영향력이 커짐에 따라 그 평가수요도 증가하고 있으나 평가업계는 이에 부응하지 못하고 있는 실정이다. 이의 개선을 위하여 부동산의 감정평가와는 다른 기업가치평가의 특성은 연구하여 현행 감칙규정에 보다 다양한 평가방법을 규정할 필요가 있다.

문3>

I. 서

부동산은 일반재화와는 다르게 불완전경쟁시장의 대표적 재화로 분류되고 있다. 따라서, 시장이 수급이 왜곡되는 특성을 지니게 되므로, 부동산 가격도 매우 일반재화와는 다른 특성이 있다.

이하에서는 부동산가격을 전반적으로 검토함으로써, 부동산 가격이 일반재화의 가격과 어떤 차별성을 갖는지를 파악하고, 따라서, 부동산의 특성을 보다 이해하는 기회로 삼고자한다.

II. 물음1)

1. 위치가격

부동산은 자연적 특성중 하나인 고정성으로 인하여, 주위의 환경에 의해 가격이 형성되는 특징이 있다. 그중 가장 중요한 것이 접근성으로 이로인해 부동산 가격은 위치가격이라고까지 언급된다. 즉, 역세권근처에 있는지 여부, 부동산의 위치가 독점적인지 여부에 따라 부동산가격은 절대적으로 큰 영향을 받는다.

2. 가치와 가격의 구분

일반 경제학에서는 가격은 가치의 화폐적 표현으로 양자는 장기적으로 일치하지만, 부동산학에서 가치와 가격은 엄밀히 구분된다. 즉 가치는 장래 편익의 현재가치로 정의되지만, 가격은 매수자와 매도자사이에서 실제 거래된 금액을 의미한다. 실제의 부동산시장에서 부동산 가격은 실제 거래당사자간 편익과 협의에 의해서 결정되므로 표준가격이나 균형가격의 발현이 어렵다.

III. 물음2)

1. 부동산 가격의 특징

(1) 가격과 임료로 표시

일반재화와 달리 부동산은 교환의 대가인 가격과 용익의 대가인 임료로 표시된다. 이는 부동산의 영속성으로 인한 것으로 용익의 목적과 소유의 목적이 서로 상충됨에서 비롯된다. 따라서, 가격과 임료의 가격형성요인은 사뭇 다르다.

(2) 소유권 기타 권리의 이익의 가격

부동산은 물리적 실체의 가격이 아니라 소유권 기타 권리의 이익의 가격이다. 즉 취득 사용 처분권으로 이루어지는 소유권의 가격이며, 기타 세부 권리에 따라 가격도 형성된다. 따라서, 감정평가시 소유권등에 대한 진정한 권리 여부를 파악함이 매우 중요한 절차이다.

(3) 장기적 배려하에서 형성

부동산은 영속성 및 용도의 다양성등으로 인해 장기적인 배려하에서 형성된다. 즉 부동산이 속하는 지역은 고정된 것이 아니고 항상 변화 하고, 이에 따라 부동산 가격도 장기적인 배려하에 결정된다.

(4) 부동산 거래의 특수성

부동산은 거래등의 필요에 의해 개별적으로 형성되고 개별적인 동거나 특수한 사정이 개입되기 쉬우며, 정보 취득도 쉽지 않다.

2. 부동산 가격형성과정

(1) 가격수준의 형성

부동산은 지역성이 존재하여 부동산이 속한 지역과 상호 대체,경쟁,보완,협동의 관계를 가지면서 가격이 형성된다. 이러한 지역성은 다른 지역과 구별되는 그 지역만의 특성을 가지며, 또한 시간의 흐름에 따라 변화하는 특징이 있다. 이러한 지역성등의 존재는 지역적 가격형성요인을 구성하게 되고, 따라서, 동일 유사한 지역은 이에 따른 표준적 사용과 가격수준이 형성된다.

(2) 구체적 가격의 결정

지역적으로 가격수준이 형성되면, 구체적 가격은 부동산의 개별적 특성에 의해 좌우된다. 즉 토지의 개별적 가격형성요인과 건물의 개별적 가격형성요인에 영향을 받아 최유효이용이 결정되고, 매수자 매도자의 협상력에 의해 구체적으로 가격이 결정된다.

IV. 물음3)

1. 부동산 가격의 사회적, 경제적, 행정적 위치의 가변성

부동산은 부동산이 속한 지역의 사회적, 경제적, 행정적 위치의 변화에 의해 부동산 자체의 가격도 변화하는 특징이 있다. 즉 부동산의 가격은 고정된 것이 아니고, 시간의 흐름에 따라 변동되는 가변성을 지니고 있다.

2. 가격시점의 필요성

(1) 가격시점의 의의

가격시점이라 함은 부동산 감정평가에 있어서의 평가기준일을 의미한다. 즉 가격시점을 기준으로 형성되는 가격을 평가금액으로 기재하는데, 이는 평가시점과는 엄밀히 말해 구분되며, 일반적으로 가격조사 완료일을 기준으로 한다.

(2) 가격시점의 필요성

1) 부동산 가격의 가변성

부동산 가격은 그 지역의 사회적,경제적,행정적 위치의 변화에 영향을 받는 가변성을 지니고 있으므로, 어느 시점에서의 가격을 구할 필요가 있고, 이때의 시점을 가격시점이라 한다.

2) 책임소재의 명확

부동산의 가격은 가변성을 지니므로, 향후 책임을 구할 필요가 있을 때 책임소재를 명확하게 하기 위해서도 가격시점이 필요하다.

3) 장래편익의 기준시점

부동산 가치는 장래편익의 현재가치이므로 장래편익을 현재화 하기 위해서는 현재의 시점을

미리 정하여야 한다. 가격시점은 이러한 현재의 시점을 의미하고 있다.

3. 부동산가격과 가격시점의 관계

(1) 일반적인 관계

부동산의 가변성으로 인해 일정 시점에서의 가격을 구할 필요가 있고, 따라서, 부동산 가격의 의미는 통상 가격변동의 흐름속에서 특정시점의 가격을 의미하고, 감정평가의 금액은 특정시점을 기준으로 한 가격이다.

(2) 공적평가시의 관계

감정평가의 방법을 법령에서 정한 법정평가의 경우 가격시점은 일반적인 가격조사완료일이 아니라, 법령에서 정한 시점이 될 경우가 있다. 이는 개발이익 배제 등 정책적으로 부동산 가격의 가변성을 제한적으로 적용함을 의미하는데, 구체적으로 보상평가시 재결평가나 이의 재결평가를 재결시점으로 하는 경우나 재개발, 재건축의 감정평가시 가격시점을 사업인정일 등으로 정하는 경우에 사례를 찾아볼 수 있다.

V. 물음4)

1. 특정가격의 개념

(1) 정상가격의 의의

감정평가이론에서 정상가격이란 “통상적인 시장에서 충분한 기간 거래된후, 그 대상물건의 내용에 정통한 거래당사자간에 통상 성립한다고 인정되는 적정가격”을 의미한다.(감칙 제4조) 이는 감정평가시 기준이 되는 가격으로 미국의 시장가치와 유사한 개념이다.

(2) 특정가격의 개념

평가목적, 대상물건의 성격상 정상가격으로 평가함이 적정하지 아니하거나 특수한 조건이 수반되는 경우 그 목적, 성격이나 조건에 맞는 가격을 의미한다. 즉, 국내에서는 정상가격이 아닌 가격을 통칭 특정가격이라 하고 있다. 이에 반해 일본에서는 특수가격, 특정가격, 한정가격 등 특정가격을 보다 세분하고 있으며, 국내는 일본의 상기가격을 모두 의미한다고 볼 수 있다.

2. 한정가격의 개념

(1) 한정가격의 의의

특정가격의 하나인 한정가격은 일반적으로 병합이나 분할의 경우 시장이 상대적으로 한정될 때 특정당사자사이에만 그 타당성이 인정되는 가격이다. 구체적으로, 불리한 토지를 소유한 소유자는 불리함을 극복하기 위해서 합리적인 선에서 인근의 토지에 할증금을 더하여 구할 것이 예상되는바, 이때의 가격이 한정가격이 된다.

(2) 한정가격의 특징

일반적인 특정가격이 시장을 전제하지 않는 가격이나, 한정가격은 불완전 경쟁시장의 가격이라 볼 수 있고, 특정가격이 엄격히 말해 사용가치의 성격을 지니는 반면, 한정가격은 사용가치와 교환가치의 면을 갖는 모습을 보여 구체적으로 정상가격과 특정가격의 중위치적인 모습을 보인다.

VI. 결

비록 자본주의 사회 즉 시장원리가 지배하는 사회에 살고 있지만, 모든 자본주의의 재화가 시장성을 지니는 것은 아니다. 그 중 대표적인 것이 부동산으로 상기 검토한 바와 같이 일반적인 재화와는 가격형성과정이나 특징 본질 등 모든 면에서 일반재화와는 구별된 특성을 보인다. 따라서, 부동산 가격은 일반인이 전문적 지식없이 가격을 산정할 수 없고, 전문가에 의한 평가가 반드시 필요하다.

2011년 제22회

【문제 1】 부동산의 가치는 여러 가지 요인에 의해 영향을 받기 때문에 감정평가사는 대상 부동산의 개별적인 특성뿐만 아니라 정부의 정책과 부동산시장변화에 대해서도 이해할 필요가 있는 바, 다음의 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 최근 전력난을 완화하기 위한 초고압 송전선로 설치가 빈번하게 발생하고 있으며 이를 둘러싼 이해관계자들의 갈등도 증폭되고 있는데, 이와 관련된 선하지 보상평가방법과 송전선로 설치에 따른 '보상되지 않는 손실'에 대해 설명하시오.(15점)
- (2) 최근 수익형 부동산에 대한 관심이 확산되고 있는데 수익형 부동산의 특징과 그 가격형성원리에 대해 설명하시오.(15점)
- (3) 수익형 부동산의 평가방법에 대해 설명하시오.(10점)

【문제 2】 부동산 감정평가 시 다양한 평가방법이 있고 정확한 가격 평가를 위해서는 경제적 상황의 변화도 고려해야할 필요가 있다. 다음의 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 감정평가에 사용될 수 있는 계량적(정량적) 방법인 특성가격함수모형(Hedonic Pricing Model)에 대해 설명하고, 감정평가사의 주관적 평가와 비교하여 그 장단점을 논하시오.(10점)
- (2) 최근의 세계경제 위기가 국내 부동산시장에 미치는 영향을 기술하고, 이러한 영향 하에서 부동산 감정평가를 할 경우 비교방식, 원가방식, 수익방식별로 유의점을 논하시오.(20점)

【문제 3】 정비사업은 도시환경을 개선하고 주거생활의 질을 높이는 것이 목적인데 그 중 주택재개발사업은 정비기반시설이 열악하고 노후*불량건축물이 밀집한 지역의 주거환경을 개선하기 위한 사업이다. 이에 관한 감정평가사의 역할이 중요한 바, 다음의 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 주택재개발사업의 추진 단계별 목적에 따른 감정평가업무를 분류하고 설명하시오.(10점)
- (2) 종전자산(종전의 토지 또는 건축물)과 종후자산(분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액)과의 관계를 설명하시오.(10점)

【문제 4】 최유효이용에 관한 다음의 물음에 답하시오.(10점)

- (1) 최유효이용 판단시 유의사항을 설명하시오.(5점)
- (2) 최유효이용의 장애요인을 설명하시오.(5점)

문1>**I. 서**

부동산의 가격은 가격형성요인에 영향을 받아 부단히 변화한다. 따라서 감정평가시 이를 고려해야 정확한 결과를 도출할 수 있다. 최근 공적부분에서는 선하지 보상과 관련하여 초고압 송전선로 공사가 빈번해짐에 따라 선하지부분 뿐만 아니라 그 외 부분에 대한 손실도 고려할 필요성이 커지게 되었다. 또한 사적부분에서는 인구감소, 경기침체 등으로 수익형 부동산에 대한 투자가 확산되고 있다. 따라서 수익형 부동산은 일반 부동산과 달리 임대수익을 중시하고 자본시장과 대체경쟁 관계를 이루며 가격이 형성된다는 원리를 고려하여 감정평가해야 한다

II. 설문#1**1. 선하지의 의의**

토지위에 고압선이 가설되어 있는 토지(고압선 아래의 토지)를 말한다. 이는 다시 철탑이나 전주의 부지로 활용되는 부분과 고압선이 상공에 지나가는 부분으로 구성된다.

2. 선하지의 보상평가방법**(1) 철탑부지**

일반적으로 철탑이나 전주의 부지는 해당 토지를 전면적으로 지배하므로 그 면적을 수용보상한다. 따라서 관련 보상규정에 의거 공시지가를 기준으로 하여 해당 토지의 적정가치를 평가하여 보상한다.

(2) 송전선로의 영구적 사용

해당되는 토지면적을 취득보상하므로 해당 토지면적의 적정가격에 보정률을 곱하여 취득가격을 구한다. 선하지에 해당하는 편입면적은 송전선로의 양측 최외선으로부터 수평으로 3m를 더한 범위안의 직하 토지의 면적에 35,000V를 넘는 10,000V 또는 그 단수마다 15cm를 더한 값의 거리를 말한다.

(3) 송전선로의 한시적 사용

고압선이 지나가는 부분에 해당하는 면적에 대한 토지의 적정가격에 기대이율을 곱하여 토지임대료를 구한다. 여기에 고압선으로 인하여 토지의 입체이용이 저해되는 정도를 나타내는 보정률을 곱하고 사용기간 동안 현가합하여 임료를 구한다

3. 보상되지 않은 손실**(1) 문제의 소재**

최근 국민권익위원회는 전압별로 선하지 보상범위를 차등화하고 건축물 축조의 제한을 받는 765kV 송전선로 선하지는 매수보상에 준하는 보상을 하는 방안이 추진하고 있다. 이는 송전선로로 인한 국민의 피해가 그만큼 심각하기 때문이다. 특히 초고압선의 경우 선하지 이외의 부분에도 많은 피해를 발생시킴에도 불구하고 이에 대한 보상규정이나 연구가 미비한 문제점이 있다.

(2) 생태계파괴

송전선로 공사를 시행하기 위해 임도를 개설하고 자재를 운반하는 과정에서 산림이 파괴되며, 설치된 전력시설로 인해 자연환경이 훼손되는 손실이 발생한다.

(3) 전자파 위험

초고압 선하지는 더 강한 전자파를 발생시킨다. 전자파가 인체에 미치는 영향에 대해서는 아직 명확히 규명되지는 않았으나 기형아 출산, 암발생, 가축피해 등 다양한 피해사례가 보고되고 있다.

(4) 타인토지의 무단 점유와 사용

현행 보상규정상 철탑부지와 선하지에 대한 보상은 일정한 규정에 의해 이루어지지만 공사 기간 중 발생하는 토지사용에 대해서는 보상규정이 없다. 이에 현실적으로 타인토지를 무단 점유*사용하는 손실이 발생한다.

Ⅲ. 설문#2**1. 의의 및 배경**

수익창출을 주목적으로 하는 부동산을 말하며 이에선 대표적으로 상가, 오피스, 원룸, 도시형 생활주택, 오피스텔 등이 있다. 최근 인구감소와 주택보급률의 증가, 경기침체, 베이비부머 세대의 은퇴와 맞물려 새로운 투자처로 각광받고 있다.

2. 특징

(1) 운영이득 중시

지가상승을 통한 자본이득을 기대하기 어려워지자 최근에 수익형 부동산에 대한 투자는 운영이득을 중시하는 특징이 있다.

(2) 주거용 부동산도 포함

종래에 주거용 부동산은 비수익성 부동산으로 분류되는 것이 일반적이었으나 최근에 1,2인 가구의 증가, 이혼률의 증가 등으로 소형 주택에 대한 수요가 증가하여 원룸, 고시텔, 도시형 생활주택 등이 수익형 주거용 부동산으로 중요한 비중을 차지하게 되었다.

(3) 임대차관리의 중요성

동일한 규모와 위치를 가진 수익형 부동산이라고 임차인 혼합, 관리상태 양부 등에 따라 수익창출 능력이 달라진다.

(4) 가치상각이 빠른 점

많은 수익형 부동산은 높은 용적률에 낮은 전용률을 가지고 있어 대지지분이 적은 특징이 있다. 따라서 부동산의 가치구성 중 건물의 비중이 커서 감가상각이 빠르게 진행되는 특징이 있다. 이는 수익형 부동산의 투자위험으로 작용한다.

3. 가격형성원리

(1) 개요

수익형 부동산도 기본적으로 일반 부동산과 같이 지역적 차원의 가격수준이 개별부동산 차원의 구체적 가격으로 수렴하는 원리를 가지고 있다. 그러나 수익형 부동산은 투자대안으로서 다루어진다는 점에서 <수익가치형성원리>를 중점적으로 설명한다.

(2) 공간시장에서 임대료의 결정

공간시장이란 토지 또는 건물과 같은 부동산 그 자체를 사용하기 위한 시장을 말한다. 수익형 부동산을 사용하고자 하는 수요자가 주어진 공간공급량을 두고 경쟁하는 과정에서 임대료가 결정된다.

(3) 자산시장에서 환원이율의 결정

자산시장이란 부동산과 관련된 자산의 현금흐름과 관련된 시장이다. 자산시장은 부동산의 환원이율이 결정되는 시장으로 자본시장에서 증권과 채권과 같은 유형의 자본자산들과 경쟁관계를 형성하며 결정된다.

(4) 가격의 결정

부동산의 (수익)가치는 기본적으로 <임대료/환원이율>으로 결정된다. 따라서 공간시장과 자산시장의 변화는 부동산가치의 변화를 초래한다. 예를 들어 만약 공간시장에 초과수요가 있다면 임대료는 상승하여 부동산가치는 상승할 것이다.

IV. 설문#3

1. 개요

상기 가격형성원리에서 보듯이 수익형 부동산의 가치평가는 원칙적으로 수익방식이 주방식이 되나 자본이득을 중시하는 거래에서는 비교방식이, 담보평가나 과세평가 등에는 원가방식이 중시될 수 있다.

2. 수익방식

대체의 원칙과 수익성의 사고방식에 근거하여 부동산의 가치와 임료를 구하는 방식을 말한다. 수익형 부동산이 창출하는 수익을 적절한 환원이율로 환원하여 가치를 구하게 된다. 이 방식은 가치본질에 부합하나 환원이율의 파악이 어렵다는 특징이 있다.

3. 비교방식

대체의 원칙과 시장성의 사고방식에 근거하여 부동산의 가치와 임료를 구하는 방식을 말한다. 수익형 부동산은 시장에서 빈번하게 거래되는 속성이 있으므로 본건과 유사거래사례를 수집하여 시점수정, 지역요인, 개별요인 비교 등을 거쳐 가치를 구하게 된다. 이 방식은 간편하고 실증적이나 유사거래사례 수집과 비교과정이 어렵다는 특징이 있다.

4. 원가방식

대체의 원칙과 비용성의 사고방식에 근거하여 부동산의 가치와 임료를 구하는 방식을 말한다. 토지와 건물의 가치를 별도로 구하여 합산하고 이에 감가수정을 하여 가치를 구한다. 이

방식은 객관적인 장점이 있으나 시장거래관행에 부합하지 않고 일체적 효용을 반영하지 못한다는 단점이 있다.

V. 결(관련문제)

현재 송전선로 이외의 부분에 대한 보상은 아직 감정평가의 영역이 아니나 국민의 재산권을 수호하는 입장에서 관심을 가지고 연구해야 할 분야이다. 그리고 수익형 부동산의 확산은 부동산투자 패러다임의 변화를 의미하고 수익방식의 활성화를 요구한다. 그러나 수익자료나 환원이율의 데이터베이스 구축이 미비한 실정이므로 이에 대한 보완이 요구된다.

문2>**I. 서**

부동산을 둘러싼 환경은 끊임없이 변화하기 때문에 감정평가시 이를 고려해야 한다. 최근에 감정평가의 과학화*객관화 방안으로 특성가격함수모형이 유력한 대안으로 활용되고 있고 이 방법은 객관적이고 대량처리가 가능하다는 장점이 있다. 그러나 세계경제위기와 같이 새롭게 대두된 환경변화의 의미와 영향을 반영하기에 어려워 전문가의 주관적 평가법이 유용할 수 있다. 이때 세계경제위기의 영향을 면밀히 파악하여 감정평가3방식 적용시 유의하여 반영해야 한다.

II. 설문#1**1. 개념****(1) 의의**

부동산의 시장가치에 영향을 주는 여러 가지 변수들을 통계적으로 분석, 변수들과 부동산가치와의 관련성을 수리적으로 고찰하여 대상부동산의 가치를 추계하는 방법을 말한다.

(2) 평가방법

평가대상부동산과 비교가능성이 있는 유사한 부동산의 매매사례자료를 수집하고, 대상물건의 가격형성에 중요한 영향을 미친다고 판단되는 특성변수를 선정하여 전산입력한다. 입력된 자료를 통계적으로 분석하고 결과에 대해 통계적 유의성을 검증하여 평가모형을 확정한다. 이 평가모형의 대상물건의 현황자료를 입력하여 가격을 구하게 된다.

2. 장점

①비교과정에서 발생할 수 있는 주관개입을 최소화 할 수 있으며 ②다수 사례를 수집하여 분석함으로써 실증적인 결과를 도출하여 신뢰성이 높고 ③대량평가에 유용하여 과세평가 등에 활용될 수 있으며 ④일조권*조망권 등의 비시장재화의 감정평가에 유용한 대안적 평가법으로 사용될 수 있다.

3. 단점

①시장성에 중점을 둔 방식으로 가치3면성을 반영하지 못하고 ②이에 따라 시산가격조정 절차가 결여되어 있다. ③또한 부동산의 가치가 그 지역과 일정한 관계를 형성하며 결정된다는 지역성을 반영하지 못하고 ④세계경제위기와 같이 새롭게 대두된 가격형성요인의 영향과 그 의미를 고려하지 못한다.

III. 설문#2**1. 세계경제위기의 개념**

2008년 미국의 서브프라임 모기지 부실사건을 시작으로 유럽국가의 부도위험으로 확산된 세계적 경제불황을 말한다. 이로 인해 전 세계적 소비감소, 고용감소, 국가부채증가 등의 문제가 발생하고 있다. 우리나라와 같이 대외경제 의존도가 높은 나라의 경우 매우 중대한 영향을 받고 있다.

2. 부동산시장에 미치는 영향

(1) 담보대출축소(수요감소)

경제침체로 인하여 국민소득과 부동산가치가 감소하여 대출상환능력이 감소하고 있다. 따라서 금융권에서는 가계담보대출의 규모를 줄여나가고 있다. 이는 부동산의 유효구매력 감소로 이어져 수요를 감소시킬 것이다.

(2) 개발사업 제한(공급감소)

경제위기로 개발사업에 필요한 자금을 융통하기 어려워지거나 개발 후 분양이나 임대료가 어려워 것으로 예상됨에 따라 경제적 타당성을 갖추기 어려워 질 것이다. 따라서 많은 개발사업들이 지연되거나 취소될 것이다.

(3) 이자율 상승 압박

미국이 경기침체에 대한 해결책으로 양적완화 즉 통화량 증가정책을 시행하고 있다. 이는 결국 과잉 유동성으로 인플레이션을 야기함으로 이에 대한 억제책으로 금리가 상승할 가능성이 잠재되어 있다.

3. 3방식 적용시 유의사항(이자율 상승을 전제)

(1) 비교방식

경기침체로 부동산시장내에서 금융부담이 증가하여 각종 부동산거래나 개발활동이 침체된다. 따라서 거래사례의 수집이 어려워진다. 또한 이자율의 변화에 따라 부동산 거래가격의 현금등가액이 변화하므로 사례분석시 고려해야 한다.

(2) 원가방식

1) 토지가치에서 고려

이자율의 상승은 사적*공적주체의 금융부담을 증가시켜 부동산과 관련된 금융비용과 세금의 증가를 야기한다. 따라서 수요의 감소로 인하여 토지가격은 하락하게 된다.

2) 재조달원가에서 고려

이자율의 상승은 건설과정에서 소요되는 금융비용, 원자재나 인건비 등의 상승을 야기한다. 따라서 재조달원가 산정시 이러한 비용증가를 고려해야 한다. 이런 성격의 가격상승을 비용으로 인한(Cost-push) 인플레이션이라고 부른다.

3) 감가수정에서 고려

감가상각은 비용과 가치의 차이로 묘사된다. 이자율의 상승은 재조달원가의 상승을 가져오는데 반해 영업경비의 증가로 인해 부동산에서 발생하는 순수익은 감소하게 된다. 따라서 부동산의 가치가 감소하게 되어 비용과 가치의 격차인 감가수정액의 크기가 커진다.

(3) 수익방식

1) 현금흐름에서 고려

이자율의 변화는 인플레이션에 영향을 미쳐 부동산에서 얻어지는 현금흐름의 크기에 영향을 미친다. 일반적으로 이자율의 상승은 부동산으로부터 기대되는 장래 편익의 감소를 초래한

다. 기대되는 편익의 정확한 예상을 위해서는 부동산, 자본, 화폐시장을 통해 얻어질 수 있는 가장 완전한 정보에 기준을 두어야 하고 논리적이고 적절한 방법이 사용되어야 한다.

2) 할인율에서 고려

할인율은 부동산에서 얻어지는 현금흐름을 현재하는 율을 말한다. 이러한 할인율은 화폐시장이나 자본시장의 이자율에 기초하고 부동산의 투자위험을 감안하여 결정되므로 이자율의 상승은 할인율의 상승을 야기한다.

IV. 결

특성가격모형은 안정된 시장상황에서는 유용한 방법이 될 수 있으나 세계경제위기와 같은 불확실성의 시기에는 전문가의 주관적 3방식이 더 적합할 수 있다. 다만 이때는 시장환경에 대한 면밀한 분석을 통해 자의적 판단이 아닌 고도의 전문적 통찰력이 감정평가에 반영되도록 해야 한다. 또한 각 방법은 일장일단이 있으므로 가급적 병용하여 평가의 정도를 높이는 것이 타당하다고 생각한다.

문3>

I. 서

도시정비사업은 많은 이해관계인들이 얽혀 있고 막대한 재산권에 대한 감정평가가 행해지므로 정확히 수행되어야 한다. 감정평가사의 평가액은 사업시행의 각 단계에서 중요한 역할을 수행하므로 각 평가업무의 성격과 내용을 명확히 할 필요가 있다. 그리고 종전자산과 종후자산의 가액은 재개발사업의 타당성을 결정하고, 재개발시기를 결정하는 관계에 있는 바 이에 대한 파악이 필요하다.

II. 설문#1

1. 조합설립인가 이후

조합설립 후 사업시행인가 신청을 위해 정비기반시설 무상양수도 감정평가가 이루어져야 한다. 사업시행자가 새로이 설치한 정비기반시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 정비사업 시행으로 용도가 폐지되는 종전의 정비기반시설은 국유재산법 및 지방재정법의 규정에 불구하고 그가 새로이 설치한 정비기반시설의 설치비용에 상당하는 범위 안에서 사업시행자에게 무상으로 양도하도록 규정하고 있다.

2. 사업시행인가 이후 관리처분계획인가 전

(1) 종전자산의 평가

사업시행인가고시가 있는 후에는 사업시행자는 관리처분계획을 수립하여야 하고, 이때 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의 명세 및 사업시행인가의 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격 및 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액을 명시하여야 한다. 종전자산의 평가는 사업시행인가 고시시점을 기준으로 하여 사업착수전 경제적 가치를 평가하는 것으로 그 평가액은 사업시행후 관리처분을 위한 기준가격이 된다.

(2) 종후자산의 평가

분양예정자산의 평가액 또한 종전자산 평가액과 함께 관리처분계획을 위한 기준가격이 된다. 조합원에게 분양되고 남은 공동주택 및 상가 등 복리시설은 일반분양되어 사업비로 충당된다. 이 경우 적절한 분양가 산정을 위한 감정평가를 하는데 이는 법으로 정하여진 필수적 사항은 아니나, 이해관계가 얽혀 있어 조레나 정관 등에 의거 통상 감정평가를 거치게 된다.

(3) 국공유지 처분평가

도시정비법은 국공유지를 정비사업 외의 목적으로 매각하거나 양도 할 수 없고 사업시행자 또는 점유자 및 사용자에게 타에 우선하여 매각하거나 임대할 수 있도록 하면서, 사업시행인가고시가 있는 날부터 종전의 용도가 폐지된 것으로 보고 있다. 또한 국공유지의 매각가격 산정기준에 대해서도 사업시행인가고시가 있는 날을 기준으로 평가하되, 사업시행인가고시가 있는 날로부터 3년 이내에 매각 계약이 체결되지 아니할 경우에 주택재개발사업은 그 가격결정에 있어서는 국유재산법 및 지방재정법의 규정에 따르도록 명시하고 있다.

(4) 미동의자 자산평가

주택재개발사업에 동의하지 않은 소유자에 대해서는 강제적으로 수용이 가능하도록 하고 있으며, 수용에 관해서는 토지보상법을 준용하고 있다.

Ⅲ. 설문#2**1. 사업타당성 판단관계**

(1) 비례율의 의의

비례율이란 재개발사업의 수익률을 나타내는 지표로서 $[(\text{종후자산가액} - \text{총개발비용}) / \text{종전자산가액}]$ 으로 구한다. 예를 들어 비례율이 100%이상이 나온다는 것은 당해 재개발을 통하여 기존 종전자산가액 이상의 가치상승이 있다는 의미이다.

(2) 이론적 관계(사업타당성 판단관계)

비례율은 종후자산과 종전자산의 관계하에서 산출된다. 예를 들어 종후자산의 가치가 상대적으로 높을 수록 당해 재개발사업의 타당성이 높다는 것을 의미한다.

(3) 현실적 관계(종후자산의 중요성)

조합원의 권리가액은 종전자산평가액에 비례율을 곱하여 구하므로 일반 통념은 비례율이 높아야 조합원의 부담이 적다고 알려져 있다. 그러나 비례율이 높다는 것은 결국 종전자산가액이 낮다는 것을 의미하므로 조합원의 권리가액에는 변함이 없다. 따라서 비례율 결정에서 종전자산의 크기보다 종후자산가액 즉 분양대상자산의 분양가격이 비례율을 실질적으로 결정한다.

2. 재개발시기의 결정관계

재개발사업은 이론적으로 종전자산의 가치보다 종후자산의 가치가 커지는 시점에서 발생한다. 따라서 종후자산의 가치가 상대적으로 상승하면 재개발시기는 빨라지고, 종전자산의 가치가 상승하면 재개발시기는 늦춰진다.

IV. 결

재개발사업은 재건축과 달리 공익적 성격이 강하게 인정받는 정비사업이다. 따라서 종전자산평가시에는 조합원간의 상대적 균형에 유의해야 하고 종후자산의 평가는 개발완료 시점에 사업성(분양가)을 정확히 예측하여 사업타당성을 분석해야 한다.

문4>**I. 설문#1**

1. 의의
2. 유의사항
 - (1) 합리적 이용
 - (2) 합법적 이용
 - (3) 물리적 채택가능성
 - (4) 경험적 증거

II. 설문#2

1. 부동산시장의 불완전성
2. 정부의 행정적 규제
3. 지상건물의 존재

2012년 제23회

【문제 1】 시장가치(Market Value)에 관한 다음의 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 시장가치 개념의 변천과정을 설명하시오.(20점)
- (2) 최근 시장가치 정의의 통계학적 의미를 최종평가가치의 표현방법과 관련하여 설명하시오.(20점)

【문제 2】 최근 수익성 부동산의 임대차시장에서는 보증부월세가 주된 임대차 계약형태로 자리를 잡고 있다. 이 수익성 부동산을 수익환원법으로 평가하고자 할 때, 다음 사항에 대하여 답하시오.(30점)

- (1) 이 수익성 부동산의 평가절차에 대해서 설명하시오.(10점)
- (2) 보증금의 처리 방법과 문제점에 대해서 논하시오.(20점)

【문제 3】 다음 사항을 설명하시오.(20점)

- (1) 실물옵션(10점)
- (2) 재건축정비사업에 있어서 매도청구소송목적의 감정평가(10점)

【문제 4】 국토해양부의 부동산 실거래가 자료축적의 의의와 한계극복을 위한 감정평가사의 역할에 대해서 설명하시오.(10점)

문1>

I. 서

최근 감정평가의 과학화*객관화의 방안으로 통계적 기법을 활용한 감정평가가 중요해지고 있다. 또한 경제의 세계화 추세로 회계기준의 통일화가 진행되고 가치기준도 국제적 통용성을 갖추는 것이 요구되고 있다. 이러한 추세에 부응하기 위해 최근 감칙 개정안에서 시장가치를 규정하였다.

부동산평가에 사용되는 자료의 종류와 그것의 가치증거로서의 채택여부는 시장가치의 정의에 의해 결정되기 때문에 시장가치의 개념정립은 대단히 중요하다.

시장가치는 과거부터 현재까지 평가이론의 발전에 따라 그 개념도 변천하여 왔다. 과거 ① 가치와 가격이 구별되지 않았던 시기 ②최고가격으로 보던 시기 ③일정한 요건을 충족하는 확률적 개념으로서 최빈값으로 보는 오늘날로 변천하여 왔다.

과거 수많은 논쟁을 통해 오늘날 정립된 최빈매매거래가능가격의 개념은 실무적으로 구간추정치나 관계가치로 표현하는 것이 이론적으로 적합하다. 그러나 일정한 경우 실무적으로는 점추정치로 제시하는 것이 더욱 유용할 수도 있다.

II. 문#1

1. 개요

시장가치 개념은 AI를 중심으로 발전해온 바, 이를 중심으로 설명하고 그 외 다른 규정상의 시장가치를 살펴보겠다.

2. 가치와 가격 미구별시기

(1) 개념정의

시장가치를 사전적 의미로 <매도자와 매수자가 기꺼이 거래를 하려 하는 가격>으로 해석하여 가격과 가치를 엄밀히 구분하지 않았던 시기였다. 이때 AI의 공식적 입장은 아니지만 AI 2판에서는 <market value becomes synonymous with market price>하여 단순히 시장가치를 시장거래가격으로 이해하였다.

(2) 개념의 문제점과 해결

①부동산은 내구재로서 평가목적*조건*대상물건의 성격에 따라 가치를 다양하게 파악할 수 있고, 장래편익의 현가합으로 가치가 정의되며, 평가현재시점의 가치라는 점에서 일반경제재에 적용되는 가격과는 구별되어야 한다. ②이에 이후 시기에는 시장가치란 일정한 요건을 충족하는 가격으로 정의되어 단순한 시장거래가격과 구분되었다.

3. 최고가격으로 보던 시기

(1) 개념정의

시장가치란 일정한 요건을 충족하는 <최고가격(highest price)>이라고 정의하였다.

(2) 개념의 문제점과 해결

①Ratcliff는 부동산평가란 불확실성 하에서 행해지는 경제분석이므로 확률적으로 가치가 표현될 수 있다고 하여 <최고가격>이라는 정의는 문제가 있다고 비판하였다. 이론적으로 부동산거래시 압력 또는 거래당사자의 비정상성 등에 의해 비정상적으로 높게 지불되는 금액까지 시장가치라고 인정할 수는 없다. ②이에 이후 시기에는 <거래가 성립될 가능성이 가장 높은 가격(most probable price)>라고 하여 최빈치의 개념을 도입하였다.

4. 오늘날 최빈값으로 보는 시기

(1) 현재(AI 13판)의 정의

특정 시점에 현금, 현금등가조건 또는 기타 세밀히 명시된 조건으로 특정 부동산 재산권에 대해서 매수인과 매도인이 각각 현명하고 신중하게 행동하며, 어느 한쪽도 강압을 받지 않으며 공정한 매매에 필요한 모든 조건 하에서, 경쟁적인 시장에서 충분히 공개된 후에 매매될 가장 가능성이 높은 가격이다.

(2) 이전과의 차이점(개념의 정치화)

AI는 1993년 시장가치를 처분가치나 청산가치 등과 구분하기 위하여 특별전담팀을 만들어 시장가치의 9가지 개념요소를 정의하여 개념을 이전보다 정치화하였다.

① 금융조건의 명확화

<매매가격은 현금이나 또는 그것과 비교될 수 있는 금융적 장치에 의해 지불되었을 것>을 규정하여, 단순한 명목가격(nominal price)이 아니라 금융조건을 반영한 실질가치를 구하도록 하여 혼동의 여지를 없앴다.

② 가격시점 개념(as of a specified date)의 추가

시장가치는 평가의 기준일에만 타당한 것이라는 점을 명확히 하였다. 또한 이 요건은 가격시점 현재 이미 과거에 충분한 기간 동안 출품되었을 것을 요구하는 것이지, 가격시점부터 미래에 출품될 것을 전제하는 것이 아니다.

③ 기타

정상거래를 상정하기 위해 출품기간의 합리성(reasonable exposure)을 추가하였다. 또한 시장가치가 부동산의 물리적 실체에 대한 것인가 부동산권익에 대한 것인가에 대한 논쟁의 결과, 특정 부동산권익(specified property rights)에 대한 평가라는 점을 명확히 하였다.

5. 현재 AI이외 다른 규정에 의한 개념정의

(1) 우리나라 감칙 개정안

대상물건이 통상적인 시장에서 충분한 기간 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

(2) 국제가치평가위원회(IVSC)

시장가치는 거래당사자들이 각각 강제성 없이 현명하고 신중하게 행동하여 적절한 마케팅

후에 정상적인 거래 하에서 구매의사가 있는 매수인과 판매의사가 있는 매도인 사이에, 교환되는 부동산에 대한 가치평가 완료일 기준의 추산액이다.

(3) 미국평가실무기준(USPAP)

의견으로서 진술되고, 부동산 권익의 이전을 전제하고, 특정일에, 평가에 있어서 평가사가 적용하는 것으로 진술된 특정한 조건하의 가격의 일종이다.

(4) 미국연방토지수용규정(Yellow Book)

시장가치는 감정평가의 유효일자에 부동산이 거래될 것이라고 가장 개연성 있는 현금총액이나 합리적으로 추정된 현금등가액이다. 이것은 공개경쟁시장에서 합리적인 기간 동안 출품되었고, 자발적인 거래의지와 대상물건에 정통한 거래당사자 사이에서 어떠한 강요도 없이 평가시점에 대상물건의 모든 가능한 이용방안을 적절히 예상하고 거래된 금액이다.

(5) 상기 개념설명

①감척 개정안의 시장가치는 종래 정상가격개념에 <최빈매매거래가능가격>과 <신중하고 자발적인 거래>의 개념요소가 추가되었다. 이로써 기존 개념의 불충분한 요소가 보충되어 보다 정확하게 시장가치를 나타내게 되었다.

②상기와 같이 오늘날 시장가치는 각국 또는 각 규정마다 구체적인 표현이 상이하게 규정되고 있지만 일반적으로는 출품기간의 합리성, 거래의 자연성, 당사자의 정통성을 기본적인 개념요소로 보고 있다.

③다만 USPAP상 개념만은 구체적인 시장가치의 개념을 제시하지 못하고 있기 때문에 적용시 주의를 요한다.

④일반적으로 시장가치는 시장참가자의 집합적 가치판단의 결과라는 점이 인정된다. 따라서 시장가치에 대한 의견은 시장의 집합적 행동에 대한 객관적 관찰에 근거해야만 한다.

Ⅲ. 문#2

1. 통계학적 의미

(1) 최빈값

통계적으로 중심경향을 측정하는 대표적인 방법은 3가지가 있다. ①평균값(mean)은 모든 자료값을 산술평균한 값이고, ②중앙값(median)은 데이터를 정확히 2등분하는 값이고, ③최빈값(mode)은 가장 빈번하게 존재하는 자료값을 말한다. 최근 시장가치 정의는 통계적으로 최빈값의 의미를 가지고 있다.

(2) 확률적 개념

<성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액>이란 하나의 점이 아니라 일정한 확률로 나타낼 수 있음을 말한다. 즉 다른 금액으로는 거래가 성립되지 않는다는 것이 아니라 가장 거래성사확률이 높은 시장가치보다는 확률이 낮다는 의미이다.

2. 최종평가가치의 표현방법

- ①최종가치를 하나의 수치로 표시한 것을 점추정치(point estimate)라 하며 이는 주로 담보 가치나 과세가치, 보상가치, 그리고 보험가치의 평가와 같은 경우가 해당된다.
- ②최종가치를 범위로 표시하는 것을 구간추정치(interval estimate)라 한다.
- ③기준금액의 상하관계로 표시한 것을 관계가치(relation value)라고 한다. 즉 <가격은 10억 원 이하>라고 하거나, 또는 <가격은 10억원 이상>이라고 표현하는 것을 관계가치라고 말한다.

3. 시장가치의 적합한 표현방법

(1) 이론상 검토

시장가치 개념이 최빈값으로서 확률적 개념이므로 구간추정치 또는 관계가치로 표현하는 방법이 타당할 것이다. 구간추정치의 경우 시장가치가 어느 범위에 존재할 확률이 얼마라는 것을 명시해야 하고, 관계가치의 경우 최빈값을 기준금액으로 하고 상하로 가격이 변화할 수 있는 폭을 확률적으로 제시해야 한다.

(2) 실무상 구체적 검토

① 평가목적상

담보나 보상의 경우 하나의 금액을 제시하여야 할 필요성이 있다. 또한 다른 금액으로도 시장가치가 성립될 가능성이 있다고 확률적으로 제시하는 것은 불필요한 갈등을 야기할 수 있다. 따라서 이러한 평가목적인 경우에는 점추정치로 가치를 제시하는 것이 유용할 것이다.

② 대상물건의 성격상

시장가치를 확률적으로 표시하기 위해서는 많은 시장자료가 요구된다. 그러나 공공목적의 부동산, 도로*하천과 같은 비시장성 부동산은 이를 위한 충분한 자료가 존재하지 않는다. 따라서 이 경우 점추정치에 의해 가치를 제시하는 것이 유용할 것이다.

③ 대상물건의 경제규모상

대규모 부동산개발사업의 경우 사업을 중도에 확장하거나 연기하거나 포기할 수 있는 옵션 가치를 고려할 필요성이 있다. 이 경우 동적DCF나 옵션가치평가법 등을 활용하여 시장가치 관계가치로 표시할 수 있을 것이다. 즉 옵션을 고려하지 않았을 때의 가치를 기준금액으로 하여 옵션에 의해서 상하로 어느 정도 편차가 발생할 수 있는지를 표시하는 것이 유용하다.

IV. 결

감칙 개정안을 통해 시장가치가 도입되었으나, 이것이 부공법상 적정가격과 어떠한 관계를 갖는지 명확히 할 필요성이 존재한다. 왜냐하면 헌법 제23조에 의한 <정당보상>은 <재산권의 객관적 가치를 완전하게 보상>하는 것인데, 그렇다면 이것이 곧 시장가치를 의미하는 것이 아닌지 혼란이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 양 개념의 관계정립이 필요하다.

문2>

I. 서

최근 베이비붐세대의 은퇴, 지가하락, 저금리기조 등으로 인해 수익형부동산에 대한 사회적 관심이 높다. 수익성 부동산의 평가는 먼저 평가의 기본적 사항을 확정하고 관련 수익*비용 자료를 수집한 후 직접환원법 또는 DCF법을 적용하여 가치를 구한다. 이때 보증금을 어떤 성격의 자금으로 보느냐에 따라 그 운용익과 수익가격이 달라지므로 그 처리방법에 대한 검토가 필요하다. 그러나 현실적으로 이에 대한 확립된 이론이나 규정내용이 없어 평가의 기준이 미비한 문제점이 존재한다.

II. 문#1(감칙 제8조)

1. 기초절차

①평가대상물건의 종별과 유형, 소재지, 평가대상권익, 가격종류, 가격시점, 평가목적 등의 기본적 사항을 확정한다. 그 다음 ②효율적인 처리계획을 수립한다. 그리고 ③임장활동을 통해 물건을 실제로 확인하여 물적불일치 사항은 없는지 확인한다.

2. 자료수집 및 정리

①수익자료는 대상부동산의 순임료를 구성하는 각 항목을 세밀히 조사한다. 구체적으로는 보증금과 선불금액, 월 지불임료, 공익비*부가사용료 실비초과액 등을 조사한다. ②비용자료는 정상적 운영경비, 재산세, 대체충당금 등의 각 항목을 조사한다. ③환원이율(할인율)의 산정을 위하여 인근지역 유사부동산의 표준적 환원이율, 금융상품의 수익률, 대상투자자에 관여하는 위험의 종류와 그 크기 등을 조사한다.

3. 가격형성요인 분석

수집된 자료를 토대로 지역분석 및 개별분석을 행하여 자연적*사회적*경제적*행정적 각 요인이 대상부동산의 가치형성에 어떠한 영향을 미치고 있는지를 분석한다.

4. 평가방법의 적용 및 최종가치결정

수익성부동산은 수익환원법이 주된 평가방법으로 적용된다. 수익환원법은 감칙 제12조에 따라 직접환원법과 DCF법으로 나뉜다. 대상부동산의 성격에 가장 적절한 방법을 선택하여 시산가치를 구한 후, 타 방법으로 구한 가격으로 그 합리성을 검토하여 최종가치결론을 제시한다.

III. 문#2

1. 보증금의 처리방법

(1) 운용익만 계상하는 방법

보증금은 만기에 반환하기 때문에 그 운용익만 계상하는 방법이다. ①직접환원법의 경우 당해 기에 발생할 것으로 예측되는 운용익이나 장기에 걸친 운용익을 표준화한 운용익을 총수익에 계상한다 법의 경우 각기에 . ②DCF 발생할 것으로 예측되는 운용익을 당해 발생기에 계상한다.

(2) 전액을 계상하는 방법

보증금 전액을 수수시에 수입 또는 지출로서 계상하는 방법이다. ①직접환원법의 경우 운용이율을 할인율로서 계산한 운용익을 계상한다. ②DCF법의 경우 보증금 등이 입금되는 시기에 당해 입금액을 총수익으로 계상하고, 지급되는 시기에 지급액을 총비용으로 계상한다. 따라서 매기 보증금 운용이익이 계상되지는 않으나 <보증금 유입시의 현금유입의 현재액과 보증금 반환시의 현금유출의 현재액의 차이>가 결국 보증금을 할인율로 운용한 것과 동등한 결과를 발생시킨다.

2. 문제점

(1) 운용이율의 결정

① 문제의 소재

보증금의 성격을 어떻게 상정하는지에 따라 운용이율이 달라지고 이에 따라 운용익과 수익가격이 달라지므로 문제가 된다.

② 대상부동산의 사업자금에 충당한다는 시각

보증금을 은행의 대출금과 같이 차입으로 보아 이것을 부동산경영에 필요한 자금으로 사용한다는 관점이다. 따라서 보증금은 대출금리와 같은 이율로 운용되는 것으로 보게 된다. 그러나 이 방법은 대출금리는 차입자의 대출신분에 따라 차이가 발생한다는 점에서 문제가 있다.

③ 금융상품 등 포트폴리오로 운용한다는 시각

여러 개의 자산에 분산투자하여 투자위험을 낮추는 것을 포트폴리오라고 한다. 소유자는 부동산과 금융상품에 분산투자한다고 전제하여 금융상품의 투자수익률을 보증금의 운용이율로 적용하는 방법이다. 그러나 이 방법은 투자금융상품의 성격(원금보장형인지 위험추구형인지 등)에 따라 수익률이 달라지므로 문제가 있다.

④ 원금보장형으로 운용한다는 시각

계약 만료시 임차인에게 반환할 보증금이 안전하다는 것을 분명히 하기 위해 국공채 등 원금보장형 상품을 구입하여 운용한다는 시각이다. 원금보장형 이율로서 국공채, 은행 정기예금 등을 적용하는 방법이다. 그러나 이 방법은 합리적인 투자자라면 최대수익을 추구한다는 투자행태에 부합하지 않는 문제점이 있다.

(2) 지역별*용도별 운용이율 상이

임대사례조사사업에서도 보증금운용이율(실무상 전환율)을 조사하여 수집하고 있다. 이때 지역별*용도별로 관행적으로 적용되는 운용이율이 상이한바, 그 결정에 어려움이 있다.

(3) 신축건물과 노후건물의 차이

신축건물의 경우 건축비용이나 은행대출금의 상환이 중요하므로 이러한 부담이 적은 노후건물에 비해서 보증금의 비중을 높이거나 심지어 순전히 전세로 임대차계약을 맺는 경향이 있다 즉 부동산의 경과년수에 따라 보증금과 월세의 비중이 달라지므로 표준적인 보증금과

월세의 비율파악이 어렵다.

(4) 보증금의 성격 변화

과거 지가급등시에는 전세제도를 활용하여 투기자금으로 사용하였으므로 보증금의 비중이 매우 높고 그 성격이 부동산사업자금의 성격이었으나, 최근에 지가가 안정 또는 하락하는 시기에는 지가상승을 기대하기 어렵고 또 저금리기조로 보증금 운용익이 낮은바 보증금의 비중이 매우 축소되어 월세미지급에 대비하기 위한 담보수단으로 점차 변화하고 있어 이러한 성격변화를 감정평가시 고려해야 한다.

IV. 결

평가법인의 평가전례는 가격자료 중심적이어서 임료자료는 매우 부족한 실정이다. 반대로 중개법인 등의 경우 임대차 관련 정보는 풍부하나 전문가에 의해 보정된 합리적 가격자료는 부족하다. 따라서 수익성부동산의 보다 정확한 가치판정을 위하여 관련 업체(중개업체 등)와 데이터베이스를 공유하는 방안을 모색할 필요성이 있다.

문3>

물음#1

I. 개념

전통적 투자가치 평가기법인 순현재가치법에서는 투자안의 가치에 영향을 미치는 변수들이 투자시점에서 확정되어 있으며, 이는 미래에도 변하지 않는다는 전제하에 투자안의 가치를 평가한다. 그러나 현실에서는 미래의 상황이 투자시점에서 예상했던 것과는 달라질 수 있다. 그에 따라 투자가치를 증가시킬 수 있도록 투자결정을 변경할 수 있는 기회가 주어진다면, 이를 일종의 옵션(선택권)으로 볼 수 있고, 이 중 실물투자안에 내재되어 있는 옵션을 실물옵션이라고 한다.

II. 옵션의 종류

1. 확장옵션

(1) 의의

선행투자 후 후행투자안의 실행시점에서 경제성 여부에 따라 후속투자안에 대한 투자여부를 결정할 수 있는 권리가 주어질 경우 이를 확장옵션이라고 한다.

(2) 가치평가에서 활용

확장옵션은 기초자산이 후속투자안이고, 행사가격이 후속투자안의 투자금액, 후속투자안이 실행되는 시점까지의 기간인 콜옵션에 해당한다. 따라서 <확장옵션이 내재된 투자안의 NPV = 확장옵션이 없을 때의 NPV + 확장옵션의 가치>가 되어 확장옵션의 가치까지 고려하여 현재 투자안의 투자가치를 평가해야 한다.

2. 포기옵션

(1) 투자안을 실행한 후 그 투자안을 일정한 대가에 처분할 수 있는 기회를 포기옵션이라고 한다.

(2) 가치평가에서 활용

포기옵션은 기초자산이 투자안이고, 행사가격이 투자안을 처분해서 받을 수 있는 금액, 만기가 포기시점까지의 기간인 풋옵션에 해당한다. 따라서 <포기옵션이 내재된 투자안의 NPV = 포기옵션이 없을 때의 NPV + 포기옵션의 가치>가 된다.

3. 연기옵션

(1) 의의

투자시점을 선택하거나 연기할 수 있는 권리를 시기선택권 또는 연기옵션이라고 한다. 연기옵션이 내재되어 있는 투자안의 대표적인 형태로는 천연자원 개발권과 특허권이 있다.

(2) 가치평가에서 활용

연기옵션은 기초자산이 투자안이고, 행사가격이 투자금액, 만기가 투자안에 대한 권리를 보

유하고 있는 기가(또는 연기가능기간)인 콜옵션에 해당한다. 따라서 <연기옵션이 내재된 투자안의 NPV = 연기옵션이 없을 때의 NPV + 연기옵션의 가치>가 된다. 평가시 투자안의 실행을 연기하면 경쟁상대의 출현 등으로 초과이익이 감소할 수 있는바 이러한 자연비용에 유의해야 한다.

물음#2

I. 개념

재건축정비사업의 시행에 있어서 사업에 반대하거나 조합원의 요건을 충족하지 못하는 자 등의 재산권을 조합이 매수하기 위해 그 경제적 가치를 판정하는 것을 말한다. 재개발사업의 경우 토지보상법을 준용하여 현금청산을 하는 것과 구별된다.

II. 평가를 하는 경우(도정법 제39조)

다음의 어느 하나에 해당하는 자의 토지 또는 건축물에 대하여는 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제48조의 규정을 준용하여 매도청구를 할 수 있다.

① 조합설립의 동의를 하지 아니한 자, ② 건축물 또는 토지만 소유한 자, ③ 시장□군수 또는 주택공사등의 사업시행자 지정에 동의를 하지 아니한 자

III. 평가가격

1. 개요(문제의 소재)

대상자의 재산권의 객관적 가치를 지급하기 위하여 시가평가를 원칙으로 한다. 이를 위해 면적은 공부상 면적이 아닌 실제 현황대로 평가하게 되나, 문제는 개발이익의 포함범위이다.

2. 포함되는 개발이익의 개념

대법원은 <재건축 결의가 있었다는 것을 전제로 하여 구분소유권과 대지사용권을 일체로 평가한 가격, 즉 재건축으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 개발이익이 포함된 가격을 말한다>라고 하여 개발이익이 포함되어야 한다고 판시하였다.

IV. 관련문제

1. 재개발사업의 현금청산과 형평성 문제

재건축사업의 매도청구의 경우 당해 사업으로 인한 개발이익을 반영하나, 재개발사업의 경우 토지보상법을 준용하므로 개발이익을 배제하도록 평가하므로, 동일한 재산권이라도 어느 사업구역에 포함되느냐에 따라서 평가금액이 달라지는 문제가 있다.

2. 비정상적 개발이익 배제문제

도시정비평가지침에 의하면 <가격시점 현재 현실화*구체화 되지 아니한 미실현 개발이익이나 조합원의 장래 비용부담을 전제로 한 개발이익은 이를 포함하지 아니한다.>고 하였다. 따라서 비합리적 또는 미실현 개발이익은 배제하여야 한다. 특히 소규모지분인 경우 소액투자자로 분양권 취득이 가능하기 때문에 정상적 개발이익을 초과해서 거래되는 경우가 많아 이에 대한 주의가 요구된다.

문4>**I. 의의**

부동산거래의 은밀성으로 시장에서 거래사례를 수집하는 것이 매우 어렵다. 이에 과거에는 시장증거에 기초한 감정평가보다는 과거 평가전례에 기초한 평가가 중심적이었다. 그러나 2006년부터 도입된 실거래신고제도의 효과로서 점차 실제 거래사례를 수집하기 용이해졌다. 따라서 본 제도를 통한 자료의 축적은 가격정보의 공개를 통하여 부동산시장의 불완전성 극복을 도모하는 의의를 지닌다.

II. 한계극복을 위한 감정평가사의 역할**1. 실거래가자료의 한계****(1) 비부동산 가치구성요소의 포함여부**

부동산을 구성하지 않는 동산이나 권리의 거래가격이 실거래가격에 포함되는 경우가 있다.

①예를 들어 공장을 매매하는 경우 공장내 설비에 대한 거래가격이 포함되거나 ②상가를 매매하는 경우 영업권의 가치가 포함될 수 있다.

(2) 기타 비정상적 사정의 개입

①매도자와 매수자가 특수한 관계에 있거나, ②양도세 등의 세금승계와 관련한 특약이 있거나 ③거래빈도가 매우 낮아 가격의 정상성이 담보되지 않는 경우 등이 있다.

2. 감정평가사의 역할**(1) 정확한 부동산가격 공시필요성**

감정평가사에 의해 지적된 부동산가격은 이 사회에서 균형가격의 역할을 대신 수행하여 각종 정책적·경제적 기능을 수행한다. 따라서 정확한 부동산가격을 공시할 의무를 지고 있다.

(2) 실거래가 조정자(adjustment)

실거래가격은 상기와 같이 비정상적인 사정이 개입되어 있으므로 감정평가사에 의해 적절히 조정될 필요성이 있다. 비정상적 실거래가를 모두 제외하는 경우 자료의 수가 부족해져 통계모형을 구축하기 어려워지므로 조정을 통해 보완할 필요가 있다.

III. 관련문제

미국은 감정평가사에게 실거래가격의 조정권한을 인정하고 있다. 그러나 우리나라는 이에 대한 명문 규정이 없이 표준지공시지가 평가시 비정상적 실거래가격을 부정하기 어려운 현실이다. 따라서 이에 대한 이론연구와 규정마련이 필요하다.

2013년 제24회

【문제 1】 부동산감정평가에서 최유효이용에 대한 다음의 물음에 답하십시오.(40점)

- (1) 부동산감정평가에서 최유효이용의 개념과 성립요건을 설명하십시오.(5점)
- (2) 부동산가격판단시 최유효이용을 전제로 판단해야 하는 이유를 설명하십시오.(10점)
- (3) 최유효이용의 원칙과 다른 원칙들간의 상호관련성을 설명하십시오.(10점)
- (4) 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의사항을 설명하십시오.(15점)

【문제 2】 시장분석(Market analysis)과 지역분석(Regional analysis)에 대한 다음의 물음에 답하십시오.(30점)

- (1) 시장분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 시장분석 6단계를 단계별로 설명하십시오.(20점)
- (2) 부동산감정평가에서 행하는 지역분석을 설명하고, 시장분석과의 관계를 설명하십시오.(10점)

【문제 3】 감정평가이론상 토지평가 방법에는 감정평가3방식이 있으나, 감정평가 관련 법령은 토지의 경우 표준지 공시지가를 기준으로 평가하도록 규정하고 있다. 다음의 물음에 답하십시오.(20점)

- (1) 토지평가지 감정평가3방식을 적용하여 평가한 가격과 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 가격과의 관계를 설명하십시오.(10점)
- (2) 표준지 공시지가가 시장가치를 반영하지 못하는 경우, 표준지 공시지가를 기준으로 해야 하는 감정평가에서 발생가능한 문제와 대책을 기술하십시오.(10점)

【문제 4】 부동산업을 법인형태로 영위하는 경우, 해당법인의 주식가치 평가방법을 설명하십시오.(10점)

문1>

I. 서

최유효이용은 부동산의 가치가 극대화되는 이용으로 물리적*법률적*경제적 타당성을 충족하여야 달성된다. 부동산은 부증성과 용도의 다양성으로 인하여 경합하는 용도 중 최유효이용에 토지가 할당되므로 최유효이용의 원칙은 감정평가의 평가전제가 된다.

가격제원칙은 최유효이용의 원칙을 중심으로 나머지 가격제원칙들이 일정한 내부*외부*시계열적 관계를 형성하는바 평가시 이를 고려하여야 한다. 또한 침체국면시 개발대안의 경제성이 하락하므로 경제적 합리성 판단시 보수적 예측이 필요하고 중도적 이용이 장기화될 수 있음을 그 판단시 유의해야 한다.

II. 설문#1

1. 개념

①최유효이용의 원칙이란 부동산가격은 최유효이용을 전제로 형성된다는 원칙이다. ②최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

2. 성립요건

(1) 법적 허용성 검토

대상 부동산을 특정용도도 이용하는 것이 지역지구제, 토지이용지구제, 환경규제, 생태규제 등에 어긋나서는 안 된다. 예를 들어, 밀도규제보다 더 많은 아파트를 건설하고자 하는 이용은 최고최선의 이용이 아니다.

(2) 물리적 허용성 검토

토지의 크기, 형태, 지형, 진입성과 홍수나 지진과 같은 자연재해 위험성은 부지가 사용될 수 있는 용도에 영향을 미친다. 따라서 대상 부지가 의도하는 이용에 하중지지력, 상하수도, 면적 등의 물리적 특성이 뒷받침되는지 검토해야 한다. 예를 들어 토양의 하중지지력이 약한 지역에 공업용지를 건축할 수 없으며, 모양이 불규칙한 경우 쇼핑센터를 건축할 수 없다.

(3) 재정적 타당성 검토

재정적 타당성이란 어떤 용도에서 나오는 순수익이 투자에 대한 시장요구수익률을 충분히 만족시키는 것을 말한다. 재정적 타당성을 결정하기 위하여 평가사는 각 용도별로 예상되는 수입과 비용을 고려하여 양(+)의 순현가를 발생시키는 용도를 발견해야 한다.

(4) 최대생산성 검토

재정적으로 타당성이 있는 용도 중에 최고의 가치를 창출하는 용도를 발견하는 것을 말한다. 이러한 최대 생산성은 시장의 객관적인 경험적 증거에 의해 지지되어야 한다. 구체적으로는 ①토지자체의 생산성이 극대화 되는 경우와 ②개량부동산 전체의 가치가 극대화되는 경우로 나누어 유형별 분석을 행한다.

Ⅲ. 설문#2

1. 최유효이용의 성립근거가 되는 부동산의 특성

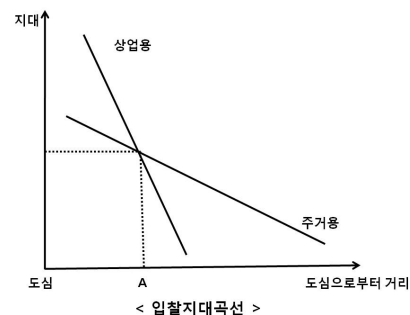
①부증성이란 토지는 생산비나 노동량을 투입하여도 그 물리적인 절대량을 임의로 증가시킬 수 없다는 특성이다. ②용도의 다양성은 토지는 여러 가지 용도에 제공될 수 있다는 특성이다.

2. 인간의 합리성 추구로 인한 토지할당

인간은 주어진 자원을 가장 효율적으로 활용하고자 하는 합리적 사고를 가지고 있다. 따라서 <부증성>으로 인해 공급이 제한된 토지를 가장 효율적으로 이용하기 위해 이용가능한 다양한 용도 중 <최고의 가치를 창출하는 이용>에 해당 토지를 할당하게 된다.

3. 입찰지대곡선을 통한 설명

입찰지대곡선이란 알론소(Alonso)가 소비자효용극대화 모형을 이용하여 도심으로부터 지대가 '0'인 한계점까지 각 토지이용자가 지불하는 최고가격을 이은 곡선이다. 오른쪽 그래프와 같이 도심에서 A지점까지는 경합하는 용도 중에 상업용이 가장 높은 지대를 지불할 수 있으므로 상업용이 토지를 할당받게 된다. 같은 원리로 A지점에서 도시외곽지역은 주거용이 토지를 할당받게 된다.



Ⅳ. 설문#3

1. 가격제원칙의 의의

부동산의 가격은 시장에서 어떻게 형성되고 유지되는가에 관하여 일정한 법칙성을 도출한 것을 말한다. 가격제원칙은 상호 유기적 관련성을 가지며 최유효이용의 원칙을 중심으로 내부적*외부적*시계열적 토대를 구성한다.

2. 내부적 측면의 원칙

①부동산 내부구성요소들이 균형을 이루고 있어야 하며 ②단위투자액당 한계수익이 한계비용과 같아지는 지점까지 적절히 투자되어야 하며 ③각 구성부분에 적절한 수익이 배분되고 남은 토지잔여수익이 최대가 되어야 하며 ④각 구성부분의 기여도가 최대로 발휘되고 있어야 한다. 따라서 균형의 원칙, 수익체증.체감의 원칙, 수익배분의 원칙, 기여의 원칙이 내부적 토대가 된다.

3. 외부적 측면의 원칙

①부동산은 그가 속한 지역에 적합해야 하며 ②부의 외부효과로 인한 불리한 영향을 받지 않아야 하며 ③본건 부동산과 유사성이 있는 물건과 대체*경쟁의 관계를 이루며 가격이 형성되고 ④시장의 수급동향하에서 그 가격이 결정되는 바 적합의 원칙*외부성의 원칙*대체경쟁의 관계*수요공급의 원칙이 외부적 토대가 된다.

4. 토대가 되는 원칙

부동산 가격형성요인은 시간의 흐름에 따라 부단히 변화하므로 이러한 변동을 미래예측시 반영해야 하므로 예측*변동의 원칙이 시계열적 토대가 된다.

V. 설문#4 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의사항을 설명하시오.(

1. 침체국면의 시장특성

부동산경기가 하강하여 거래가 한산하고 부동산가격이 하락하고 있는 국면을 말한다. 이 국면에서는 매수자중심시장이 되고 과거 거래가격은 새로운 거래의 상한가를 이룬다.

2. 경제적 타당성 판단시

시장위험의 증가에 따라 위험프리미엄을 반영한 할인율이 상승하고 예상수익이 감소함에 따라 시장침체에 따라 개발대안의 경제적 타당성이 부정적으로 전환될 수 있다. 따라서 보다 보수적인 관점에서 경제성 분석이 행할 필요가 있다.

3. 과대개량 부동산 발생

과거 호황국면에서는 적절한 규모의 부동산이었을지라도 경기침체에 따라 과대개량된 부동산으로 전환되어 감가가 발생할 수 있다. 따라서 시설규모의 물리적*법률적 적합성 뿐만 아니라 경제상황에 따른 적절성을 면밀히 판단해야 한다.

4. 중도적 이용의 장기화

장래 최유효이용이 도래할 것을 기대하고 현재 일시적인 이용에 할당되는 상황을 중도적이용이라고 한다. 시장침체에 따라 장래 최유효이용의 예상수익은 감소하고 예상비용은 증가하므로 그 도래시기가 장기화된다. 따라서 현재 이용이 상당기간 최유효이용으로서 지속될 수 있음을 유의한다.

VI. 결

실무적으로 최유효이용분석은 시장분석의 결과를 반영하여 판정되므로 정확한 시장분석이 선행되어야 한다. 시장분석시 경기가 침체됨에 따라 시장의 이자율, 물가, 공실률 등의 동향이 어떻게 변동하는지 등을 면밀히 분석해야 한다.

문2>

I. 서

시장분석은 지역내 시장상황을 파악하는 것으로 최유효이용과 감정평가3방식 적용에 필요한 데이터를 제공한다. 이러한 시장분석은 생산성분석에서 포착률추계로 이어지는 일련의 절차에 따라 수행된다. 지역분석과 시장분석은 양자 모두 가격형성요인의 분석이나 시장분석은 보다 경제적 요인에 대한 분석이 중점이 되고 비가치추계분야에서도 유용하게 사용된다는 차이점이 있다.

II. 설문#1

1. 의의

시장지역내 수요와 공급의 상호관계가 대상물건의 가치에 어떤 영향을 미치는가를 조사.분석하는 것이며, 시장의 수요공급 조건을 대상부동산과 관련짓는 것이다.

2. 필요성

(1) 최유효이용 판정의 전제

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 이러한 최유효이용은 부동산의 생산성이 극대화되는 이용이므로 시장분석을 통해 대상물건의 생산성, 경쟁력 등을 분석하여 판정하게 된다.

(2) 감정평가3방식에서 활용

시장분석을 통해 수집·분석된 각종 시장자료는 감정평가3방법을 통해 구체적 시산가격을 구하는데 각종 판단의 근거를 제공한다.

(3) 컨설팅에서 활용

컨설팅에서 시장분석은 시장내 상황을 매우 세부적으로 분석하여 의뢰인의 의사결정을 지원하기 위해 행해진다. 이를 지원하기 위해 경제기반분석, 타당성분석, 흡수율분석 등의 각종 시장분석기법이 활용된다.

3. 6단계

(1) 개요

시장분석의 절차는 ①일반적 조사에서 특정목적조사로 전개되는 절차와 ②특정목적조사에서 일반적 조사로 진행되는 절차가 있다. 양자는 분석의 순서가 다른 것이지 내용이 다른 것은 아니다. 이하 ②의 절차를 중심으로 설명한다.

(2) 생산성분석(productivity analysis)(1단계)

생산성분석이란 대상부동산과 경쟁부동산의 법적,물리적,입지적 특성들에 대한 예비조사를 통하여 상품으로서의 부동산제품을 차별화하고, 대상부동산이 공급할 수 있는 입지적 효용이나 서비스능력을 조사·연구하는 것이다. 생산성분석을 통해 시장지역 내 부동산의 여러

가지 물리적, 법적, 입지적 특성을 조사, 분석하여 대상부동산의 시장성 있는 잠재적 용도를 확인한다.

(3) 시장획정(market area delineation)(2단계)

시장획정이란 부동산의 유형이나 용도, 지리적 위치 등에 따라 별도의 세분시장으로 구분하여 연구하는 시장분석 단계를 말한다. 예를 들어 주거용 부동산 시장을 단독주택, 전원주택, 아파트, 연립주택 등으로 세분화하는 것을 말한다. 이를 통해 시장분석의 초점을 정립한다.

(4) 수요분석(Demand analysis)(3단계)

수요분석의 목적은 앞서 확정된 세분시장별로 대상부동산의 잠재적 가능수요자를 확인하는 데에 있다. 수요분석의 중요한 변수들은 주거용, 상업용, 공업용 등 부동산 유형에 따라 다르지만 ①가구구성이나 연령분포 등 인구요인 ②소득수준 등 유효구매력 ③토지이용양상 등 도시의 성장추세 ④교통 인프라 등 접근성 ⑤지원시설의 매력도 등이 공통적으로 중요시된다. 부동산의 미래수요를 추정하기 위해 경제기반분석이 행해지기도 한다.

(5) 공급분석(Supply analysis)(4단계)

공급분석단계에서는 시장지역 내에 공급된 기존 경쟁부동산의 재고는 물론 경쟁적 공급이 가능한 신규 부동산의 건축 프로젝트까지도 조사한다. 조사내용에는 각 경쟁부동산의 목표 시장, 크기는 물론이고 건축의 질이나 내부시설 수준, 주차시설 등도 포함하여 공급자간 경쟁의 정도를 상세히 파악한다.

(6) 균형분석(equilibrium analysis)(5단계)

이론적으로는 수요와 공급이 장기적으로 균형을 이루는 것으로 되어 있으나, 단기적으로는 시장의 불균형이 곧 부동산 시장의 특징이 되는 것이 일반적이다. 따라서 감정평가사가 현재와 미래의 수요공급의 상호작용을 면밀히 분석하여 초과수요가 세분시장 내에 존재하는가, 만약 공급이 초과되고 있다면 어느 시기에 균형점에 도달할 수 있는가를 예측한다.

(7) 포착률(capture rate) 추계(6단계)

포착률이란 주어진 시장조건하에서 특정 유형의 부동산이 전체가능시장에서 차지할 것으로 예상되는 시장점유율(market share)을 말한다. 포착률을 예측하기 위하여는 세분시장 내에서 차지하는 대상부동산의 매력도나 경쟁력을 분석, 평가하여야 한다. 상기 과정을 거쳐 도출된 포착률은 대상부동산의 최유효이용이나 개발타당성을 판단하는데 결정적인 근거가 된다.

Ⅲ. 설문#2

1. 지역분석

(1) 의의

지역요인의 분석을 통해 지역특성과 장래동향을 명백히 함으로써, 지역내 부동산의 표준적 사용과 가격수준을 판정하는 작업을 말한다.

(2) 필요성

사례수집범위를 확정하고 후행하는 개별분석에서 대상부동산의 최유효이용과 구체적 가격을

판정하는데 전제를 제시한다.

2. 양자의 관계

(1) 공통점

양자 모두 가격형성요인의 분석단계이며 후행하는 최유효이용분석과 감정평가3방식에 필요한 데이터를 제공한다는 공통점이 있다.

(2) 차이점

지역분석은 지역내 표준적사용과 가격수준으로 결과가 도출되나 시장분석은 대상부동산의 포착률이 도출된다는 차이점이 있다. 또한 시장분석은 지역분석보다 경제적 요인에 대한 엄밀한 분석이 행해진다는 차이점이 있다. 그리고 지역분석은 가치추계분야에서 시장분석은 비가치추계분야에서 유용하게 사용된다는 차이점이 있다.

IV. 결

지역분석은 일본에서 시장분석은 영미권에서 각기 발전되어 왔다. 과거 일본기준에서 지역분석이 시장특성의 분석을 추가하여 양자는 점차 접근하고 있는 관계이나 세부적인 분석방법, 내용 등에 차이점이 있다. 이에 따라 발생하는 개념상 혼란을 정립할 필요성이 있다.

문3>

I. 서

표준지공시지가기준법은 당위가치로 공시된 공시지가를 기준하여 가격을 구하는 방법으로 감척상 주된 토지평가방법이다. 반면 감정평가3방식은 부수적 평가방법으로 주된 평가방법의 합리성을 검토하는 관계에 있다. 그러나 공시지가가 시장가치와 괴리되어 완전보상이 이루어지지 못하고 감정평가의 신뢰성이 하락하는 문제점이 있는바 공시지가의 현실화, 그 밖의 요인보정 등의 방법을 통해 그 문제점을 해결할 필요가 있다.

II. 설문#1

1. 개념

(1) 3방식으로 평가한 가격

비교방식*원가방식*수익방식에 의해 대상부동산의 비준가치*적산가치*수익가치를 구한 것을 말한다.

(2) 공시지가를 기준한 가격

적정가격으로 공시된 표준지공시지가에 시점수정*지역요인 비교*개별요인 비교*그 밖의 요인 보정을 가하여 산출된 가격을 말한다.

2. 관계

(1) 주된 방식과 부방식의 관계

감척 제14조에 따라 토지의 평가시 공시지가기준법이 법정 주된방식이 된다. 따라서 감정평가3방식은 공시지가기준법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에 적용되는 부방식이 된다

(2) 합리성 검토의 관계(감척 제12조 제2항)

주된 방식인 공시지가기준법에 의한 가격을 감정평가3방식에 의한 가격으로 그 합리성을 검토하여야 한다. 이때 주된 방법의 합리성이 결여되면 각 방법에 의한 시간가액을 조정해야 한다.

III. 설문#2

1. 공시지가기준법의 시장가치 미반영 문제

표준지공시지가는 일정한 정책적*행정적 목적하에 공시되는 정책가격으로서 규범적*당위적(Sollen) 가치의 성격이다. 따라서 <그 밖의 요인>보정을 거치지 않을 경우 시장가치와 괴리가 발생한다.

2. 발생하는 문제

(1) 완전보상의 어려움

헌법 제23조 제3항상 정당한 보상이란 완전보상으로서 재산권의 객관적 가치를 완전하게 보상하여야 한다. 따라서 공시지가가 시장가치를 하회하는 경우 국민의 재산권을 침해하는

문제가 발생한다.

(2) 감정평가의 신뢰하락

많은 국민이 공시지가는 시세보다 낮아 그것을 기준한 감정평가액 역시 정확성이 낮다고 인식하고 있다. 이에 따라 감정평가액의 신뢰성이 낮은 문제가 있다.

3. 대책

(1) 그 밖의 요인 보정필요

공시지가기준법으로 토지평가시 당위가치로 공시된 공시지가를 시장가치 수준으로 보정하기 위해 <그 밖의 요인>보정이 필요하다. <그 밖의 요인>보정시 감정평가3방식에 의한 가격을 기준으로 하여 보정치를 구하는 방법도 모색할 필요성이 있다.

(2) 공시지가 현실화

과거 지가급등기에 지가의 하향안정을 도모하고 대규모 공익사업이 많아 국고절약 차원에서 공시지가를 시세보다 낮게 공시하였다. 그러나 현재는 완전보상에 대한 요구가 높아지고 지가급등의 우려가 적으므로 공시지가 현실화율을 높여나가는 것이 필요하다.

(2) 감정평가3방식의 적용가능성 확대

감정평가3방식도 공시지가기준법과 대등한 관계에서 대상물건의 특성, 자료의 신뢰성, 평가목적 등에 따라 주된 토지평가방법으로 선택할 수 있도록 하여야 한다.

IV. 결

<그 밖의 요인>보정은 정책적 가격인 공시지가를 시장가치 수준으로 보정하는 중요한 작업이나 그 보정치 결정방법도 정립되어 있지 못하고 평가주체에 따라 자의적으로 산정될 수 있는 문제점이 있다. 따라서 이에 대한 정립이 필요하다.

문4>

I. 서

주식이란 기업가치를 표상하는 유가증권을 말한다. 주식은 상장된 경우와 비상장된 경우 평가방법이 달라진다.

II. 상장법인이 경우

상장주식을 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용하여야 한다. 이때 대상 상장주식의 기준시점 이전 30일간 실제거래가액의 합계액을 30일간 실제 총 거래량으로 나누어 감정평가한다.

III. 비상장법인인 경우

1. 개요

해당 회사의 자산·부채 및 자본 항목을 평가하여 수정재무상태표를 작성한 후 기업체의 유·무형의 자산가치(이하 "기업가치"라 한다)에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본의 가치를 발행주식 수로 나눈다.

2. 기업가치의 평가

기업가치는 가치3면성에 따라 ①유사한 기업의 거래사례나 주식가격을 비준하거나 ②개별 자산의 가치의 총합으로 구하거나 ③대상기업이 발생하는 미래 현금흐름의 현재가치로 구할 수 있다.

3. 부동산법인의 특성 반영 필요

부동산법인은 유형자산(부동산)의 보유가 다른 업종의 기업보다 상대적으로 많아 자산가치의 비중을 상대적으로 높여 기업의 특성을 반영할 필요가 있다.

2014년 제25회

【문제 1】 최근 부동산시장 환경변화로 부동산감정평가에서 고려할 사항이 늘고 있다. 감정평가 원리 및 방식에 대한 다음 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 리모델링된 부동산에 대해 감정평가3방식을 적용하여 감정평가할 때 유의할 사항을 설명하시오.(10점)
- (2) 토양오염이 의심되는 토지에 대한 감정평가안건의 처리방법을 설명하시오.(15점)
- (3) 공익사업을 위해 수용될 지구에 포함되어 장기 미사용 중이던 토지가 해당 공익사업의 중단으로 지구지정이 해제되었을 때, 당해 토지 및 주변부 토지에서 초래될 수 있는 경제적 손실을 부동산평가원리에 근거하여 설명하시오.(15점)

【문제 2】 근린형 쇼핑센터 내 구분점포([집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률]에 의한 상가건물의 구분소유 부분)의 시장가치를 감정평가하려 한다. 인근에 경쟁적인 초대형 쇼핑센터가 입지하여, 대상점포가 소재한 근린형 쇼핑센터의 고객흡인력이 급격히 감소하고 상권이 위축되어 구분점포거래가 희소하게 된 시장동향을 고려하여 다음 물음에 답하시오.(35점)

- (1) 대상 구분점포의 감정평가에 거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가방법의 개요, 적용상 한계 및 수집된 거래사례의 거래조건보정(Transaction adjustment)에 대하여 설명하고, 그 밖의 적용 가능한 다른 감정평가방법의 개요 및 적용시 유의할 사항에 대하여 설명하시오.(25점)
- (2) 적용된 각 감정평가방법에 의한 시산가액 간에 괴리가 발생되었을 경우 시산가액 조정의 의미, 기준 및 재검토할 사항에 대하여 설명하시오.(10점)

【문제 3】 감정평가서의 정확성을 점검하고 부실감정평가 등의 도덕적 위험을 예방하기 위해 평가검토(Appraisal review)가 필요할 수 있다. 평가검토에 대해 설명하시오.(15점)

【문제 4】 정부에서 추진 중인 상가권리금 보호방안이 제도화될 경우 권리금 감정평가업무에 변화가 나타날 것으로 예상된다. 이에 관한 상가권리금에 대해 설명하시오.(10점)

문1>

I. 서

사회환경변화로 인해 발생하는 다양한 평가수요에 대응할 필요가 있다. 리모델링된 부동산은 리모델링 비용을 자본적 지출로 처리하고 내용연수를 조정할 필요성이 있다. 토양오염이 의심되는 토지는 관계 전문가의 의견을 참조하여 그로 인한 적절한 가치하락(직접비용과 스티그마효과)을 차감해야 한다. 공익사업의 지정해제가 발생한 지역은 그에 따른 기대이익의 감소, 주변지역의 쇠퇴 등으로 인한 가치하락을 고려해야 한다.

II. 설문#1

1. 의의

리모델링이란 건물의 기능과 효능을 고도화하는 대규모의 개보수공사를 말한다. 최근 부동산의 가치증진을 위해 리모델링이 많이 행해지고 있다. 그런데 리모델링된 부동산은 공부상 내용과 현황이 불일치하여 감정평가상 각종 판단을 어렵게 한다.

2. 원가법 적용시 유의사항

(1) 의의

가격시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 유의사항

① 재조달원가 산정시 리모델링 비용은 자본적 지출로서 가산해야 한다. ② 감가수정에 있어서 내용연수법을 사용할 경우 대상 부동산의 경과연수 산정시 유의해야 한다. 즉 리모델링으로 인해 유효경과연수가 줄어들었을 경우가 발생할 수 있으므로 이에 유의해야 하며 유효경과연수법이나 미래수명법을 사용하는 것이 타당할 수 있다.

3. 수익환원법 적용시 유의사항

(1) 의의

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 가격시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 유의사항

리모델링이 소요된 비용은 수익적 지출이 아닌 자본적 지출로 보아야 한다. 따라서 이를 영업경비에 포함시켜서는 안된다. 즉 영업경비(유지수선비)로 보게 되면 대상부동산에 대해 투자할수록 수익이 작게 산정되어 결과 가격이 작아진다는 모순으로 발생하게 된다.

4. 거래사례비교법 적용시 유의사항

(1) 의의

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 유의사항

①사례선정시 리모델링 상태를 감안하여 물적유사성을 판단해야 한다. ②건물의 개별요인 비교에 있어서 잔가율 보정시 잔존내용년수 항목 산정에서 리모델링에 따른 내용년수를 고려하여 적용한다.

Ⅲ. 설문#2**1. 토양오염여부의 조사**

전문직업가로서의 주의를 다하여 신리지소, 청문, 공적자료의 확인 등을 하여 최대한 토지오염여부에 대해서 정확히 판단한다. 그 결과 토양오염이 의심되는 경우 관계 전문가의 의견을 요청하여 그 정도, 영향범위, 지속기간, 오염의 종류 등에 대해 파악하여 이로 인한 가치손실분을 감정평가시 고려해야 한다.

2. 토양오염이 부동산 가치에 미치는 손실유형

(1) 실제적 가치손실

토양오염을 치유하는데 들어가는 복구비용 및 관리비용 등을 말한다. 이는 계량화가 가능한 가치손실이다.

(2) 무형적 가치손실(스티그마 : Stigma)

오염부동산에 대해 대중들이 갖는 무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식을 말한다. 즉 불확실성과 위험할지도 모른다는 인식의 결과로 직접적인 정화나 복구비용을 초과하는 부가적 영향으로서, 부동산 가치에 미치는 모든 무형의 요인을 포함한다.

3. 평가방법

(1) 비교방식

본건 부동산과 유사한 오염을 보이는 물건의 거래사례가 있다면 이를 대상의 현황에 맞게 보정하여 가격을 구할 수 있다.

(2) 원가방식

본건의 오염전 가치에서 ①오염의 직접복구비용과 ②스티그마 효과로 인한 가치손실을 차감하여 오염후 가치를 구할 수 있다.

(3) 수익방식

오염으로 인하여 감소된 순수익을 자본환원하여 수익가치를 구할 수 있다.

(4) 기타방식

①시장참가자에게 가상적 상황을 설정하여 환경오염의 가치를 측정하는 조건부가치평가방법, ②부동산의 가치를 구성하는 다양한 가격형성요인을 통계적으로 분석하는 헤도닉평가방법 등으로 오염부동산의 가치를 구할 수 있다.

4. 평가시 유의사항

(1) 시간의 경과에 따른 동태적 분석

오염부동산은 시간의 경과에 따라 가치가 각 단계별로 변화하므로 각 단계마다 대상부동산의 상태와 시장참가자의 인식 등을 고려하여 동태적으로 분석하여야 한다.

(2) 스티그마효과의 계량화

스티그마는 토양오염부동산의 가치하락분 중에서 상당한 부분을 차지하고 있음에도 그 특성상 화폐적 계량화가 어렵다. 특성가격접근법(Hedonic price method)과 조건부가치접근법(Contingent Valuation Method)등에 의해서 접근을 모색할 수 있으나 자료의 수집, 설문조사의 시행, 자료의 분석 등에 유의해야 한다.

(3) 관련 전문기관의 의견 참고

감정평가사는 토양오염에 대해서는 전문성의 한계가 있기 때문에 관련분야의 연구소나 전문가의 의견을 수집하여 평가에 반영하여야 한다. 일본의 감정평가기준에서는 오염부동산의 평가와 관련하여 관련 전문가와 함께 조사하여 평가하도록 규정하고 있다.

(4) 기타 유의사항

토양오염으로 인한 가치하락분은 객관적 가치추정이 가능한 경우에만 영향정도를 추정하여 감정평가하여야 하고, 오염제거 이후라도 남아 있을 수 있는 심리적 혐오감 등을 고려하여 평가하여야 한다.

IV. 설문#3

1. 사안의 경우 발생하는 손실의 유형

당해 토지의 경우 공익사업지구에 지정되어 있는 동안 행위제한이 발생하는 손실이 발생하며 또한 개별공시지가 상승으로 인한 세금부담 증가, 대출금의 이자손실 등이 발생하며, 주변토지에는 개발계획에 대한 기대이익의 상실과 과대개발 부동산 발생, 부동산의 과잉공급 등의 문제가 발생한다.

2. 부동산평가원리에 근거한 설명

(1) 가격제원칙의 의의

가격제원칙이란 부동산가격이 어떻게 형성되고 유지되는가에 관한 법칙성을 추출하여 부동산평가활동의 지침으로 삼으려는 하나의 행위기준을 말한다.

(2) 최유효이용의 원칙

최유효이용의 원칙이란 부동산가격은 최유효이용을 전제로 형성된다는 원칙이다. 개발사업의 해제로 장래 도래할 것으로 예상되었던 최유효이용이 불가능해지고 그 도래를 대기과정에 있는 중도적 이용이 장기화된다. 따라서 부동산의 극대가치 실현이 어려워져 가치가 하락한다.

(3) 적합의 원칙*외부성의 원칙

양자 모두 부동산은 그가 속한 지역과 일정한 영향관계를 형성한다는 원칙이다. 주변지역이

공익사업의 해제로 인해 경기가 침체하고 거래가 한산해지는 경우 이의 영향으로 가치가 하락하게 된다.

(4) 기여의 원칙*수익체증체감의 원칙*균형의 원칙

개발사업의 시행을 예상하고 그에 대응하는 부동산의 개발*투자행위가 이루어졌을 경우, 이러한 부동산은 과대개발된 부동산으로 존속하여 투자비용만큼 가치를 상승시키지 못하고 오히려 관리비의 증가로 가치를 감소시킬 수 있다.

(5) 예측*변동의 원칙

부동산을 둘러싼 시장환경을 부단히 변동하므로 이에 대한 예측이 가치에 반영된다는 원칙이다. 장해 공익사업의 시행으로 인하여 개발사업의 시행이 예측되었다가 그 해제가 발생하면 기대이익의 감소로 현재 부동산의 가치가 하락하게 된다.

(6) 수요공급의 원칙

부동산의 가격도 기본적으로 수요와 공급에 의하여 가격이 결정된다는 법칙성을 말한다. 공익사업의 해제로 인하여 수요는 감소하나 개발사업에 대한 기대로 기공급된 양은 과대하므로 초과공급으로 인해 부동산의 가치가 하락한다.

V. 결

감정평가를 둘러싼 환경변화로 새로운 평가문제가 대두되고 있다. 이러한 문제는 단순히 감정평가이론의 연구로만 해결될 수 있는 것이 아니라 경제학, 정책학, 건축학, 환경공학 등에 대한 폭넓은 지식을 요구한다. 따라서 이에 대한 연구*개발이 필요하다.

문2>

I. 서

시장경쟁력이 쇠퇴한 구분점포는 거래사례가 희소하고 수집된 거래사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있어 적절한 가치를 구하기 힘들다. 또한 원가방식은 일체거래관행에 부합하지 못하고 수익방식은 음(-)의 수익가치를 가질 수도 있다는 점에서 각기 그 한계가 있다. 따라서 각 방식에 의한 시산가액을 조정할 필요성이 있는바 이때 적절성*정확성*증거의 양*시장상황 등을 기준으로 각 시산가액의 차이를 조정하며 수집된 사례의 적절성, 비교요인의 정확성 등을 재검토하여 합리적인 가치결론을 제시해야 한다.

II. 설문#1

1. 거래사례비교법의 개요

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

2. 적용상 한계

거래사례가 없거나 희소한 경우 본 방식의 적용이 불가능하거나 적절하지 않을 수 있다. 또한 수집된 사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있을 수 있다. 또한 층별*위치별 효용의 차이를 반영하여야 하나 그 객관적인 비교치를 구하기 어렵다.

3. 거래조건보정

(1) 비정상적 사정의 개입 가능성

급매, 당사자의 비정통성, 비정상적 출품기간, 관계자간의 거래 등 비정상적 사정이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

(2) 대상부동산과 유사성

구분소유권의 경우 동일 건물, 동일 단지내 물건이라 하여도 층별*위치별 효용, 향*조망에 따른 가치의 차이 등이 발생한다. 따라서 실거래가 분석시 이러한 부분의 유사성에 대해서도 검토해야 한다.

(3) 기타 보정사항

①공장의 경우 기계*기구 등의 가격, ②인테리어 공사비, ③브랜드가치와 같은 무형적 요소 등이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

4. 그 밖의 다른 평가방법

(1) 원가법

1) 개요

가격시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다.

2) 유의사항

토지와 건물의 합계액에 층별*위치별 효용적수를 적용하여 해당 부분의 가치를 구한다. 다만 이 방식은 토지와 건물의 일체거래관행*일체효용을 반영하지 못하고 시장경쟁력이 감퇴한 상가는 투입된 비용만큼의 가치도 갖지 못하므로 본 방식의 적용이 부적절하다.

(2) 수익환원법

1) 개요

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 가격시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

2) 유의사항

쇠퇴한 상가의 경우 건물내에 공실이 상당부분 존재하거나, 영업적자가 발생하고, 상가가 장기폐쇄국면에 접어들고 극단적인 경우 관리비만 지불하는 조건으로 임대료를 받지 않는 경우도 있다. 따라서 장래 수익이 음(-)이 발생할 수도 있어 그 적용이 부적절할 수 있다.

Ⅲ. 설문#2**1. 의미**

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

2. 기준

(1) 적절성(appropriateness)

사용된 평가방법이 평가목적이나 사용처에 적절한지 여부를 판단한다. 평가방법의 적절성은 부동산의 유형과 시장의 성격등과 직접적인 관련이 있다. 적절성의 기준은 또한 사용된 자료에도 적용된다.

(2) 정확성(accuracy)

평가사는 자료의 정확성, 계산의 정확성 그리고 수정의 정확성 등을 검토하여 시산 가치의 정확성을 측정한다. 이는 자료의 정확성에 크게 좌우된다. 시산 가치의 정확성은 무슨 방법으로 어떻게 수정했는가에 따라라도 차이가 난다.

(3) 증거의 양

적절성이나 정확성과 같은 질적인 기준들이 풍부한 증거자료에 의해 지지되고 있다고 하면 그것은 신뢰성이 있는 것으로 판단할 수 있다. 이것은 투입자료의 양이 적게 되면 진정한 가치가 위치하게 되는 신뢰구간의 폭이 그 만큼 넓어진다는 통계학적인 의미와 같은 맥락에서 이해될 수 있다.

(4) 시장상황

시장상황도 시산가치의 가중치를 정하는 조정기준으로 사용된다. 비용접근법에 의한 시산가치는 시장이 안정적일 때 상대적으로 신뢰성이 있으며, 시장상황이 급변하게 변화할 때는

평가사는 매매사례비교법과 소득접근법에 의한 시산가치에 상대적으로 더 많은 비중을 둔다. 그러나 이 경우에 있어, 평가사는 매매사례비교법에 의한 시산가치가 최선자료에 근거하여 수정된 것인지를 반드시 확인하여야 한다.

3. 재검토할 사항

(1) 비교방식

① 사례와 평가대상 간에 위치적·물적 유사성이 있는지 ② 매매사례의 수는 충분한지 ③ 각종 보정은 시장근거에 의해서 행해졌는지 등을 구체적으로 재검토한다.

(2) 원가방식

① 비용자료는 신뢰할 수 있는지 ② 감가수정을 위해 사용된 자료들은 시장에서 신뢰할 만한 것들인지 여부 ③ 감가수정 총액이 각 감가요인에 정확하게 배분되었는지 여부 등을 확인한다.

(3) 수익방식

① 충분한 임대사례가 있는지, ② 각종 수익자료가 시장증거에 의해 뒷받침되는지, ③ 일반회계자료가 부동산회계로 적절히 보정되었는지, ④ 환원율이나 할인율을 산정시 자본시장과의 관련성을 충분히 고려하였는지 등에 유의하여 재검토해야 한다.

IV. 결

최근 인터넷 쇼핑의 발달과 초대형 쇼핑센터의 등장으로 근린상가의 경쟁력이 급격히 쇠퇴하고 있다. 이에 따라 해당 건물에 상당한 공실이 발생하고 다수의 경매사건이 발생하고 있다. 이런 상가의 경우 낙찰가가 법사가의 20%이하에서도 형성되는 등 그 정상적인 가격판정이 어렵다 따라서 감정평가3방식에 엄밀한 사용과 수집된 거래사례의 보정이 중요하다.

문3>

I. 개념

1. 의의

평가보고서가 특정한 요구사항이나 지침에 부합되고, 합리적이고 일관성이 있으며 정확한지를 확인하기 위해 완성된 평가보고서를 분석하는 것이다.

2. 재평가와 구별

재평가란 원래의 평가행위에 따른 가치결론이 잘못되었다는 전제 아래 다시 평가작업을 시행하는 행위로 정의할 수 있다. 재평가는 선행 평가결과와 다른 별도의 평가결론을 제시할 수 있다는 점에서 평가검토와 구별된다. 현업적으로는 이의재결평가가 이에 해당된다.

II. 평가검토의 필요성

1. 평가보고서의 합리성 검증

평가보고서는 그 성격상 표준화된 제품이 될 수 없는바, 평가보고서의 합리성 즉, 보고서 내용의 논리적 일관성과 수학적 정확성을 보장함으로써, 이를 의뢰인에게 제공하는데 있다.

2. 의뢰인의 의사결정에 확신 제공

의뢰인의 의사결정, 즉 투자사업에 대한 의사결정 등에 대한 확신 및 신뢰성 제공 한다.

3. 대출기관의 위험관리절차 일환

평가보고서에 언급되고 있는 시장추세를 확인하고, 감응도 분석도 등을 행하여 의사결정에 수반되는 위험의 정도를 평가하기도 한다.

4. 법적소송에서 중요한 역할

소송당사자, 법원으로부터 다른 평가사의 평가작업에 대한 검증을 요청 받기도 한다.

5. 평가사의 전문성 향상 및 평가업 발전도모

평가사들로 하여금 질적으로 우수하고 통일된 체계를 갖춘 평가보고서를 작성하도록 하여 평가사의 전문성을 향상시키고 평가업의 발전을 도모하는 장치로서 기능한다.

III. 유의사항

1. 보고서 전체를 대상

평가검토는 보고서 전체를 대상으로 하는 것이어야 한다. 평가보고서의 일부만을 분석하였을 때에는, 다른 부분은 검토되지 않았다는 것을 솔직하게 진술해야 한다. 그리고 이같은 제한적 검토를 근거로 보고서 전체를 판단해서는 안된다.

2. 공정하고 객관적 업무수행

검토평가사는 자신의 의뢰인이나 고용인의 이익을 주장하거나, 자신의 개인적 이익을 도모하여서는 안되며, 대상 부동산에 대해 현재 혹은 미래의 의도적인 이권을 가지고 있어도

안된다.

3. 평가시점 당시의 관점과 시장상황에 근거

평가검토는 평가시점 당시의 관점과 시장상황에 근거하여야 하며, 결코 과거나 미래의 상황을 평가검토의 잣대로 사용해서는 아니된다. 특히 평가시점 당시 발생이 확실시되었던 것이 아닌 이상, 추후에 발생한 기준으로 평가보고서를 논박해서는 안된다.

4. 평가내용 임의변경 금지

평가검토는 수행된 감정평가의 정확성*합리성을 검토하는 것이지 새로운 가치결론을 제시하는 것은 아니다. 만약 평가내용을 임의변경하는 경우 이는 새로운 감정평가를 행한 것으로 간주된다.

문4>**I. 권리금의 개념**

점포영업의 무형적 또는 유형적 요소에 대한 대가로 지급되는 금전을 말한다. 무형적 요소는 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 점포의 위치에 따른 이점 등을 말하며, 유형적 요소는 점포의 시설이나 설비, 재고품 등을 말한다.

II. 유형

①바닥권리금은 말 그대로 상권과 입지를 말하며, 역세권이나 유동인구가 많은 곳일수록 바닥권리금이 높다. ②영업권리금은 사업자가 얼마나 많은 단골을 확보했는지의 여부다. ③시설권리금은 감가상각 후 남은 시설의 가치를 말한다.

III. 현실적 문제점**1. 보상평가시 제외**

현행 토지보상법은 임차인의 영업손실보상시 시설권리금에 대해서는 영업시설에 대한 보상으로 어느 정도 해결하고 있으나 바닥권리금이나 영업권리금에 대해서는 규정이 공백이다. 따라서 임차인의 경제적 피해가 발생하며 용산참사와 같은 사회문제가 발생하고 있다.

2. 임차인 지위의 불안정

임차인은 법적으로 보호되지 못하는 권리금에 상당한 금액을 지불하게 되고 건물주의 부당한 요구에도 권리금의 회수 때문에 불리한 위치에 서게 된다.

IV. 권리금의 법제화가 감정평가에 미치는 영향**1. 합리적인 권리금 평가수요 발생**

합리적인 권리금거래가 이루어지기 위해서 해당 점포의 위치, 면적, 시설, 매출액 등을 감안하여 적정한 권리금의 가치평가가 사회적으로 요청된다.

2015년 제26회

【문제 1】 A법인은 토지 200㎡ 및 위 지상에 건축된 연면적 100㎡ 1층 업무용건물(집합건물이 아님)을 소유하고 있다. 건물은 101호 및 102호로 구획되어 있으며, 101호는 A법인이 사무실로 사용하고 있고 102호는 B에게 임대하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

- (1) A법인이 소유한 위 부동산(토지 및 건물)을 감정평가 할 경우 감정평가규칙에 따른 원칙적인 감정평가방법 및 근거, 해당 방법의 적정성을 논하시오. (15점)
- (2) 임차인 C가 101호를 전세로 임차하기로 하였다. C는 전세금액 및 전세권 설정에 참고하기 위하여 101호 건물 50㎡만을 감정평가 의뢰하였다. 본건 평가의 타당성에 관해 설명하시오. (10점)
- (3) A법인은 토지에 저당권을 설정한 이후 건물을 신축하였으나 건물에 대해서는 저당권을 설정하지 않았다. A법인이 이자지급을 연체하자 저당권자가 본건 토지의 임의경매를 신청하였다. 이 경우 토지의 감정평가 방법에 관해 설명하시오. (5점)
- (4) 해당 토지의 용적률은 50 %이나 주변토지의 용적률은 100 %이다. A법인이 용적률 100 %를 조건으로 하는 감정평가를 의뢰하였다. 조건부평가에 관해 설명하고 본건의 평가 가능 여부를 검토하시오. (10점)

【문제 2】 감정평가목적에 따라 감정평가금액의 격차가 큰 경우가 있다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 보상평가, 경매평가, 담보평가의 목적별 평가방법을 약술하고, 동일한 물건이 감정평가목적에 따라 감정평가금액의 격차가 큰 사례 5가지를 제시하고 그 이유를 설명하시오. (20점)
- (2) 주거용 건물을 신축하기 위해 건축허가를 득하여 도로를 개설하고 입목을 벌채중인 임야를 평가하고자 한다. 개발 중인 토지의 평가방식에는 공제방식과 가산방식이 있다. 공제방식은 개발 후 대지가격에서 개발에 소요되는 제반비용을 공제하는 방식이고, 가산방식은 소지가격에 개발에 소요되는 비용을 가산하여 평가하는 방식이다. 두 가지 방식에 따른 감정평가금액의 격차가 클 경우 보상평가, 경매평가, 담보평가에서 각각 어떻게 평가하는 것이 더 적절한지 설명하시오. (10점)

【문제 3】 토지가 국공유화되어 있는 국가에서 토지의 장기사용권이 거래되는 경우, 토지의 장기사용권 가치 산정방법을 감정평가3방식을 이용해 설명하시오.(20점)

【문제 4】 부동산 보유세율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 설명하시오.(10점)

문1>

I. 서

토지와 건물이 일체로 이용되거나 거래되는 경우에 전체 부동산에 대한 평가는 일체평가가 타당하다. 그러나 우리나라는 토지와 건물을 별개로 다루므로 용익물권(전세권)을 건물만에 설정할 수도 있고, 담보물권(저당권)을 토지만에 설정할 수도 있어 이 경우에는 개별평가가 합리적이다. 또한 감정평가는 기준시점에서의 현황을 전제로 평가해야 하는데 사안에서 용적률의 변경을 전제한 것이 조건설정원칙에 비추어 타당한지 검토하여 조건부평가의 가능성을 살펴본다.

II. 설문#1

1. 원칙적 평가방법

(1) 감칙 규정

우리나라는 민법 제99조에 근거하여 토지와 건물을 별개의 물건으로 다루고 있다. 이게 근거하여 감칙 제7조 제1항은 <감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 한다>고 규정하고 있다.

(2) 토지의 평가(감칙 제14조)

본건과 유사한 표준지공시지가를 기준하여 시점수정, 지역요인비교, 개별요인비교, 그 밖의 요인보정 등의 과정을 거쳐 본건의 토지가치를 구한다.

(3) 건물의 평가(감칙 제15조)

건물의 평가는 원가법에 의한다. 본건 건물을 일반적인 방법으로 건축하는 데에 드는 비용을 재조달원가로 구하고 여기서 물리적*기능적*경제적 감가수정을 공제하여 건물의 가격을 구한다.

2. 개별평가의 적정성 검토

(1) 문제점

본건은 구조상*이용상 독립성을 갖추고 있으므로 구분소유권의 평가방법인 일괄평가를 적용할 수 없는지 문제된다.

(2) 구분소유권의 성립요건 충족여부

판례에 따르면 구분소유권의 객체가 되기 위해서는 구조상*이용상 독립성이 있어야 하고 구분소유권으로 하고자 하는 의사표시 즉 구분행위가 이루어져야 한다. 본건의 경우 구조상*이용상 독립성은 인정되나 구분행위가 이루어지지 않아 구분소유권으로 보기 어렵다. 따라서 감칙 제16조 상의 일괄감정평가는 적용되기 어렵다.

(3) 검토(감칙 제7조 제2항)

감칙 제7조 제2항은 <둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다>고 규정하고 있다. 사안의 물건은 토지와 건물이 결합하여 일체로 이용되고 있고, 거래시에도 일체로 거래되는 관행이

통상적이므로 <전체부동산의 가치평가지> 일체로 평가함이 시장가치를 보다 더 정확히 평가한다. 그러나 설문#2와 같이 <물건의 일부만>을 평가해야 하는 경우에는 개별평가가 더 합리적이다.

Ⅲ. 설문#2

1. 문제의 소재

전세권은 건물의 일부에 대하여 설정할 수 있으나 차후에 보증금 반환을 위하여 경매신청시 건물전부에 대하여 경매를 신청할 수는 없다. 또한 건물만에 대하여 전세권 설정시 차후에 토지의 매각대금에서는 우선변제를 받을 수 없다. 따라서 이러한 상황에서 건물의 일부를 평가하는 것이 타당한지 문제된다.

2. 감칙 제7조 제4항

<일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 감정평가하여야 할 특수한 목적이나 합리적인 이유가 있는 경우에는 그 부분에 대하여 감정평가할 수 있다.>고 규정하고 있다.

3. 타당성 검토

물건의 일부만을 이용하는 것이고 각 부분은 위치, 구조 등에 따라 가치가 달라지므로 물건의 일부분에 대하여 부분감정평가하는 것은 합리적인 이유가 있다. 또한 건물 101호에 대해서만 전세권을 설정하는데 토지와 건물은 별개이므로 건물 101호 부분의 가치만 평가하고 토지의 가치는 제외하는 것이 타당하다.

Ⅳ. 설문#3

1. 법정지상권 성립여부

토지에 저당권설정 이후에 건물을 신축하였으므로 본건 건물에는 저당권이 미치지 않고, 차후 토지의 소유권이 바뀔 경우 법정지상권은 성립되지 않는다.

2. 평가방법

(1) 토지와 건물을 일괄경매하는 경우

우리 법률은 토지에만 저당권이 설정되어 있을 지라도 환가처분을 쉽게 하기 위해 토지저당권자가 지상건물의 일괄경매를 신청할 수 있다고 규정하고 있다. 이 경우 토지와 건물이 동일소유자에 속하고 일괄로 경매되므로 설문#1의 원칙적 평가방법으로 토지와 건물을 각기 평가하고 그 가액을 합산하면 된다.

(2) 토지만 경매가 이루어지는 경우

토지만의 낙찰로 소유권자가 바뀌면 토지낙찰자는 지상건물에 대하여 철거를 청구할 수 있지만, 철거나 임대차계약 체결시까지 토지소유자와 건물소유자가 상이하게 되므로 토지사용에 제약이 발생하게 된다. 이로 인한 감가를 반영해야 한다. 토지소유자와 지상의 건물 등 정착물의 소유자가 다른 경우에 해당 토지는 그 정착물(제시외건물)이 있음으로 인하여 미치는 영향을 고려하여 감정평가한다. 즉, 다른 소유자의 건물이 존재함에 따른 불리함 등을 고려하여 감정평가한다.

<관련자료>

민법에서 법정지상권에 관하여, 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 소유자에 속한 경우에는 토지소유자는 건물소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다 고 규정하고 있습니다(민법 제366조). 그러나 나대지에 저당권이 설정된 후 저당권설정자가 그 위에 건물을 건축하고 경매로 인하여 그 토지와 건물의 소유자가 달라진 경우에 관한 판례를 보면, 건물 없는 토지에 저당권이 설정된 후 저당권설정자가 그 위에 건물을 건축하였다가 담보권실행을 위한 경매절차에서 경매로 인하여 그 토지와 지상건물이 소유자가 달라졌을 경우, 민법 제366조의 법정지상권이 인정되지 아니할 뿐만 아니라 관습법상 법정지상권도 인정되지 아니한다고 하였고(대법원 1995. 12. 11. 자 95마1262 결정), 이것은 채권담보를 위하여 나대지상에 가등기 후 대지소유자가 그 지상에 건물을 신축하였고, 그 가등기에 기초한 본등기가 되어 대지와 건물의 소유자가 달라진 경우에도 마찬가지입니다(대법원 1994. 11. 22. 선고 94다5458 판결).

또한, 민법 제366조의 법정지상권은 저당권설정 당시부터 저당권목적이 되는 토지 위에 건물이 존재할 경우에 한하여 인정되며, 토지에 관하여 저당권이 설정될 당시 그 지상에 토지소유자에 의한 건물건축이 개시되기 이전이었다면 건물이 없는 토지에 관하여 저당권설정 당시 근저당권자가 토지소유자에 의한 건물건축에 동의하였더라도 그러한 사정은 주관적 사항이고 공시할 수도 없는 것이어서 토지를 낙찰 받는 제3자로서는 알 수 없는 것이므로 그러한 사정을 들어 법정지상권성립을 인정한다면 토지소유권을 취득하려는 제3자의 법적 안정성을 해하는 등 법률관계가 매우 불명확하게 되므로 법정지상권이 성립되지 않는다고 하였습니다(대법원 2003. 9. 5. 선고 2003다26051 판결).

그러므로 위 사안에서 토지에 저당권이 설정된 후 그 위에 신축된 건물의 소유자는 토지의 경매절차 매수인에 대하여 법정지상권을 주장하지 못할 것으로 보입니다.

V. 설문#4**1. 현황평가의 원칙(감칙 제6조 제1항)**

<감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 이용상황(불법적이거나 일시적인 이용은 제외한다) 및 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 한다.>고 하여 현황평가 원칙을 규정하고 있다. 그런데 사안에서 A법인은 현황과 다른 조건부 평가를 요청하고 있다.

2. 조건부 평가의 의의

기준시점의 가치형성요인 등을 실제와 다르게 가정하거나 특수한 경우로 한정하는 조건을 붙여 감정평가하는 것을 말한다.

3. 조건부평가를 할 수 있는 경우

① 법령에 규정이 있거나 ② 의뢰인의 요청이 있거나 ③ 평가의 목적이나 물건의 특성에 비추어 필요하다고 인정되는 경우에 행할 수 있다.

4. 조건설정원칙 검토

설정되는 조건은 ①합리성 ②합법성 ③실현가능성 등이 인정되어야 한다. 본건의 용적률을 현행보다 높게 설정하는 것은 합법성에 어긋난다. 다만 추후 용적률의 변경이 가능한지를 관할 행정청에 문의해야 하나 토지이용계획의 변경이 예정되어 있지 않다면 용적률의 변경을 전제로 하는 것은 타당하지 않다.

VI. 결

감정평가는 부동산의 권리에 대한 평가이므로 각종 용익물권과 담보물권과 관련된 평가시 그 법적영향을 정확히 파악하고 있어야 한다. 이에 평가의 정확성과 차후 책임소재가 결정되기 때문이다. 또한 조건부평가시에는 조건설정원칙에 부합여부를 검토하여야 합리적 평가가 가능하다.

문2>

I. 서

부동산의 가격은 평가목적에 따라 적용법규, 평가대상이 달라져 동일한 물건이라도 다양하게 파악된다는 가격다원론이 인정된다. 따라서 정확한 평가를 위하여 각 평가목적별 평가방법의 내용과 그 차이를 깊이 이해할 필요가 있다. 대표적인 평가목적이 담보*경매*보상평가이므로 이하 이를 중심으로 설명한다.

II. 문#1

1. 목적별 평가방법

(1) 보상평가

헌법상 정당보상을 실현하기 위해 재산권의 객관적 가치를 평가한다. 이를 위해 나지상정평가, 당해 사업으로 인한 개발이익 배제평가, 공시지가기준평가 등의 평가원칙을 규정하고 있다.

(2) 경매평가

경매목적물의 환가처분을 통해 채무상환을 하고자 하므로 정상적인 시세수준으로 평가한다. 원칙적으로 일반평가를 준용하여 시장가치를 구한다.

(3) 담보평가

채권자의 채권회수목적의 감정평가인바 보수적인 관점에서 채권회수리스크를 고려하여 평가한다. 이를 위해 불법개량, 제시외건물, 담보가치가 희박한 물건, 담보제외대상에 해당하는 경우 평가제외한다.

2. 격차가 큰 사례

(1) 도로

도로는 환가성이 제한되어 원칙적으로 담보평가의 대상이 되지 않는다. 따라서 평가대상목록에 도로가 포함되어 있는 경우 담보평가는 이를 제외하므로 평가액이 매우 낮게 나온다. 반면 보상평가나 경매평가시에는 도로로서의 위치, 형상, 이용상황 등을 고려하여 가치를 평가한다.

(2) 보상구역내 토지

보상평가시 당해 사업으로 인한 개발이익은 배제하고 평가하나 경매평가시에는 이를 반영하여 평가한다. 담보평가시에는 개발이익을 보수적으로 평가하고 사업인정고시일 이후에 저당권을 설정하는 경우에는 채권확보가 어려워 평가가 불가할 수 있다.

(3) 제시외건물

제시외건물은 담보평가시 원칙적으로 평가제외된다. 그러나 경매평가시에는 제시외건물도 반드시 평가한다. 보상평가에선 의뢰목록대로 평가하는 것이 원칙이므로 제시외건물이 발견되면 사업시행자와 협의하여 진행한다. 또한 제시외건물은 보상평가에서 이전비와 취득비를

비교하여 작은 금액으로 보상하므로 취득가액만 구하는 경매평가액과는 차이가 발생할 수 있다.

(4) 지상권이 설정된 토지(타인점유)

보상평가시 나지상정평가하므로 지상권이 설정되지 않은 상태의 토지가격을 구하나, 경매나 담보평가시에는 지상권의 존재로 인한 토지의 제약을 감안하여 평가한다. 다만 경매평가시 지상권이 저당권자의 채권확보를 위한 지상권이면 이를 감안하지 않고 정상평가한다.

(5) 무허가건물

담보는 적법한 현황을 전제로 하므로 평가제외한다. 보상에서는 사업인정고시일 이전에 지어진 것은 평가한다. 경매는 무허가건물은 원칙적으로 경매의 대상이 되지 않으나 무허가건물이 본채건물의 종물임이 명백하거나 보존등기가 가능한 경우에는 경매대상으로 할 수 있다.

Ⅲ. 문#2

1. 차이가 발생하는 이유

소지를 개발함에 따라 개발이익이 현저히 발생하는 경우 양 방법의 차이가 커진다. 이는 본 방식이 기본적으로 투입비용의 합으로 가치를 구하기에 개발이익의 측정에 한계가 있기 때문이다.

2. 보상평가(가산방식)

국공유지의 개간비 평가시 개간에 소요된 비용을 보상하므로 이를 유추적용하여 사유지인 경우에도 토지형질변경공사를 하던 중인 토지를 보상하는 경우 소지가격과 공사비(개간비)의 합으로 보상함이 타당하다.

3. 경매평가(공제방식)

시장가치로 평가하는 것이 원칙이므로 개발사업에 따른 기대이익이 시장에서 형성되어 있다면 이를 반영하는 것이 타당하다. 따라서 공제방식으로 구하되 예상되는 개발이익의 크기를 시장증거에 의하여 합리적으로 산정해야 한다.

4. 담보평가(가산방식)

채권의 안전한 회수를 위하여 가산방식으로 접근하는 것이 타당하다. 개발이 완료된 경우의 개발이익은 불확실한 것이므로 이를 전제하는 것보다 투입된 원가만큼 담보가치를 인정함이 타당하다.

Ⅳ. 결

감정평가는 가격다원론에 입각하여 접근하는 것이 합리적이다. 그러나 최근 국정감사에서 일부 국회의원들이 가격다원론을 이해하지 못하는 경우가 발생하였는바 이에 대해 일반대중에게 적극적으로 설명할 필요성이 있다.

문3>

I. 서

중국은 토지가 국유화되어 있는 대표적인 국가로 토지의 소유권은 국가가 보유하고 사용권만이 거래의 대상이 된다. 토지사용권은 여러 형태가 있지만 대표적으로는 출양방식이 있다. 출양방식은 일정한 토지사용기간(용도마다 정해진 기간이 있음)에 대한 사용료를 일시금으로 지급하는 것으로 일반 매매*담보의 대상이 된다. 이러한 토지사용권은 기본적으로 감정평가3방식에 의해 평가하게 되나 사용기간이 제한되어 있다는 특성을 고려할 필요가 있다.

II. 비교방식

1. 의의(감칙 제2조 제7호)

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

2. 평가방법

본건과 유사한 장기사용권의 거래사례가 있는 경우 이를 본건과 비교하여 가치를 구할 수 있다. 거래사례에 개별적 사정이 개입되어 있는 경우 이를 보정해야 한다. 또한 토지사용계약 내용의 차이와 잔존사용연한의 차이를 보정해야 한다.

III. 원가방식

1. 의의(감칙 제2조 제5호)

대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

2. 평가방법

양도인이 토지사용권을 취득하기 위해 지불한 임료일시금(출양금)에 투입한 토지개발비를 가산한다. 이때 임료일시금은 남아있는 사용기간을 고려하여야 하고 토지개발 후 감가가 발생한 경우 이를 차감해야 한다. 이 방법은 기업의 토지출자시나 보험금의 평가시 많이 활용된다.

IV. 수익방식

1. 의의(감칙 제2조 제10호)

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

2. 평가방법

토지에서 발생하는 총수익에서 각종 운영경비를 제외한 순수익을 잔여임대기간 동안 현가합하여 토지사용권의 가치를 구할 수 있다. 이때 공제하는 경비에는 유지관리비, 보험료, 세금 등이 있다. 이 방법은 순수익과 환원이율의 파악이 어려운 경우 적용이 곤란하여 현실적으

로 중국내에서의 활용은 많지 않다.

V. 결(평가시 유의사항)

현재 중국에서는 미래 사용료를 일시금으로 지급하는 출양방식이 토지의 적절한 경제가치를 반영하지 못하는 문제점이 있다고 인식하고 매년 사용료를 납부하는 임대방식을 도입하고 있다. 이러한 임대방식은 매년의 임료를 평가한다는 점에서 출양방식과 평가접근이 달라진다.

문4>**I. 개요**

부동산세금은 대표적인 정부개입수단으로 취득*보유*처분시의 세금으로 구분된다. 이 중에서 보유세의 상승은 부의 재분배와 부동산거래를 촉진하기 위하여 부과된다.

II. 임대시장에 미치는 영향**1. 임대인에게 미치는 영향(공급)**

보유세율의 상승은 임대인의 임대수익률을 감소시킨다. 따라서 임대인의 공급곡선은 좌상방으로 후퇴하고 임대료가 상승하게 된다.

2. 임차인에게 미치는 영향(수요)

임대인이 조세부담의 일부를 임대료에 전가하므로 임차인의 임대료 부담이 종전보다 증가한다. 따라서 종전보다 더 높아진 임대료로 더 낮은 거래량을 수요한다.

III. 매매시장에 미치는 영향**1. 공급**

부동산 보유부담의 증가로 재고공급이 증가하게 된다. 따라서 공급곡선이 우하방으로 이동하게 된다.

2. 수요

보유세율의 증가로 수요자가 부담해야 할 비용이 증가하므로 매매수요가 감소한다. 부동산 보유 부담이 증가하므로 전세나 월세수요가 증가한다.

2016년 제27회

【문제 1】 지식정보사회로의 이행 등에 따라 기업가치 중 무형자산의 비중(Portion)이 상대적으로 증가하고 있다. 『감정평가 실무기준』에 규정하고 있는 계속기업가치(going concern value)의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (40점)

- (1) 기업가치의 구성요소를 설명하고, 기업가치의 감정평가 시 유의사항을 설명하시오. (10점)
- (2) 기업가치의 감정평가에 관한 이론적 배경과 감정평가방법을 설명하고, 각 감정평가방법 적용 시 유의사항 및 장단점을 설명하시오. (20점)
- (3) 기업가치의 감정평가에 있어서 시산가액 조정에 대하여 설명하고, 조정된 기업가치에 대한 구성요소별 배분방법에 관해 설명하시오. (10점)

【문제 2】 감정평가사 甲은 乙주식회사가 소유한 △△동 1번지 소재 업무용빌딩과 △△동 1-1번지 나지상태의 토지에 대하여 재무보고목적의 감정평가를 진행하려 한다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 본건 감정평가의 기준가치는 무엇인지 그 개념에 관해 설명하고, 시장가치 기준원칙과의 관계에 관해 설명하시오. (10점)
- (2) 甲은 △△동 1번지 소재 업무용빌딩에 대하여 할인현금흐름분석법(discounted cash flow method)을 적용하려 한다. 이 때 적용할 할인율(discount rate)과 최종환원율(terminal capitalization rate)을 설명하고, 업무용 부동산시장의 경기변동과 관련하여 양자의 관계를 설명하시오.(15점)
- (3) △△동 1-1번지 토지에 대하여 공시지가기준법을 적용하여 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교과정을 거쳐 산정된 가액이 기준가치에 도달하지 못하였다고 가정할 경우 공시지가기준법에 따라 甲이 실무적으로 보정할 수 있는 방법에 관해 설명하시오. (5점)

【문제 3】 사회가 발전하면서 부동산의 가치가 주위의 여러 요인에 따라 변동하게 되었는데, 소음*환경오염 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대한 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (20점)

- (1) 가치하락분 산정의 일반적인 원리와 가치하락분의 제외요인 및 포함요인에 관해 설명하고, 부동산가격 제원칙과의 연관성에 관해 논하시오. (15점)
- (2) 스티그마(STIGMA) 효과의 개념 및 특징에 관해 설명하시오. (5점)

【문제 4】 한국은행 기준금리가 지속적으로 인하되었다. 금리인하가 부동산시장에 미치는 영향에 관해 설명하시오. (10점)

문1>**I. 서**

기업가치는 기업이 보유하는 유무형의 가치를 평가하는 작업이다. 오늘날 지식사회가 됨에 따라 기업보유자산 중 무형자산의 비중이 점차 커지고 있다. 따라서 정확한 기업가치를 구하기 위해서는 무형자산의 가치를 적절히 반영할 수 있는 평가방법에 대해 고찰할 필요가 있다. 이하 관련내용을 알아본다.

II. 문#1**1. 기업가치의 구성요소****(1) 회계적 측면**

회계적인 관점에서 볼 때 기업가치는 자본과 부채의 합으로 파악할 수 있다. 기업의 자산은 채권 등의 일정한 이자를 발생시키는 부채와 주식과 같이 기업에 투자된 자본으로 구성되며, 그와 같은 부채와 자본의 총계는 기업의 총자산과 일치한다.

(2) 자산의 측면

토지, 건물, 기계, 재고자산 등과 같은 유형자산과 특허권, 영업권 등의 무형자산의 합으로 구성되어 있다.

2. 감정평가시 유의사항**(1) 전문가적 자질**

기업가치를 감정평가할 때에는 전문가로서 가치평가원칙과 이론에 대한 일정 수준의 지식, 관련 자료를 파악*수집*분석할 수 있는 능력, 적절한 가치평가접근법 및 평가방법을 적용할 수 있는 기술, 가치의 추정치를 결정할 때 전문가적 판단을 할 수 있는 자질을 갖추어야 한다.

(2) 공정*불편의 자세

가치평가업무를 수행할 때 공정*불편의 자세를 유지하여야 하고, 가치평가업무를 수행하는 과정에서 객관성을 유지해야 한다. 객관성의 원칙이라 함은 편파적이지 않고, 이해관계에 있어 중립적이고, 이해상충이 없어야 한다는 함을 의미하며, 정당한 주의의무를 가지고 성실하게 업무를 수행해야 한다는 것을 말한다.

(3) 비밀엄수 등

가치평가자가 재무제표 작성회사 외의 제3의 기관일 경우 가치평가업무 수행과정에서 획득한 정보와 가치평가결과를 정당한 사유없이 누설하거나 의뢰받은 목적 이외에 사용하여서는 아니 되며, 성공 보수 조건의 감정평가업무 수임은 금지되어야 한다.

III. 문#2**1. 이론적 배경**

기업가치평가는 개별자산 평가액의 단순한 합계가 해당 기업의 가치가 아니므로, 대상업체가 가지고 있는 유*무형의 가치를 포함하는 기업 전체의 일괄가치를 구하는 일련의 과정이

다. 따라서 일체가치에서 기업을 구성하는 개별자산으로 그 가액을 배분하게 된다.

2. 수익환원법

(1) 평가방법

① 대상기업의 현금흐름을 기준으로 한 단계별 예측기간의 영업가치와 예측기간 후의 영구영업가치를 합산하여 전체 영업가치를 산정한 후, 비영업용 자산가치를 더하여 기업가치를 산정하는 방법(DCF법) ② 대상기업의 단일 연도의 예상이익 추정액이나 몇 년간의 예상이익의 연평균액을 환원율로 환원하여 기업가치를 감정평가하는 방법(직접환원법) ③ 환경변화에 의한 경영자의 의사결정에 따라 변동하는 미래현금흐름과 투자비용을 감안하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법(옵션평가모형)이 있다.

(2) 유의사항

현금흐름을 추정할 때 예측기간은 5년 이상 충분히 길게 하여야 하며, 과거 장기간의 추세 분석을 바탕으로 기업이 속한 산업의 경기순환주기를 결정하는 경우 경기순환주기상 중간점에서의 이익수준에 근거하여 영구가치를 산출하여야 한다. 또한 영구가치 산출 시 적용하는 영구성장률은 과거 5년치 평균성장률을 넘지 않도록 추정한다.

환원율이나 할인율은 감정평가 대상으로부터 기대되는 현금흐름이 발생하는 시점, 위험요소, 성장성 및 화폐의 시간가치 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다. 자본환원율이나 할인율은 감정평가에 사용되는 이익 또는 현금흐름의 정의와 일관성이 있어야 한다. 예를 들어 세전이익에는 세전 환원율을 적용하여야 하며, 세후이익에는 세후 환원율을 적용하여야 한다. 또한 주주에 귀속되는 잉여현금흐름이나 배당금에는 자기자본비용을, 기업전체에 귀속되는 잉여현금흐름은 가중평균자본비용을 사용하여 할인하여야 한다.

(3) 장단점

이론적이며 가치본질에 부합한다. 또한 실무적으로 가장 많이 사용되는 방법이다. 그러나 현금흐름의 예측과 할인율 산정의 어려움이 있다.

3. 거래사례비교법

(1) 평가방법

① 대상기업과 비슷한 상장기업들의 주가를 기초로 산정된 시장배수를 이용하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법(유사기업이용법) ② 대상기업과 비슷한 기업들의 지분이 기업인수 및 합병거래시장에서 거래된 가격을 기초로 시장배수를 산정하여 대상 기업의 가치를 감정평가하는 방법(유사거래이용법) ③ 대상기업 지분의 과거 거래가격을 기초로 시장배수를 산정하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법(과거거래이용법) 등이 있다.

(2) 유의사항

거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가 과정에서 비교기준의 역할을 충실히 할 수 있는 비교대상의 선정이 가장 핵심이다. 거래사례비교법을 적용할 때 사용되는 유사기업은 대상기업과 동일한 산업에 속하거나, 동일한 경제 요인에 의해 영향을 받는 산업에 속해야 한다. 유사기업의 선정을 위해서는 합리적인 기준이 설정되어야 하며, 선정과정에서 고려해야 할

요소들은 다음과 같다.

- ① 사업의 특성상의 정성적·정량적 유사성
- ② 유사기업에 대하여 입수 가능한 자료의 양과 검증가능성
- ③ 유사기업의 가격이 독립적인 거래를 반영하는지 여부

(3) 장단점

시장증거력이 강하고 설득력이 있다. 그러나 유사거래사례의 수집이 어렵고 사례와 본건의 비교과정에 주관개입의 가능성이 많다.

4. 원가법

(1) 평가방법

대상 기업의 유·무형의 개별자산을 가치를 합산하여 감정평가하는 방법이다. 이때 모든 자산은 기준시점에서의 공정가치로 측정되어야 한다.

(2) 유의사항

원가법은 대상기업이 영업활동을 수행하지 않고 부동산이나 타 회사의 지분을 보유함으로써 이익을 얻는 지주회사이거나 청산을 전제로 한 기업인 경우에 적절한 감정평가방법이다. 계속기업을 전제로 한 가치평가에서 원가법만을 유일한 방법으로 적용해서는 안되며, 만일 원가법을 적용하여 감정평가한 경우에는 그에 대한 정당한 근거를 제시하여야 한다.

(3) 장단점

간편하고 청산가치 산정에 적절한 방법이다. 그러나 계속기업가치에는 부적절하며 기업이 보유하는 다양한 무형자산을 반영하는데 한계가 있고 장래 수익성이 반영되지 않는 문제점이 있다.

IV. 문#3

1. 시산가액 조정(실무기준 규정내용)

(1) 주된 방법으로서 수익환원법

기업가치를 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다. 그러나 기업가치를 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 원가법·거래사례비교법 등 다른 방법으로 감정평가할 수 있다.

(2) 조정방법

수익가액의 합리성이 인정되는 경우 수익가액으로 결정한다. 그러나 수익가액의 합리성이 인정되지 않는 경우 적산가액·비준가액과 수익가액을 가중평균하여 최종 평가액을 구한다. 이때 가중치 부여기준으로 각 시산가액의 적절성, 정확성, 증거의 양, 시장상황 등을 고려한다.

2. 구성요소별 배분방법

(1) 유형자산과 무형자산의 배분

상대적으로 유형자산의 가치산정이 용이하므로 전체 기업가치에서 유형자산의 가치를 차감

하여 무형자산의 가치를 구한다.

(2) 무형자산내 배분

전체 무형자산에서 개별무형자산의 가치는 기술기여도를 적용하여 구할 수 있다. 기술기여도는 기업의 경제적 이익창출에 기여한 유*무형의 기업 자산 중에서 해당 지식재산권이 차지하는 상대적인 비율을 말한다. 즉 기업의 수익발생에 해당 무형자산이 기여하는 만큼 가치를 배분하는 방식이다.

V. 결

기업가치평가의 중요성은 점차 높아지고 있다. 그러나 평가업계에서는 이에 대한 이론이나 평가기법의 연구가 미흡한 실정이다. 기업가치의 핵심은 결국 정확한 무형자산의 평가이므로 이 분야에 대한 연구가 필요하다.

문2>**I. 서****II. 물음#1****1. 가치의 개념****(1) 공정가치**

합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말한다.

(2) 시장가치

(3) 양자의 차이 : 반드시 시장을 전제로 하지 않음, 특수가치(결합가치)

2. 시장가치 기준원칙과의 관계**(1) 시장가치 기준원칙**

대상물건에 대한 감정평가액은 시장가치를 기준으로 결정함을 명시하고 있다. 여기서 원칙적으로 감정평가를 통해 기준시점에 도출되는 가액은 시장가치이다. 그러나 경제적 가치를 판정하는 과정에서 시장가치가 판정의 기준으로 적용되었다면 이 또한 넓은 의미에서 시장가치기준 원칙으로 볼 수 있다.

(2) 관계

공정가치 판정시 시장가치를 기준으로 하여 여기에 특정 당사자 사이에서 발생하는 증분가치(결합가치)를 고려하여 결정함. 따라서 시장가치 <기준평가> 원칙에 부합함.

III. 물음#2**1. 개념****(1) 할인율****(2) 최종환원율****(3) 양자의 관계**

최종환원율 = 할인율 + 자본회수율 + 장기에측에 따른 위험프리미엄

2. 경기변동과 관련하여 양자의 관계**(1) 상승국면**

부동산가격 상승 -> 자본회수율 음수(-)가 됨

최종환원율 < 할인율

(2) 하강국면

부동산가격 하락 -> 자본회수율 양수(+)가 됨

최종환원율 > 할인율

(추가적으로 극단적인 경기변동이 발생하는 경우 장기에측에 따른 위험프리미엄도 커질 수 있음.)

IV. 물음#3

1. 그 밖의 요인 보정
2. 타 방법과 시산가액 조정

V. 결

문3>**I. 서**

오염부동산의 가치하락분은 오염전후의 부동산가치의 차액으로 구한다. 이때 객관적 가치하락분은 포함하나 일시적이고 주관적인 피해는 포함하지 않는다. 이때 스티그마 효과를 반영해야 하는데 스티그마는 사람들의 불리한 인식에서 비롯되는 것으로서 그 정확한 측정이 어려운 문제가 있어 이에 대해 고찰할 필요성이 있다.

II. 문#1**1. 일반적인 원리**

가치하락분은 결국 소음등이 발생하기 이전과 이후의 차이를 의미하므로, 소음등이 발생하기 전 대상물건의 가치에서 소음등이 발생한 후 대상물건의 가치를 차감하여 산정한다.

$$\begin{aligned} & \text{소음등으로 인한 토지등의 가치하락분} \\ &= \text{소음등이 발생하기 전 대상물건의 가치} - \text{소음등이 발생한 후 대상물건의 가치} \end{aligned}$$

2. 가치하락분 요인**(1) 제외요인**

일시적이거나 정신적인 피해 등 주관적인 가치하락분은 포함되지 않는다.

(2) 포함요인

가치하락분은 객관적인 가치하락분을 대상으로 한다. 즉, 관계법령 등에 따른 허용사항 및 원상회복에 소요되는 비용과 스티그마 효과가 해당된다. 또한 소음등으로 인하여 가축이나 생명체에 발생한 피해는 가치하락분에 포함할 수 있다. 이 때에도 소음등 발생전과 후의 차이에 대한 객관적인 근거는 필요하다 할 것이다.

3. 가격제원칙과의 연관성**(1) 적합의 원칙*외부성의 원칙**

오염으로 인하여 주변 환경에 어울리지 않게 되었다면 경제적 감가가 발생한다. 또한 오염원이 주변 부동산에게 부(-)의 외부효과를 미치므로 이로 인한 감가가 발생한다.

(2) 균형의 원칙*기여의 원칙

오염으로 인하여 부동산 내부구성요소가 균형을 이루지 못하면 부동산의 유용성이 저하되고, 각 구성부분의 기여도가 감소한다. 이로 인한 기능적 감가가 발생한다.

(3) 수요공급의 원칙*대체의 원칙

오염으로 인하여 시장수요가 감소한다면 시장가치가 하락하게 된다. 또한 유사부동산과 비교하여 효용이 떨어짐으로 가치가 낮게 평가된다.

Ⅲ. 문#2

1. 개념

스티그마는 환경오염의 영향을 받는 부동산에 대해 일반인들이 갖는 무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식을 말한다. 즉, 스티그마는 환경오염으로 인해 증가되는 위험을 시장참여자들이 인식함으로 인하여 부동산의 가치가 하락하게 되는 부정적인 효과를 의미한다.

2. 특징

①오염 정화 전의 스티그마 감가는 정화 후의 스티그마보다 크다. ②주거*상업*공업용지의 스티그마 감가는 주거용지에서 가장 크고, 공업용지에서 가장 적다. ③스티그마 감가는 오염 원으로부터 멀어짐에 따라 감소한다. ④오염 정화 후 남게 되는 스티그마는 시간이 경과함에 따라 감소하고 소멸한다.

Ⅳ. 결

오염부동산 평가에 대한 사회적 수요가 증가하고 있음에도 아직 이에 대한 이론연구나 평가 기법의 개발이 부족하다. 환경오염은 환경공학적인 내용이 많으므로 관련 전문가와의 협업도 필요하다고 본다.

2017년 제28회

【문제 1】 제시된 자료를 참고하여 다음 물음에 답하시오.(40점)

감정평가사 甲은 감정평가사 乙이 작성한 일반상업지역 내 업무용 부동산(대지면적 : 3,000㎡, 건물 : 30년 경과된 철근콘크리트조 6층)에 대한 감정평가서를 심사하고 있다. 동 감정평가서에 따르면, 인근지역은 일반적으로 대지면적 200㎡ ~ 500㎡ 내외 2층 규모의 상업용으로 이용되고 있으며, 최근 본건 부동산 인근에 본건과 대지면적이 유사한 토지에 20층 규모의 주거 및 상업 복합용도 부동산이 신축되어 입주(점) 중에 있는 것으로 조사되어 있다. 검토결과 원가방식(면적 400㎡ 상업용 나대지의 최근 매매사례 단가를 적용한 토지가치에 물리적 감가수정만을 행한 건물가치 합산)에 의한 시산가치가 수익방식(현재 본건 계약임대료 기준)에 의한 시산가치보다 높게 산출되어 있다.

- (1) 심사 감정평가사 甲은 감정평가사 乙에게 추가적으로 최유효이용 분석을 요청하였는 바, 최유효이용 판단기준을 설명하고, 구체적인 최유효이용 분석방법을 설명하시오.(20점)
- (2) 최유효이용에 대한 두 가지 분석 유형(방법)에 따른 결과가 다르다면, 그 이유와 그것이 의미하는 바를 설명하시오.(10점)
- (3) 원가방식에 의한 시산가치가 수익방식에 의한 시산가치보다 높게 산출된 것이 타당한 것인지 감정평가 원리(원칙)를 기준으로 설명하고, 올바른 원가방식 적용방법에 관하여 설명하시오.(10점)

【문제 2】 시산가액 조정에 관한 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 시산가액 조정의 법적 근거에 관하여 설명하시오.(5점)
- (2) 시산가액 조정의 전제와 [감정평가에 관한 규칙]상 물건별 감정평가방법의 규정방식과의 관련성을 논하시오.(15점)
- (3) 시산가액 조정 과정에서 도출된 감정평가액을 표시하는 이론적 방법에 관하여 설명하시오.(10점)

【문제 3】 정비사업의 관리처분계획을 수립하기 위한 종후자산 감정평가에 대한 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 종후자산 감정평가의 기준가치에 관하여 설명하시오.(10점)
- (2) 종후자산 감정평가의 성격을 감정평가방식과 관련하여 설명하시오.(10점)

【문제 4】 영업권과 상가권리금을 비교 설명하시오.(10점)

문1>**I. 서**

최유의 의의, 부동산의 가치는 최유를 전제로 형성 -> 정확한 최유분석 -> 정확한 가치결론
->

II. 설문#1**1. 최유효이용의 판단기준**

- (1) 물리적 가능성
- (2) 법적 허용성
- (3) 경제적 타당성
- (4) 최대수익성

2. 유형별 최유효이용 분석**(1) 나지에 대한 분석****1) 분석방법**

토지 자체의 경제적 가치가 극대화 되는 방안,

2) 사안의 경우

본건은 광평수토지, ①단일이용(복합용도) ②분할이용(2층 상업용) 중 단일이용이 최유인 것으로 시장증거에 의해 판단됨.

(2) 개량부동산에 대한 분석**1) 분석방법**

개량부동산 일체로서 가치가 극대화되는 방안

2) 사안의 경우

④현 상태 ②철거 후 신축 ③리모델링 ④ 용도변경 중 최유는 <현 상태>로 이용인 것으로 보임.

III. 설문#2**1. 두 가지 분석의 결과가 다른 이유**

전환비용 등으로 차이 발생

2. 의미

중도적 이용

3. 그래프를 통한 설명

IV. 설문#3

1. 적산가액의 타당성 여부

(1) 일치성 이용의 원리

토지와 건물은 일치된 용도로 평가되어야 함.(각각 분리된 용도X)
따라서 건물은 기여가치로 평가되어야 함.

(2) 각 시산가액의 의미

① 적산가액 : 토지(표준적 이용의 가격수준) + 건물(기여X)

② 수익가액 : 현 상태의 가치(건물은 기여가치로 반영)

(3) 적산가액의 타당성

토지는 인근지역의 표준적 이용(2층 상업용)을 전제로 평가되고
건물은 현 상태(6층 업무용)으로 각기 평가됨.
일치성 이용의 원리에 어긋남.

2. 올바른 원가방식 적용방법

(1) 토지가치 : 건부감가 반영해야 함 + 광평수증가 발생 가능

(2) 건물가치

* 건물의 기여가치 = 현 상태의 일체 수익가치 - 나지상태의 토지가치

① 기능적 감가 : 노후된 건물로 기능적 감가 발생

② 경제적 감가 : 현재 이용(업무용), 최유(상업용 또는 주상용) 범주가 달라 경제적 감가 발생

V. 결

시산가액 불일치시 차이가 발생하는 이유 설명 필요,

최유의 판단은 시장분석 결과에 의해야 함.

중도적 이용의 부동산의 가치는 일체수익가액에 높은 설명력

문2>**I. 서****II. 물음#1****1. 감칙 제12조**

제12조(감정평가방법의 적용 및 시산가액 조정)

① 감정평가법인등은 제14조부터 제26조까지의 규정에서 대상물건별로 정한 감정평가방법(이하 "주된 방법"이라 한다)을 적용하여 감정평가해야 한다. 다만, 주된 방법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 다른 감정평가방법을 적용할 수 있다. <개정 2022. 1. 21.>

② 감정평가법인등은 대상물건의 감정평가액을 결정하기 위하여 제1항에 따라 어느 하나의 감정평가방법을 적용하여 산정(算定)한 가액[이하 "시산가액(試算價額)"이라 한다]을 제11조 각 호의 감정평가방식 중 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가방법으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토해야 한다. 다만, 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하거나 불필요한 경우에는 그렇지 않다. <개정 2022. 1. 21.>

③ 감정평가법인등은 제2항에 따른 검토 결과 제1항에 따라 산출한 시산가액의 합리성이 없다고 판단되는 경우에는 주된 방법 및 다른 감정평가방법으로 산출한 시산가액을 조정하여 감정평가액을 결정할 수 있다. <개정 2022. 1. 21.>

2. 토지보상법 시행규칙 제18조

대상물건의 평가는 이 규칙에서 정하는 방법에 의하되 그 방법으로 구한 가격등을 다른 방법으로 구한 가격 등과 비교하여 그 합리성을 검토하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 감정평가사법 제3조**III. 물음#2****1. 시산가액 조정의 전제**

- (1) 완전경쟁시장 이론적 3면 등가성 성립
- (2) 현실의 부동산 시장에서 3면등가 불성립

2. 관련성

- (1) 감칙의 태도
 - 제14조~제26조 물건별 주된 평가방법 규정,
 - 주된 방법의 합리성이 검토 후 불인정시 시산가액조정
- (2) 주된 방법에 의한 시산가액에 합리성이 있는 경우
3면 등가의 현실적 성립, 주된 방법에 의한 시산가액으로 결정

(3) 주된 방법에 의한 시산가액에 합리성이 없는 경우

3면 등가의 불성립, 주된 방법과 다른 방법에 의한 시산가액을 조정하여 결정

IV. 물음#3

1. 점 추정치 : 가중평균
2. 관계가치 : 주된 방법을 기준으로 상하범위(다른 방법)
3. 구간가치 : 상한치와 하한치로 표시

V. 결

시장가치는 최빈치 개념 but 실무상 대부분 점추정치로 가치결론 제시,
가치의 확률적 표현 필요

문4>**I. 개념**

① 권리금이란 임대차 목적물인 상가건물에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하려는 자가 영업시설·비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 상가건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형·무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용대가로서 임대인, 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 말한다.

② 영업권은 특정기업이 동종 산업에 종사하는 타 기업과 비교하여 정상적인 투자수익률 이상의 이윤을 획득할 수 있는 초과이윤 창출능력 즉, 초과이익력을 화폐가치로 표시한 것이다.

II. 비교

항 목	상가권리금	영업권
발생원인	신규 임차인의 초기 정착 원할	초과수익
당사자	기존 임차인과 신규임차인	사업체 양도인과 양수인
임대차계약 결부	○	X
입지조건 결부	○	X
형태	유형+무형	무형
법률적 보호	○(상가임대차 보호법)	X
자가창설 인정여부	○	X

2018년 제29회

【문제 1】 다음을 설명하고, 각각의 상호관련성에 대하여 논하시오. (40점)

- (1) 부동산가치 발생요인과 부동산가격 결정요인 (10점)
- (2) 부동산가격 결정과정(메커니즘)과 부동산가치의 3면성 (10점)
- (3) 부동산가치의 3면성과 감정평가 3방식 6방법 (20점)

【문제 2】 다음의 제시된 자료를 참고하여 물음에 답하시오. (30점)

인구 1,000만의 대도시인 A시와 약 40분 거리에 있는 인구 30만 규모의 기성도시인 B도시를 연결하는 전철이 개통되었다. 전철의 개통은 B도시의 광역접근성 개선효과를 가져와 부동산시장 및 부동산가격에 변화를 줄 것으로 예상된다.

- (1) B도시에 새롭게 신설된 전철역세권의 지역분석에 대하여 설명하시오. (15점)
- (2) 전철개통으로 인한 접근성의 개선이 B도시의 유형별 부동산시장에 미치는 긍정적*부정적 효과에 대하여 설명하시오. (15점)

【문제 3】 최근 토지의 공정가치 평가가 회계에 관한 감정에 해당하는지의 여부에 대한 논란이 있었다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (20점)

- (1) 감정평가의 개념과 회계에 관한 감정의 개념 차이를 설명하시오. (5점)
- (2) 공정가치(fair value), 시장가치(market value) 및 회계상 가치(book value)를 비교*설명하시오. (15점)

【문제 4】 감정평가의 공정성과 감정평가행위의 독립 필요성을 감정평가이론에 근거하여 설명하시오. (10점)

문2>**I. 서**

지역요인의 변화는 지역의 표사와 가수에 영향, 특히 지가는 위치가치, 접근성의 개선은 지가에 중대한 영향을 미치기 때문에 분석의 필요성

II. 물음#1**1. 지역분석의 의의****2. 분석대상 지역의 확정**

(1) 인근지역 : B도시 역세권

(2) 유사지역과 동일수급권 : A도시의 전철역세권(유사지역), A와 B도시는 동일수급권

3. 분석의 내용

자, 사, 경, 행 요인 분석, 특히 접근성은 경제적 요인

4. 분석의 결과

(1) 표준적 이용

의의 + 표사의 변화가능성(상 -> 주)

(2) 가격수준

의의 + 접근성의 개선이 가격수준에 미치는 영향(일반적으로는 지가상승 요인이나 유형별로 상이할 수 있음.)

5. 분석시 유의사항

- 동태적 분석
- 유형별 분석이 필요

III. 물음#2**1. 접근성의 개선**

- 접근성의 의미
- 전철개통으로 접근성이 개선됨

2. 주거용 부동산시장에 미치는 영향

- (1) 긍정적 영향 - 출퇴근 가능지역으로 수요증가
- (2) 부정적 영향 - 투기수요 발생 가능, 배드타운으로 전락가능성

3. 상업용 부동산시장에 미치는 영향

- (1) 긍정적 영향 - 배후지 확장
- (2) 부정적 영향 - A도시에 비해 고객유인력이 열세하여 쇠퇴가능성, 허프모델

4. 업무용 부동산시장에 미치는 영향

- (1) 긍정적 영향 - 출장시간 단축, 업무적 대면 용이해짐, 생산성 향상
- (2) 부정적 영향 - A도시 중심업무지대에 비해 열세하여 쇠퇴가능성

IV. 결

교통여건의 변화는 지역특성에 중대한 변화 초래,

문3>**I. 서****II. 물음#1****1. 감정평가의 개념**

토지 등의 경제적 가치를 ~~

2. 회계에 관한 감정의 개념**3. 양자의 차이**

토지의 경제적 가치를 판정하는 것은 감정평가이고, 회계에 관한 감정이란 그렇게 평가된 자산의 가액이 신뢰할 수 있는 자료에 근거한 것인지에 대한 의견제시에 한정된다.(감정평가에 활용된 자료의 신뢰성, 적절성과 관련 법규의 준수여부 정도)

III. 물음#2**1. 각 가치의 개념**

- (1) 공정가치
- (2) 시장가치
- (3) 장부가치

2. 비교

- (1) 공정가치와 시장가치
시너지 효과 반영 여부
- (2) 공정가치와 장부가치
재무보고일 기준으로 재평가된 가치
- (3) 시장가치와 장부가치
취득원가 기준, 감가상각과 감가수정의 차이

IV. 결

2019년 제30회

【문제 1】 공기업 A는 소지를 신규취득하고 직접 조성비용을 투입하여 택지를 조성한 후, 선분양방식에 의해 주택공급을 진행하려고 하였다. 그러나 「주택공급에 관한 규칙」의 변경에 따라 후분양방식으로 주택을 공급하려고 한다. 다음의 물음에 답하시오. (40점)

- (1) 선분양방식으로 진행하려는 시점에서 A사가 조성한 택지의 감정평가방법을 설명하시오. (10점)
- (2) 상기 개발사업을 후분양방식으로 진행하면서 택지에 대한 감정평가를 실시한다고 할 경우, 최유효이용의 관점에서 감정평가방법을 제안하시오. (10점)
- (3) '예상되는 분양대금에서 개발비용을 공제하여 대상획지의 가치를 평가'하는 방법에서 분양대금의 현재가치 산정과 개발비용의 현재가치 산정 시 고려할 점을 설명하시오. (20점)

【문제 2】 시장가치에 대하여 다음의 물음에 답하시오. (30점)

- (1) '성립될 가능성이 가장 많은 가격(the most probable price)'이라는 시장가치의 정의가 있다. 이에 대해 설명하시오. (10점)
- (2) 부동산거래에 있어 '최고가격(highest price)'과 '성립될 가능성이 가장 많은 가격'을 비교*설명하시오. (10점)
- (3) 가치이론과 가치추계이론의 관계에 대해 각 학파의 주장내용과 이에 관련된 감정평가방법별 특징을 설명하시오. (10점)

【문제 3】 「감정평가에 관한 규칙」에서 감정평가 시 시장가치기준을 원칙으로 하되, 예외적인 경우 '시장가치 외의 가치'를 인정하고 있다. 그러나 현행 「감정평가에 관한 규칙」에서는 '시장가치 외의 가치'에 대한 유형 등의 구체적인 설명이 없어 이를 보완할 필요성이 있다. 감정평가 시 적용할 수 있는 구체적인 '시장가치 외의 가치'에 대해 설명하시오. (20점)

【문제 4】 부동산 가격공시와 관련한 '조사*평가'와 '조사*산정'에 대해 비교*설명하시오. (10점)

문1>**I. 서**

선분양 : 택지조성 후 분양

후분양 : 공정률 60% 이상(골조공사 마무리) 단계에서 분양

원칙은 공시지가기준평가이나 개발법은 유력한 검증수단이 될 수 있다.

II. 물음#1

1. 선분양방식에서 택지비의 감정평가
 - 주택공사 전 시점에서 택지의 가치를 평가
2. 공시지가기준법(원칙) : 유사한 이용상태의 공시지가 기준
3. 조성원가법 : (소지 + 조성공사비)*성숙도수정
4. 거래사례비교법 : 유사한 거래사례를 기준

III. 물음#2**1. 후분양방식에서 택지비의 감정평가**

- 주택공사 공정률 60% 이상(골조공사 마무리) 단계에서 분양
- 분양시점에서 택지비

2. 최유효이용 분석

공동주택 건부지

3. 대규모 택지의 감정평가방법으로서 개발법

분양대금의 현가합 - 개발비용의 현가합

IV. 물음#3**1. 분양대금의 현재가치 산정시 고려사항**

- (1) 분양가
- (2) 분양계획(용적률, 세대수, 면적구성 등)
- (3) 분양대금의 유입시기(흐수율 분석)
- (4) 연체료 수입

2. 개발비용의 현재가치 산정시 고려사항

- (1) 건축비
- (2) 가산비용(층수가 50층 이상 초고층주택, 고급연립이나 테라스하우스 등, 구조형식(철골, 철콘 등)
- (3) 택지비 가산비(말뚝박기 공사비, 암석지반 공사비, 흙막이 및 차수벽, 지하공사 특수공법 공사비, 방음시설 공사비, 제세공과금 등 필요적 경비, 그 밖의 기타 비용 등)

문3>

I. 서

<감정평가에 관한 규칙> 제5조에서는 시장가치 외의 가치가 적용될 조건에 대해서는 명문화되어 있지만, 명칭, 성격, 목적 등에 대한 구체성은 결여되어 있다. 시장가치 외의 가치의 구체성 부여는 부동산가격 개념을 유형화함으로써 감정평가시 안정성을 증대시킬 수 있다.

II. 가치의 종류

1. 과세가치

국가나 지방자치단체에서 취득세나 재산세 등의 각종 세금을 부과하는데 사용되는 기준으로 활용되는 가치이다. 우리나라의 경우 <부공법> 제10조 개별공시지가는 국세*지방세 등 각종 세금의 부과를 산정한다고 명문화되어 있다.

2. 보상가치

보상가치는 공공의 필요에 따른 적법한 행정상의 공권력 행사로 인하여 재산에 가하여진 <특별한 희생>에 대하여 공평부담의 견지에서 행정주체가 행하는 보상의 기준이 되는 가치로서 <토지보상법>에 따라 평가한다.

3. 담보가치

은행 등 금융기관에서 해당 물건을 담보로 대출을 실행하기 위해 사용되는 가치이다. 담보가치는 시장가치를 기준으로 평가하는 것이 원칙이지만, 담보물건의 채권회수 안정성을 이유로 보수주의적 평가를 요한다. 그러므로 시장가치 이외의 가치이다.

4. 경매가치

법원에서 경매절차를 진행하기 위한 최저입찰가격의 기준으로 사용되는 가치이다. 취지로는 경매로 인해 당사자의 자산이 염가로 팔려 손해는 최소화시켜주기 위한 최저경매가격이다. 경매가치 평가시도 시장가치 기준이 원칙이나, 경매시장 특성상 <통상적인 시장>에 부합하지 않기에 시장가치 이외의 가치이다.

5. 처분가치

청산을 목적으로 일정한 처분계획에 따라 대상물건이 시장에서 매각되었을 때 그 물건의 매매로부터 합리적으로 획득할 수 있을 것으로 인정되는 가치이다. 처분시점이 현재인 시장가치와 달리 일정기간 경과 후라는 점 등의 이유로 시장가치 이외의 가치이다.

6. 계속기업가치

유무형의 기업자산을 개별적이 아닌 총체적으로 매도할 때 계속기업이 가질 수 있는 시장가치이다. 계속기업이란 가까운 미래에 청산되지 않는 것이 확실하고 미래수명이 무기한적인 회사이다. 특히 무형자산의 가치는 계속기업으로 존속시 가치가 존재한다.

III. 외국의 사례

미국감정평가사협회(AI)에서는 시장가치를 기준으로 보험가치, 과세가치, 사용가치를 인정하

고 있고 일본의 경우 정상가격을 원칙으로 특정가격, 한정가격, 특수가격을 비시장가격으로 두고 있다.

IV. 결

감정평가시 의뢰목적은 감정평가서 필수 기재사항이다.(감칙 제9조) 그러나 같은 물건을 감정평가 목적에 따라 감정평가액이 높았다 낮았다 할 수 있는 문제점이 있다. 예를 들어 담보목적, 일반시가목적, 보상목적에 따라 평가액이 달라진다면 자칫 감정평가의 신뢰성의 악영향을 줄 수 있으므로 관련 구체적인 법령의 명문화가 필요해 보인다.

2020년 제31회

【문제 1】 감정평가와 관련한 다음의 물음에 답하시오. (40점)

- (1) 감정평가의 개념을 구체적으로 설명하고, 감정평가의 개념에 근거하여 기준가치 확정과 복수(複數) 감정평가의 필요성에 관하여 각각 논하시오. (20점)
- (2) 시장가치와 시장가격(거래가격)의 개념을 비교하여 설명하고, 다양한 제도를 통해 시장가격(거래가격)을 수집·분석할 수 있음에도 불구하고 감정평가가 필요한 이유에 관하여 논하시오. (20점)

【문제 2】 토지소유자 甲은 공익사업에 토지가 편입되어 보상액 통지를 받았다. 보상액이 낮다고 느낀 甲은 보상액 산정의 기준이 된 감정평가서 내용에 의문이 있어, 보상감정평가를 수행한 감정평가사 乙에게 다음과 같은 질의를 하였다. 이에 관하여 감정평가사 乙의 입장에서 답변을 논하시오. (30점)

- (1) 감정평가서에는 공시지가기준법을 주방식으로 적용하여 대상토지를 감정평가하였다고 기재되어 있다. 甲은 대상토지의 개별공시지가가 비교표준지 공시지가보다 높음에도 불구하고 개별공시지가를 기준으로 감정평가하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)
- (2) 甲은 비교표준지 공시지가가 시장가격(거래가격)과 비교하여 낮은 수준임을 자료로 제시하면서, 거래사례비교법을 주방식으로 적용하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)

【문제 3】 A 토지는 ○○재개발사업구역에 소재하고 있다. A 토지에 대하여 재개발사업의 절차상 종전자산의 감정평가를 하는 경우와 손실보상(현금청산)을 위한 감정평가를 하는 경우에 다음의 물음에 답하시오. (20점)

- (1) 각각의 감정평가에 있어 기준시점, 감정평가액의 성격 및 감정평가액 결정시 고려할 점에 관하여 설명하시오. (10점)
- (2) 각각의 감정평가에 있어 재개발사업으로 인한 개발이익의 반영여부에 관하여 설명하시오. (10점)

【문제 4】 감정평가에 관한 규칙에는 현황기준 원칙과 그 예외를 규정하고 있다. 예외 규정의 내용을 설명하고, 사례를 3개 제시하시오. (10점)

문1>

I. 서

부동산실거래가 신고제도의 도입으로 시장가격을 수집할 수 있게 되었다. 그러나 시장가격은 거래금액의 비정상성, 최빈치 여부 등 여러 면에서 시장가치와 차이가 있는 바, 여전히 감정평가를 통해 시장가치의 지적이 필요하다. 왜냐하면 감정평가를 통해 구해진 시장가치는 우리 사회내에서 다양한 사회적 수요에 부응하고, 가격선도기능을 제공하기 때문이다. 이하 관련 내용에 대해서 알아본다.

II. 시장가치와 시장가격의 비교

1. 의의

1) 시장가치

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정당한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

2) 시장가격

시장에서 매수자와 매도자 사이에 거래가 성립한 금액을 말한다.

2. 비교

1) 최빈치 여부

시장가치는 최빈치로서 확률적 개념이나, 시장가격은 하나의 거래금액으로서 존재한다.

2) 시점의 차이

시장가치는 기준시점 현재의 가치이나, 시장가격은 과거에 거래가 이루어진 역사적 사실로서 과거시점이다.

3) 시장참여자의 차이

시장가치는 다수의 매도인과 매수인의 거래를 전제로 하나, 시장가격은 특정한 매도자와 매수자 사이에서 성립된 거래금액이다.

4) 비정상적 사정의 개입여부

시장가치는 비정상적 사정이 배제된 가격이나, 시장가격은 시장의 비정상적 가정이 그대로 반영된 가격이다.

5) 가치3면성 반영여부

시장가치는 가치 3면성에 따라 시장성, 비용성, 수익성으로 접근할 수 있으나, 시장가격은 시장성만 반영된 금액이다.

Ⅲ. 감정평가가 필요한 이유

1. 실거래가 자료의 부정확성

실거래가자료는 비정상적 사정개입, 허위신고, 비부동산 가치구성요소 포함 등으로 인하여 그 가격의 정확성을 신뢰할 수 없다. 따라서 이러한 비정상적 요소를 배제하여 합리적인 가치를 도출하는 감정평가활동이 필요하다.

2. 장기적 배려 필요

부동산의 가치는 과거 사건의 결과이기도 하지만, 미래에 발생할 것으로 예상되는 사건의 반영이기도 하다. 따라서 시장가치의 도출은 단순히 과거 사건의 연장만으로 가능한 것이 아니고, 미래 시장상황을 반영해야 한다. 그러나 시장가격은 과거의 거래내역으로서 미래상황이 반영되어 있지 않은 바, 감정평가를 통해 장기적 배려하에 시장가치를 구할 필요가 있다.

3. 사회적 수요에 부응(가치다원론)

부동산의 용도의 다양성으로 인해 하나의 물건에 여러 개의 가치가 성립할 수 있다. 부동산을 둘러싼 사회적 수요는 매우 다양하기 때문에, 이처럼 부동산의 가치도 다양하게 파악할 필요성이 있다. 예를 들어 담보대출의 경우에는 부동산의 담보가치를 구할 필요가 있고, 부동산증권화시에는 투자가치를 구할 필요가 있다. 이처럼 부동산의 가치를 다양하게 파악하기 위해서도 감정평가활동이 필요하다.

4. 가격선도기능 필요

부동산 가치형성요인이 복잡하여 일반인을 이를 충분히 이해하지 못하여 시장에서는 비합리적인 가격이 형성되기 쉽다. 이게 감정평가를 통해 균형가격을 지적하여 우리 사회 내에서 가격선도기능을 제공할 필요가 있다. 감정평가액을 기준으로 시장거래가격이 형성되면 비정상적 거래를 줄일 수 있어 거래질서가 확립될 수 있다.

5. 부동산거래가 희소한 경우에 유용

소재지별로는 비도시지역은 도시지역에 비해서 거래가 빈번하지 않다. 또한 용도별로는 대지*공장용지의 거래는 활발하나 전*답*임야의 거래는 희소하다. 그리고 시기적으로는 부동산 침체기에는 호황기에 비해 거래가 감소한다. 이처럼 부동산거래가 희소한 시기에는 시장가격을 수집하기 어려워지므로 감정평가를 통한 가치지적이 더욱 필요해진다.

Ⅳ. 결

최근 실거래가 자료를 통계적으로 분석하여 감정평가액을 대체하려는 시도가 있다. 그러나 통계적 방식은 ①투입되는 실거래가 자료의 부정확성 ②통계모형 자체의 오류 ③전문가적 판단의 결여 ④부동산가치형성요인의 복잡성 등의 문제점으로 완전히 감정평가를 대체할 수 없다. 다만 감정평가의 보조적 도구로서 더욱 정확한 감정평가를 위한 수단으로 활용될 수 있을 것이다.

문2>**I. 서****II. 설문#1****1. 공시지가의 개념**

- (1) 표준지 공시지가
- (2) 개별공시지가

2. 개별공시지가를 기준으로 감정평가하지 않은 이유

- (1) 법적인 이유
토지보상법 제70조의 규정
- (2) 효력의 차이
 - 표준지공시지가 : 토지감정평가의 기준
 - 개별공시지가 : 각종 세금과 부담금 부과 기준
- (3) 정확도의 차이
 - <평가>와 <산정>의 차이
 - 개공은 조세부과 등 일부 목적에 사용하기 위하여 비전문가가 간이하게 산정한 가격으로 재산권의 객관적 가치를 정확히 평가해야 하는 보상평가에 활용될 수 없다.

III. 설문#2**1. 법적인 이유**

토지보상법 제70조

2. 이론적 이유

- (1) 해당 공익사업으로 인한 가격변동 배제
 - 1) 공시지가기준법은 적용 공시지가의 선택, 비교표준지의 선정, 지가변동률의 적용, 그 밖의 요인보정 등을 통해 배제 가능
 - 2) 거사비는 해당 공익사업으로 인해 영향받지 않은 거래사례를 기준하여 평가할 수 있으나 공시지가기준법에 비해 이러한 장치적 마련이 불충분함.
- (2) 건축물 등이 없는 상태를 전제로 평가
 - 1) 공시지가기준법 : 표준지가 나지상정으로 평가되어, 지상 건축물의 존재로 인한 영향을 배제한 평가 용이
 - 2) 거사비 : 지상건물이 있는 경우 이에 대한 영향이 반영되어 있어, 별도의 보정이 필요함.
- (3) 거래사례의 비정상성
 - 1) 공시지가기준법 : 표준지는 전문가에 의해 평가된 정상적 가격
 - 2) 거사비 : 거래사례에 비정상적 사정이 개입되어 있는 경우 이에 대한 보정이 필요함.

(4) 그 밖의 요인 보정을 통해 정당보상 가능

- 1) 공시지가가 정책적*행정적 가격으로서 일반적인 시세 내지는 시장가치보다 낮게 공시되지만, 그 밖의 요인 보정을 통하여 정당보상 가능
- 2) 이때 정상적인 거래사례를 기준으로 그 밖의 요인 보정을 하는 경우 사실상 거래사례비교법과 마찬가지로 시장성을 반영할 수 있음.

2021년 제32회

【문제 1】 최근 부동산시장에서 경제적, 행정적 환경변화가 나타나고 있다. 다음 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 부동산시장을 공간시장(space market)과 자산시장(asset market)으로 구분할 때 두 시장의 관계를 설명하고, 부동산시장의 다른 조건이 동일할 때 시중은행 주택담보대출 이자율의 상승이 주택시장의 공간시장과 자산시장에 미치는 영향을 설명하시오.(20점)
- (2) 양도소득세의 상승이 부동산시장에 미치는 영향에 대해 설명하시오.(10점)
- (3) 3방식에 따른 감정평가를 할 때 부동산 경기변동에 따른 유의사항에 대해 설명하시오.(10점)

【문제 2】 감정평가법인등은 감정평가관계법규 및 감정평가 실무기준에서 정하는 감정평가의 절차 및 윤리규정을 준수하여 업무를 행하여야 한다. 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 감정평가 실무기준상 감정평가의 절차를 설명하시오.(10점)
- (2) 감정평가 실무기준상 감정평가법인등의 윤리를 기본윤리와 업무윤리로 구분하고, 각각의 세부내용에 대해 설명하시오.(20점)

【문제 3】 광평수 토지란 해당 토지가 속해 있는 시장지역에서 일반적으로 사용하는 표준적 규모보다 훨씬 더 크다고 인식되는 토지로서, 최근에 대단위 아파트 단지개발 및 복합용도 개발 등으로 인해 광평수 토지에 대한 감정평가가 증가하고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 광평수 토지면적이 해당 토지의 가치에 미치는 영향을 감가와 증가로 나누어 설명하시오.(10점)
- (2) 광평수 토지의 최유효이용이 단독이용(single use)인 경우 감정평가방법에 대해 설명하시오.(10점)

【문제 4】 <감정평가심사>와 <감정평가검토>에 대해 비교*설명하시오.(10점)

문4>**I. 개념****1. 감정평가심사(감정평가사법 제7조 1항)**

감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 감정평가서의 적정성을 같은 법인 소속의 다른 감정평가사가 심사하는 것을 말한다.

2. 감정평가검토(감정평가사법 제7조 3항)

감정평가 의뢰인 및 관계 기관 등의 의뢰로 발급된 감정평가서의 적정성을 해당 감정평가서를 발급한 감정평가법인등이 아닌 다른 감정평가법인등에 의뢰하는 것을 말한다.

II. 비교**1. 공통점****(1) 적정성 판단**

감정평가서가 관련 법규에서 정한 원칙과 기준을 준수하였는지 검토하며, 감정평가서의 합리성과 정확성을 판단한다.

2. 차이점**(1) 필수여부**

감정평가심사는 필수적 절차이나, 감정평가검토는 <할 수 있다>라고 규정하여 임의적 절차이다.

(2) 시기

감정평가심사는 감정평가서 발급 전에 이루어지나, 감정평가검토는 발급 이후에 이루어진다는 차이점이 있다.

(3) 업무담당자

감정평가심사는 같은 법인내 감정평가사에 의해 이루어지지만, 감정평가검토는 해당 감정평가서를 발급하지 않은 다른 감정평가법인등에 의해 수행된다.

(4) 사후처리

감정평가심사는 작성된 감정평가서의 수정·보완이 필요하다고 판단되는 경우에는 해당 감정평가서를 작성한 감정평가사에게 수정·보완의견을 제시할 수 있으나, 감정평가검토는 관련 규정이 없다.

2022년 제33회

【문제 1】 최근 지식재산권에 대한 관심이 높아지면서 지식재산권에 대한 감정평가 수요도 증가하고 있다. 지식재산권 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(33회, 40점)

물음1) 감정평가 실무기준상 지식재산권의 개념 및 종류, 가격자료에 대해 설명하시오.(10점)

물음2) 감정평가 3방식의 성립근거와 각 방식 간의 관계에 대해 설명하시오.(10점)

물음3) 감정평가 실무기준상 감정평가 3방식에 따른 지식재산권의 평가방법을 설명하며, 각 방식 적용 시 유의사항에 대해 설명하시오.(20점)

【문제 2】 소득접근법에서 자본환원율을 결정하는 방법이다. 다음 물음에 답하시오.(33회, 30점)

물음1) 투자결합법(band of investment method)의 2가지 유형을 구분하여 쓰고, 엘우드(Ellwood)법을 비교 설명하시오.(20점)

물음2) 자본환원율(capitalization rate)의 조정이 필요한 이유와 조정방법을 설명하시오.(10점)

【문제 3】 다음 자료를 참고하여 물음에 답하시오.(33회, 20점)

<자료>

법원감정인인 감정평가사 甲은 손해배상(기) 사건에서 원고가 주장하는 손해액을 구하고 있다.

본 사건 부동산(제2종일반주거지역<건폐율 60%, 용적률 200%>) 매매 당시 매수자인 원고는 부지 내에 차량 2대의 주차가 가능하다는 피고의 주장을 믿고 소유권이전을 완료하였으나, 부지 내의 공간(공지) 부족으로 현실적으로는 주차가 불가능함을 알게 되었다. 현장조사 결과 대상 건물(연와조)의 외벽과 인접부동산 담장 사이에 공간이 일부 있으나 협소하여 주차가 불가능한 것으로 나타났다.

기준시점 현재 대상 건물은 용적률 110%로 신축 후 50년이 경과하였으나 5년전 단독주택에서 근린생활시설(사무소)로 용도변경 허가를 받은 후 수선을 하여 경제적 잔존내용연수는 10년인 것으로 판단되었다.

대상부동산의 인근지역은 기존주택지역에서 소규모 사무실로 변화하는 특성을 보이고 있고 현재 건물의 용도(이용상황)에 비추어 차량 2대의 주차공간 확보가 최유효이용에 해당한다고 조사되었다.

물음1) 이 사안에서 시장자료(market data)를 통하여 손해액을 구하기 위한 감정평가방법과 해당 감정평가방법의 유용성 및 한계점에 대하여 설명하시오.(10점)

물음2) 만일 물음 1)에서 시장자료(market data)를 구할 수 없는 경우, 적용 가능한 다른 감정평가방법들에 대하여 설명하고 이러한 접근방식을 따르는 경우 손해액의 상한은 어떻게 판단하는 것이 합리적인지 설명하시오. (10점)

【문제 4】 초과토지(excess land)와 잉여토지(surplus land)의 개념을 쓰고, 판정 시 유의사항에 대하여 설명하시오. (33회, 10점)

문1>**I. 서**

현대 시대에는 종래의 유형자산 이외에도 다양한 무형의 권리가 존재한다. 특히 최근에는 산업사회에서 지식사회로 탈바꿈하면서 무형자산의 중요성이 부각되고 있다. 특히 정보화로 대표되는 IT 기술 등의 발달로 특허에 관한 독점적 권리를 주장하게 되며, 이에 따른 분쟁도 점차 증대되는 추세이다.

II. 물음#1**1. 개념**

통상 발명·상표·디자인 등의 산업재산권과 문학·음악·미술 작품 등에 관한 저작권을 총칭하는 개념으로, 이를 지적재산권 또는 지적소유권이라 칭하기도 한다.

2. 종류

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권

3. 가격자료**(1) 특허권**

특허권의 가격자료는 다음과 같다.

- ① 거래사례 : 특허권의 거래가격 등
- ② 비용자료 : 특허권의 취득을 위해 드는 비용 등
- ③ 수익자료 : 수익력 추정자료, 수익률, 라이선스계약에 따른 수익 및 실시료율, 재무제표 등
- ④ 시장자료 : 경제성장률, 물가상승률, 금리, 환율 등
- ⑤ 그 밖에 감정평가액 결정에 참고가 되는 자료

(2) 상표권

상표권의 가격자료는 다음과 같다.

- ① 거래사례 : 상표권의 거래가격 등
- ② 비용자료 : 상표권의 취득을 위해 드는 비용 등
- ③ 수익자료 : 상표권 사용수익, 수익률, 라이선스계약에 따른 수익 및 실시료율, 재무제표 등
- ④ 시장자료 : 경제성장률, 물가상승률, 금리, 환율 등
- ⑤ 그 밖에 감정평가액 결정에 참고가 되는 자료

(3) 저작권

저작권의 가격자료는 다음과 같다.

- ① 거래사례 : 저작권의 거래가격 등
- ② 비용자료 : 저작권의 취득을 위해 드는 비용 등
- ③ 수익자료 : 저작권 사용수익, 수익률, 라이선스계약에 따른 수익 및 실시료율, 재무제표 등

- ④ 시장자료 : 경제성장률, 물가상승률, 금리, 환율 등
- ⑤ 그 밖에 감정평가액 결정에 참고가 되는 자료

Ⅲ. 물음#2

1. 성립근거

- (1) 비교방식 : 시장성의 사고방식, 대체의 원칙
- (2) 원가방식 : 비용성의 사고방식, 대체의 원칙
- (3) 수익방식 : 수익성의 사고방식, 대체의 원칙

2. 각 방식의 관계

각 방식은 나름의 유용성과 한계, 상호 보완관계, 가치 3면성

Ⅳ. 물음#3

1. 수익환원법

- (1) 개념
- (2) 평가방법
 - ① 해당 지식재산권으로 인한 현금흐름을 현재가치로 할인하거나 환원하여 산정하는 방법
 - ② 기업전체에 대한 영업가치에 해당 지식재산권의 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법
- (3) 유의사항(해설서에 없음, 기술평가기준 운영지침, 산업통상자원부)
 - ① 대상기술의 사업화로 인해 발생하는 매출액의 추정으로부터 시작되며, 이는 평가참여자의 합의를 바탕으로 하여야 한다.
 - ② 수익접근법에서 대상기술의 식별 및 분리가 가능한 합리적인 방법이 전제될 경우 증분수익법의 활용이 가능하다.
 - ③ 결국에는 미래 수익의 예측, 적절한 환원율이나 할인율의 산정, 타 무형자산과의 구분 등이 유의사항이 됨.

2. 거래사례비교법

- (1) 개념
- (2) 평가방법
 - ① 비슷한 지식재산권의 거래사례와 비교하는 방법
 - ② 매출액이나 영업이익 등에 시장에서 형성되고 있는 실시료율을 곱하여 산정된 현금흐름을 할인하거나 환원하여 산정하는 방법
- (3) 유의사항(해설서에 없음, 기술평가기준 운영지침, 산업통상자원부)
 - ① 거래사례에서의 거래조건과 평가목적 등이 다를 수 있으므로 비교 대상과 유의한 차이가 있을 때는 적절히 차이를 조정하여 평가하여야 하며,
 - ② 유사성의 판단 기준과 차이를 조정한 경우에는 그 근거를 명시하여야 한다.
 - ③ 시장접근법은 시장에서 동일기술에 대한 거래사례가 없거나 유사기술에 대한 거래사례가 부족한 경우에는 적용하지 아니한다.
 - ④ 시장접근법을 사용함에 있어 거래사례를 확인할 수 있고 가격에 대한 정보를 이용할 수

있더라도, 가격에 대한 적절한 조정이 어렵거나 대상기술의 차별화된 특성을 반영하는데 필요한 조정률을 결정하는 것이 어려운 경우에는 다른 평가방법을 적용하여 얻어진 평가결과를 비교 검토하기 위한 참조방법으로 사용될 수 있다.

⑤ 결국에는 사례의 선정, 정상화, 비교*보정, 충분한 시장자료에 근거 등이 유의사항이 됨.

3. 원가법

(1) 개념

(2) 평가방법

① 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용에서 감가요인을 파악하고 그에 해당하는 금액을 공제하는 방법

② 대상 지식재산권을 제작하거나 취득하는 데 들어간 비용을 물가변동률 등에 따라 기준시점으로 수정하는 방법

(3) 유의사항

① 원가접근법을 사용하는 경우에는 완성시점과 평가시점 사이에서 발생된 물리적 마모, 기능적 진부화, 기술적 진부화, 경제적 진부화와 같이 물리적인 용도나 유효성이 약화되어 가는 것 등의 진부화 수준을 고려하여야 한다.

② 원가접근법을 사용하기 위해서는 역사적 원가, 재생산원가, 대체원가 등 상세한 원가 정보가 필요하다.

③ 적절한 재조달원가, 감가수정이 유의사항이 되면, 주된 평가방법으로 사용되지 못한다는 점을 추가

V. 결

문2>**I. 서**

환원이율의 정확성 중요 -> 환원이율은 투자결합법에서 엘우드법으로 발전되어 왔다.

II. 물음#1**1. 투자결합법**

- (1) 물리적 투자결합법
- (2) 금융적 투자결합법
 - 1) ROSS
 - 2) Kazdin

2. 엘우드법

- (1) 가정
- (2)

3. 양자의 비교

- (1) 금융조건의 고려여부
- (2) 지분형성분 고려여부
- (3) 기간말 가치변동 고려여부
- (4) 보유기간 가정의 차이
- (5) 세금효과 미고려

III. 물음#2**1. 순영업소득의 변동**

- (1) 이유 : NOI변동
- (2) 방법 : 정률 변동이면 K계수, 정액 변동이면 J계수

2 투자위험의 반영

- (1) 이유 : 다양한 투자위험 존재
- (2) 방법 : 위험할증률 가산

3. 자본회수의 처리

- (1) 이유 : 상각전*상각후
- (2) 방법 : 자본회수율 고려

4. 기간말 가치변동

- (1) 이유 : 부동산가치변동
- (2) 방법 : 자본회수율 양, 영, 음

IV. 결

문3>**I. 서****II. 물음#1**

1. 거래사례비교법 : 대쌍비교법의 논리
2. 유용성 : 적절한 사례가 있는 경우 매우 설득력이 높음
3. 한계점 : 적절한 거래사례가 시장에 존재하지 않을 가능성, 사례수집이 힘들

III. 물음#2

1. 원가법 : 주차장 개설비용(건물 일부 철거비 + 보수공사 + 주차장 설치비의 합계)
2. 수익환원법 : 주차비용의 증가분의 10년치 현재합
3. 손해액의 상한 : 원가법에 따라 판단하는 것이 합리적임.(추가적으로 건물면적 감소로 인한 임대료 감소, 공사기간 중의 임대료 손실 등도 고려되어야 할 것임.)

IV. 결

2023년 제34회

【문제 1】 수익환원법에는 직접환원법과 할인현금흐름분석법(DCF법)이 있다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

물음 1) 직접환원법과 할인현금흐름분석법의 개념 및 가정에 대하여 비교·설명하시오. (15점)

물음 2) 직접환원법과 할인현금흐름분석법의 투자자본 회수의 인식 및 처리방법에 대하여 비교·설명하시오. (15점)

물음 3) 할인현금흐름분석법의 한계에 대하여 설명하고, 이를 극복하는 측면에서 확률적 할인현금흐름분석법에 대하여 설명하시오. (10점)

【문제 2】 감정평가와 관련한 다음 물음에 답하시오. (30점)

물음 1) 기준가치의 중요성에 대하여 설명하고, 택지비 목적의 감정평가서에 기재할 기준가치에 대하여 논하시오. (15점)

물음 2) 감정평가사 甲은 한국감정평가사협회가 설치·운영하는 감정평가심사위원회의 심사위원으로서 택지비 목적의 감정평가서를 심사하고 있다. 감정평가서에 기재된 공시지가기준법상 그 밖의 요인 보정에 관한 내용은 다음의 표와 같으며, 甲은 심사결과 감정평가서의 보완이 필요하다고 판단하고 있다. 甲의 입장에서 공시지가기준법상 그 밖의 요인 보정에 있어 '지역요인 비교 내용의 적정성'에 대하여 세부 심사의견을 기술하시오. (15점)

1) 그 밖의 요인 보정치 산정 방법 : 인근지역 또는 동일수급권 내 유사지역의 가치형성요인이 유사한 감정평가사례 중 적절한 비교사례를 선정하여 비교사례기준 비교표준지의 감정평가액과 비교표준지 공시지가에 시점수정을 한 가액의 비율을 기준으로 산정함

2) 인근지역 또는 동일수급권 내 유사지역의 택지비 감정평가사례

기호	소재지 및 지번	용도지역	이용상황	도로조건	면적(㎡)	감정평가단가 (원/㎡)	기준시점
㉮	서울특별시 A구 ㄱ동 65	제3종 일반주거	아파트	광대소각	234,000	18,900,000	2022.08.20.
㉯	서울특별시 B구 ㄴ동 10	제3종 일반주거	아파트	광대소각	150,000	21,000,000	2022.09.20.

3) 비교사례의 선정 : 감정평가사례 중 비교표준지(A구 ㄱ동 5)와 지리적으로 근접하고(A구와 B구는 서로 인접함), 토지이용계획 및 감정평가목적이 동일하거나 유사하여 비교가능성이 높은 기호 ㉯를 비교사례로 선정하였음

4) 시점수정치의 산정 : (감정평가서에 기재되어 있으나 생략함)

5) 지역요인의 비교

조건	항목	세항목	격차율	비교내용
----	----	-----	-----	------

			사례	표준지	
가로조건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭, 포장, 보도	1.00	1.00	유사함
		계통 및 연속성			
접근조건	도심과의 거리 및 교통시설의 상태	인근교통시설의 편의성, 인근교통시설의 도시중심 접근성	1.00	1.20	표준지는 사례 대비 도시철도와의 거리 및 편의시설 배치 상태에서 우세함
	상가의 배치상태	인근상가의 편의성, 인근상가의 품격			
	공공 및 편의시설의 배치상태	학교, 공원, 병원, 관공서 등			
환경조건	기상조건, 자연환경	일조, 온도, 조망, 지반, 지질 등	1.00	1.20	표준지는 사례 대비 조망 및 획지의 상태에서 우세함
	사회환경	거주자의 직업, 학군 등			
	획지의 상태	획지의 표준적인 면적, 획지의 정연성, 주변의 이용상황 등			
	공급 및 처리시설의 상태	상수도, 하수도, 도시가스 등			
	위험 및 혐오시설	변전소 등의 유무, 특별고압선 등의 통과 유무			
	재해발생 위험성, 공해발생의 정도	홍수, 절벽붕괴, 소음, 대기오염 등			
행정적 조건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역 등	1.00	1.00	유사함
		기타 규제			
기타조건	기타	장래의 동향, 기타	1.00	1.00	유사함
합계			1.00	1.44	

6) 개별요인의 비교 : (감정평가서에 기재되어 있으나 생략함)

7) 그 밖의 요인 보정치의 산정 : (감정평가서에 기재되어 있으나 생략함)

【문제 3】 담보평가와 관련한 다음 물음에 답하시오. (20점)

물음 1) 담보평가를 수행함에 있어 감정평가의 기능과 관련하여 감정평가의 공정성과 독립성이 필요한 이유를 설명하고, 감정평가의 공정성과 독립성을 확보할 수 있는 수단 3개를 제시하시오. (10점)

물음 2) 감정평가법인이 담보목적의 감정평가서를 심사함에 있어 심사하는 감정평가사의 역할에 대하여 설명하시오. (10점)

【문제 4】 다세대주택을 거래사례비교법으로 감정평가하기 위하여 거래사례를 수집하는 경우 거래사례의 요건과 각 요건별 고려사항에 대하여 약술하시오. (10점)

문1>

I. 서

수익환원법이란 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다. 수익환원법은 수익성의 사고방식에 근거하여 미래 수익의 현재가치로 부동산의 가치를 구한다. 다만 보유기간, 환원대상소득, 자본회수의 인식 및 처리방법 등에 따라 직접환원법과 DCF법으로 구분된다. 과거 직접환원법의 이론적 한계를 극복하고자 DCF법이 도입되었으나, 이러한 DCF법이 최근 부동산시장의 불확실성이 커지고 있는 상황을 제대로 반영하지 못한다는 한계점이 노출되어 이를 극복하기 위한 확률적 DCF법이 논의되고 있는바, 이하 관련 내용을 검토한다.

II. 물음#1

1. 개념

1) 직접환원법

직접환원법은 단일기간의 순수익을 적절한 환원율로 환원하는 방법으로 전통적인 직접환원법과 잔여환원법으로 구분한다. 전통적인 직접환원법은 직접법, 직선법, 상환기금법, 연금법으로 세분되며, 잔여환원법은 토지잔여법, 건물잔여법, 부동산잔여법 등으로 세분된다.

2) DCF법

미래의 현금흐름과 보유기간 말의 복귀가액에 적절한 할인율을 적용하여 현재가치로 할인한 후 대상물건의 수익가액을 산정하는 방법이다.

2. 가정의 비교

1) 환원대상 소득의 안정화여부

①직접환원법은 안정화된 한 해의 소득을 자본회수율이 포함된 환원율로 환원하나 ②DCF법은 여러 해의 현금흐름을 할인율로 할인한다.

2) 가치구성요소에 대한 가정

①직접환원법은 투자자가 운영업소득을 향유한다고 보나, ②DCF법은 (a)매기 세후(세전)지분 현금흐름, (b)보유기간말 부동산의 가치변동, (c)보유기간동안 원금 상환에 의한 지분형성분을 향유한다고 본다.

3) 보유기간의 차이

①직접환원법은 부동산의 전내용연수동안 보유할 것을 가정하나, ②DCF법은 전형적인 보유기간 동안만 보유할 것을 전제한다.

4) 저당조건과 세금의 고려여부

①직접환원법은 운영업소득(NOI)를 환원대상으로 하여 저당지불액이나 세금을 고려하지 않으나, ②DCF법은 세후현금흐름을 기준하므로 저당지불액이나 세금을 고려한다.

5) 평가대상에 대한 가정

①직접환원법은 부동산의 물리적 실체를 평가대상으로 보나, ②DCF법은 부동산의 경제적 실체를 평가대상으로 본다.

Ⅲ. 물음#2

1. 투하자본 회수의 인식

1) 직접환원법(상각자산의 가치상각)

부동산의 물리적 측면에 입각해서 토지와 같은 비상각자산은 자본회수가 불필요하다고 보나, 건물과 같은 상각자산은 시간이 지남에 따라 가치가 하락하므로 매기 순영업소득 중에서 자본회수가 필요하다고 본다.

2) DCF법(부동산의 가치변동)

전형적인 투자자는 부동산을 전내용연수동안 보유하지 않고 일정기간 후 처분한다고 보아, 보유기간말 부동산의 재매도를 통해서 투하자본을 회수한다고 본다.

2. 처리방법

1) 직접환원법

(1) 직선법

상각전 순수익을 상각후 환원율에 상각률을 가산한 상각전 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법이다. 직선법은 순수익과 상각자산의 가치가 동일한 비율로 일정액씩 감소하고 투자자는 내용연수 말까지 자산을 보유하며, 회수자본은 재투자하지 않는다는 것을 전제한다.

(2) 호스콜드법

상각전 순수익을 상각후 환원율과 축적이율 및 내용연수를 기초로 한 감채기금계수를 더한 상각전 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법이다. 상환기금법은 자본회수분을 안전하게 회수할 수 있는 곳에 재투자하는 것을 가정하여 해당 자산에 대한 상각후 환원율보다 낮은 축적이율에 의해 이자가 발생하는 것을 전제한다.

(3) 인우드법

상각전 상각후 환원율과 상각후 환원율 및 내용연수를 기초로 한 감채기금계수를 더한 상각전 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법이다. 연금법은 매년의 상각액을 당해 사업이나 유사사업에 재투자한다는 가정에 따라 상각후 환원율과 동일한 이율에 의해 이자가 발생한다는 것을 전제로 하고 있다.

2) DCF법

보유기간말 부동산매도를 통해 투하자본을 회수하는 것으로 처리한다. 기간말 재매도가치는 투하자본보다 클 수도 있고 작을 수도 있다. 재매도가치를 구하는 방법에는 내부추계법과 외부추계법이 있다. 내부추계법은 보유기간말 다음 연도의 순영업소득을 기출환원율로 환원하여 구하고, 외부추계법은 여러 가지 경제변수와 부동산 가치와의 관계 등을 이용하여 구한다.

IV. 물음#3

1. DCF법의 한계

1) 불확실성 반영한계

단 하나의 시나리오에 근거하여 부동산의 가치를 구하기 때문에, 미래 상황이 다양하게 변동할 수 있는 불확실성을 반영하지 못한다.

2) 점추정치

DCF법은 하나의 시나리오에 의해 부동산의 가치를 추계하기 때문에 결과값도 점추정치로 구해진다. 그러나 시장가치는 최빈치 개념을 내포하고 있는 확률적 개념이기 때문에 정적 DCF법은 이를 반영하는데 한계가 있다.

2. 확률적 DCF법

1) 개념

할인현금유지분석법의 일종으로, 미래환경의 변동성을 변수로 감안하여 투자를 결정하거나 가치평가를 하는 방법이다.

2) 불확실성 반영

각 가치형성요인의 변화가능성을 확률적으로 예측하여 다양한 상황을 상정한 가치를 구할 수 있으므로, 미래상황의 불확실성을 반영할 수 있다.

3) 확률분포로 결과치 제시

몬테카를로 시뮬레이션 등에 의해 다양한 경우의 가치가 제시되므로 점추정치가 아니라 확률분포로 결과치가 제시된다. 이는 시장가치의 <성립될 가능성이 가장 높은 가액>이라는 확률적 개념에 부합한다.

V. 결

최근 부동산시장의 불확실성이 높아지고 있어 확률적 DCF법의 도입필요성이 높아지고 있다. 그러나 확률적 DCF법은 ①관련 법규정에 명확한 근거가 없는 문제점, ②이 기법의 활용에 필요한 부동산 수익과 비용의 자료축적이 미비한 점, ③몬테카를로 시뮬레이션 등의 통계적 기법에 대한 이해도가 낮은 점 등이 그 활용에 어려운 점으로 작용한다. 따라서 확률적 DCF법의 실무적 활용을 위해 이에 대한 해결을 모색할 필요성이 있다.

문2>

I. 서

택지비평가란 분양가상한제 하에서 택지비 산정을 위한 감정평가를 말한다. 택지비평가는 광평수 토지에 대한 평가로서 평가가액이 고액이고 완공을 전제로 한 조건부 평가라는 점에서 더욱 정확한 감정평가가 요구된다. 그런데 택지비평가의 기준가치가 시장가치인지 시장가치 외의 가치인지 논란이 있어 평가상 혼란을 초래하고 있다. 또한 광평수 토지이기 때문에 지역*개별요인 비교시 작은 격차율의 차이로도 평가액에 큰 차이가 발생하기 때문에 구체적인 격차율 산출근거가 제시되어야 하나, 실무적으로 추상적으로 처리되는 경우가 있다. 따라서 정확한 택지비평가를 위하여 관련 내용에 대해서 검토한다.

II. 물음#1

1. 기준가치의 중요성

1) 기준가치의 개념

기준가치란 감정평가의 기준이 되는 가치를 말한다.(감칙 제2조) 국제평가기준(IVS)에 따르면 기준가치란 가치평가의 기본측정가정에 관한 표현>으로 정의할 수 있다. 이것은 가상적인 거래의 성격, 거래당사자의 관계 및 동기 그리고 해당 자산이 시장에 공개될 범위와 같이 가치가 기초로 할 기본적인 가정을 의미한다.

2) 중요성

(1) 가치다원론

부동산의 가치는 하나만 존재하는 것이 아니고 평가목적*조건 등에 따라 다양하게 파악된다. 따라서 감정평가시에는 기준가치가 무엇인지 명확하게 확정해야 한다.

(2) 자료의 활용 및 평가방법의 적용

기준가치에 따라 자료의 활용 및 평가방법의 적용이 달라진다. 예를 들어 보험가치의 평가시에는 본건의 공사비내역이 중요하게 활용되고 원가법이 주된 평가방법이 된다. 그러나 투자가치의 평가시에는 본건의 수익과 비용자료, 그리고 시장분석 자료가 주로 활용되며, 수익환원법이 주된 평가방법이 된다.

(3) 감정평가의 정확성과 안전성

기준가치를 명확히 하여야 의뢰인의 요구사항에 부합하는 정확한 평가를 할 수 있고, 차후 책임소재에서 평가사를 보호할 수 있다.

2. 택지비 평가의 기준가치

1) 시장가치로 보는 견해

(1) 시장가치의 개념

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정당한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

(2) 시장가치의 요건

시장가치는 ①통상적인 시장, ②출품기간의 합리성, ③정통한 거래당사자, ④신중하고 자발적 거래, ⑤최빈치를 개념요건으로 하고 있다. 상기 요건을 모두 충족해야 시장가치로 본다.

(3) 시장가치로 보는 견해

①감칙 제5조에서 시장가치 기준평가 원칙이라는 점, ②현업에서 택지비평가는 대부분 시장가치로 기재되고 있다는 점, ③공시지가기준법으로 평가하나 그 밖의 요인 보정으로 시세를 반영한다는 점 등에서 시장가치로 보는 견해이다.

2) 시장가치 외의 가치로 보는 견해

①분양가 통제의 방법으로 행해지는 정책적*행정적 목적의 감정평가라는 점, ②감정평가3방법으로 합리성을 검토하는 것이 아니라 원가법으로만 합리성 검토를 한정하였다는 점, ③아파트의 완공을 전제로 한 조건부 평가라는 점, ④택지개발업자에게 사회적 환수대상인 개발이익을 배제해야 한다는 점 등에서 시장가치 외의 가치로 보는 견해이다.

3) 소결

①택지비평가는 분양가상한제 하에서 아파트의 신규분양가를 통제하여 부동산가격의 안정을 의도하는 정책적*행정적 목적의 평가라는 점, ②공시지가기준법에 의한 시산가액의 합리성을 원가법에 의해서만 검토하는 방식으로 그 평가방법이 정해져 있는 법정평가라는 점, ③사회적 환수대상인 개발이익을 배제해야 한다는 점 등에서 시장가치 외의 가치로 보는 것이 타당하다고 본다.

Ⅲ. 물음#2**1. 지역요인 비교의 개념 및 필요성**

지역요인이란 대상물건이 속한 지역의 가격수준에 영향을 미치는 자연적*사회적*경제적*행정적 요인을 말한다. 부동산의 가치는 지역성이라는 특성으로 인해 우선적으로 지역수준에서 그 가격수준이 형성되므로 지역요인의 비교가 필수적이다.

2. 지역요인 비교의 방법

비교표준지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용과 대상토지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용을 판정*비교하여 산정한 격차율을 적용하되, 비교표준지가 있는 지역과 대상토지가 있는 지역 모두 기준시점을 기준으로 한다.

3. 지역요인 비교 내용의 적정성 세부 심사의견**(1) 사례선정의 잘못**

비교표준지가 A구에 소재하는데도 합리적인 이유없이 인접한 B구에 소재하는 사례를 선정하였음.

(2) 지역요인 비교 방법의 잘못

지역요인비교는 표준지소재지역의 표준적인 획지의 최유효이용과 대상소재지역의 표준적인

획지의 최유효이용간의 격차를 비교해야 하나, 본건 평가는 표준지와 사례토지간의 비교가 이루어졌음.

(3) 구체적인 비교내용 미제시

표준지가 사례에 비해 접근조건이나 환경조건에서 우세하다고 하였는데, 이에 대해서 구체적으로 어떤 내용으로 인하여 우세하다고 판단하였는지 제시되지 않았음. 특히 비교내용이 세항목단위에서 이루어지지 않고 항목단위에서 이루어져 세항목별 격차율이 파악할 수 없다.

(4) 격차율 산정근거의 미제시

접근조건과 환경조건에서 제시된 격차율 20%의 구체적인 산출근거가 미제시되어 있다. 예를 들어 도시철도와의 거리가 표준지와 사례가 각각 얼마나 되는지, 어떤 편익시설이 배치되어 있는지, 조망, 주변의 이용상황 등이 어떠한지 등에 대해서 구체적인 설명이 필요하다.

IV. 결

택지비의 정확한 평가를 위하여 배분법에 의한 가액으로 공시지가기준법에 의한 시산가액의 합리성을 검토하는 방법을 모색할 필요성이 있다고 판단된다. 배분법이란 복합부동산의 가액에서 건축비를 공제하고 여기에 적절히 조정을 가하여 택지부분의 가액을 산정하는 방법으로서, 공시지가기준법보다 현실의 시장상황을 더 밀접히 반영할 수 있는 장점이 있기 때문이다. 또한 택지비평가에서는 격차율의 정확한 산정이 매우 중요하므로, 세항목별로 구체적인 비교내용을 적시하고, 격차율의 산출근거를 명확히 제시할 필요성이 있다고 본다.

문3>

I. 서

담보평가란 담보물의 경제가치를 평가하는 것이다. 그런데 현실에서는 금융기관이 감정평가 기관 선정권을 가지고 있어 각종 불합리한 요구를 하거나 고가평가를 요구하는 경우가 많아, 감정평가법인이 독립적인 위치에서 공정한 평가를 할 수 없는 경우가 많다. 따라서 이의 개선을 위해 협회추천*배정시스템이 필요한 측면이 있다. 다만 이 경우 감정평가법인의 도덕적 해이를 방지하고 감정평가서의 품질향상을 위하여 엄격한 사전심사가 이루어져야 한다. 따라서 심사평가사의 역할이 중요하므로 이하 관련 내용을 알아본다.

II. 물음#1

1. 공정성과 독립성이 필요한 이유

1) 정확한 평가

업무수주나 평가과정에서 여신담당자의 요구사항이 개입하는 경우 담보물에 대한 정확한 경제가치를 평가하기 보다는, 금융기관이 원하는 평가액을 맞춰주는 형식적인 평가가 될 가능성이 높다.

2) 대출건전성 부실방지

업무수주를 위해 의뢰인의 요구에 따라 담보가치를 고가평가하는 경우 대출건전성이 부실해질 수 있다. 이는 국민경제의 올바른 성장을 저해하는 원인이 된다.

2. 3가지 수단

1) 협회 추천

금융기관이 감정평가법인 선정권을 가지는 경우, 감정평가법인이 독립성을 가지고 공정한 감정평가를 하기 어려우므로 협회를 통한 추천*배정이 필요하다고 본다. 이때 협회는 투명하고 합리적인 업무배정기준을 준수해야 감정평가법인간 갈등을 방지할 수 있다.

2) 감정평가서 심사

공정한 담보평가가 이루어지기 위해서는 담보감정평가사가 발급되기 전에 전문적인 심사기관에서 담보감정서의 합리성*정확성 등에 대하여 심사를 거쳐야 한다.

3) 감정평가서의 품질평가

협회 추천*배정을 통한 업무수주는 자칫 금융기관과 소비자(채무자)에 대한 도덕적 해이로 이어질 수 있다. 따라서 대출실행 이후에 금융기관과 소비자를 대상으로 만족도나 서비스품질 등을 조사하여, 이 결과를 차후 업무배정(비율)에 반영할 수 있어야 한다.

III. 물음#2

1. 감정평가심사의 의의(감정평가사법 제7조 제1항)

감정평가서가 발급되기 전 감정평가서의 법규준수 여부나 정확성*합리성 등을 확인하는 것을 말한다. 감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 감정평가서의 적정성을 같은 법인 소속의 다른 감정평가사에게 심사한다.

2. 심사평가사의 역할

(1) 오산*오기 검토

감정평가보고서에서 오산*오기 등의 오류가 발생하지 않도록 이를 확인하는 역할을 수행한다. 이를 위해 계산과정이 정확한지, 공부상 내용과 보고서상 내용이 일치하는지 등을 심사한다.

(2) 담보대상적격 확인

담보평가는 단순히 담보물의 경제가치만 평가하는 것이 아니라 담보물의 담보적격성에 대한 판단도 이루어져야 한다. 따라서 담보적격성에 대한 심사도 이루어져야 한다.

(3) 담보물 경제가치

담보가치는 안전한 채권회수를 위해 단기처분을 전제로 평가되므로 일반시가참조 목적의 평가보다 보수적으로 평가되는 경향이 있다. 따라서 심사자는 이러한 보수주의의 관점에서 감정평가액의 적절성을 심사해야 한다.

(4) 평가의견의 적절성 검토

해당 평가보고서가 관련 법규를 준수하고 있는지, 평가논리가 합리적인지, 적절한 사례를 선정하였는지, 사례와 본건의 비교과정은 적절한지, 시산가액 조정은 합리적으로 이루어졌는지 등, 평가의견의 적절성*합리성 등을 심사한다.

(5) 금융기관과의 협약 준수여부 검토

담보평가는 금융기관과 개별적으로 맺어진 협약에 따라 평가가 이루어진다. 따라서 평가보고서가 해당 금융기관과의 협약을 준수하고 있는지 여부를 심사해야 한다.

IV. 결

금융기관의 대출은 우리 경제사회에 자금공급수단으로서 중요한 비중을 차지한다. 따라서 안전하고 원활한 대출실행을 위하여 정확한 담보평가가 반드시 필요하다. 그러나 최근 비용절감 등을 이유로 은행의 자체감정이 증가하고 있어 담보대출이 부실해질 우려가 커지고 있다. 특히 최근 새마을금고 부실사태에서 보듯이 금융기관의 자체감정을 규제하고 전문적인 감정평가기관을 통해서 담보평가가 이루어질 필요성이 있다.

문4>

I. 개요

최근 전세사기 사건과 관련하여 다세대주택의 정확한 가치평가의 중요성이 대두하고 있다. 다세대주택은 구분건물로서 거래사례비교법이 주된 평가방법이기 때문에 적절한 사례의 선택이 가장 중요하다. 그러나 다세대주택은 소규모 나홀로 건물이 많아 거래사례의 수집이 어려운 점, 물건마다 개별성이 큰 점 등으로 인하여 적절한 사례를 수집하기 어려운 바, 거래사례의 요건별 고려사항에 대한 검토가 필요하다.

II. 거래사례의 요건과 고려사항

1. 위치적 유사성

본건이 소재하는 인근지역내 위치하거나 동일수급권내 유사지역 내에 사례가 소재해야 한다. 다만 다세대주택은 거래사례가 희소하여 사례수집 범위가 넓어질 수 있다는 점을 고려해야 한다.

2. 물적 유사성

사례와 본건 간에 물적으로 유사성이 있어야 한다. ①신축과 구축의 가격격차가 존재하므로 경과연수가 유사해야 하며, ②연립주택이나 주거용 오피스텔과는 물적·법적차이가 존재하므로 가급적 사례로 선정해서는 안되고, ③최상층은 복층구조로 이용될 수 있다는 점에 유의하고 ④불법증축한 베란다는 실내공간으로 인정되지 않고 행정조치의 대상이 된다는 점, 그리고 ⑤그외 엘리베이터 유무, 주차대수, 접면도로조건, 인테리어 여부 등의 유사성도 고려해야 한다.

3. 시점수정 가능성

시점수정이 가능해야 한다. 다만 다세대주택의 경우 아직 적절한 시점수정치가 개발되지 못한 실정이다. 따라서 가급적 최신의 거래사례를 수집해야 한다. 현실적으로는 아파트매매가격지수나 다세대주택 매매가격지수를 사용할 수 있다.

4. 사정보정 가능성

비정상적인 사정이 개입되지 않은 사례를 선정해야 한다. 예를 들어, 가족간 거래와 개인간 직거래는 사정이 개입될 여지가 많다. 그리고 급매사례, 외지인에 의한 고가거래사례 등의 사정은 그 보정이 가능해야 한다.

2024년 제35회

문1> 원가법에 대한 다음 물음에 답하시오.(40점)

물음1) 비용성의 원리에 기초한 원가법은 비용과 가치간의 상관관계를 파악하는 것으로 가치의 본질을 원가의 집합으로 보고 있다. 이에 맞춰 재조달원가를 정의하고, 재생산원가 측면에서 재조달원가의 구성요소 및 산정방법에 대하여 설명하시오.(15점)

물음2) 평가목적의 감가수정과 회계목적의 감가상각을 비교하여 설명하시오.(10점)

물음3) 건물은 취득 또는 준공으로부터 시간의 경과나 사용 등에 따라 경제적 가치와 유용성이 감소된다. 이에 대한 감가요인을 설명하시오.(10점)

문2> 감정평가와 관련된 다음 자료를 참고하여 물음에 답하시오.(30점)

1. 본건은 토지와 건물로 구성된 부동산으로 [집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률] 시행 이전에 소유권이전등기가 되어, 현재 '건물'은 각 호수별로 등기되어 있고, '토지'의 경우도 별도로 등기되어 있음.
2. 본건 부동산은 1층(101호, 102호, 103호, 104호, 105호)과 2층(201호, 202호, 203호, 204호, 205호)이 각각 5개호로 구성된 상가로, 현재 건물소유자는 교회 A(101호~204호)와 개인B(205호(교회에 임대됨))임
3. 상가 전체가 교회로 이용 중이며, 이중 202호, 203호, 204호는 교회의 부속시설로 소예배실, 성경공부방, 교회휴게실로 이용중이고, 용도상 불가분의 관계가 있을 수 있음.
4. 202호는 5년 전에, 203호는 3년 전에, 204호는 1년 전에 교회 앞으로 각각 소유권이전등기가 되었고, 건물과 함께 토지 역시 일정 지분이 동시에 교회 앞으로 소유권이전등기됨.
5. 건물은 각 호 별로 구조상 독립성과 이용상 독립성이 유지되고 있음.
6. 토지는 각 호 별 면적에 비례하여 적정한 지분으로 각 건물소유자들이 공유하고 있음.
7. 평가대상 물건은 202호, 203호, 204호이며, 평가목적은 시가참고용임.

물음1) 감정평가사 甲은 평가 대상물건을 개별로 감정평가하기로 결정하였다. 주어진 자료에 근거하여 감정평가사 甲이 개별평가로 결정한 이유를 설명하시오.(10점)

물음2) 반면, 감정평가사 乙은 평가 대상물건을 일괄로 감정평가하기로 결정하였다. 주어진 자료에 근거하여 감정평가사 乙이 일괄평가로 결정한 이유를 설명하시오.(10점)

물음3) 개별평가와 일괄평가의 관점에서 대상물건에 부합하는 평가방법을 설명하시오.(10점)

문3> 탁상자문과 관련한 다음 물음에 답하시오.(20점)

물음1) 탁상자문의 개념 및 방식에 대하여 설명하시오.(10점)

물음2) 탁상자문과 정식 감정평가와의 차이를 설명하시오.(10점)

문4> 최근 투자이사결정과 관련된 판단기준 중 지속가능한 성장을 판단하는 종합적 개념으로 ESG가 있으며, 부동산가치의 평가에도 영향을 미치고 있다. ESG는 환경(Environment), 사회(Social)요인 및 지배구조(Governance)의 약칭이다. ESG의 각각에 해당하는 구성요소를 설명하고, 친환경 인증을 받은 건축물의 감정평가시 고려해야 할 내용을 설명하시오.(10점)

문1>

I. 서

원가법은 실무적으로 건물의 평가에 유용한 평가방법으로 빈번히 활용되고 있다. 적산가액을 정확히 구하기 위해서는 ①재조달원가 산정의 정확성과 ②감가수정의 정확성이 요구된다. 그런데 재조달원가의 비용항목에 어디까지 포함되는 것인지, 그리고 감가수정이 회계상 감가상각과 어떤 점에서 다른 것인지 실무상 혼란이 있는바, 이에 대해 정확히 검토할 필요성이 있다.

II. 물음#1

1. 재조달원가의 정의

- ① 재조달원가란 대상물건을 기준시점에 재생산하거나 재취득하는 데 필요한 적정원가의 총액을 말한다.
- ② 재조달원가는 생산 개념에 입각한 재생산원가와 취득 개념에 입각한 재취득원가로 구분된다. 전자는 건축물과 같이 생산(건축)이 가능한 경우에 적용되는 반면, 후자의 경우는 도입기계 등과 현실적으로 직접 생산이 불가능한 경우에 구매하여 취득하는 경우에 적용될 수 있다.

2. 구성요소

1) 표준적인 건설비

직*간접 공사비와 수급인의 적정이윤이 포함된다. 개량물의 건축에 사용되는 노동과 원자재에 대한 지출경비뿐만 아니라 하청회사의 간접비용과 이윤도 포함되는데, 이것들은 하청업자와의 계약액에 이미 포함되어 있기 때문이다.

2) 통상의 부대비용

노동과 원자재 이외의 항목에 대한 지출경비로 행정비용, 수수료, 세금, 마케팅비용 등 일반적으로 표준적인 건설비의 일정비율로 표시된다. 종류에는 일반간접비용, 관리간접비용, 비품에 대한 감가상각비 등이 있다.

3) 개발이윤

개발이윤은 완성된 부동산의 가치에서 개발비용을 뺀 차액을 말하는데, 매도할 경우에는 판매이윤의 형태로, 임대할 경우에는 정상적 임대수익 외에 소유자에게 귀속되는 추가적 투자수익의 형태로, 직접 사용할 경우에는 기업에 대한 사용가치의 형태로 나타난다.

3. 산정방법

1) 자료의 출처에 따른 구분

(1) 직접법에 의한 재조달원가의 산정

- ① 직접법은 대상물건의 전체 또는 부분별 사용자재 및 소요비용의 품등·수량·시간 등을 조사하여 재조달원가를 대상물건에서 직접 구하는 방법이다.
- ② 직접법으로 대상건물의 재조달원가를 산정하는 경우에는 대상건물의 건축비를 기준으로

한다.

(2) 간접법에 의한 재조달원가의 산정

- ① 간접법은 대상물건이 자료가 없거나 자료만으로 정확한 재조달원가 산정이 어려운 경우 유사한 물건의 재조달원가를 구하고, 사정보정 및 시점수정 등을 하여 대상 건물의 재조달원가를 구하는 방법이다.
- ② 건물신축단가표를 활용하여 구하는 경우 표준단가와 부대설비 보정단가의 합으로 재조달원가를 산정한다.

2) 비용의 추계방법에 따른 구분

- ① 건축에 관계되는 모든 항목에 대해서, 투입되는 원자재와 노동량을 세세히 조사하여 비용을 추계하는 총량조사법, ②건물을 벽*바닥*지붕 등과 같은 몇 개의 중요한 구성부분으로 나누고, 각 구성부분별로 측정단위에다 단가를 곱하여 비용을 추계하는 구성단위법, ③ 평방미터나 입방미터와 같이 총량적 단위를 기준으로 비용을 산출하는 단위비교법, ④ 신뢰성 있는 기관으로부터 발표된 건물비용에 대한 지수를 사용하여 재생산비용을 추계하는 비용지수법 등이 있다.

Ⅲ. 물음#2(①은 감가수정, ②는 감가상각)

1. 양자의 의의

- ① 감가수정이란 대상물건에 대한 재조달원가를 감액해야 할 요인이 있는 경우에 물리적, 기능적, 경제적 감가 등을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 대상물건의 가액을 적정화하는 작업을 말한다.
- ② 감가상각이란 K-IRFS에 따라 자산의 감가상각대상금액을 그 자산의 내용연수에 걸쳐 체계 적으로 배분하는 것을 말한다.

2. 양자의 비교

1) 목적과 기준

- ①기준시점에서의 대상물건의 경제적 가치를 구하기 위한 목적으로 재조달원가를 기준하나
- ②수익과 비용의 대응목적으로 장부가치(취득원가)를 기준한다.

2) 관찰감가법 및 토지감가의 인정여부

- ①관찰감가법을 인정하고 토지에 대해서는 경제적 감가만 인정하나 ②관찰감가법을 인정하지 않고 토지에 대한 감가를 불인정한다.

3) 내용연수

- ①경제적 내용연수를 기준하며, 경과연수 및 잔존내용연수에 대해 감정평가사의 판단이 이루어지나 ②법정 내용연수를 일률적으로 적용한다.

4) 감가요인 및 시장성 고려 여부

- ①물리적*기능적*경제적 감가요인으로 나누어 감가액을 구하고 시장성을 고려하나, ②물리적 감가만 인정하며 시장성은 인정하지 않는다.

5) 물건의 존재여부

① 현존 물건만 대상으로 하나 ② 비용처리의 개념이므로 자산이 멸실되어도 감가상각이 잔존 내용연수 동안 이루어진다.

6) 감가의 방법

① 내용연수법, 관찰감가법, 분해법, 시장추출법 등 다양한 방법이 인정되나 ② 주로 내용연수법에 의해 행해지고, 법적으로 허용하는 방법에 한정된다.

VI. 물음#3

1. 감가요인의 개념

감가요인이란 부동산의 취득 또는 준공으로부터 시간의 경과나 사용 등에 따라 경제적 가치와 유용성이 감소되는 요인을 말하는데, 물리적*기능적 요인은 내부적 요인이며, 경제적 요인은 외부적 요인이지만 이 요인은 독립해서 작용하는 것이 아니라 상호관련하여 복합적으로 작용한다.

2. 물리적 감가요인

1) 의의 및 발생원인

① 물리적 감가요인이란 대상물건의 물리적 상태 변화에 따른 감가요인이다.
② 발생원인에는 시간의 경과, 자연적 작용, 사용에 따른 마모·파손, 재해 등 우발적인 사고로 인한 손상, 기타 물리적인 하자 등이 있다.

2) 산정 시 유의사항

① 상각자산에만 발생하므로 영속성이 있는 토지에는 발생하지 않는다. ② 물건의 개별성에 따라 감가의 형태가 다양하게 나타나므로 체계적인 조사가 필요하다. ③ 물리적 하자부분에 대한 교체·보수가능성, 교체·보수비용, 소모성·내구성 항목의 경제적 내용연수 등에 대한 검토가 이루어져야 함에 유의해야 한다.

3. 기능적 감가요인

1) 의의 및 발생원인

① 기능적 감가요인이란 기능적 효용 변화에 따른 감가요인이다.
② 발생원인에는 기술진보, 디자인이나 시대적 감각의 변화, 새로운 원자재의 개발, 설계불량, 설비과잉·부족, 건물과 부지의 부적합, 형식의 구식화, 능률의 저하 등이 있다.

2) 산정 시 유의사항

① 기능적 하자부분의 치유 가능성을 기술적, 경제적 측면에서 검토해야 한다. ② 부동산 위치의 가변성을 고려하여 하자의 치유가 장래 인근지역의 변화에 적합하는지에 대한 검토가 필요하다. ③ 재조달원가를 대체원가를 적용한 경우는 이미 기능적 감가가 반영되어 있을 수 있음에 유의해야 한다.

4. 경제적 감가요인

1) 의의 및 발생원인

- ① 경제적 감가요인이란 인근지역의 경제적 상태, 주위환경, 시장상황 등 대상물건의 가치에 영향을 미치는 경제적 요소들의 변화에 따른 감가요인이다.
- ② 발생원인에는 주위환경과의 부적합, 인근지역의 쇠퇴, 시장성 감퇴, 지역지구제, 최유효이용의 변화 등이 있다.

2) 산정 시 유의사항

- ① 상각자산 뿐만 아니라 토지에도 발생한다. ② 대상물건 자체에서 발생하는 것이 아니므로 치유불가능한 감가의 성격을 가진다. ③ 경제적 감가는 외부적 요인 및 시장상황에 영향을 받으므로 다양한 외부요인의 파악, 시장지역 내 시장참가자의 속성 및 행동양식, 수급동향 등의 파악에 유의해야 한다.

V. 결

이론적으로 감가수정은 다양한 방법에 의해서 행해질 수 있지만, 실무적으로 대부분 내용연수법만 적용되는 실정이다. 그러나 대형 오피스빌딩과 같이 상세한 감가수정내역이 필요하므로 분해법을, 경쟁력이 쇠퇴한 상업용 건물인 경우에는 시장추출법을 적용할 필요성이 있다. 따라서 다양한 감가수정방법에 대한 연구와 적용이 필요하다.

문2>

I. 서

여러 개의 물건을 평가할 때 개별평가할 것인지 일괄평가할 것인지에 대한 판단은 매우 중요하다. 이에 따라 사례의 선정, 개별요인 비교, 면적비교 등을 달라져 평가액에 큰 영향을 미치기 때문이다. 감칙 제7조에서는 개별평가원칙을 규정하고 있으나, 여러 개의 물건이 일체로 거래되거나 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄평가 할 수 있다고 규정하고 있으므로, 사안이 이 예외적 사유에 해당하는지 검토할 필요성이 있다.

II. 물음#1

1. 개별평가 의의(감칙 7조 1항)

대상물건마다 개별로 경제적 가치를 구하는 것을 말한다. 평가대상물건이 수 개 존재할 때, 각 물건마다 평가하는 것이 원칙이다.

2. 개별평가로 결정한 이유

(1) 법적 측면

구분소유부동산이란 집합건물법에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 말한다. 본건은 구분건물로 등기되어 있는 것은 아니나, [집건법] 시행 이전에 토지건물로 등기된 건물이고, 각 호 별로 구조상 독립성과 이용상 독립성이 유지되고 있으므로 구분소유부동산이 된다. 따라서 각 호수는 법적으로 별개의 물건이므로 개별로 평가해야 한다.

(2) 개별거래

본건은 과거 서로 다른 시점에 개별적으로 거래된 내역이 있다. 즉 개별적으로 거래의 대상이 되고 일체로 거래되지 않으므로 개별로 평가하는 것이 원칙이다.

(3) 구조상, 이용상 독립성 측면

각 호별로 구조상 독립성과 이용상 독립성이 유지되고 있으며, 같은 교회의 부속시설로 이용되고 있으나, 세부적으로 각각 다른 용도에 이용되고 있어 용도상 불가분의 관계에 있다고 보기 어렵다.

III. 물음#2

1. 일괄평가의 의의(감칙 7조 2항)

일체로 거래되는 관행이나 용도상 불가분의 관계에 있는 경우 등에 있어 이를 일괄하여 행하는 평가를 말하며 개별평가의 예외로서 적용한다.

2. 일괄평가로 결정한 이유

(1) 용도상 불가분 관계

용도상 불가분 관계란 표준지 조사평가기준에서 일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다고 규정하고 있다. 본건은 같은 교회의 부속시설로 이용되고 있어

용도상 불가분의 관계가 인정된다면 일괄로 평가할 수 있다.

(2) 일체거래 가능성

3개 호실이 동일한 교회의 부속시설로 일체적으로 이용되고 있어, 차후에 일체로 거래될 가능성이 높다고 보인다. 일체로 거래되는 수 개의 물건은 일괄로 평가할 수 있다.

(3) 소유자 측면

본건은 동일한 소유자(교회)에 속하므로, 동일한 교회의 부속시설로 이용되고 있는 상태가 상당기간 지속될 가능성이 높다고 인정되는 경우 일괄평가를 할 수 있다.

VI. 물음#3

1. 감정평가원칙에 대한 판단

감칙 제7조 제1항에서 개별평가를 원칙으로 규정하고 있다. 본건은 구분건물로서 법적으로 별개의 물건이므로 물건별로 개별평가함이 타당하다. 다만 감칙 제7조 제2항에서 ①일체로 거래되거나 ② 용도상 불가분의 관계가 있으면 일괄로 평가할 수 있는 예외를 인정하고 있는바, 이에 해당하지 않는지 검토해야 한다.

2. 일체거래 가능성에 대한 판단

①본건은 과거에 개별적으로 거래된 이력이 있는 점, ②구조상*이용상 독립성이 있어 향후에 반드시 일체 거래되는 것이 아니라 개별로 거래될 가능성도 높은 점 ③일괄로 거래하는 경우 개별로 거래하는 경우보다 표준건물 구분건물의 면적에 비해 면적규모가 커져 면적당 단가가 하락하는 경제가치의 하락이 발생가능한 점 등으로 미루어 개별거래를 전제로 개별 평가하는 것이 타당하다.

3. 용도상 불가분 관계에 대한 판단

①소유자의 동일성은 원칙적으로 용도상 불가분 관계의 필수요건이 아닌 점 ②같은 교회의 부속시설로 이용중일 뿐 반드시 3개 호수가 결합되어서 사용되어야 하는 관계는 아닌 것으로 보이는 점 ③각 호수는 구조상*이용상 독립되어 있어 각기 개별적 사용도 가능한 점 등으로 미루어 용도상 불가분의 관계가 성립하지 않는다고 보는 것이 타당하다.

4. 소결

상기 검토 의거 일괄평가가 아닌 개별평가가 더 부합한다. 따라서 감칙 제7조 제1항에 따라 각 물건별로 평가하되, 각 물건별 평가방법은 감칙 16조에 따라 거래사례비교법을 적용하여 대지권과 그 건물부분을 일체로서 평가해야 한다.

V. 결

용도상 불가분의 개념이 추상적으로 서술되어 있어, 현업적으로 판단의 어려움을 초래한다. 용도상 불가분의 인정여부에 따라 개별평가*일괄평가가 결정되므로 그 구체적인 판단기준과 예시를 규정하여 평가상 혼란을 방지할 필요성이 있다.

문3>

I. 서

탁상자문은 정식 감정평가는 아니나 그동안 금융기관에 대한 서비스차원에서 제공되어 왔다. 그런데 최근에는 탁상감정을 그대로 담보대출에 활용하는 경우가 발생하고 있어 문제가 된다. 탁상감정은 정식 감정평가가 아니므로 법적효력도 없고 반드시 감정평가사에 의해서 수행되지도 않는다. 그러나 탁상감정은 실질적으로 금융기관의 담보대출에 중요한 역할을 하고 있는바, 부실대출의 방지를 위하여 탁상감정에 대해서 정확히 이해할 필요가 있다.

II. 물음#1

1. 개념

감정평가 활동 사전단계에서 금융기관의 원활한 대출업무를 돕기 위해 실지조사 없이 진행되는 개략적인 시가 추정행위이다. 다만 [감정평가사법] 등 법률상에 규정된 행위는 아닌 실무상의 용어이다.

2. 방식

1) 제공형식에 따른 구분

의뢰인의 요청에 따라 현장 조사없이 전례 및 인근 시세 등을 토대로 토지 등의 개략적인 추정가액을 ①간략히 문서를 통해 제공하는 문서탁상과 ②구두로 제공하는 구두탁상 방식으로 구분할 수 있다. ③다만 최근에는 금융기관이 문서탁상을 편법적으로 활용하는 경우가 빈번하여 구두탁상방식으로 변경하고 있다.

2) 탁상감정액을 구하는 방식에 따른 구분

(1) 적정한 실거래가를 활용하는 방식

부동산거래신고법에 따라 신고된 거래가격 중에서 탁상자문 대상과 가치형성요인 유사한 적정한 실거래가를 기준으로 개략적인 가치를 판단하고 제공하는 방식이다.

(2) 감정평가전례를 활용하는 방식

감정평가전례 D/B 중에서 평가목적 등을 고려하여 탁상자문 대상과 가치형성요인 유사한 감정평가전례를 기준으로 개략적인 가치를 판단하고 제공하는 방식이다.

(3) AVM을 활용하는 방식

탁상자문 업무의 효율성을 위해 AVM의 활용이 가능하다. 다만 AVM은 투입된 자료, 알고리즘, 운용능력에 따른 결과치의 편차가 발생하는데, 비자격 민간업체의 모형보다는 감정평가 전례까지 반영된 감정평가협회의 AVM을 활용하는 것이 바람직하다.

III. 물음#2

1. 결과물의 명칭 및 법적효력

①탁상자문의 결과물은 탁상자문, 의견서, 예상가액 산정 회보서 등으로 부르며 정식 감정평가서가 아니므로 의뢰인의 의사결정의 참고자료를 제공할 뿐 어떠한 법적효력도 없으나 ②

감정평가에 의한 결과물인 감정평가서는 법적 효력이 발생하는 보고서이므로 감정평가사의 책임문제가 발생한다.

2. 요건 및 실지조사 여부

①탁상감정은 작성원칙*기준 등에 대하여 아무런 규정을 두고 있지 않으나 ②감정평가는 [감정평가에 관한 규칙], [실무기준], [토지보상법] 등이 규정한 감정평가의 방법, 평가원칙 등에 따라 감정평가액을 구한다. 또한 탁상감정은 실지조사가 요구되지 않는다. 반면, 감정평가는 감칙 제10조에 따라 실지조사를 하여 대상물건을 확인해야 한다.

3. 수행자

①수행자에 대한 규정이 없어 감정평가사 뿐만 아니라 일반직원에게 의해서도 행해진다. ②반드시 감정평가사에 의해서만 행해진다.

4. 감정평가사 서명 유무

①탁상감정은 감정평가사의 서명이 없지만 ②감정평가서에는 반드시 감정평가사 및 심사자의 서명*날인이 들어간다.

5. 심사유무

①탁상감정은 심사와 관련된 규정이 없고 실무적으로 심사를 거치지 않지만 ②감정평가는 심사와 관련된 규정이 존재하고 이에 따라 심사를 거쳐 감정평가서가 발급된다.

6. 시산가액조정의 차이

①탁상감정은 3방식 병용을 하지 않으므로 시산가액 조정을 하지 않으나, ②감정평가는 원칙적으로 3방식 병용 후 시산가액 조정을 한다.

VI. 결

최근 금융기관에서 AVM에 의한 자체감정을 진행하는 경우가 증가하고 있다. 그러나 AVM에 의한 산정액은 정확도가 낮아 부실대출이 발생할 우려가 있다. 따라서 관련 규정에서 담보평가시 감정평가의뢰를 필수적 내용으로 규정할 필요성이 있다.

〈요약표 5〉 탁상자문(문서/구두)의 개념 정립

구분	내용
탁상자문	■ 감정평가 활동 사전단계에서 금융기관의 원활한 대출 업무를 돕기 위해 실시조사 없이 진행되는 개략적인 시가 추정행위 - 「감정평가법」 등 법률상에 규정된 행위는 아닌 실무상의 용어로, 무료로 제공한 서비스
문서 탁상자문	■ 의뢰인의 요청에 따라 현장 조사없이 전례(前例) 및 인근 시세 등을 토대로 토지 등의 개략적인 추정가액을 간략히 문서를 통해 제공하는 것을 지칭하는 감정평가업계의 용어 - 이메일, Fax, 문자메세지, 그림화일 등으로 추정치를 제시하는 방식
구두 탁상자문	■ 의뢰인의 요청에 따라 현장 조사없이 전례(前例) 및 인근 시세 등을 토대로 토지 등의 개략적인 추정가액을 구두로 제공하는 것을 지칭하는 감정평가업계의 용어 - 구두(전화)상으로 일정범위(약 30% 범위)에서 추정치를 제시하는 방식

〈요약표 6〉 문서 탁상자문 및 정식 감정평가 비교

구분	문서 탁상자문	감정평가
결과물의 명칭	탁상자문, 의견서, 예상가액 산정 회보서 등	“감정평가서” ※국토교통부령에 명칭 규정
결과물의 분량	1쪽	통상 20~60쪽
요건	-	국토교통부령에서 정하는 원칙·기준 등을 준수하여 작성
수행자	감정평가사, 직원	감정평가사
감정평가사 서명 유무	-	감정평가사 및 심사자 서명 날인
소요시간	30분 이내	통상 2~4일

〈요약표 7〉 탁상자문(문서/구두) 및 AVM 비교

구분	탁상자문		AVM
	문서 탁상자문(∼'12. 6. 6)	구두 탁상자문('12. 6. 7∼)	
감정평가 관련 규정	×		○ (『실무기준』 '22. 11. 14 시행)
감정평가 해당 여부 (『감정평가법』 제2조제2호)	△ (『감정평가법』상 ‘감정평가’ 해당 여지 有)	×	×
감정평가액 해당 여부	×		×
감정평가법인등의 업무 해당 여부 (『감정평가법』 제10조)	×		×
현장조사 유무	×		×
의뢰인	대부분 금융기관		주로 금융기관, 일반 소비자 등
물건별 서비스 유형	부동산 등		업체별로 차이 有 (혁신금융서비스 : 50세대 미만 아파트 등)
금융기관 활용	대출 상담, 내부 자체평가, 재평가		대출 상담, 내부 자체평가, 재평가
비용 유무	×		○ (대부분 유료, 비용 낮음)
수행 주체	감정평가사, 직원		통계모형 (민간업체, 감정평가법인 有)

문4>

I. ESG의 구성요소

1. 개요

ESG는 투자 의사결정과 관련된 판단기준 중 <지속 가능한 성장>을 판단하는 종합적 개념이라고 할 수 있다. 경제시스템은 사회시스템에 있고, 사회시스템은 생명시스템 안에 있다는 것을 이론적 토대로 한다. 그러므로 경제가 안정적으로 지속되기 위해서는 사회와 환경을 파괴하면 안된다고 보면, 최근에는 여러 유형의 투자 기관 및 투자자들의 프로세스에 맞게 개별적으로 변형되면서 발전해 왔다.

2. 각 구성요소별 설명

1) 환경(Environment)

기후변화, 탄소배출 감소, 재생에너지, 토지 및 수질 오염 또는 폐기물 처리, 친환경 건축물 등이 논의된다.

2) 사회(Social)요인

지역사회 기여, 기회 평등, 인권, 노동문제, 직원 혜택 등이 논의된다.

3) 지배구조(Governance)

경영윤리, 준법 및 준수, 이사회 독립성, 임원 보수, 주주 참여주의 등이 논의된다.

II. 감정평가시 고려해야 할 내용

1. 거래사례비교법 적용 시

① 거래사례선택시 유사한 녹색건축물 인증을 받은 건물을 사례로 수집해야 하고, ②개별요인 비교시 ESG요인의 차이를 보정해야 한다. 대표적인 ESG요인으로는 에너지성능지표, 신재생에너지 시설의 설치비율, 녹색건축 설계여부, 녹지율 등이 있다.

2. 수익환원법 적용 시

E요인이 강화된 오피스빌딩은 부동산 내에서 얻는 만족도, 업무 생산성, 친환경적 업무환경 등이 결합된 개념으로, 부동산의 친환경적 요소이다. 부동산의 친환경적 요소로 임차인이 만족스러운 상태라면 지불임대료와 공실률에 영향을 미치게 된다. 특히 다른 오피스빌딩에 비해서 에너지소비량이 절감되는 정도가 경비에 절대적으로 영향을 미치게 되고, 이것이 NOI의 상대적 우위로 나타난다.

3. 원가법 적용 시

①재조달원가 산정 시 에너지효율화 설비 등은 부대설비 보정단가에 반영해야 하고, ②감가수정 시 친환경설비 등은 건물의 수명을 증가시킬 수 있음을 고려하여 내용연수나 경과연수를 결정해야 한다.

2025년 제36회

【문제 1】 다음 자료를 참고하여 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 서로 독립적임) (40점)

1. 농업인인 甲은 거주 목적의 단독주택을 신축하기 위해 A광역시 B군에 소재하는 토지 2필지를 매수하고 소유권이전등기를 한 후, 건축비용 마련을 위해 금융회사에 담보대출을 신청함

2. 매매계약일: 2024. 06. 01., 매매대금: 2억원, 소유권이전등기일: 2025. 06. 01.

3. 매매대상토지의 내용은 다음과 같음(매매계약일 기준)

구분	면적(m ²)	지목	용도지역	비고
토지 1	200	과수원	자연녹지지역	수령 약 20년생 복숭아나무 15주 소재
토지 2	300	임야	자연녹지지역	관상수로 식재한 수고 약 10m의 소나무 10주 소재

4. 매매대상토지는 서로 접한 토지로서 자연취락과 인접한 남측하향 완경사지대에 위치함

5. 매도인은 매매대상토지를 하나의 대지로 하여 2023. 12. 01. 단독주택 건축허가를 받았고, 건축공사에 착수하지는 않았음

6. 매매계약의 특약사항으로 매매대상토지에 소재하는 나무도 매매대상물건에 포함되며, 매도인은 건축허가와 관련된 일체의 권리에 대해 매수인에게 무상으로 양도하기로 함

7. 금융회사는 매매대상토지에 대해 감정평가사 乙에게 담보목적의 감정평가를 의뢰함

8. 기준시점(2025. 07. 01.) 현재 甲은 B군수로부터 건축관계자명의변경신고필증을 교부받았음

9. 인근지역에 소재하는 단독주택의 표준적인 획지는 대지면적이 500m² 내외임

물음 1) 乙은 대상물건의 일단지 성립여부를 분석하고 있다. 일단지 성립을 긍정하는 입장에서 그 근거를 논하시오. (15점)

물음 2) 乙은 대상물건의 최유효이용분석을 하고 있다. 최유효이용의 판정기준 중경제적 타당성여부를 분석할 때 검토해야 할 사항에 대해 쓰시오. (15점)

물음 3) 乙은 본건 매매사례(거래사례)를 토대로 인근지역의 지가수준을 분석하고 있다. 이 경우 검토해야 할 사항에 대해 쓰시오. (10점)

【문제 2】 “감정평가”란 토지등의 경제적 가치를 판정하여 그 결과를 가액(價額)으로 표시하는 것을 말한다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

물음 1) 감정평가의 정의(定義)에 규정된 ‘경제적 가치’와 ‘판정’의 의미를 각각 쓰시오. (10점)

물음 2) 관련 법령에 따라 ‘복수(複數)감정평가’를 하는 공시지가평가, 보상평가, 재개발사업 종전자산평가의 경제적 가치 판정에 있어 유의할 점을 각각 쓰시오. (단, 감정평가 대상물건은 토지에 한함) (20점)

<참고 사항>

- 공시지가평가: 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준지공시지가 조사·평가
- 보상평가: 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」등 법령에 따라 공익사업을 목적으로 취득하는 토지에 대한 손실보상을 위한 감정평가
- 재개발사업 종전자산평가: 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재개발사업의 관리 처분 계획 수립과 관련된 종전자산의 감정평가

【문제 3】 감정평가와 관련한 다음 물음에 답하시오. (20점)

물음 1) 부동산 프로젝트 파이낸싱(Project Financing, PF)의 개념과 특징을 설명 하고, 부동산시장 침체기에서 PF사업의 부실위험이 증가하는 요인을 쓰시오. (10점)

물음 2) 부동산시장 침체기의 감정평가에서 거래사례비교법을 적용할 때 발생할수 있는 문제점과 대응방안에 대해 논하시오. (10점)

【문제 4】 토지거래허가제의 시행이 부동산시장에 미치는 영향에 대해 쓰시오.(10점)

문1>

I. 서

토지의 가치는 일단지 인정여부에 따라 다르게 판단되므로 그 판단이 중요하다. 기존에 나지상태에서는 일단지로 인정되지 못하였으나, 일단지로 이용되는 것이 대상 토지의 최유효 이용으로 판단되는 경우에는 일단지로 봄이 타당하다. 다만 경제적 측면에서 타당성이 있어야 일단지로 인정될 수 있으므로, 일단지로 이용할 때 경제가치와 개별필지별로 이용할 때 경제가치를 비교하여 판단해야 한다. 이러한 과정을 통해 일단지로 판정되면 인근지역내에서 그와 유사한 이용을 보이는 토지들의 지가수준을 파악하여 감정평가액의 합리성을 검토해야 한다.

II. 물음#1

1. 일단지의 개념

용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지 중에서 대표성이 있는 1필지가 표준지로 선정된 때에는 그 일단지를 1필지의 토지로 보고 평가한다.

2. 일단지 성립 여부 분석

1) 용도상 불가분 성립여부

(1) 용도상 불가분의 의의(표조기 제20조 제2항)

일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적*경제적*행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.

(2) 사회적 측면에서 합리성 여부

자연취락과 인접한 토지이므로 본건이 단독주택부지로 이용되는 것이 사회적으로 합리성이 인정된다.

(3) 경제적 측면에서 합리성 여부

개별필지로 이용될 때보다 일단지로 이용될 때 경제적 가치가 더 높게 형성되면 경제적 합리성이 인정된다. 일반적으로 과수원이나 임야지보다는 주거지의 가치가 이용상황상 가치가 더 높게 형성된다. 또한 인근 단독주택의 표준적인 획지의 규모가 500㎡이므로 적합한 원칙에 따라 두 필지가 일단으로 이용될 때 경제가치가 더 높게 형성되므로 경제적 합리성이 인정된다.

(4) 행정적 측면에서 합리성 여부

본건은 단독주택부지로서 건축허가를 득하였으므로 단독주택으로 이용하는 것이 행정적으로 허용된다.

2) 기타 사항 충족여부

(1) 지목의 동일성이 요구되는지

일단지의 범위는 용도상 불가분의 관계에 있는지의 여부를 기준으로 판정하게 되므로 지적법상의 지목분류개념과는 반드시 일치하는 것이라고는 볼 수 없다. 또한 본건은 단독주택이

완공되면 지목이 <대>로 동일하게 변경될 것이므로 문제되지 않는다.

(2) 소유자의 동일성이 요구되는지

용도상의 불가분의 관계에 있다고 인정되는 경우에는 토지 소유자가 다른 경우에도 이를 민법 제262조에서 규정한 공유관계로 보아 일단지에 포함시키고 있다. 다만 본 사안에서는 두 필지의 소유자가 동일하므로 문제되지 않는다.

(3) 공사착수 전 일단지 인정여부

일반적으로 건축허가 등을 받고 <공사를 착수한 때>에는 사실상 용도상 불가분의 관계가 성립되는 것으로 인정하여 이를 일단지로 본다. 그러나 아직 공사착수전 나지상태이나 용도상 불가분의 관계가 확정적인 것으로 인정되는 경우에는 일단지로 볼 수 있다.

3) 소결

본건은 ①단독주택부지로 이용되기 위하여 일체로 거래가 이루어진 점 ②건축허가를 득한점 ③일단지로 이용하는 것이 본건의 최유효이용이라고 볼 수 있는 점 ④건축비용 마련을 위해 본건 담보평가를 신청한 건으로 공사착수가 확실한 점 등에 근거하여 아직 공사에 착수하기 전이나 일단지로 봄이 타당하다.

Ⅲ. 물음#2

1. 최유효이용 판정 기준

1) 최유효이용의 개념

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 부동산을 합법적이고 합리적이며 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

2) 일반적 판정기준

최유효이용으로 판정되기 위해서는 물리적 가능성, 법률적 허용성, 경제적 타당성, 최대생산성을 충족하여야 한다. 이중 현실적으로는 특히 경제적 타당성 충족여부가 문제된다. 경제적 타당성이 있다는 것은 어떤 개발대안에서 현금유입의 현가합이 현금유출의 현가합보다 크다는 것을 의미한다.

3) 사안의 경우

본건에서는 ①일단지 이용시 경제가치가 ②개별필지별로 이용시 경제가치보다 커야 경제적 타당성이 인정된다. 따라서 본건을 일단지로 이용할 때 토지면적, 형상, 도로접면조건 등이 경제적 타당성이 어떤 영향을 미치는지 고려해야 한다.

2. 경제적 타당성 분석시 검토사항

1) 토지형상의 변화

토지가 일단지로 이용되면 형상이 변화하게 된다. 예를 들어 정방형의 2필지가 일단지로 이용되면 장방형으로 형상이 변화하게 된다. 이러한 형상의 변화가 유리하게 이루어지는 경우 일단지로 이용시 경제적 타당성이 높아진다.

2) 토지면적의 변화

일단지의 면적은 개별필지별 면적의 합이 된다. 이러한 일단지의 면적이 인근지역의 표준적인 획지면적에 부합하는 경우 적합의 원칙에 따라 경제가치가 더 높아진다. 따라서 면적측면에서 일단지로 이용의 유불리를 검토해야 한다.

3) 도로접면조건의 변화

일단지로 이용은 도로접면조건을 변화시킨다. 예를 들어 1필지만 각지이고 다른 1필지는 한면일 때, 일단지로 이용되면 이 두 필지가 모두 각지가 된다. 이처럼 일단지로 이용은 도로접면조건을 유리하게 변화시켜 경제적 타당성을 높이게 된다.

4) 건물의 이용가능면적의 변화

토지를 일단지로 이용하면 건축면적도 증가하게 된다. 이에 따라 이용가능한 내부면적도 커져 경제적 높아질 수 있다. 복도나 엘리베이터가 차지하는 면적은 건물 규모와 상관없이 거의 일정한데 건물면적이 커지면 이들 공용부분이 차지하는 면적비율이 작아져 유효하게 이용가능한 면적이 커져 경제성이 높아진다.

관련 판례>

그러나 항소심(서울고등법원 2019. 6. 13. 선고 2018누72996 판결, 대법원 심리불속행기각)은 용도상 불가분 또는 거래상 일체성의 관계가 인정된다고 판단하여 제1심 판결을 취소하였습니다.

그 근거로 ① 여러 필지의 토지가 일단을 이루어 이용되는 것은 토지의 합리적, 최유효 이용의 결과로 볼 수 있고, 그 경우 거래도 일체로서 이루어지는 것이 일반적이므로, 보상액 평가의 경우에도 이를 반영하여 1필지의 토지로 보아 평가하는 것이 거래 현실에 부합하고, 이와 달리 지적공부상 개별 토지로 보고 평가하는 경우에는 부당하게 낮거나 높은 가격으로 평가될 수 있는 문제를 야기하는 점,

② A 토지와 B 토지는 그 소유자가 원고로 동일하고, 그 용도지역 및 지목도 근린상업지역 내의 대지로 동일하며, 수용재결 당시 나대지의 상태로 이를 함께 이용하는 데에 아무런 장애가 없었던 점,

③ A 토지와 B 토지를 별개로 이용하는 경우 가로조건, 획지조건 등 개별요인이 불리해져 그 효용도가 현저히 떨어지는 반면, 위 각 토지를 함께 이용하는 경우 그 형태가 가로장방형으로 개선되고, 그 면적도 112.1m²로 증가하는 점,

④ A 토지와 B 토지를 별개로 이용하는 경우 A 토지에 층별 약 44.5m², B 토지에 층별 약 22.8m²의 각 건물을 신축할 수 있는 반면, 이를 함께 이용하는 경우 층별 약 67.3m²의 건물을 신축할 수 있는 것으로 보이는데, 만일 위 각 토지에 복층 건물을 별개로 신축하는 경우 복도, 계단 또는 승강기 등을 설치함에 따라 실제상가 등으로 이용가능한 면적은 더 줄어들거나 사실상 복층 건물의 신축 자체가 곤란할 것으로 보이는 점,

⑤ 앞서 본 사정 등에 비추어 A 토지와 B 토지는 일단을 이루어 함께 이용될 것이 확실 시되고, 그 거래도 일체로서 이루어질 것으로 보이며, 종전에 위 각 토지가 별개로 이용 되었다는 사정만으로 이와 달리 보기 어려운 점 등을 들었습니다.

일반적인 답안작성 예시>

1) 각 대안별 경제가치

본건의 이용가능한 대안별로 <개발 후 가치에서 개발비용을 공제하여> 각 대안별 잠재 가치를 구해야 한다. ① 개발 후 가치는 개발완료시점의 분양가나 임대료를 예측하여야 하며, 시장흡수율을 고려하여 미래수입을 예측해야 한다. ② 개발비용은 개발방안에 따라 건축비, 리모델링비 등이 발생하며 개발비의 상승은 경제적 타당성에 부정적인 영향을 미친다. ③ 가장 높은 잠재가치를 보이는 대안이 최우효이용으로 채택될 수 있다. 본건의 경우에는 일단지로 단독주택 건설 후 가치에서 개발비용을 공제하여 일단지로 이용 될 때의 잠재가치를 구할 수 있다.

2) 현 상태의 부동산가치

본건의 현 상태의 가치란 개별필지별로 이용될 때의 두 필지의 경제가치의 합을 의미한다. 때로는 현 상태를 유지하는 것이 최우효이용이 될 수 있다. 개발대안의 잠재적 가치 보다 현 상태로서의 가치가 더 높은 경우 현재의 이용이 최우효이용이 된다. 이러한 상황은 ① 시장수요가 불충분하여 개발 후 부동산의 분양가나 임대료가 낮게 형성되거나 ② 철거비, 건축비 등 전환비용이 과다하게 소요되는 경우에 발생할 수 있다.

4) 할인율

미래 현금흐름의 현가를 구하기 위해서는 할인율로 할인해야 한다. 따라서 할인율이 높을수록 미래현금흐름의 현가액이 작아지므로 사업타당성에 큰 영향을 미친다. 할인율은 시장이자율을 반영하여 결정되며, 현금유출을 사업초기에 발생하나 현금유입은 긴 미래에 걸쳐 발생하므로 일반적으로 시장이자율이 상승할수록 사업타당성은 부정적이 된다.

4) 타당성분석기법

경제적 타당성을 분석하는 기법은 NPV법, IRR법, PI법 등이 있다. 다만 ① 현금흐름의 양상의 차이가 있거나 ② 투자기간에 차이가 있거나 ③ 투자규모에 차이가 있는 경우에는 재투자수익률 가정의 차이로 인하여 복수의 투자대안에 대한 투자우선순위 결정에서 서로 다른 결론이 도출될 수 있다. 이 경우 이론적으로는 NPV법에 의한 결론이 가장 합리적이므로 NPV를 주된 분석기법으로 활용해야 하며 NPV가 양(+)의 값을 보일 때 경제적 타당성이 있다고 본다.

5) 최고수익에 대한 경험적 증거

재정적으로 타당성이 있는 용도 중에 최고의 가치를 창출하는 용도를 발견하고, 그 대안의 수익률이 시장의 경험적 증거에 의해 객관적으로 지지되어야 한다. 본건은 자연취락에 인접한 토지이므로 단독주택부지로서의 이용이 시장증거에 뒷받침되는 경우라고 볼 수 있다.

IV. 물음#3

1. 개요

인근지역의 지가수준을 분석하기 위해서는 먼저 ①인근지역의 범위를 설정하고 ②그 범위내에서 지가수준을 분석해야 한다.

2. 인근지역의 범위설정

1) 인근지역의 의의(감칙 제2조 제13호)

인근지역이란 대상부동산이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고 가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말한다.

2) 경계설정의 기준

①일반적으로는 토지의 이용형태와 토지이용의 편리성, 연속성의 차단, 교통체계 등을 중시해야 하며, 부동산의 종별을 고려하고 용도적 동질성을 기준으로 설정해야 한다. ②본 사안에서는 용도적 관점에서 동질성 있는 <단독주택>이 소재하는 범위를 인근지역으로 설정한다.

3. 지가수준의 분석

1) 지가수준의 의의

지가수준이란 개개의 부동산의 가격이 아니고 지역내 부동산의 집단적*평균적 가격수준을 말한다. 이러한 지가수준은 지역요인비교치 산정의 기초가 된다.

2) 인근지역 지가수준 분석시 검토할 사항

(1) 비부동산 가치구성요소 고려

① 매매사례의 거래가격에 나무의 가격도 포함되어 있으므로, 이를 배제해야 토지만의 거래가격을 구할 수 있다. 또한 ②건축허가 관련 권리를 매수인에게 무상으로 양도한 것으로 제시되나, 이것이 매매가격에 포함되었다는 의미일 수 있어 이에 대한 검토가 필요하다.

(2) 매매시점과의 시간적 격차 고려

실거래가는 매매계약일을 기준으로 결정되는 것인데 매매계약일이 기준시점보다 약 1년 정도 과거이므로, 매매계약일 이후 지가의 변동이 있다면 이를 반영해야한다.

(3) 일단지로서 지가수준 분석

본건은 단독주택건축에 일단지로 이용될 토지이므로, 개별토지로서 과수원*임야지의 지가수준을 분석할 것이 아니라, 본건과 유사한 면적과 이용상황에 대한 지가수준을 분석해야 한다.

(4) 유사지역의 분석 병행

동일수급권내 유사지역이란 대상부동산이 속하지 아니하는 지역으로 인근지역과 유사한 특성을 갖는 지역을 말한다. 유사지역의 지가수준 분석을 병행함으로써 인근지역 지가수준의 상대적 위치를 파악할 수 있다.

IV. 결

과거에는 일단지 판단과 관련하여 ①이미 하나의 건축물 부지로 이용중이거나 ②공사에 착수한 경우에 한하여 일단지로 인정하는 경향이 강했다. 그러나 나지상태라 하더라도 일단지로 이용하는 것이 최유효이용으로 인정되는 경우에는 일단지로 판단함이 타당하고 최근 하급심 판례에서도 이를 인정한 바 있다. 따라서 향후 <일단지로 이용하는 것이 최유효이용인지와 일단지로 이용될 것이 확실한지> 등으로 고려하여 나지의 일단지 여부를 판단해야 한다고 본다.

관련 스터디문제>

3기 9주차

【문제 1】 토지는 인접지간에 일단지 이용을 통해 그 경제가치를 극대화할 수 있는바, 감정평가시 일단지에 대한 판단은 매우 중요하다. 이하 일단지와 관련한 다음 물음에 답하십시오.(40점)

- (1) <표준지 조사평가기준> 제20조의 일단지평가에서 일단지의 개념을 설명하고, 이것이 <감칙> 제7조 제2항의 일괄감정평가와 개념상 차이에 대해서 설명하라.(10점)
- (2) 일단지 판정기준에 대해서 설명하라(10점)
- (3) 인접한 토지가 일단지로 인정되는 경우 가치상승요인에 대해서 설명하라.(10점)

1기 6주차

【문제 1】 부동산감정평가에서 최유효이용에 대한 다음의 물음에 답하십시오.(40점)

- (1) 부동산감정평가에서 최유효이용의 개념과 성립요건을 설명하십시오.(5점)

1기 5주차

【문제 2】 지역분석의 대상지역인 인근지역, 유사지역, 동일수급권에 대하여 다음 물음에 답하여라.(30점)

- (1) 인근지역의 개념, 분석의 필요성, 분석시 유의사항에 대하여 설명하라.(15점)

관련자료>

[이론] 자료실 >

<나지>도 일단지로 볼 수 있다는 판례

planzzang 카페메니저 
2025.06.28. 23:16 조회 252

원래 나지는 원칙적으로 일단지로 보지 않는 것이 원칙이나

예외적으로 나지상태의 2필지 이상의 토지라도
일단지로 개발하는 것이 경제적 타당성을 가지는 경우
일단지로 볼 수 있다는 고등법원 판결입니다.

그리고 본 판례는 대법원에서 그대로 확정되었습니다.
(즉 대법원에서도 인정된 내용입니다.)

<https://www.lawtimes.co.kr/LawFirm-NewsLetter/191717>



【건설·부동산】 토지감정평가에 있어 일단지의 판단기준
[2023.09.26.] 일단지 판단의 중요성 감정평가금액이 소송의 주요 쟁점으로 ...
www.lawtimes.co.kr

문2>

I. 서

토지는 자연*인문특성이 있고 가치형성요인이 복잡*다양하여 그 경제적 가치를 정확히 판정하기 어렵다. 따라서 전문가에 의한 판단이 필요하나, 국민의 재산권에 미치는 영향이 큰 영역에 대해서는 더욱 신중한 판단이 필요하여 복수평가제를 실시하고 있다. 복수평가제 하에서는 복수의 평가액간에 일정 범위 이상 격차가 발생하면 그 합리성이 문제되므로 이에 유의해야 하고 각 평가목적별로 동일한 평가기준에 의해서 평가가 이루어져야 한다.

II. 물음#1

1. 경제적 가치의 의미

1) 경제적 가치의 의미

경제적 가치란 재화나 서비스가 인간에게 제공하는 유용성이나 만족감을 금전적인 측면에서 측정한 것을 말한다. 부동산의 경우 부동산이 인간에게 주는 경제적 이익의 현가합으로 측정된다.

2) 비경제적 가치와 구분

비경제적 가치란 금전적 유용성이 아닌 비금전적 유용성으로서 역사*문화적 가치, 생태적 가치, 공공적 가치 등을 말한다. 이러한 비경제적 가치는 유용성이 없는 것은 아니라 그 가치를 화폐금액으로 환산하기 어렵고 바라보는 관점에 따라 그 크기가 달라질 수 있어 감정평가에서는 배제된다.

3) 가치의 의미

가치란 피서의 정의에 따르면 <장래 편익의 현가합>을 말한다. 유사개념인 가격과는 일정한 차이점이 존재한다. 가격은 매수자, 매도자간 교환시 의사합치된 가격으로 장기적으로는 가치와 동일할 수 있으나, 단기적으로는 ①가격에는 오차가 반영되고 있고, ②하나의 물건에도 다양한 가치가 성립될 수 있고(가치다원론), ③가격은 과거의 값이나 가치는 현재의 값으로 양자는 구분된다.

2. 판정의 의미

1) 판정의 개념

대상 물건의 경제적 가치를 감정평가3방식을 이용하여 구체화시키는 과정을 말한다.

2) 판정의 방법

감정평가3방식을 이용하여 각 방식별 시산가액을 도출한다. 물건별 주된 평가방법에 따른 시산가액을 다른 평가방법에 의한 시산가액으로 그 합리성을 검토하여 최종 평가액을 도출한다.

3) 전문가적 판단 필요

부동산은 용도의 다양성으로 인하여 하나의 물건에도 여러 개의 경제적 가치가 성립할 수 있다.(가치다원론) 따라서 평가목적에 따라 개발이익 반영여부, 나지상정평가여부, 개별적 제한반영 등에 유의하여 판정이 이루어져야 하고 이때 전문가적 판단을 요하게 된다. 다만 이러한 가치판정은 내심적 정신작용이므로 감정평가사에 따라 서로 다른 판단을 내릴 수 있다. 따라서 사회성*공공성이 높은 평가의 경우에는 복수평가를 통해 더욱 신중한 판단을 유도하고 있다.

II. 물음#2

1. 복수평가의 의의

둘 이상의 감정평가사가 대상물건을 감정평가하는 것을 말한다. 이는 감정평가의 공신력 제고에 취지가 인정된다.

2. 공시지가평가지 유의사항

1) 공시지가평가의 의의

부동산공시법 제3조 제5항에 따라서 국토교통부장관의 의뢰에 따라서 표준지공시지가를 조사, 평가하는 것을 말한다.

2) 유의사항

(1) 가격격차 1.3배 이내(부동산공시법 시행령 제8조제6항)

국토교통부장관은 보고서 검토 결과 부적정하다고 판단되거나 조사*평가액 중 최고평가액이 최저평가액의 1.3배를 초과하는 경우에는 보고서를 다시 제출하게 할 수 있다. 따라서 복수평가의 결과액이 1.3배를 초과하지 않도록 유의해야 한다.

(2) 나지상정 평가(표조기 제17조)

표준지공시지가는 토지만의 객관적 가치를 구하는 것이므로 지상건물로 인한 영향을 반영해서는 안된다. 따라서 건부감가나 사권설정 등을 고려하지 않는 <나지상태를 상정하여> 평가해야 한다.

표조기 제17조>

표준지의 평가에 있어서 그 토지에 건물이나 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 등 토지의 사용·수익을 제한하는 사법상의 권리가 설정되어 있는 경우에는 그 정착물 등이 없는 토지의 나지상태를 상정하여 평가한다.

(3) 가격변동(개발이익) 반영

해당 공익사업과 다른 공익사업으로 인한 모든 가격변동을 반영한다.

(4) 공법상 제한 반영여부

공시기준일에 표준지가 받고 있는 일반적*개별적 제한을 모두 반영하여 평가한다. 다만 정비구역내에서 표준지평가를 하는 경우 도시계획시설저촉과 같은 개별적 제한은 감가하지 않고 정상평가한다.

3. 보상평가시 유의사항

1) 보상평가 의의

토지보상법에 따라서 공공필요에 의하여 수용 또는 사용하는 토지 등에 대한 손실보상을 위한 평가를 말한다.

2) 유의사항

(1) 가격격차 1.1배 이내(토지보상법 시행규칙 제17조)

사업시행자는 복수평가 결과 최고평가액이 최저평가액의 110퍼센트를 초과하는 경우 재평가를 의뢰하여야 한다. 따라서 복수평가의 결과액이 1.1배를 초과하지 않도록 유의해야 한다.

(2) 건물등이 없는 토지로 평가(동법 동칙 제22조 제2항)

토지에 건축물등이 있는 때에는 그 건축물등이 없는 상태를 상정하여 토지를 평가한다. 행위제한으로 인하여 건물이 최유효이용의 원칙, 균형의 원칙, 적합의 원칙에 부합하지 않아서 <건부감가>가 발생하는 것은 피수용자에게 불리하므로 이를 고려하지 않는다.

(3) 가격변동(개발이익) 반영여부

해당 공익사업으로 인한 가격변동은 반영하지 않으나, 다른 공익사업으로 인한 가격변동은 반영하여 평가한다.

(4) 공법상 제한 반영여부(동법 동칙 제23조 제1항)

공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다. 이것을 반영할 경우 과소보상으로 인하여 재산권의 객관적 가치를 완전히 보상할 수 없게 될 수 있다.

4. 재개발사업 종전자산평가

1) 의의 및 성격

도시정비법 제74조 관리처분계획시 조합원의 부담금 산정을 위한 종전 자산의 평가이다.

2) 유의사항

(1) 현금청산(보상평가)와 차이에 유의

① 현금청산평가는 보상평가로서 실측면적 기준평가, 개발이익 배제, 적정가격 평가, 적용공시지가 소급적용 등이 이루어지나, ② 종전자산평가는 공부상 면적 기준평가, 개발이익 반영가능, 시장가치 평가(이견있음), 적용공시지가 소급미적용 등에 차이가 있으므로 유의해야 한다.

(2) 상대적 가격균형에 유의

종전자산은 조합원이 정비사업에 현물출자한 성격을 가지고 관리처분계획수립의 기초가 되므로 절대적 금액 자체보다 <조합원간 상대적 가격균형>에 유의해야 한다.

(3) 가격변동(개발이익) 반영여부

정비사업의 시행으로 인하여 기준시점까지 현실화*구체화된 개발이익은 반영하여 평가할 수 있다. 다만 개발이익의 반영시에는 미실현 개발이익의 배제와, 개발이익의 합리적 배분에 유의해야 한다.

(4) 공법상 제한 반영여부(동법 동칙 제23조 제1항)

해당 정비구역 지역에 따른 도시계획시설의 저축, 정비구역 지정으로 인한 행위제한 등을 감안하지 않고 감정평가한다. 그러나 이 규정이 보상평가에서 공법상 제한 중 개별적 제한에 대한 취급처럼 마치 정비구역이 지정되지 아니한 상태를 기준으로 감정평가액을 결정하여야 한다거나 감정평가액 수준 판단에 있어 정비구역이 지정되지 아니한 상태를 기준으로 한다는 의미는 아니므로 이에 유의해야 한다.

Ⅲ. 결(복수평가의 필요성)

현실의 불완전경쟁시장 하에서 부동산의 경제적 가치를 판정하는 작업은 고도의 전문가적 판단이 필요하다. 그런데 최근 비용절감을 위하여 일부 복수평가를 단수평가로 전환하려는 움직임이 있다. 그러나 복수평가가 이루어지는 영역은 국민의 재산권과 관련하여 특히 중요한 영역이므로 비용절감보다 공익달성이 이익이 더 크다고 판단된다.

관련 스터디문제>**3기 4주차**

【문제 4】 다음 물음에 답하시오.(15점)

- (1) 가격(price), 가치(value), 가액(estimated amount)의 개념을 서술하시오.(5점)
- (2) 각 개념을 비교하시오.(10점)

3기 10주차

【문제 1】 재개발사업은 정비기반시설이 열악하고 노후*불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업을 말한다. 이하 재개발사업의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 재개발사업을 진행하는데 있어서 감정평가의 중요성을 설명하시오.(10점)
- (2) 재개발사업지구내에서 소규모 집합건물이 동일한 물적상태의 일반건물에 비하여 그 시세가 높게 형성되는 경우가 있다. 그 이유를 설명하고 종전자산의 평가시 이를 어떻게 고려해야 하는지 설명하시오.(10점)
- (3) 종전자산가액에 당해 사업으로 인한 개발이익과 공법상 제한의 반영여부를 설명하고, 적용 공시지가의 선택방법을 설명하시오.(10점)

【문제 2】 <도시 및 주거환경정비법>상 주택재개발사업과 종전자산평가에 대한 다음 물음에 답하여라.(20점)

- (1) 주택재개발사업에서 종전자산평가의 개념과 성격에 대해서 설명하라(10점)
- (2) 주택재개발사업지구내에서 분양조합원에 대한 종전자산평가와 비조합원 등에 대한 보상평가의 차이점을 설명하라.(10점)

문3>**I. 서**

부동산침체기에는 부동산의 분양가나 임대료가 하락하여 개발사업의 사업성이 악화되어 PF 대출의 부실위험이 커진다. 또한 침체기에는 거래사례의 양이 감소하고 지가변동률이 반전하여 평가의 어려움이 증가한다. 따라서 침체기에는 안전하고 정확한 감정평가에 더욱 유의해야 하는바, 이하 관련 내용에 대해서 알아본다.

II. 물음#1**1. 개념**

프로젝트 파이낸싱이란 특정 프로젝트로부터 미래에 발생하는 현금흐름을 담보로 하여 당해 프로젝트를 수행하는데 필요한 자금을 조달하는 금융기법을 말한다.

2. 특징**1) 사업성을 기초로 대출**

부동산의 담보가치에 기초한 대출이 아니라, 부동산 개발사업의 사업성과 미래 현금흐름에 기초하여 대출이 이루어진다.

2) 비소구금융

프로젝트 파이낸싱에 의한 채무는 사업주와 법률적, 경제적으로 구별되는 별개의 프로젝트 시행회사가 부담하므로 프로젝트가 실패해도 프로젝트 스폰서의 채무변제에 대한 책임이 면제된다.

3) 위험분산효과

부동산 개발사업에는 공사완성위험, 원자재공급위험, 운영위험, 판매위험, 재무위험 등이 존재한다. 부동산PF는 시행사, 시공사, 대출기관, 보증기관 등 다양한 이해관계자가 참여하므로 개발사업의 위험이 분산되는 효과가 있다.

4) 부외금융

프로젝트 시행회사의 부채는 프로젝트 사업주의 입장에서 부외금융이기 때문에 사업주의 부채수용능력을 높여준다. 또한 자금조달은 프로젝트 자체의 수익성을 바탕으로 이루어지므로 사업주는 기존 회사의 재무 상태에 크게 구애받지 않고 자금조달이 가능하다.

3. 부실위험 증가요인

1) 사업성 감소

침체기에는 임대료와 분양가가 하락하고 공실률이 증가하며, 투자위험증가로 대출이자율이 상승하게 된다. 따라서 사업성에 부정적인 영향을 미치게 된다.

2) 시행사의 자금부족으로 인한 높은 레버리지

우리나라의 경우 시행사가 보통 총사업자금의 5%에서 10% 수준의 적은 자본금으로 토지매입을 시도한다. 시행사의 낮은 자기자본비율로 인하여 레버리지효과가 극대화된 만큼 경기가 침체하거나 대출이자율이 상승하는 경우 부실위험이 급격히 증가한다.

3) 투자자간 위험전이

우리나라는 본PF가 건설자금에만 쓰이는 것이 아니라 브릿지론의 상환재원으로 연결되어 있으며, 이로 인해 본PF 단계에서의 자금조달 부담이 크고 유사시 각 대출의 대출기관이나 투자자간 위험이 전이될 위험 또한 크다.

4) 시공사의 보증능력 약화

현실적으로 시공사의 신용등급이나 책임준공의무 등으로 PF대출의 신용보강이 이루어지는 경우가 많다. 그런데 부동산 경기침체기에는 시공사가 부담해야 하는 보증의무가 급격히 증가하게 되어 시공사의 보증능력이 약화된다.

Ⅲ. 물음#2 (10점)

1. 거래사례비교법의 의의(감칙 제2조 제7호)

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

2. 문제점

1) 사례수집시

침체국면에서는 거래가 감소하여 사례의 수집이 어려워진다. 또한 수집된 거래사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있을 가능성이 높다. 또한 거래사례의 양이 적어져 통계적 모형을 적용하는데 어려움이 발생한다.

2) 시점수정시

상승국면에서 하강국면으로 경기국면이 변화한 경우에 최근 지가변동률 미발표로 연장사정을 하면 지가가 계속 상승하는 추세로 도출되는 등 시점수정치가 왜곡된다.

3) 요인비교시

경기침체가 지역요인(지가수준)과 개별요인(최유효이용)을 변화시키고 각 지역 및 개별부동산마다 서로 다른 영향을 미쳐, 가치형성요인비교를 어렵게 한다.

3. 대응방안

1) 사례수집시

사례수집의 공간적 범위를 동일수급권 내 유사지역으로 확대하여야 한다. 또한 급매와 같은 사정이 개입된 거래사례를 배제해야 한다.

2) 시점수정시

가급적 최근에 거래가 이루어진 사례를 수집해야 한다. 또한 하강국면에서는 경기저점을 파악하여 저점 이전은 하강의 변동률을, 저점 이후에는 상승의 변동률을 채용하는 등 각 기간을 세분화하여 각각 다른 변동률을 채용한다.

3) 요인비교시

지역분석 및 개별분석을 통하여 이자율, 공실률, 각종 경제변수의 변화가 지역의 가격수준과 최유효이용에 미치는 영향을 파악해야 한다.

IV. 결

부동산시장 상승기에 이루어진 PF담보대출이 침체기로 국면이 전환되면 부실위험이 증가하고, 담보평가사에게 책임문제가 제기될 수 있다. 따라서 PF평가시에는 사업성 판단에 대한 근거를 명확히 적시하고, 시장이 침체기로 전환될 수 있는 가능성을 고려하여 보수적으로 접근할 필요성이 있다.

관련 스터디문제> 3기 6주차

[문제 1] 최근 부동산PF대출 부실화가 사회적인 문제점이 되고 있다. 우리나라의 부동산 PF는 선분양제도 하에서 시행사의 부족한 자금력을 수분양자의 분양대금으로 보완하기 때문에 사업성 악화시 PF대출이 쉽게 부실화되고 수분양자에게 위험이 전가되는 문제점이 있다. 이와 관련하여 관련 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 아파트 분양방식은 크게 선분양제와 후분양제로 구분할 수 있다. 각각의 개념과 장단점에 대해서 설명하시오.(15점)
- (2) 부동산PF의 개념과 특징에 대해서 설명하시오.(10점)
- (3) 우리나라 부동산PF의 문제점에 대해서 설명하고, 그 개선방안을 논하시오.(15점)

관련 스터디문제> 3기 4주차

[문제 2] 최근 미국 중앙은행의 기준금리 인상으로 전 세계적으로 고금리기조가 이어지고 있다. 이에 따라 우리나라의 부동산 경기가 침체한 상황에 있다. 이하 관련 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 부동산 경기 침체국면의 시장특징에 대해서 설명하시오.(10점)
- (2) 침체국면에서 감정평가3방법 적용시 유의사항을 설명하시오.(10점)

문4>**I. 개설****1. 의의**

토지거래허가제는 <부동산 거래신고 등에 관한 법률>에 따라 국토교통부장관이나 시·도지사가 토지의 투기적 거래가 성행하거나 지가가 급격히 상승할 우려가 있는 지역을 토지거래허가구역으로 지정하는 것을 말한다.

2. 규제내용

이때 지정된 구역 내 토지의 소유권 및 지상권을 이전하거나 설정하려는 계약 당사자는 시장, 군수, 구청장의 허가를 받아야 한다.

3. 취지

주택을 실거주 목적으로 구매하려는 이들에게만 부동산거래를 허용하여 투기 수요를 줄이고자 하는 취지다.

II. 시장에 미치는 영향**1. 투기수요억제**

토지거래허가제를 통해 투기적 수요를 제한하고, 실거주 중심의 시장 구조를 강화할 수 있다.

2. 가격변동성 감소

투기 수요가 줄어들면서 시장 가격의 변동성이 완화될 수 있다. 이에 따라 부동산시장이 안정되는 효과가 있다.

3. 거래감소

허가 절차와 실거주 의무 등으로 인해 거래량이 감소할 수 있다.

4. 지역별 가격양극화 심화

토지거래허가구역으로 지정된 지역과 그렇지 않은 지역간에 수요차이가 발생하게 되어 지역별로 가격격차가 더 커질 수 있다.

관련 스터디문제> 3기 4주차

【문제 3】 부동산정책의 변화는 부동산시장에 큰 영향을 미친다. 최근 대표적인 부동산정책인 토지거래허가제의 지정 및 해제와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(25점)

(1) 토지거래허가제의 개념과 토지거래허가구역의 지정이 부동산시장에 미치는 긍정적* 부정적 효과에 대해서 설명하시오.(15점)

(2) 토지거래허가제가 해제되는 지역내의 부동산을 평가하는 경우, 감정평가시 유의사항에 대하여 설명하시오.(10점)